משניות
סדר זרעים

על פי מהדורת הרב דוד אלטאראס ז״ל
שהודפס בשנת ה׳תק״ע בעיר פיסא

פה **ירושלים** יע״א
שנת **ונתן זרע** לזרע ולחם לאכל לפ״ק

הוצאת חטף־סגול
2022

הובא לדפוס באמצעות XeLaTeX ע״י שמעון מונטגיו

הקדמה

שנמצאת במשניות שהיה לומד מעלת מורינו הרב המדקדק רבי דוד בכ״ר שלמה אלטארטס זצ״ל שעשאה לתיקון המשניות בחייו וזה לשונה

עם שונה שלום

ידיע להוי לך שונה ידיד דתהלות לאל יתברך כעל אשר גמלני ורב טוב שהחייני וקיימני לגמור בעדי מה שבצפייתי צפיתי ואויתי בעודי בחיים חייתי להיות לי למגן וצנה משכיות סדורות ערוכות בכל ושמורות מוגהות ביתר שאת כיד ה׳ הטובה אנה לידי· והוא יודע ועד כמה יגיעות יגעתי עד שבאתי לכלל ישובן למוצאן ולמובאן והביאו לי מקום הראשונים שבקדושה להתגדר זעיר שם זעיר שם ודוד מכרכר בכל עז לפני ה׳ מטפס ועולה מטפס ויורד לו לשמו כי כל ישעי וכל חפצי לדבקה בו:

ואלה פקודיהם למסעיהם בראשונה השתדלתי למצוא כל הגירסאות הטובות והבריאות ש״ס ורבינו שמשון זצ״ל על המשנה ומבעל הערוך ז״ל זולת מה שהביאו המפרשים הקדושים אשר בארץ המה הרמב״ם ז״ל והר״ב ז״ל ובעל תי״ט כי מימיהם אנו שותים:

ועוד שנית בפסק ההלכות מה שלא פסקו הם ז״ל לא שלותי עד ששקטתי לברר ההלכה על תלה וארמונה על משפטו ישב· כי דפקתי על דלתי רבינו הגדול פום ממלל רברבן הרמב״ם ז״ל בחבורו הגדול ומהולל בתשבחות שם העליתי מצודתי ומצאתי און לי והוצאתי לאור משפטי· ומפוסקים אחרים· ולאן מלתא זוטרתי:

הן אמת חפצתי בטו״חות חכמה כי מצאתי קצת סתירות להרב ז״ל מיניה וביה מהפי׳ והחיבור לא רציתי לשלוח יד להכריע· הגם כי כבר ראיתי לאחרונים ז״ל כבת קול יוצאת מפיהם ומפי כתבם דהלכתא כמילי בתראי דפסק בחבורו דלסוף ימיו עשהו ויכוננהו ואזן וחקר ותקן ותכן במאזני שכלו הזך כי מי כמוהו מורה אב הוא דלא לוסיף עליהם עם כל זה האיש הנלבב יעשה מה שלבו חפץ הוא יבחר ולא אני מכריע שאין בו ממש· א״כ איפה ראה כל היכא דתמצא דמות כוכב כזה * בא האות והמופת דהלכתא כוותיה· ואי איכא פלוגתא דרבוותא על הפסק דין מר פסיק כוותיה ומר לא פסיק כוותיה או הרמב״ם ז״ל דהדר ביה בחבורו עשיתי ציון כזה ∘ ∴ האות הראשון הוא מהפירוש והשני מהחבור ודוק:

ותו משכחת לה דלפעמים במשנה איכא פלוגתא דתנאי ולית הלכתא כשום חד מנייהו משום דאיכא פסק הלכה כי סברא שלישית דאוקי ש״ס דבתר דידהו סמיכנא· ואמשול לך משל בגיטין פ״ז מ״ד לא תתיחד עמו אלא בפני עדים וכו׳ מה היא באותן הימים ר׳ יהודה אומר כאשת איש לכל דבריה ר׳ יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת· לית הילכתא לא כרבי יהודה ולא כר׳ יוסי לפי שיש פסק דין בזה דמגורשת לגמרי והר״ב ובעל תי״ט השמיטוהו ויעזבוהו ולו נטשתוהו· ובחפוש אחר חפוש באמתחות פי׳ הר״מ מצאתיו כי הוא כרבא דכולי ביה· וזולתם הרבה· והכל רשום בכתב אמת כי שניתי ושלשתי לעשות ציונים מכוונים במלאכת השמים:

ועוד בה שלישיה כי בדקתי עד שידי מגעת בש״ס וכל איכא דמשכחיה דאוקי ש״ס ההוא מתניתין בחסורי מחסרא עשיתי רושם על פני חוץ לכתוב שתי תיבות כזא חסורי מחסרא להיותם לי לזכרון בין עיני וטוטפות ולסנבוטין כי זה חלקי מכל עמלי· ומצאתי להר״ב ז״ל דלפעמים הכי קאמר שבש״ס קורא אותו ח״מ וליתא בנשיקת ידיו ורגליו דח״מ תוספת על המשנה

בפועל והכי קאמר בכח כידוע המשל בפרק המניח במשנת כ׳ שהיו מהלכים בר״הר אחד רץ ואחד מהלך או שהיו שניהם רצים כתב הר״ב ח״מ והכי קאמר וכו׳ ועיין מ״ש דף ל״ב דקאמר התם השתא אחד רץ ואחד מהלך פטור שניהם רצים מבעיא אלא הכי קאמר וכו׳ עמוד עליו כי האמת יורה דרכו· ושאר פרפראות והבנות בקיצור על קצת משניות ודיוקים בדקדוק הלשון על הקריאה כאשר עיני השונה תחזינה מישרים ומה שימצא בה דבר טוב יתלה הדבר במי שהוא טוב וישר ה׳ כי הוא הנותן לפתאים ערמה וכח לעשות חיל ומה שלא יצדק כי לא בא אל נכון יתלה הדבר בי לפי קוצר המשיג כי נער אנכי נער ישראל ואוהבהו עושה מעשה נערות· וה׳ יכפר בעדי אם שגיתי ואתי תלין משוגתי כי אני מכיר את מקומי שאיני כדאי לשום דבר יציב ונכון שאין בי לא חכמה ולא תבונה עת לחננה· קריאת חנה דוד הוא הקטן ולא יבצר ממך מזימה שונה מתנות שנחלן אל לעמו ישראל כי תקנתי מעוות יוכל לתקון בחליף וחסיר ויתיר שגיאות הבאות אל שער הדפוס למען לא אטה ימין ושמאל קולע אל השערה ולא אחטיא בגרסת המשנה בעזר המאזרני חיל לתת תמים דרכי ואעידה לי שנים עדים נאמנים כי צרפתים כצרוף את הכסף וכבחון את הזהב הא׳ בפרק ד׳ דביצה ואין חותכין את הפתילה לשנים רי״א חותכה באור כצ״ל ולא יותר ובכל הגרסאות חדשות גם ישנות נמצא דתני לב׳ נרות וטעות הוא בידם דבש״ס הכי קאמר ואין חותכין את הפתילה לשנים· מ״ש בסכין דלא דקמתקן מנא באור נמי קא מתקן מנא תני ר׳ חייא חותכה באור בפי שתי נרות ע״כ· ופירש רש״י דקמתקן מנא א׳ היתה ועושה אותה שנים· בפי שתי נרות שתי ראשיה בתוך ב׳ נרות אם צריך להדליקן כאחד ומדליק באמצע דלא מוכח דלתקוני מנא מכוין אלא להדלקה בעלמא עכ״ל הא קמן דלא גרסינן במתניתין לשתי נרות דבתוספתא תני הכי ר׳ חייא ולזה כוין ר׳ יהודה בכח כשאמר חותכה באור וק״ל· ובעל תי״ט לא קאמר ביה מידי· והב׳

בפרק ב׳ דחולין השוחט לשם זבחים כצ״ל ובגרסאות שלנו תני לשם שלמים והיא שגגה שיוצאת שפירוש זבחים כאן ר״ל שלמים ואינו שם כולל כמו בריש זבחים כל הזבחים שנזבחו והביאו בעל תי״ט ז״ל ומצאתיו מתוקן בגירסת הש״ס דפוס אמשטרדם· אם כן ל״ג שלמים דהוו סברי בעלי הדפוס דשלמים עדיפא להו דהוא מפורש טפי·וכי תורת המשנה זאת תורת העולה על רוחה כדסברא דעתייהו וכהנה רבות עמי אשר שם אלהים בפי לדבר· כי הכל עשיתי לזכות את עצמי שלא לגשש כעורים קיר שאיני כדאי וראוי לזכות את אחרים כי מה אני להבל דמה תולעת ולא איש לדייק בלישניה לישנא קלילא הראוי לבילה פרט הנושר בשעת הבצירה דערבא ערבא צריך והבא ללמד ונמצא למד אבל בטחתי בחסד אלהים יעזרני על דבר אמת לאמתו (כי פה לא עשיתי מאומה והבור רק אין בו מים) ויוציאני למרחב יחלצני לתת לי לחם ושמלה שאוכל להוציא לאור מה שיש בלבי לשמור ולעשות כי כל יוכל· ולא יזכור לי עון אשר חטא כי הוא ירבה לסלוח· ותקרב ותבואה עת לחננה כי בא מועד תרבה הדעת כמים לים מכסים בקול ששון ובקול שמחה אכי״ר :

לישנא קלילא והראוי לבילה

דב״ש אלטאראס זלה״ה

תפלת ר׳ נחוניא בן הקנה שחייב לאומרה כל הנכנס לבית המדרש ללמוד

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהַי שֶׁלֹּא יֵאָרַע דְּבַר תְּקָלָה עַל יָדִי וְלֹא אֶכָּשֵׁל בִּדְבַר הֲלָכָה וְיִשְׂמְחוּ בִי חֲבֵירַי וְלֹא אוֹמַר עַל טָהוֹר טָמֵא וְלֹא עַל טָמֵא טָהוֹר וְלֹא עַל מֻתָּר אָסוּר וְלֹא עַל אָסוּר מֻתָּר וְלֹא יִכָּשְׁלוּ חֲבֵירַי בִּדְבַר הֲלָכָה וְאֶשְׂמַח בָּהֶם:

והאר״י זצוק״ל היה אומר אחר תפלה זו שני פסוקים אלו

כִּי יְיָ יִתֵּן חָכְמָה מִפִּיו דַּעַת וּתְבוּנָה:

גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ:

קודם הלימוד

כתוב בספר תוצאות חיים כשפותח הספר ללמוד בו יאמר

הִנְנִי רוֹצֶה לִלְמוֹד כְּדֵי שֶׁיְּבִיאֵנִי תַּלְמוּד זֶה לִידֵי מַעֲשֶׂה וְלִידֵי מִדּוֹת יְשָׁרוֹת· וְלִידֵי יְדִיעַת הַתּוֹרָה· וַהֲרֵינִי עוֹשֶׂה לְשֵׁם יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ· וִיהִי נוֹעַם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:

משניות סדר זרעים

יש בו י״א מסכתות וזהו סדורן

א ברכות ט פרקים· ב פאה ח פרקים· ג דמאי ז פרקים·
ד כלאים ט פרקים· ה שביעית י פרקים· ו תרומה
יא פרקים· ז מעשרות ה פרקים· ח מעשר שני ה פרקים·
ט חלה ד פרקים· י ערלה ג פרקים· יא בכורים ג פרקים·
בין הכל ע״ד פרקים:

מסכת ברכות

יום א

פרק א

מֵאֵימָתַי קוֹרִין אֶת שְׁמַע בְּעַרְבִית· מִשָּׁעָה שֶׁהַכֹּהֲנִים נִכְנָסִים לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָתָן· עַד סוֹף הָאַשְׁמוֹרֶת הָרִאשׁוֹנָה· דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עַד חֲצוֹת· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר· עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר· מַעֲשֶׂה שֶׁבָּאוּ בָנָיו מִבֵּית הַמִּשְׁתֶּה אָמְרוּ לוֹ· לֹא קָרִינוּ אֶת שְׁמַע· אָמַר לָהֶם· אִם לֹא עָלָה עַמּוּד הַשַּׁחַר· חַיָּבִין אַתֶּם לִקְרוֹת· וְלֹא זוֹ בִלְבַד· אֶלָּא· כָּל מַה שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים עַד חֲצוֹת· מִצְוָתָן עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר· הֶקְטֵר חֲלָבִים וְאֵבָרִים· מִצְוָתָן עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר· וְכָל הַנֶּאֱכָלִים לְיוֹם אֶחָד· מִצְוָתָן עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר· אִם כֵּן לָמָּה אָמְרוּ חֲכָמִים עַד חֲצוֹת· כְּדֵי לְהַרְחִיק אֶת הָאָדָם מִן הָעֲבֵירָה:

ב מֵאֵימָתַי קוֹרִין אֶת שְׁמַע בְּשַׁחֲרִית מִשֶּׁיַּכִּיר בֵּין תְּכֵלֶת לְלָבָן· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר בֵּין תְּכֵלֶת לְכַרְתִּי (וְגוֹמְרָהּ) עַד הֵנֵץ הַחַמָּה· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר· עַד שָׁלֹשׁ שָׁעוֹת· שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ בְּנֵי מְלָכִים· לַעֲמוֹד בְּשָׁלֹשׁ שָׁעוֹת· הַקּוֹרֵא מִכָּאן וְאֵילָךְ· לֹא הִפְסִיד· כְּאָדָם הַקּוֹרֵא בַתּוֹרָה:

ג בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים בָּעֶרֶב כָּל אָדָם יַטּוּ וְיִקְרְאוּ· וּבַבֹּקֶר יַעַמְדוּ שֶׁנֶּאֱמַר וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כָּל אָדָם קוֹרֵא כְדַרְכּוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ· אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ· (אֶלָּא) בְּשָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם שׁוֹכְבִים וּבְשָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם עוֹמְדִים· אָמַר רִבִּי טַרְפוֹן· אֲנִי הָיִיתִי בָּא בַדֶּרֶךְ· וְהִטִּתִי לִקְרוֹת כִּדְבְרֵי בֵית שַׁמַּאי· וְסִכַּנְתִּי בְעַצְמִי· מִפְּנֵי הַלִּסְטִים· אָמְרוּ לוֹ כְּדַי הָיִיתָ לָחוֹב בְּעַצְמְךָ שֶׁעָבַרְתָּ עַל דִּבְרֵי בֵית הִלֵּל:

ד בַּשַּׁחַר מְבָרֵךְ שְׁתַּיִם לְפָנֶיהָ· וְאַחַת לְאַחֲרֶיהָ· וּבָעֶרֶב מְבָרֵךְ שְׁתַּיִם לְפָנֶיהָ· וּשְׁתַּיִם לְאַחֲרֶיהָ· אַחַת אֲרֻכָּה וְאַחַת קְצָרָה· מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ לְהַאֲרִיךְ אֵינוֹ רַשָּׁאי לְקַצֵּר· לְקַצֵּר אֵינוֹ רַשָּׁאי לְהַאֲרִיךְ· לַחֲתוֹם אֵינוֹ רַשָּׁאי שֶׁלֹּא לַחֲתוֹם· וְשֶׁלֹּא לַחֲתוֹם אֵינוֹ רַשָּׁאי לַחֲתוֹם:

ה מַזְכִּירִין יְצִיאַת מִצְרַיִם בַּלֵּילוֹת· אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה הֲרֵי אֲנִי כְּבֶן שִׁבְעִים שָׁנָה וְלֹא זָכִיתִי שֶׁתֵּאָמֵר יְצִיאַת מִצְרַיִם בַּלֵּילוֹת· עַד שֶׁדְּרָשָׁהּ בֶּן זוֹמָא· שֶׁנֶּאֱמַר לְמַעַן תִּזְכּוֹר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ· יְמֵי חַיֶּיךָ הַיָּמִים· כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ הַלֵּילוֹת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יְמֵי חַיֶּיךָ הָעוֹלָם הַזֶּה· כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ· לְהָבִיא לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ:

פרק ב

הָיָה קוֹרֵא בַתּוֹרָה· וְהִגִּיעַ זְמַן הַמִּקְרָא· אִם כִּוֵּין לִבּוֹ יָצָא· וְאִם לָאוּ· לֹא יָצָא· בַּפְּרָקִים שׁוֹאֵל מִפְּנֵי הַכָּבוֹד וּמֵשִׁיב· וּבָאֶמְצַע שׁוֹאֵל מִפְּנֵי הַיִּרְאָה וּמֵשִׁיב· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בָּאֶמְצַע שׁוֹאֵל מִפְּנֵי הַיִּרְאָה· וּמֵשִׁיב מִפְּנֵי הַכָּבוֹד· בַּפְּרָקִים שׁוֹאֵל מִפְּנֵי הַכָּבוֹד· וּמֵשִׁיב שָׁלוֹם לְכָל אָדָם:

ב אֵלּוּ הֵן בֵּין הַפְּרָקִים· בֵּין בְּרָכָה רִאשׁוֹנָה לַשְׁנִיָּה· בֵּין שְׁנִיָּה לַשְׁמַע· בֵּין שְׁמַע לִוְהָיָה אִם שָׁמֹעַ· בֵּין וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ לְוַיֹּאמֶר· בֵּין וַיֹּאמֶר לֶאֱמֶת וְיַצִּיב· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר· בֵּין וַיֹּאמֶר לֶאֱמֶת וְיַצִּיב לֹא יַפְסִיק· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה לָמָּה קָדְמָה שְׁמַע לִוְהָיָה אִם שָׁמֹעַ· (אֶלָּא) כְּדֵי שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם תְּחִלָּה· וְאַחַר כַּךְ יְקַבֵּל עָלָיו עוֹל מִצְוֹת· וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ לְוַיֹּאמֶר· שֶׁוְּהָיָה אִם שָׁמֹעַ נוֹהֵג בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה· וַיֹּאמֶר אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בַיּוֹם:

ג הַקּוֹרֵא אֶת שְׁמַע וְלֹא הִשְׁמִיעַ לְאָזְנוֹ יָצָא· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר לֹא יָצָא· קָרָא וְלֹא דִקְדֵּק בְּאוֹתִיּוֹתֶיהָ רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יָצָא· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא יָצָא· הַקּוֹרֵא לְמַפְרֵעַ לֹא יָצָא· קָרָא וְטָעָה· יַחֲזוֹר לַמָּקוֹם שֶׁטָּעָה:

ד הָאוּמָנִין· קוֹרִין בְּרֹאשׁ הָאִילָן· אוֹ בְּרֹאשׁ הַגִּדְבָּךְ· מַה שֶּׁאֵינָן רַשָּׁאִין לַעֲשׂוֹת כֵּן בַּתְּפִלָּה:

ה חָתָן פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע בַּלַּיְלָה הָרִאשׁוֹן עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת· אִם לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה· מַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל· שֶׁקָּרָא בַלַּיְלָה הָרִאשׁוֹן שֶׁנָּשָׂא· אָמְרוּ לוֹ תַלְמִידָיו· לֹא לִמַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ שֶׁחָתָן פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע בַּלַּיְלָה הָרִאשׁוֹן· אָמַר לָהֶם· אֵינִי שׁוֹמֵעַ לָכֶם· לְבַטֵּל מִמֶּנִּי עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם אֲפִילוּ שָׁעָה אַחַת:

ו רָחַץ בַּלַּיְלָה הָרִאשׁוֹן שֶׁמֵּתָה אִשְׁתּוֹ· אָמְרוּ לוֹ תַלְמִידָיו· לֹא לִמַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ שֶׁאָבֵל אָסוּר לִרְחוֹץ· אָמַר לָהֶם אֵינִי כִּשְׁאַר כָּל אָדָם אֶסְטְנִיס אָנִי:

ז וּכְשֶׁמֵּת טָבִי עַבְדּוֹ קִבֵּל עָלָיו תַּנְחוּמִין· אָמְרוּ לוֹ תַלְמִידָיו· לֹא לִמַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ· שֶׁאֵין מְקַבְּלִין תַּנְחוּמִין עַל הָעֲבָדִים· אָמַר לָהֶם· אֵין טָבִי עַבְדִּי כִּשְׁאַר כָּל הָעֲבָדִים· כָּשֵׁר הָיָה:

ח חָתָן· אִם רָצָה לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע בַּלַּיְלָה הָרִאשׁוֹן קוֹרֵא· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר· לֹא כָּל הָרוֹצֶה לִטּוֹל אֶת הַשֵּׁם יִטּוֹל:

פרק ג

מִי שֶׁמֵּתוֹ מוּטָל לְפָנָיו· פָּטוּר (מִקְּרִיאַת שְׁמַע) מִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִלִּין· נוֹשְׂאֵי הַמִּטָּה וְחִלּוּפֵיהֶן וְחִלּוּפֵי חִלּוּפֵיהֶן· אֶת שֶׁלִּפְנֵי הַמִּטָּה וְאֶת שֶׁלְּאַחַר הַמִּטָּה· אֶת שֶׁלַּמִּטָּה צוֹרֶךְ בָּהֶן פְּטוּרִין· וְאֶת שֶׁאֵין לַמִּטָּה צוֹרֶךְ בָּהֶן חַיָּבִין· אֵלּוּ וְאֵלּוּ פְּטוּרִין מִן הַתְּפִלָּה:

ב קָבְרוּ אֶת הַמֵּת חָזְרוּ· אִם יְכוֹלִים לְהַתְחִיל וְלִגְמוֹר· עַד שֶׁלֹּא יַגִּיעוּ לַשּׁוּרָה יַתְחִילוּ· וְאִם לָאוּ· לֹא יַתְחִילוּ· הָעוֹמְדִים בַּשּׁוּרָה הַפְּנִימִים פְּטוּרִים· וְהַחִיצוֹנִים חַיָּבִין:

ג נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים פְּטוּרִים מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלִּין· וְחַיָּבִין בַּתְּפִלָּה· וּבַמְּזוּזָה· וּבִּבְרִכַּת הַמָּזוֹן:

ד בַּעַל קֶרִי מְהַרְהֵר בְּלִבּוֹ· וְאֵינוֹ מְבָרֵךְ לֹא לְפָנֶיהָ· וְלֹא לְאַחֲרֶיהָ· וְעַל הַמָּזוֹן מְבָרֵךְ לְאַחֲרָיו וְאֵינוֹ מְבָרֵךְ לְפָנָיו· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מְבָרֵךְ לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם:

ה הָיָה עוֹמֵד בַּתְּפִלָּה· וְנִזְכַּר שֶׁהוּא בַעַל קֶרִי· לֹא יַפְסִיק· אֶלָּא יְקַצֵּר· יָרַד לִטְבּוֹל· אִם יָכוֹל לַעֲלוֹת וּלְהִתְכַּסּוֹת וְלִקְרוֹת עַד שֶׁלֹּא תֵגַץ הַחַמָּה יַעֲלֶה וְיִתְכַּסֶּה וְיִקְרָא· וְאִם לָאוּ· יִתְכַּסֶּה בַמַּיִם וְיִקְרָא· אָבָל לֹא יִתְכַּסֶּה· לֹא בְמַיִם הָרָעִים· וְלֹא בְּמֵי הַמִּשְׁרָה· עַד שֶׁיַּטִּיל לְתוֹכָן מַיִם· וְכַמָּה יַרְחִיק מֵהֶם וּמִן הַצּוֹאָה· אַרְבַּע אַמּוֹת:

ו זָב שֶׁרָאָה קֶרִי· וְנִדָּה שֶׁפָּלְטָה שִׁכְבַת זֶרַע· וְהַמְשַׁמֶּשֶׁת שֶׁרָאֲתָה נִדָּה· צְרִיכִין טְבִילָה· וְרִבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר:

פרק ד

תְּפִלַּת הַשַּׁחַר עַד חֲצוֹת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד אַרְבַּע שָׁעוֹת · תְּפִלַּת הַמִּנְחָה עַד הָעֶרֶב· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד פֶּלֶג הַמִּנְחָה· תְּפִלַּת הָעֶרֶב אֵין לָהּ קֶבַע· וְשֶׁל מוּסָפִין כָּל הַיּוֹם (רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁבַע שָׁעוֹת):

ב רִבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הָיָה מִתְפַּלֵּל בִּכְנִיסָתוֹ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ· וּבִיצִיאָתוֹ· תְּפִלָּה קְצָרָה· אָמְרוּ לוֹ· מַה מָּקוֹם לִתְפִלָּה זוֹ· אָמַר לָהֶם בִּכְנִיסָתִי אֲנִי מִתְפַּלֵּל שֶׁלֹּא תֵאָרַע תְּקָלָה עַל יָדִי· וּבִיצִיאָתִי אֲנִי נוֹתֵן הוֹדָיָה עַל חֶלְקִי:

ג רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר· בְּכָל יוֹם מִתְפַּלֵּל אָדָם שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר מֵעֵין שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר· אִם שִׁגּוּרָה תְּפִלָּתוֹ בְּפִיו· יִתְפַּלֵּל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה· וְאִם לָאוּ מֵעֵין שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה:

ד רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הָעוֹשֶׂה תְּפִלָּתוֹ קֶבַע· אֵין תְּפִלָּתוֹ תַּחֲנוּנִים· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר· הַמְהַלֵּךְ בְּמָקוֹם סַכָּנָה· מִתְפַּלֵּל תְּפִלָּה קְצָרָה· אוֹמֵר הוֹשַׁע הַשֵּׁם אֶת עַמְּךָ אֶת שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל· בְּכָל פָּרָשַׁת הָעִבּוּר יִהְיוּ צָרְכֵיהֶם לְפָנֶיךָ· בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:

ח הָיָה רוֹכֵב עַל הַחֲמוֹר יֵרֵד· וְאִם אֵינוֹ יָכוֹל לִירֵד· יַחֲזִיר אֶת פָּנָיו· וְאִם אֵינוֹ יָכוֹל לְהַחֲזִיר אֶת פָּנָיו· יְכַוֵּין אֶת לִבּוֹ כְּנֶגֶד בֵּית קֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים:

ט הָיָה יוֹשֵׁב בַּסְּפִינָה· אוֹ בְקָרוֹן· אוֹ בְאַסְדָּא· יְכַוֵּין אֶת לִבּוֹ כְּנֶגֶד בֵּית קֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים:

י רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר אֵין תְּפִלַּת הַמּוּסָפִין אֶלָּא בַּחֲבֵר עִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בַּחֲבֵר עִיר וְשֶׁלֹּא בַחֲבֵר עִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ חֲבֵר עִיר· הַיָּחִיד פָּטוּר מִתְּפִלַּת הַמּוּסָפִין:

פרק ה

אֵין עוֹמְדִין לְהִתְפַּלֵּל אֶלָּא מִתּוֹךְ כֹּבֶד רֹאשׁ· חֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ שׁוֹהִים שָׁעָה אַחַת וּמִתְפַּלְּלִים· כְּדֵי שֶׁיְּכַוְּנוּ אֶת לִבָּם לַמָּקוֹם· אֲפִילוּ הַמֶּלֶךְ שׁוֹאֵל בִּשְׁלוֹמוֹ לֹא יְשִׁיבֶנּוּ· וַאֲפִילוּ נָחָשׁ כָּרוּךְ עַל עֲקֵבוֹ לֹא יַפְסִיק:

ב מַזְּכִּירִין גְּבוּרוֹת גְּשָׁמִים בִּתְחִיַּת הַמֵּתִים· וְשׁוֹאֲלִין הַגְּשָׁמִים בְּבִרְכַּת הַשָּׁנִים· וְהַבְדָּלָה בְּחוֹנֵן הַדַּעַת· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אוֹמְרָהּ בְּרָכָה רְבִיעִית בִּפְנֵי עַצְמָהּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר בְּהוֹדָאָה:

ג הָאוֹמֵר (יְבָרְכוּךָ טוֹבִים הֲרֵי זוֹ דֶּרֶךְ הַמִּינִים) עַל קַן צִפּוֹר יַגִּיעוּ רַחֲמֶיךָ· וְעַל טוֹב יִזָּכֵר שְׁמֶךָ· מוֹדִים מוֹדִים מְשַׁתְּקִין אוֹתוֹ· הָעוֹבֵר לִפְנֵי הַתֵּיבָה וְטָעָה· יַעֲבוֹר אַחֵר

תַּחְתָּיו· וְלֹא יְהֵא סַרְבָּן בְּאוֹתָהּ שָׁעָה· מְנַיִן הוּא מַתְחִיל מִתְּחִלַּת הַבְּרָכָה שֶׁטָּעָה בָּהּ:

ד הָעוֹבֵר לִפְנֵי הַתֵּיבָה לֹא יַעֲנֶה אַחַר הַכֹּהֲנִים אָמֵן מִפְּנֵי הַטִּרוּף· וְאִם אֵין שָׁם כֹּהֵן אֶלָּא הוּא לֹא יִשָּׂא אֶת כַּפָּיו· וְאִם הַבְּתָחָתוֹ שֶׁהוּא נוֹשֵׂא אֶת כַּפָּיו וְחוֹזֵר לִתְפִלָּתוֹ רַשָּׁאי:

ה הַמִּתְפַּלֵּל וְטָעָה סִימָן רָע לוֹ· וְאִם שָׁלִיחַ צִבּוּר הוּא סִימָן רַע לְשׁוֹלְחָיו· מִפְּנֵי שֶׁשְּׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ· אָמְרוּ עָלָיו עַל רִבִּי חֲנִינָא בֶּן דּוֹסָא· כְּשֶׁהָיָה מִתְפַּלֵּל עַל הַחוֹלִים· הָיָה אוֹמֵר זֶה חַי וְזֶה מֵת· אָמְרוּ לוֹ מְנַיִן אַתָּה יוֹדֵעַ· אָמַר לָהֶם· אִם שְׁגוּרָה תְּפִלָּתִי בְּפִי יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְקֻבָּל· וְאִם לָאוּ· יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְטוֹרָף:

פרק ו

כֵּיצַד מְבָרְכִין עַל הַפֵּירוֹת· עַל פֵּירוֹת הָאִילָן אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ· חוּץ מִן הַיַּיִן· שֶׁעַל הַיַּיִן אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן· וְעַל פֵּירוֹת הָאָרֶץ אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה· חוּץ מִן הַפַּת· שֶׁעַל הַפַּת הוּא אוֹמֵר הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ· וְעַל הַיְּרָקוֹת אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בּוֹרֵא מִינֵי דְשָׁאִים:

ב בֵּרַךְ עַל פֵּירוֹת הָאִילָן בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה· יָצָא· וְעַל פֵּירוֹת הָאָרֶץ בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ לֹא יָצָא· עַל כֻּלָּם אִם אָמַר שֶׁהַכֹּל יָצָא:

ג עַל דָּבָר שֶׁאֵין גִּדּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ אוֹמֵר שֶׁהַכֹּל· עַל הַחוֹמֶץ וְעַל הַנּוֹבְלוֹת וְעַל הַגּוֹבָאי אוֹמֵר שֶׁהַכֹּל· (עַל הֶחָלָב וְעַל הַגְּבִינָה וְעַל הַבֵּיצִים אוֹמֵר שֶׁהַכֹּל) רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל שֶׁהוּא מִין קְלָלָה אֵין מְבָרְכִין עָלָיו:

ד הָיוּ לְפָנָיו מִינִים הַרְבֵּה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם יֵשׁ בֵּינֵיהֶם מִמִּין שִׁבְעָה מְבָרֵךְ עָלָיו· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מְבָרֵךְ עַל אֵי זֶה מֵהֶם שֶׁיִּרְצֶה:

ה בֵּרַךְ עַל הַיַּיִן שֶׁלִּפְנֵי הַמָּזוֹן· פָּטַר אֶת הַיַּיִן שֶׁלְּאַחַר הַמָּזוֹן· בֵּרַךְ עַל הַפַּרְפֶּרֶת שֶׁלִּפְנֵי הַמָּזוֹן· פָּטַר אֶת הַפַּרְפֶּרֶת שֶׁלְּאַחַר הַמָּזוֹן· בֵּרַךְ עַל הַפַּת· פָּטַר אֶת הַפַּרְפֶּרֶת· עַל הַפַּרְפֶּרֶת· לֹא פָּטַר אֶת הַפַּת· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אַף לֹא מַעֲשֵׂה קְדֵרָה:

ו הָיוּ יוֹשְׁבִין לֶאֱכוֹל· כָּל אֶחָד וְאֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ· הֵסִיבוּ אֶחָד מְבָרֵךְ לְכֻלָּם· בָּא לָהֶם יַיִן בְּתוֹךְ הַמָּזוֹן· כָּל אֶחָד וְאֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ· לְאַחַר הַמָּזוֹן אֶחָד מְבָרֵךְ לְכֻלָּם· וְהוּא אוֹמֵר עַל הַמֶּגְמָר· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מְבִיאִין אֶת הַמֶּגְמָר אֶלָּא לְאַחַר הַסְּעוּדָה:

ז הֵבִיאוּ לְפָנָיו מָלִיחַ בַּתְּחִלָּה וּפַת עִמּוֹ· מְבָרֵךְ עַל הַמָּלִיחַ· וּפוֹטֵר אֶת הַפַּת· שֶׁהַפַּת טְפֵלָה לוֹ· זֶה הַכְּלָל· כָּל שֶׁהוּא עִיקָּר וְעִמּוֹ טְפֵלָה· מְבָרֵךְ עַל הָעִיקָּר וּפוֹטֵר אֶת הַטְּפֵלָה:

ח אָכַל תְּאֵנִים וַעֲנָבִים וְרִמּוֹנִים· מְבָרֵךְ אַחֲרֵיהֶן שָׁלֹשׁ בְּרָכוֹת דִּבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בְּרָכָה אַחַת (מֵעֵין שָׁלֹשׁ)· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֲפִילוּ אָכַל שְׁלָק וְהוּא מְזוֹנוֹ· מְבָרֵךְ אַחֲרָיו שָׁלֹשׁ בְּרָכוֹת· הַשּׁוֹתֶה מַיִם לִצְמָאוֹ· אוֹמֵר שֶׁהַכֹּל נִהְיָה בִּדְבָרוֹ· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר בּוֹרֵא נְפָשׁוֹת רַבּוֹת:

פרק ז

שְׁלֹשָׁה שֶׁאָכְלוּ כְּאֶחָד· חַיָּבִין לְזַמֵּן· אָכַל דְּמָאי· וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ· וְהַשַּׁמָּשׁ שֶׁאָכַל כַּזַּיִת· וְהַכּוּתִי· מְזַמְּנִין עֲלֵיהֶם· אֲבָל אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ· וְהַשַּׁמָּשׁ שֶׁאָכַל פָּחוֹת מִכַּזַּיִת· וְהַנָּכְרִי· אֵין מְזַמְּנִין עֲלֵיהֶם:

ב נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים אֵין מְזַמְּנִין עֲלֵיהֶם· עַד כַּמָּה מְזַמְּנִין· עַד כַּזַּיִת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד כַּבֵּיצָה:

ג כֵּיצַד מְזַמְּנִין· בִּשְׁלֹשָׁה אוֹמֵר נְבָרֵךְ· בִּשְׁלֹשָׁה וְהוּא· אוֹמֵר בָּרְכוּ· בַּעֲשָׂרָה אוֹמֵר נְבָרֵךְ לֵאלֹהֵינוּ· בַּעֲשָׂרָה וְהוּא· אוֹמֵר בָּרְכוּ· אֶחָד עֶשְׂרָה וְאֶחָד עֶשְׂרָה רִבּוֹא· בְּמֵאָה

אוֹמֵר נְבָרֵךְ לַיְיָ אֱלֹהֵינוּ· בְּמֵאָה וְהוּא· אוֹמֵר בָּרְכוּ· בְּאֶלֶף אוֹמֵר נְבָרֵךְ לַיְיָ אֱלֹהֵינוּ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל· בְּאֶלֶף וְהוּא· אוֹמֵר בָּרְכוּ· בְּרִבּוֹא אוֹמֵר נְבָרֵךְ לַיְיָ אֱלֹהֵינוּ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֱלֹהֵי הַצְּבָאוֹת יוֹשֵׁב הַכְּרוּבִים (עַל הַמָּזוֹן שֶׁאָכַלְנוּ)· בְּרִבּוֹא וְהוּא· אוֹמֵר בָּרְכוּ· כְּעִנְיָן שֶׁהוּא מְבָרֵךְ· כַּךְ עוֹנִין אַחֲרָיו· בָּרוּךְ יְיָ אֱלֹהֵינוּ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֱלֹהֵי הַצְּבָאוֹת יוֹשֵׁב הַכְּרוּבִים עַל הַמָּזוֹן שֶׁאָכַלְנוּ· רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר לְפִי רוֹב הַקָּהָל הֵן מְבָרְכִין· שֶׁנֶּאֱמַר בְּמַקְהֵלוֹת בָּרְכוּ אֱלֹהִים יְיָ מִמְּקוֹר יִשְׂרָאֵל· אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא· מַה מָּצִינוּ בְּבֵית הַכְּנֶסֶת אֶחָד מְרֻבִּין וְאֶחָד מוּעָטִין אוֹמֵר בָּרְכוּ אֶת יְיָ· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר· בָּרְכוּ אֶת יְיָ הַמְּבוֹרָךְ:

ד שְׁלֹשָׁה שֶׁאָכְלוּ כְּאֶחָד אֵינָן רַשָּׁאִין לִחָלֵק· וְכֵן אַרְבָּעָה· וְכֵן חֲמִשָּׁה· שִׁשָּׁה נֶחֱלָקִין עַד עֲשָׂרָה· וַעֲשָׂרָה אֵין נֶחֱלָקִין עַד שֶׁיִּהְיוּ עֶשְׂרִים:

ה שְׁתֵּי חֲבוּרוֹת שֶׁהָיוּ אוֹכְלוֹת בְּבַית אֶחָד· בִּזְמַן שֶׁמִּקְצָתָן רוֹאִין אֵלּוּ אֶת אֵלּוּ· הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטָרְפִין לְזִמּוּן· וְאִם לָאוּ· אֵלּוּ מְזַמְּנִין לְעַצְמָן· וְאֵלּוּ מְזַמְּנִין לְעַצְמָן· וְאֵין מְבָרְכִין עַל הַיַּיִן עַד שֶׁיִּתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם· דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מְבָרְכִין:

פרק ח

אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁבֵּין בֵּית שַׁמָּאי וּבֵית הִלֵּל בַּסְּעוּדָה· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים מְבָרֵךְ עַל הַיּוֹם· וְאַחַר כַּךְ מְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן· וְאַחַר כַּךְ מְבָרֵךְ עַל הַיּוֹם:

ב בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים נוֹטְלִין לַיָּדַיִם וְאַחַר כַּךְ מוֹזְגִין אֶת הַכּוֹס· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מוֹזְגִין אֶת הַכּוֹס וְאַחַר כַּךְ נוֹטְלִין לַיָּדַיִם:

ג בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים מְקַנֵּחַ יָדָיו בַּמַּפָּה וּמַנִּיחָהּ עַל הַשֻּׁלְחָן· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים עַל הַכְּסָת:

ד בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים מְכַבְּדִין אֶת הַבַּיִת וְאַחַר כַּךְ נוֹטְלִין לַיָּדַיִם· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים נוֹטְלִין לַיָּדַיִם וְאַחַר כַּךְ מְכַבְּדִין אֶת הַבַּיִת:

ה בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים נֵר וּמָזוֹן וּבְשָׂמִים וְהַבְדָּלָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים נֵר וּבְשָׂמִים וּמָזוֹן וְהַבְדָּלָה· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים שֶׁבָּרָא מְאוֹר הָאֵשׁ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בּוֹרֵא מְאוֹרֵי הָאֵשׁ:

ו אֵין מְבָרְכִין לֹא עַל הַנֵּר וְלֹא עַל הַבְּשָׂמִים שֶׁל גּוֹיִם· וְלֹא עַל הַנֵּר וְלֹא עַל הַבְּשָׂמִים שֶׁל מֵתִים· וְלֹא עַל הַנֵּר וְלֹא עַל הַבְּשָׂמִים שֶׁלִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה· אֵין מְבָרְכִין עַל הַנֵּר עַד שֶׁיֵּאוֹתוּ לְאוֹרוֹ:

ז מִי שֶׁאָכַל וְשָׂבַע וְלֹא בֵרַךְ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יַחֲזוֹר לִמְקוֹמוֹ וִיבָרֵךְ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יְבָרֵךְ בַּמָּקוֹם שֶׁנִּזְכַּר· עַד אֵימָתַי הוּא מְבָרֵךְ· עַד כְּדֵי שֶׁיִּתְעַכֵּל הַמָּזוֹן שֶׁבְּמֵעָיו:

ח בָּא לָהֶם יַיִן לְאַחַר הַמָּזוֹן וְאֵין שָׁם אֶלָּא אוֹתוֹ הַכּוֹס· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן· וְאַחַר כַּךְ מְבָרֵךְ עַל הַמָּזוֹן· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מְבָרֵךְ עַל הַמָּזוֹן וְאַחַר כַּךְ מְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן· עוֹנִין אָמֵן אַחַר יִשְׂרָאֵל הַמְּבָרֵךְ· וְאֵין עוֹנִין אָמֵן אַחַר הַכּוּתִי הַמְּבָרֵךְ· עַד שֶׁיִּשְׁמַע כָּל הַבְּרָכָה:

פרק ט

הָרוֹאֶה מָקוֹם שֶׁנַּעֲשׂוּ בוֹ נִסִּים לְיִשְׂרָאֵל· אוֹמֵר בָּרוּךְ שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ בַּמָּקוֹם הַזֶּה· מָקוֹם שֶׁנֶּעֱקְרָה מִמֶּנּוּ עֲבוֹדָה זָרָה· אוֹמֵר בָּרוּךְ שֶׁעָקַר עֲבוֹדָה זָרָה מֵאַרְצֵנוּ:

ב עַל הַזִּיקִין וְעַל הַזְּוָעוֹת וְעַל הַבְּרָקִים וְעַל הָרְעָמִים וְעַל הָרוּחוֹת· אוֹמֵר בָּרוּךְ שֶׁכֹּחוֹ וּגְבוּרָתוֹ מָלֵא עוֹלָם· עַל הֶהָרִים וְעַל הַגְּבָעוֹת וְעַל הַיַּמִּים וְעַל הַנְּהָרוֹת וְעַל הַמִּדְבָּרוֹת· אוֹמֵר בָּרוּךְ עוֹשֵׂה מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הָרוֹאֶה אֶת הַיָּם הַגָּדוֹל אוֹמֵר בָּרוּךְ שֶׁעָשָׂה אֶת הַיָּם הַגָּדוֹל· בִּזְמַן שֶׁרוֹאֶה אוֹתוֹ לַפְּרָקִים· עַל הַגְּשָׁמִים וְעַל בְּשׂוֹרוֹת הַטּוֹבוֹת אוֹמֵר בָּרוּךְ הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב· וְעָל בְּשׂוֹרוֹת רָעוֹת אוֹמֵר בָּרוּךְ דַּיָּן הָאֱמֶת:

ג בָּנָה בַיִת חָדָשׁ וְקָנָה כֵּלִים חֲדָשִׁים· אוֹמֵר בָּרוּךְ שֶׁהֶחֱיָנוּ· מְבָרֵךְ עַל הָרָעָה מֵעֵין הַטּוֹבָה· וְעַל הַטּוֹבָה מֵעֵין הָרָעָה· הַצּוֹעֵק לְשֶׁעָבַר הֲרֵי זוֹ תְּפִלַּת שָׁוְא· כֵּיצַד· הָיְתָה אִשְׁתּוֹ מְעֻבֶּרֶת וְאָמַר יְהִי רָצוֹן שֶׁתֵּלֵד אִשְׁתִּי זָכָר· הֲרֵי זוֹ תְּפִלַּת שָׁוְא· הָיָה בָא בַּדֶּרֶךְ וְשָׁמַע קוֹל צְוָחָה בָּעִיר· וְאָמַר יְהִי רָצוֹן שֶׁלֹּא יִהְיוּ אֵלּוּ בְּנֵי בֵיתִי הֲרֵי זוֹ תְּפִלַּת שָׁוְא:

ד הַנִּכְנָס לַכְּרָךְ מִתְפַּלֵּל שְׁתַּיִם· אַחַת בִּכְנִיסָתוֹ· וְאַחַת בִּיצִיאָתוֹ· בֶּן עַזָּאי אוֹמֵר אַרְבַּע· שְׁתַּיִם בִּכְנִיסָתוֹ· וּשְׁתַּיִם בִּיצִיאָתוֹ· וְנוֹתֵן הוֹדָאָה לְשֶׁעָבַר· וְצוֹעֵק לֶעָתִיד לָבֹא:

ה הַיָּב אָדָם לְבָרֵךְ עַל הָרָעָה כְּשֵׁם שֶׁהוּא מְבָרֵךְ עַל הַטּוֹבָה שֶׁנֶּאֱמַר וְאָהַבְתָּ אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ· בְּכָל לְבָבְךָ· בִּשְׁנֵי יְצָרֶיךָ· בְּיֵצֶר טוֹב וּבְיֵצֶר רָע· וּבְכָל נַפְשְׁךָ· אֲפִילוּ הוּא נוֹטֵל אֶת נַפְשֶׁךָ· וּבְכָל מְאֹדֶךָ· בְּכָל מָמוֹנְךָ· דָּבָר אַחֵר בְּכָל מְאֹדֶךָ בְּכָל מִדָּה וּמִדָּה שֶׁהוּא מוֹדֵד לָךְ הֱוֵי מוֹדֶה לוֹ בִּמְאֹד מְאֹד· לֹא יָקֵל אָדָם אֶת רֹאשׁוֹ כְּנֶגֶד שַׁעַר הַמִּזְרָח שֶׁהוּא מְכוּוָן כְּנֶגֶד בֵּית קָדְשֵׁי הַקָּדָשִׁים· לֹא יִכָּנֵס לְהַר הַבַּיִת לֹא בְמַקְלוֹ וְלֹא בְמַנְעָלוֹ וְלֹא בְּפוּנְדָתוֹ וְלֹא בְּאָבָק שֶׁעַל רַגְלָיו· וְלֹא יַעֲשֶׂנּוּ קַפַּנְדַּרְיָא· וּרְקִיקָה מִקַּל וָחוֹמֶר· כָּל חוֹתְמֵי בְרָכוֹת שֶׁהָיוּ בַּמִּקְדָּשׁ הָיוּ אוֹמְרִים מִן הָעוֹלָם· מִשֶּׁקִּלְקְלוּ הָאֲפִיקוֹרוֹסִים וְאָמְרוּ אֵין עוֹלָם אֶלָּא אֶחָד· הִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵיוּ אוֹמְרִים מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם· וְהִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵא אָדָם שׁוֹאֵל אֶת שְׁלוֹם חֲבֵרוֹ בַּשֵּׁם· שֶׁנֶּאֱמַר וְהִנֵּה בֹעַז בָּא מִבֵּית לֶחֶם וַיֹּאמֶר

לַקּוֹצְרִים יְיָ עִמָּכֶם וַיֹּאמְרוּ לוֹ יְבָרֶכְךָ יְיָ. וְאוֹמֵר יְיָ עִמְּךָ גִּבּוֹר הֶחָיִל. וְאוֹמֵר וְאַל תָּבוּז כִּי זָקְנָה אִמֶּךָ. וְאוֹמֵר עֵת לַעֲשׂוֹת לַיְיָ הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ. רִבִּי נָתָן אוֹמֵר הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ מִשּׁוּם עֵת לַעֲשׂוֹת לַיְיָ: סליק

מסכת פאה

פרק א

אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם שִׁיעוּר· הַפֵּאָה· וְהַבִּכּוּרִים· וְהָרֵאָיוֹן· וּגְמִילוּת חֲסָדִים· וְתַלְמוּד תּוֹרָה· אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאָדָם אוֹכֵל פֵּירוֹתֵיהֶן בָּעוֹלָם הַזֶּה· וְהַקֶּרֶן קַיֶּמֶת לוֹ לְעוֹלָם הַבָּא· כִּבּוּד אָב וָאֵם· וּגְמִילוּת חֲסָדִים· וַהֲבָאַת שָׁלוֹם בֵּין אָדָם לַחֲבֵירוֹ· וְתַלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם:

ב אֵין פּוֹחֲתִין לַפֵּאָה מִשִּׁשִּׁים· וְאַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ· אֵין לַפֵּאָה שִׁיעוּר· הַכֹּל לְפִי גֹדֶל הַשָּׂדֶה· וּלְפִי רוֹב הָעֲנִיִּים· וּלְפִי רוֹב הָעֲנָוָה:

ג נוֹתְנִין פֵּאָה מִתְּחִלַּת הַשָּׂדֶה וּמֵאֶמְצָעָהּ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר וּבִלְבַד שֶׁיִּתֵּן בַּסּוֹף כַּשִּׁיעוּר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם שִׁיֵּיר קֶלַח אֶחָד· סוֹמֵךְ לוֹ מִשּׁוּם פֵּאָה· וְאִם לָאו· אֵינוֹ נוֹתֵן אֶלָּא מִשּׁוּם הֶפְקֵר:

ד כְּלָל אָמְרוּ בַּפֵּאָה· כָּל שֶׁהוּא אוֹכֶל· וְנִשְׁמָר· וְגִדּוּלָיו מִן הָאָרֶץ· וּלְקִיטָתוֹ כְּאֶחָד· וּמַכְנִיסוֹ לְקִיּוּם· חַיָּיב בַּפֵּאָה· וְהַתְּבוּאָה וְהַקָּטְנִיּוֹת בַּכְּלָל הַזֶּה:

ה (וּבָאִילָן) הָאוֹג וְהַחֲרוּבִין וְהָאֲגוֹזִים וְהַשְּׁקֵדִים וְהַגְּפָנִים וְהָרִמּוֹנִים וְהַזֵּיתִים וְהַתְּמָרִים חַיָּיבִין בַּפֵּאָה:

ו לְעוֹלָם הוּא נוֹתֵן מִשּׁוּם פֵּאָה· וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת עַד שֶׁיִּמְרַח· וְנוֹתֵן מִשּׁוּם הֶפְקֵר· וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת עַד שֶׁיִּמְרַח· וּמַאֲכִיל לַבְּהֵמָה וְלַחַיָּה וְלָעוֹפוֹת· וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת עַד שֶׁיִּמְרַח· וְנוֹטֵל מִן הַגּוֹרֶן וְזוֹרֵעַ· וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת עַד שֶׁיִּמְרַח· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· כֹּהֵן וְלֵוִי שֶׁלָּקְחוּ אֶת הַגּוֹרֶן· הַמַּעַשְׂרוֹת שֶׁלָּהֶם עַד שֶׁיִּמְרָחוּ· הַמַּקְדִּישׁ וּפוֹדֶה חַיָּיב בַּמַּעַשְׂרוֹת· עַד שֶׁיִּמְרַח הַגִּזְבָּר:

פרק ב

וְאֵלּוּ מַפְסִיקִין לַפֵּאָה· הַנַּחַל וְהַשְּׁלוֹלִית· וְדֶרֶךְ הַיָּחִיד· וְדֶרֶךְ הָרַבִּים· וּשְׁבִיל הָרַבִּים· וּשְׁבִיל הַיָּחִיד הַקָּבוּעַ בִּימוֹת הַחַמָּה וּבִימוֹת הַגְּשָׁמִים· וְהַבּוֹר וְהַנִּיר וְזֶרַע אַחֵר· וְהַקּוֹצֵר לְשַׁחַת מַפְסִיק· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ מַפְסִיק אֶלָּא אִם כֵּן חָרַשׁ:

ב אַמַּת הַמַּיִם שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִקָּצֵר כְּאֶחָת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מַפְסֶקֶת· וְכָל הֶהָרִים אֲשֶׁר בַּמַּעְדֵּר יֵעָדְרוּן· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין הַבַּקָּר יָכוֹל לַעֲבוֹר בְּכֵלָיו· הוּא נוֹתֵן פֵּאָה לַכֹּל:

ג הַכֹּל מַפְסִיק לַזְּרָעִים· וְאֵינוֹ מַפְסִיק לָאִילָן אֶלָּא גָדֵר· וְאִם הָיָה שֵׁעָר כּוֹתֵשׁ אֵינוֹ מַפְסִיק· אֶלָּא נוֹתֵן פֵּאָה לַכֹּל:

ד וְלַחֲרוּבִין· כָּל הָרוֹאִין זֶה אֶת זֶה· אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל נוֹהֲגִין הָיוּ בֵּית אַבָּא שֶׁהָיוּ נוֹתְנִין פֵּאָה אַחַת לַזֵּיתִים שֶׁהָיוּ לָהֶם בְּכָל רוּחַ· וְלַחֲרוּבִין כָּל הָרוֹאִין זֶה אֶת זֶה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר

בְּרִבִּי צָדוֹק אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ· אַף לַחֲרוּבִין שֶׁהָיוּ לָהֶם בְּכָל הָעִיר:

ה הַזּוֹרֵעַ אֶת שָׂדֵהוּ מִין אֶחָד· אַף עַל פִּי שֶׁהוּא עוֹשֵׂהוּ שְׁתֵּי גְּרָנוֹת· נוֹתֵן פֵּאָה אֶחָת· זְרָעָהּ שְׁנֵי מִינִין· אַף עַל פִּי שֶׁעֲשָׂאָן גּוֹרֶן אַחַת נוֹתֵן שְׁתֵּי פֵּאוֹת· הַזּוֹרֵעַ אֶת שָׂדֵהוּ שְׁנֵי מִינֵי חִטִּין· עֲשָׂאָן גּוֹרֶן אַחַת נוֹתֵן פֵּאָה אֶחָת· שְׁתֵּי גְּרָנוֹת נוֹתֵן שְׁתֵּי פֵּאוֹת:

ו מַעֲשֵׂה שֶׁזָּרַע רִבִּי שִׁמְעוֹן אִישׁ הַמִּצְפָּה (וּבָא) לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְעָלוּ לְלִשְׁכַּת הַגָּזִית וְשָׁאֲלוּ· אָמַר נָחוּם הַלַּבְלָר· מְקֻבָּל אֲנִי מֵרִבִּי מֵאֵשָׁא שֶׁקִּבֵּל מֵאַבָּא· שֶׁקִּבֵּל מִן הַזּוּגוֹת שֶׁקִּבְּלוּ מִן הַנְּבִיאִים· הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי· בַּזּוֹרֵעַ אֶת שָׂדֵהוּ שְׁנֵי מִינֵי חִטִּין· אִם עֲשָׂאָן גּוֹרֶן אַחַת נוֹתֵן פֵּאָה אֶחָת· שְׁתֵּי גְּרָנוֹת נוֹתֵן שְׁתֵּי פֵּאוֹת:

ז שָׂדֶה שֶׁקִּצְּרוּהָ גוֹיִם· קִצְּרוּהָ לִסְטִים· קִרְסְמוּהָ נְמָלִים· שִׁבְּרַתְּהָ הָרוּחַ אוֹ בְהֵמָה· פְּטוּרָה· קָצַר חֶצְיָהּ וְקֻצְּרוּ לִסְטִים חֶצְיָהּ· פְּטוּרָה· שֶׁחוֹבַת הַפֵּאָה בַּקָּמָה:

ח קֻצְּרוּ לִסְטִים חֶצְיָהּ· וְקָצַר הוּא חֶצְיָהּ· נוֹתֵן פֵּאָה מִמָּה שֶׁקָּצַר· קָצַר חֶצְיָהּ וּמָכַר חֶצְיָהּ· הַלּוֹקֵחַ נוֹתֵן פֵּאָה לַכֹּל· קָצַר חֶצְיָהּ וְהִקְדִּישׁ חֶצְיָהּ· הַפּוֹדֶה מִיַּד הַגִּזְבָּר· הוּא נוֹתֵן פֵּאָה לַכֹּל:

פרק ג

מַלְבֵּנוֹת הַתְּבוּאָה שֶׁבֵּין הַזֵּיתִים· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים פֵּאָה מִכָּל אַחַת וְאֶחָת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מֵאַחַת עַל הַכֹּל· וּמוֹדִים שֶׁאִם הָיוּ רָאשֵׁי שׁוּרוֹת מְעוּרָבִין· שֶׁהוּא נוֹתֵן פֵּאָה מֵאַחַת עַל הַכֹּל:

ב הַמְנַמֵּר אֶת שָׂדֵהוּ וְשִׁיֵּיר קְלָחִים לַחִים· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר נוֹתֵן פֵּאָה מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מֵאֶחָד עַל הַכֹּל· וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרִבִּי עֲקִיבָא בְּזוֹרֵעַ שֶׁבֶת אוֹ חַרְדָּל בִּשְׁנַיִם וּבִשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת· שֶׁהוּא נוֹתֵן פֵּאָה מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד:

ג הַמַּחֲלִיק בְּצָלִים לַחִים לַשּׁוּק· וּמְקַיֵּים יְבֵשִׁים לַגּוֹרֶן· נוֹתֵן פֵּאָה לְאֵלּוּ לְעַצְמָן· וּלְאֵלּוּ לְעַצְמָן· וְכֵן בָּאֲפוּנִין· וְכֵן בַּכֶּרֶם· הַמַּדֵּל נוֹתֵן מִן הַמְּשׁוּאָר עַל מַה שֶׁשִּׁיֵּר· וְהַמַּחֲלִיק מֵאַחַת יַד נוֹתֵן מִן הַמְּשׁוּאָר עַל הַכֹּל:

ד הָאִמָּהוֹת שֶׁל בְּצָלִים חַיָּיבוֹת בַּפֵּאָה· וְרִבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר· מַלְבֵּנוֹת הַבְּצָלִים שֶׁבֵּין הַיָּרָק· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר פֵּאָה מִכָּל אַחַת וְאֶחָת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מֵאַחַת עַל הַכֹּל:

ה הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ נוֹתְנִין שְׁתֵּי פֵּאוֹת· חָזְרוּ וְנִשְׁתַּתְּפוּ· נוֹתְנִין פֵּאָה אֶחָת· שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ אֶת הָאִילָן נוֹתְנִין פֵּאָה אֶחָת· לָקַח זֶה צְפוֹנוֹ וְזֶה דְּרוֹמוֹ· זֶה נוֹתֵן פֵּאָה לְעַצְמוֹ· וְזֶה נוֹתֵן פֵּאָה לְעַצְמוֹ· הַמּוֹכֵר קִלְחֵי אִילָן בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ· נוֹתֵן פֵּאָה

מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אֵימָתַי· בִּזְמַן שֶׁלֹּא שִׁיֵּיר בַּעַל הַשָּׂדֶה· אֲבָל אִם שִׁיֵּיר בַּעַל הַשָּׂדֶה· הוּא נוֹתֵן פֵּאָה לַכֹּל:

ו רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר קַרְקַע בֵּית רוֹבַע חַיָּיב בַּפֵּאָה· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר הָעוֹשֶׂה סָאתַיִם· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר שִׁשָּׁה עַל שִׁשָּׁה טְפָחִים· רִבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר כְּדֵי לִקְצוֹר וְלִשְׁנוֹת· וַהֲלָכָה כִּדְבָרָיו· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא חַיָּיב בַּפֵּאָה וּבַבִּכּוּרִים וְלִכְתּוֹב עָלָיו פְּרוֹזְבּוֹל· וְלִקְנוֹת עִמּוֹ נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחֲרָיוּת· בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה:

ז הַכּוֹתֵב נְכָסָיו (וְהוּא) שְׁכִיב מֵרָע· שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא מַתָּנָתוֹ מַתָּנָה· לֹא שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא· אֵין מַתָּנָתוֹ מַתָּנָה· הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לְבָנָיו וְכָתַב לְאִשְׁתּוֹ קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא· אֲבֵדָה כְתוּבָתָהּ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר· אִם קִבְּלָה עָלֶיהָ· אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא כָתַב לָהּ· אֲבֵדָה כְתוּבָתָהּ:

ח הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לְעַבְדּוֹ· יָצָא בֶן חוֹרִין· שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא לֹא יָצָא בֶן חוֹרִין· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר לְעוֹלָם הוּא בֶן חוֹרִין עַד שֶׁיֹּאמַר הֲרֵי כָל נְכָסַי נְתוּנִין לְאִישׁ פְּלוֹנִי עַבְדִּי· חוּץ מֵאֶחָד מֵרִבּוֹא שֶׁבָּהֶן:

פרק ד

הַפֵּאָה נִתֶּנֶת בַּמְּחֻבָּר לַקַּרְקַע· בַּדַּלִּית וּבַדְּקָל· בַּעַל הַבַּיִת מוֹרִיד וּמְחַלֵּק לַעֲנִיִּים· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַף בַּחֲלִיקֵי אֱגוֹזִים· אֲפִילוּ תִשְׁעִים וְתִשְׁעָה אוֹמְרִים לְחַלֵּק· וְאֶחָד אוֹמֵר לָבוֹז· לַזֶּה שׁוֹמְעִין שֶׁאָמַר כַּהֲלָכָה:

ב בַּדַּלִּית וּבַדְּקַל אֵינוֹ כֵן· אֲפִילוּ תִשְׁעִים וְתִשְׁעָה אוֹמְרִים לָבוֹז· וְאֶחָד אוֹמֵר לְחַלֵּק· לַזֶּה שׁוֹמְעִין שֶׁאָמַר כַּהֲלָכָה:

ג נָטַל מִקְצַת פֵּאָה וּזְרָקָהּ עַל הַשְּׁאָר· אֵין לוֹ בָּהּ כְּלוּם· נָפַל לוֹ עָלֶיהָ· וּפֵירַשׁ טָלֵיתוֹ עָלֶיהָ· מַעֲבִירִין אוֹתָהּ הֵימֶנּוּ· וְכֵן בַּלֶּקֶט· וְכֵן בְּעוֹמֶר הַשִּׁכְחָה:

ד פֵּאָה· אֵין קוֹצְרִין אוֹתָהּ בַּמַּגָּלוֹת· וְאֵין עוֹקְרִין אוֹתָהּ בַּקַּרְדּוּמוֹת· כְּדֵי שֶׁלֹּא יַכּוּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ:

ה שָׁלֹשׁ אֲבַעֲיוֹת בַּיּוֹם· בַּשַּׁחַר וּבַחֲצוֹת וּבַמִּנְחָה· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כְּדֵי שֶׁלֹּא יִפְחָתוּ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כְּדֵי שֶׁלֹּא יוֹסִיפוּ· שֶׁל בֵּית נֶמֶר הָיוּ מְלַקְּטִין עַל הַחֶבֶל וְנוֹתְנִים פֵּאָה מִכָּל אוֹמֶן וְאוֹמֶן:

ו נָכְרִי שֶׁקָּצַר אֶת שָׂדֵהוּ וְאַחַר כַּךְ נִתְגַּיֵּר· פָּטוּר מִן הַלֶּקֶט וּמִן הַשִּׁכְחָה וּמִן הַפֵּאָה· רִבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב בַּשִּׁכְחָה· שֶׁאֵין הַשִּׁכְחָה אֶלָּא בְּשַׁעַת הָעֹמֶר:

ז הִקְדִּישׁ קָמָה וּפְדָה קָמָה חַיָּיב· עוֹמְרִין וּפְדָה עוֹמְרִין חַיָּיב· קָמָה וּפְדָה עוֹמְרִין· פְּטוּרָה· שֶׁבְּשַׁעַת חוֹבָתָהּ· הָיְתָה פְּטוּרָה:

ח כֵּיוֹצֵא בוֹ· הַמַּקְדִּישׁ פֵּירוֹתָיו עַד שֶׁלֹּא בָאוּ לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת· וּפְדָאָן חַיָּיבִין· מִשֶּׁבָּאוּ לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת· וּפְדָאָן חַיָּיבִין· הִקְדִּישָׁן עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרוּ· וּגְמָרָן הַגִּזְבָּר· וְאַחַר כַּךְ פְּדָאָן· פְּטוּרִין· שֶׁבְּשַׁעַת חוֹבָתָן הָיוּ פְּטוּרִין:

ט מִי שֶׁלָּקַט אֶת הַפֵּאָה וְאָמַר· הֲרֵי זוֹ לְאִישׁ פְּלוֹנִי עָנִי· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר· זָכָה לוֹ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יִתְּנֶנָּה לְעָנִי שֶׁנִּמְצָא רִאשׁוֹן· הַלֶּקֶט וְהַשִּׁכְחָה וְהַפֵּאָה שֶׁל נָכְרִי· חַיָּיב בַּמַּעֲשְׂרוֹת· אֶלָּא אִם כֵּן הִפְקִיר:

י אֵיזֶהוּ לֶקֶט· הַנּוֹשֵׁר בְּשַׁעַת הַקְּצִירָה (הָיָה קוֹצֵר) קָצַר מְלֹא יָדוֹ· תָּלַשׁ מְלֹא קֻמְצוֹ· הִכָּהוּ קוֹץ וְנָפַל מִיָּדוֹ לָאָרֶץ הֲרֵי הוּא שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· תּוֹךְ הַיָּד וְתוֹךְ הַמַּגָּל· לַעֲנִיִּים· אַחַר הַיָּד וְאַחַר הַמַּגָּל לְבַעַל הַבַּיִת· רֹאשׁ הַיָּד וְרֹאשׁ הַמַּגָּל רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר לַעֲנִיִּים· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לְבַעַל הַבַּיִת:

יא חוֹרֵי הַנִּמָּלִים· שֶׁבְּתוֹךְ הַקָּמָה· הֲרֵי הֵן שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· שֶׁלְּאַחַר הַקּוֹצְרִים· הָעֶלְיוֹנִים לַעֲנִיִּים· וְהַתַּחְתּוֹנִים שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר הַכֹּל לַעֲנִיִּים· שֶׁסָּפֵק לֶקֶט לֶקֶט:

פרק ה

גָּדִישׁ שֶׁלֹּא לֶקֶט תַּחְתָּיו· כָּל הַנּוֹגֵעַ בָּאָרֶץ הֲרֵי הוּא שֶׁל עֲנִיִּים· הָרוֹחַ שֶׁפִּזְּרָה אֶת הָעֲמָרִים· אוֹמְדִין אוֹתָהּ· כַּמָּה לֶקֶט הִיא רְאוּיָה לַעֲשׂוֹת· וְנוֹתֵן לַעֲנִיִּים· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר נוֹתֵן לַעֲנִיִּים בִּכְדֵי נְפִילָה:

ב שִׁבֹּלֶת שֶׁבַּקָּצִיר וְרֹאשָׁהּ מַגִּיעַ לַקָּמָה· אִם נִקְצְרָה עִם הַקָּמָה· הֲרֵי הִיא שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· וְאִם לָאוּ הֲרֵי הִיא שֶׁל עֲנִיִּים· שִׁבֹּלֶת שֶׁל לֶקֶט שֶׁנִּתְעָרְבָה בַּגָּדִישׁ· מְעַשֵּׂר שִׁבֹּלֶת אַחַת וְנוֹתֵן לוֹ· אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר וְכִי הֵיאַךְ הֶעָנִי הַזֶּה מַחֲלִיף דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא בִּרְשׁוּתוֹ· אֶלָּא מְזַכֶּה אֶת הֶעָנִי בְּכָל הַגָּדִישׁ וּמְעַשֵּׂר שִׁבֹּלֶת אַחַת וְנוֹתֵן לוֹ:

ג אֵין מְגַלְגְּלִין בְּטוֹפַח· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים מַתִּירִין מִפְּנֵי שֶׁאֶפְשָׁר:

ד בַּעַל הַבַּיִת שֶׁהָיָה עוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם וְצָרִיךְ לִטּוֹל לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה וּמַעְשַׂר עָנִי· יִטּוֹל· וּכְשֶׁיַּחֲזוֹר לְבֵיתוֹ יְשַׁלֵּם· דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עָנִי הָיָה בְּאוֹתָהּ שָׁעָה:

ה הַמַּחֲלִיף עִם הָעֲנִיִּים· בְּשֶׁלּוֹ פָּטוּר· וּבְשֶׁל עֲנִיִּים חַיָּיב· שְׁנַיִם שֶׁקִּבְּלוּ אֶת הַשָּׂדֶה בְּאֲרִיסוּת· זֶה נוֹתֵן לַזֶּה חֶלְקוֹ מַעְשַׂר עָנִי· וְזֶה נוֹתֵן לַזֶּה חֶלְקוֹ מַעְשַׂר עָנִי· הַמְקַבֵּל שָׂדֶה לִקְצוֹר· אָסוּר בַּלֶּקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה וּמַעְשַׂר עָנִי· אָמַר רִבִּי

יְהוּדָה אֵימָתַי בִּזְמַן שֶׁקִּבֵּל מִמֶּנּוּ לְמֶחְצָה לְשָׁלִישׁ וּלְרָבִיעַ· אֲבַל אִם אָמַר לוֹ שְׁלִישׁ מַה שֶׁאַתָּה קוֹצֵר שֶׁלְּךָ· מֻתָּר בַּלֶּקֶט וּבַשִּׁכְחָה וּבַפֵּאָה· וְאָסוּר בְּמַעְשַׂר עָנִי:

ו הַמּוֹכֵר אֶת שָׂדֵהוּ· הַמּוֹכֵר מֻתָּר· וְהַלּוֹקֵחַ אָסוּר· לֹא יִשְׁכּוֹר אָדָם אֶת הַפּוֹעֲלִים עַל מְנַת שֶׁיִּלְקוֹט בְּנוֹ אַחֲרָיו· מִי שֶׁאֵינוֹ מַנִּיחַ אֶת הָעֲנִיִּים לִלְקוֹט· אוֹ שֶׁהוּא מַנִּיחַ אֶת אֶחָד· וְאֶחָד לֹא· אוֹ שֶׁהוּא מְסַיֵּעַ אֶת אֶחָד מֵהֶן· הֲרֵי זֶה גּוֹזֵל אֶת הָעֲנִיִּים· עַל זֶה נֶאֱמַר אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלִים:

ז הָעֹמֶר שֶׁשְּׁכָחוּהוּ פּוֹעֲלִים וְלֹא שְׁכָחוֹ בַּעַל הַבַּיִת· שְׁכָחוֹ בַּעַל הַבַּיִת וְלֹא שְׁכָחוּהוּ פּוֹעֲלִים· עָמְדוּ עֲנִיִּים בְּפָנָיו· אוֹ שֶׁחִפּוּהוּ בַּקַּשׁ· הֲרֵי זֶה אֵינוֹ שִׁכְחָה:

ח הַמְּעַמֵּר לְכוֹבָעוֹת· וּלְכוֹסְמָאוֹת· לַחֲרָרָה· וּלְעֹמָרִים· אֵין לוֹ שִׁכְחָה· מִמֶּנּוּ וְלַגּוֹרֶן· יֵשׁ לוֹ שִׁכְחָה· הַמְּעַמֵּר לְגָדִישׁ· יֵשׁ לוֹ שִׁכְחָה· מִמֶּנּוּ וְלַגּוֹרֶן אֵין לוֹ שִׁכְחָה· זֶה הַכְּלָל כָּל הַמְּעַמֵּר לְמָקוֹם שֶׁהוּא גֶּמֶר מְלָאכָה יֵשׁ לוֹ שִׁכְחָה· מִמֶּנּוּ וְלַגּוֹרֶן· אֵין לוֹ שִׁכְחָה· לְמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ גֶּמֶר מְלָאכָה· אֵין לוֹ שִׁכְחָה· מִמֶּנּוּ וְלַגּוֹרֶן יֵשׁ לוֹ שִׁכְחָה:

פרק ו

בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים הֶפְקֵר לַעֲנִיִּים הֶפְקֵר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ הֶפְקֵר עַד שֶׁיּוּפְקַר אַף לַעֲשִׁירִים כַּשְׁמִיטָה· כָּל עוֹמְרֵי הַשָּׂדֶה שֶׁל קַב קַב וְאֶחָד שֶׁל אַרְבַּע קַבִּין וּשְׁכָחוֹ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵינוֹ שִׁכְחָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים שִׁכְחָה:

ב הָעֹמֶר שֶׁהוּא סָמוּךְ לַגַּפָּה וְלַגָּדִישׁ לַבָּקָר וְלַכֵּלִים· וּשְׁכָחוֹ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵינוֹ שִׁכְחָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים שִׁכְחָה:

ג רָאשֵׁי שׁוּרוֹת· הָעֹמֶר שֶׁכְּנֶגְדּוֹ מוֹכִיחַ· הָעֹמֶר שֶׁהֶחֱזִיק בּוֹ לְהוֹלְכוֹ אֶל הָעִיר· וּשְׁכָחוֹ מוֹדִים שֶׁאֵינוֹ שִׁכְחָה:

ד וְאֵלּוּ הֵן רָאשֵׁי שׁוּרוֹת· שְׁנַיִם שֶׁהִתְחִילוּ מֵאֶמְצַע הַשּׁוּרָה זֶה פָּנָיו לַצָּפוֹן וְזֶה פָּנָיו לַדָּרוֹם וְשָׁכְחוּ לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם· אֶת שֶׁלִּפְנֵיהֶם שִׁכְחָה וְאֶת שֶׁלְּאַחֲרֵיהֶם אֵינוֹ שִׁכְחָה· יָחִיד שֶׁהִתְחִיל בְּרֹאשׁ הַשּׁוּרָה וְשָׁכַח לְפָנָיו וּלְאַחֲרָיו· שֶׁלְּפָנָיו אֵינוֹ שִׁכְחָה וְשֶׁלְּאַחֲרָיו שִׁכְחָה· מִפְּנֵי שֶׁהוּא בְּבַל תָּשׁוּב· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁהוּא בְּבַל תָּשׁוּב שִׁכְחָה· וְשֶׁאֵינוֹ בְּבַל תָּשׁוּב אֵינוֹ שִׁכְחָה:

ה שְׁנֵי עוֹמְרִים שִׁכְחָה· וּשְׁלֹשָׁה אֵינָן שִׁכְחָה· שְׁנֵי צִבּוּרֵי זֵתִים וְהַחֲרוּבִין שִׁכְחָה· וּשְׁלֹשָׁה אֵינָן שִׁכְחָה· שְׁנֵי הוּצָנֵי פִּשְׁתָּן שִׁכְחָה· וּשְׁלֹשָׁה אֵינָן שִׁכְחָה· שְׁנֵי גַרְגְּרִים פֶּרֶט

וּשְׁלֹשָׁה אֵינָן פֶּרֶט· שְׁתֵּי שִׁבֳּלִים לֶקֶט· וּשְׁלֹשָׁה אֵינָן לֶקֶט· אֵלּוּ כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל· וְעַל כּוּלָּן בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים שְׁלֹשָׁה לַעֲנִיִּים וְאַרְבָּעָה לְבַעַל הַבַּיִת:

י הָעֹמֶר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סָאתַיִם וּשְׁכָחוֹ· אֵינוֹ שִׁכְחָה· שְׁנֵי עוֹמָרִים וּבָהֶם סָאתַיִם· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לְבַעַל הַבַּיִת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לַעֲנִיִּים· אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל· וְכִי מֵרוֹב הָעוֹמָרִים יוֹפִי כֹּחוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת אוֹ הוֹרַע כֹּחוֹ· אָמְרוּ לוֹ יוֹפִי כֹּחוֹ· אָמַר לָהֶן וּמָה אִם בִּזְמַן שֶׁהוּא עֹמֶר אֶחָד וּבוֹ סָאתַיִם וּשְׁכָחוֹ אֵינוֹ שִׁכְחָה· שְׁנֵי עוֹמָרִים וּבָהֶם סָאתַיִם· אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהוּ שִׁכְחָה· אָמְרוּ לוֹ לֹא· אִם אָמַרְתָּ בְּעֹמֶר אֶחָד שֶׁהוּא כְּגָדִישׁ· תֹּאמַר בִּשְׁנֵי עוֹמָרִים שֶׁהֵן כִּכְרִיכוֹת:

יא קָמָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ סָאתַיִם וּשְׁכָחָהּ אֵינָהּ שִׁכְחָה· אֵין בָּהּ סָאתַיִם· אֲבָל הִיא רְאוּיָה לַעֲשׂוֹת סָאתַיִם· אֲפִילוּ הִיא שֶׁל טוֹפַח· רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִלּוּ הִיא עֲנָוָה שֶׁל שְׁעוֹרִים:

יב הַקָּמָה מַצֶּלֶת אֶת הָעֹמֶר וְאֶת הַקָּמָה· הָעֹמֶר אֵינוֹ מַצִּיל לֹא אֶת הָעֹמֶר וְלֹא אֶת הַקָּמָה· אֵי זוֹ הִיא קָמָה שֶׁהִיא מַצֶּלֶת אֶת הָעֹמֶר· כָּל שֶׁאֵינָהּ שִׁכְחָה אֲפִילוּ קֶלַח אֶחָד:

יג סֵאָה תְּבוּאָה עֲקוּרָה· וְסֵאָה שֶׁאֵינָהּ עֲקוּרָה· וְכֵן בָּאִילָן· וְהַשּׁוּם וְהַבְּצָלִים אֵינָן מִצְטָרְפִין לְסָאתַיִם· אֶלָּא שֶׁל עֲנִיִּים הֵם· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אִם בָּאת רְשׁוּת הֶעָנִי בָּאֶמְצַע אֵינָן מִצְטָרְפִין· וְאִם לָאו הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטָרְפִין:

י תְּבוּאָה שֶׁנִּתְּנָה לְשַׁחַת אוֹ לָאֲלוּמָה· וְכֵן בָּאֲגוּדֵי הַשּׁוּם· וַאֲגוּדוֹת הַשּׁוּם וְהַבְּצָלִים אֵין לָהֶן שִׁכְחָה· וְכָל הַטְּמוּנִים בָּאָרֶץ· כְּגוֹן הַלּוּף וְהַשּׁוּם וְהַבְּצָלִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין לָהֶם שִׁכְחָה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יֵשׁ לָהֶם שִׁכְחָה:

יא הַקּוֹצֵר בַּלַּיְלָה וְהַמְּעַמֵּר וְהַסּוֹמֵא יֵשׁ לָהֶם שִׁכְחָה· וְאִם הָיָה מִתְכַּוֵּין לִטּוֹל אֶת הַגֶּס הַגָּס אֵין לוֹ שִׁכְחָה· אִם אָמַר הֲרֵי אֲנִי קוֹצֵר· עַל מְנַת מַה שֶׁאֲנִי שׁוֹכֵחַ אֲנִי אֶטּוֹל· יֵשׁ לוֹ שִׁכְחָה:

פרק ז

כָּל זַיִת שֶׁיֵּשׁ לוֹ שֵׁם בַּשָּׂדֶה· אֲפִילוּ כַזַּיִת הַנִּטּוּפָה בְשַׁעְתּוֹ· וּשְׁכָחוֹ· אֵינוֹ שִׁכְחָה· בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים· בִּשְׁמוֹ וּבְמַעֲשָׂיו וּבִמְקוֹמוֹ· בִּשְׁמוֹ· שֶׁהָיָה שִׁפְכוּנִי אוֹ בַיְשָׁנִי· בְּמַעֲשָׂיו שֶׁהוּא עוֹשֶׂה הַרְבֵּה· בִּמְקוֹמוֹ שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּצַד הַגַּת אוֹ בְּצַד הַפִּרְצָה· וּשְׁאַר כָּל הַזֵּיתִים שְׁנַיִם שִׁכְחָה· וּשְׁלֹשָׁה אֵינָן שִׁכְחָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֵין שִׁכְחָה לַזֵּיתִים

ב זַיִת שֶׁנִּמְצָא עוֹמֵד בֵּין שָׁלֹשׁ שׁוּרוֹת· שֶׁל שְׁנֵי מַלְבֵּנִים וּשְׁכָחוֹ· אֵינוֹ שִׁכְחָה· זַיִת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סָאתַיִם וּשְׁכָחוֹ· אֵינוֹ שִׁכְחָה· בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בִּזְמַן שֶׁלֹּא הִתְחִיל בּוֹ· אֲבָל אִם הִתְחִיל בּוֹ· אֲפִילוּ כַזַּיִת הַנִּטּוּפָה בְשַׁעְתּוֹ וּשְׁכָחוֹ יֵשׁ לוֹ שִׁכְחָה· כָּל זְמָן שֶׁיֵּשׁ לוֹ תַחְתָּיו יֵשׁ לוֹ בְּרֹאשׁוֹ· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר מִשֶּׁתְּהַלֵּךְ הַמְּחַבֵּא:

ג אֵיזֶהוּ פֶּרֶט· הַנּוֹשֵׁר בְּשַׁעַת הַבְּצִירָה· הָיָה בוֹצֵר· עָקַץ אֶת הָאֶשְׁכּוֹל· הֵסְבַּדְּ בֶּעָלִים· נָפַל (מִיָּדוֹ) לָאָרֶץ וְנִפְרַט· הֲרֵי הוּא שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· הַמַּנִּיחַ אֶת הַכַּלְכָּלָה תַּחַת הַגֶּפֶן· בְּשָׁעָה שֶׁהוּא בוֹצֵר· הֲרֵי זֶה גּוֹזֵל אֶת הָעֲנִיִּים· עַל זֶה נֶאֱמַר אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלִים:

ד אֵיזוֹהִי עוֹלֶלֶת· כָּל שֶׁאֵין לָהּ לֹא כָתֵף וְלֹא נָטֶף· אִם יֵשׁ לָהּ כָּתֵף אוֹ נָטֶף· שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· אִם סָפֵק· לָעֲנִיִּים· עוֹלֶלֶת שֶׁבָּאַרְכֻּבָּה· אִם נִקְרֶצֶת עִם הָאֶשְׁכּוֹל· הֲרֵי הִיא שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· וְאִם לָאו· הֲרֵי הִיא שֶׁל עֲנִיִּים· גַּרְגַּר יְחִידִי רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֶשְׁכּוֹל· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עוֹלֶלֶת:

ה הַמַּדֵּל בַּגְּפָנִים· כְּשֵׁם שֶׁהוּא מַדֵּל בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ· כֵּן הוּא מַדֵּל בְּשֶׁל עֲנִיִּים· דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר בְּשֶׁלּוֹ הוּא רַשָּׁאי· וְאֵינוֹ רַשָּׁאי בְּשֶׁל עֲנִיִּים:

ו כֶּרֶם רְבָעִי· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין לוֹ חוֹמֶשׁ וְאֵין לוֹ בִּיעוּר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יֵשׁ לוֹ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יֵשׁ לוֹ פֶּרֶט וְיֵשׁ לוֹ עוֹלְלוֹת· וְהָעֲנִיִּים פּוֹדִין לְעַצְמָן· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כֻּלּוֹ לַגַּת:

ז כֶּרֶם שֶׁכֻּלּוֹ עוֹלְלוֹת· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר לְבַעַל הַבַּיִת· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לַעֲנִיִּים· אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר כִּי תִבְצוֹר כַּרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל· אִם אֵין בָּצִיר· מְנַיִן עוֹלְלוֹת· אָמַר לוֹ רִבִּי עֲקִיבָא וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל· אֲפִילוּ כֻּלּוֹ עוֹלְלוֹת· אִם כֵּן

לָמָּה נֶאֱמַר כִּי תִבְצוֹר לֹא תְעוֹלֵל· אֵין לַעֲנִיִּים בָּעוֹלְלוֹת קוֹדֶם הַבָּצִיר:

ח הַמַּקְדִּישׁ כַּרְמוֹ עַד שֶׁלֹּא נוֹדְעוּ בוֹ הָעוֹלְלוֹת· אֵין הָעוֹלְלוֹת לַעֲנִיִּים· מִשֶּׁנּוֹדְעוּ בוֹ הָעוֹלְלוֹת· הָעוֹלְלוֹת לַעֲנִיִּים· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יִתְּנוּ שְׂכַר גִּדּוּלָן לַהֶקְדֵּשׁ· אֵי זוֹ הִיא שִׂכְחָה בֶּעָרִיס· כָּל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִפְשׁוֹט אֶת יָדוֹ וְלִטְּלָהּ· וּבְרַגְלִיּוֹת מִשֶּׁיַּעֲבוֹר הַיְמֻנָּה

פרק ח

מֵאֵימָתַי כָּל אָדָם מוּתָּרִין בַּלֶּקֶט· מִשֶּׁיֵּלְכוּ הַנִּמּוּשׁוֹת· בַּפֶּרֶט וְעוֹלְלוֹת מִשֶּׁיֵּלְכוּ הָעֲנִיִּים בַּכֶּרֶם וְיָבֹאוּ· וּבַזֵּיתִים מִשֶּׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה וַהֲלֹא יֵשׁ שֶׁאֵינָן מוֹסְקִין אֶת זֵיתֵיהֶם אֶלָּא לְאַחַר רְבִיעָה שְׁנִיָּה· אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיְּהֵא הֶעָנִי יוֹצֵא· וְלֹא יְהֵא מֵבִיא בְּאַרְבָּעָה אִסָּרוֹת:

ב נֶאֱמָנִים עַל הַלֶּקֶט וְעַל הַשִּׁכְחָה וְעַל הַפֵּאָה בְּשַׁעְתָּן· וְעַל מַעְשַׂר עָנִי בְּכָל שְׁנָתוֹ· וּבֶן לֵוִי נֶאֱמָן לְעוֹלָם· וְאֵינָן נֶאֱמָנִין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁבְּנֵי אָדָם נוֹהֲגִין כֵּן

ג נֶאֱמָנִים עַל הַחִטִּין· וְאֵין נֶאֱמָנִין עַל הַקֶּמַח· וְלֹא עַל הַפֶּת· נֶאֱמָנִין עַל הַשְּׁעוֹרָה שֶׁל אוֹרֶז· וְאֵין נֶאֱמָנִים עָלָיו בֵּין חַי בֵּין מְבוּשָׁל· נֶאֱמָנִים עַל הַפּוֹל· וְאֵין נֶאֱמָנִין עַל הַגְּרִיסִין· לֹא חַיִּין וְלֹא מְבוּשָׁלִין· נֶאֱמָנִין עַל הַשֶּׁמֶן לוֹמַר שֶׁל מַעְשַׂר עָנִי הוּא· וְאֵין נֶאֱמָנִין עָלָיו לוֹמַר שֶׁל זֵיתֵי נִיקּוּף הוּא:

ד נֶאֱמָנִין עַל הַיָּרָק חַי· וְאֵין נֶאֱמָנִין עַל הַמְּבוּשָׁל אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה לוֹ דָּבָר מוּעָט· שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ בַּעַל הַבַּיִת לִהְיוֹת מוֹצִיא מִלְּפָסוֹ:

ה אֵין פּוֹחֲתִין לַעֲנִיִּים בַּגּוֹרֶן מֵחֲצִי קַב חִטִּים וְקַב שְׂעוֹרִים· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר חֲצִי קַב· קַב וַחֲצִי כּוּסְמִין· וְקַב גְּרוֹגְרוֹת· אוֹ מָנֶה דְּבֵילָה· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר פְּרַס· חֲצִי לוֹג יַיִן· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר רְבִיעִית· רְבִיעִית שֶׁמֶן· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר שְׁמִינִית· וּשְׁאַר כָּל הַפֵּירוֹת· אָמַר אַבָּא שָׁאוּל· כְּדֵי שֵׁיִּמְכְּרֵם וְיִקַּח בָּהֶם מְזוֹן שְׁתֵּי סְעוּדוֹת:

ו מִדָּה זוֹ אֲמוּרָה בַּכֹּהֲנִים וּבַלְוִיִּם וּבְיִשְׂרָאֵלִים· הָיָה מַצִּיל· נוֹטֶה מֶחְצָה וְנוֹתֵן מֶחְצָה· הָיָה לוֹ דָּבָר מוּעָט נוֹתֵן לִפְנֵיהֶם· וְהֵן מְחַלְּקִין בֵּינֵיהֶן:

ז אֵין פּוֹחֲתִין לֶעָנִי הָעוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם· מִכִּכָּר בְּפוּנְדְּיוֹן· מֵאַרְבַּע סְאִין בְּסֶלַע· לָן· נוֹתְנִין לוֹ פַּרְנָסַת לֵינָה· שָׁבַת· נוֹתְנִין לוֹ מְזוֹן שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת· מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מְזוֹן שְׁתֵּי סְעוּדוֹת לֹא יִטּוֹל מִן הַתַּמְחוּי· מְזוֹן אַרְבַּע עֶשְׂרֵה סְעוּדוֹת· לֹא יִטּוֹל מִן הַקֻּפָּה· וְהַקֻּפָּה נִגְבֵּית בִּשְׁנַיִם· וּמִתְחַלֶּקֶת בִּשְׁלֹשָׁה:

ח מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מָאתַיִם זוּז· לֹא יִטּוֹל לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה וּמַעְשַׂר עָנִי· הָיוּ לוֹ מָאתַיִם חָסֵר דִּינָר· אֲפִילוּ אֶלֶף נוֹתְנִים לוֹ כְּאַחַת· הֲרֵי זֶה יִטּוֹל· הָיוּ מְמֻשְׁכָּנִין לְבַעַל חוֹבוֹ אוֹ לִכְתוּבַת אִשְׁתּוֹ· הֲרֵי זֶה יִטּוֹל· אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לִמְכּוֹר אֶת בֵּיתוֹ וְאֶת כְּלֵי תַשְׁמִישׁוֹ:

ט מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֲמִישִׁים זוּז וְהוּא נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּהֶם· הֲרֵי זֶה לֹא יִטּוֹל· וְכָל מִי שֵׁאֵינוֹ צָרִיךְ לִטּוֹל וְנוֹטֵל· אֵינוֹ מֵת מִן הַזִּקְנָה עַד שֶׁיִּצְטָרֵךְ לַבְּרִיּוֹת· וְכָל מִי שֶׁצָּרִיךְ לִטּוֹל וְאֵינוֹ נוֹטֵל· אֵינוֹ מֵת מִן הַזִּקְנָה עַד שֶׁיִּפָּרְנֵס אֲחֵרִים מִשֶּׁלּוֹ· וְעָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּיְיָ וְהָיָה יְיָ מִבְטָחוֹ· וְכֵן דַּיָּן שֶׁדָּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִתּוֹ· וְכָל מִי שֶׁאֵינוֹ לֹא חִגֵּר· וְלֹא סוֹמֵא· וְלֹא פִסֵּחַ· וְעוֹשֶׂה עַצְמוֹ כְּאַחַד מֵהֶם· אֵינוֹ מֵת מִן הַזִּקְנָה· עַד שֶׁיִּהְיֶה כְּאַחַד מֵהֶם שֶׁנֶּאֱמַר (וְדוֹרֵשׁ רָעָה תְּבוֹאֶנּוּ· וְנֶאֱמַר) צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדּוֹף· וְכָל דַּיָּן שֶׁלּוֹקֵחַ שׁוֹחַד· וּמַטֶּה אֶת הַדִּין אֵינוֹ מֵת מִן הַזִּקְנָה· עַד שֶׁעֵינָיו כֵּהוֹת· שֶׁנֶּאֱמַר וְשֹׁחַד לֹא תִקַּח כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים: סליק

מסכת דמאי

פרק א

הַקַּלִּים שֶׁבַּדְּמַאי הַשִּׁיתִּין וְהָרִמִּין וְהָעוֹזְרִידִין וּבְנוֹת שׁוּחַ וּבְנוֹת שִׁקְמָה· וְנוֹבְלוֹת הַתְּמָרָה וְהַגּוּפְנִין וְהַנִּצְּפָה· וּבִיהוּדָה הָאוֹג וְהַחוֹמֶץ (שֶׁבִּיהוּדָה) וְהַכַּסְבָּר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל הַשִּׁיתִּין פְּטוּרִין חוּץ מִשֶּׁל דּוּפְרָה· כָּל הָרִימִּין פְּטוּרִין חוּץ מֵרִימֵי שִׁקְמוֹנָה· כָּל בְּנוֹת שִׁקְמָה פְּטוֹרוֹת חוּץ מִן הַמּוּסְטָפוֹת:

ב הַדְּמַאי· אֵין לוֹ חוֹמֶשׁ· וְאֵין לוֹ בִּיעוּר· וְנֶאֱכָל לָאוֹנֵן· וְנִכְנַס לִירוּשָׁלַיִם וְיוֹצֵא (וְנִפְדֶּה·) וּמְאַבְּדִין אֶת מִיעוּטוֹ בַּדְּרָכִים· וְנוֹתְנוֹ לְעַם הָאָרֶץ· וְיֹאכַל כְּנֶגְדּוֹ· וּמְחַלְּלִין אוֹתוֹ· כֶּסֶף עַל כֶּסֶף· נְחוֹשֶׁת עַל נְחוֹשֶׁת· כֶּסֶף עַל נְחוֹשֶׁת· וּנְחוֹשֶׁת עַל הַפֵּירוֹת· וּבִלְבָד שֶׁיַּחֲזוֹר וְיִפְדֶּה אֶת הַפֵּירוֹת· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יַעֲלוּ הַפֵּירוֹת וְיֹאכְלוּ בִירוּשָׁלַיִם:

ג הַלּוֹקֵחַ לְזֶרַע וְלַבְּהֵמָה קֶמַח לְעוֹרוֹת· שֶׁמֶן לַגֵּר· שֶׁמֶן לָסוּךְ בּוֹ אֶת הַכֵּלִים· פָּטוּר מִן הַדְּמַאי· מִכְּזִיב וּלְהַלָּן פָּטוּר מִן הַדְּמַאי· חַלַּת עַם הָאָרֶץ· וְהַמְּדוּמָע· וְהַלָּקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· וְשִׁיְּרֵי הַמְּנָחוֹת· פְּטוּרִין מִן הַדְּמַאי· שֶׁמֶן עָרֵב· בֵּית שַׁמָּאי מְחַיְּבִין· וּבֵית הִלֵּל פּוֹטְרִין:

ד הַדְּמַאי· מְעָרְבִין בּוֹ· וּמִשְׁתַּתְּפִין בּוֹ· וּמְבָרְכִין עָלָיו· וּמְזַמְּנִין עָלָיו· וּמַפְרִישִׁין אוֹתוֹ עָרֵם· בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת· הָא

אִם הִקְדִּים מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לָרִאשׁוֹן· אֵין בְּכַךְ כְּלוּם· שֶׁמֵּן שֶׁהַגַּרְדִּי סָךְ בְּאֶצְבְּעוֹתָיו· חַיָּיב בַּדְּמָאי· וְשֶׁהַסּוֹרֵק נוֹתֵן בַּצֶּמֶר· פָּטוּר מִן הַדְּמָאי:

יום ב

פרק ב

וְאֵלּוּ דְּבָרִים מִתְעַשְּׂרִין דְּמָאי בְּכָל מָקוֹם· הַדְּבֵילָה וְהַתְּמָרִים וְהַחֲרוּבִין הָאוֹרֶז וְהַכָּמוֹן· הָאוֹרֶז שֶׁבְּחוּצָה לָאָרֶץ כָּל הַמִּשְׁתַּמֵּשׁ מִמֶּנּוּ פָּטוּר:

ב הַמְּקַבֵּל עָלָיו לִהְיוֹת נֶאֱמָן· מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁהוּא אוֹכֵל· וְאֶת שֶׁהוּא מוֹכֵר· וְאֶת שֶׁהוּא לוֹקֵחַ· וְאֵינוֹ מִתְאָרֵחַ אֵצֶל עַם הָאָרֶץ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף הַמִּתְאָרֵחַ אֵצֶל עַם הָאָרֶץ נֶאֱמָן· אָמְרוּ לוֹ· עַל עַצְמוֹ אֵינוֹ נֶאֱמָן· כֵּיצַד יְהֵא נֶאֱמָן עַל שֶׁל אֲחֵרִים:

ג הַמְּקַבֵּל עָלָיו לִהְיוֹת חָבֵר· אֵינוֹ מוֹכֵר לְעַם הָאָרֶץ לַח וְיָבֵשׁ· וְאֵינוֹ לוֹקֵחַ מִמֶּנּוּ לַח· וְאֵינוֹ מִתְאָרֵחַ אֵצֶל עַם הָאָרֶץ· וְלֹא מְאָרְחוֹ אֶצְלוֹ בִּכְסוּתוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף לֹא יְגַדֵּל בְּהֵמָה דַקָּה· וְלֹא יְהֵא פָּרוּץ בַּנְּדָרִים וּבַשְּׂחוֹק· וְלֹא יִהְיֶה מִטַּמֵּא לַמֵּתִים· וּמְשַׁמֵּשׁ בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ· אָמְרוּ לוֹ לֹא בָאוּ אֵלּוּ לַכְּלָל:

ד הַנַּחְתּוֹמִים· לֹא חִיְּבוּ אוֹתָם חֲכָמִים לְהַפְרִישׁ· אֶלָּא כְּדֵי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְחַלָּה· הַחַנְוָנִים אֵינָן רַשָּׁאִין לִמְכּוֹר אֶת הַדְּמָאי· כָּל הַמַּשְׁפִּיעִין בְּמִדָּה גַסָּה· רַשָּׁאִין לִמְכּוֹר אֶת

הַדְּמָאי· אֵלּוּ הֵן הַמַּשְׁפִּיעִין בְּמִדָּה גַסָּה· כְּגוֹן הַסִּטּוֹנוֹת וּמוֹכְרֵי תְבוּאָה:

ה רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לְהִמָּדֵד בַּגַּסָּה· וּמְדָדוֹ בַדַּקָּה· טְפֵלָה דַקָּה לַגַּסָּה· אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לְהִמָּדֵד בַּדַּקָּה· וּמְדָדוֹ בַגַּסָּה· טְפֵלָה גַסָּה לַדַּקָּה· אֵי זוֹ הִיא מִדָּה גַסָּה· בַּיָּבֵשׁ שְׁלֹשָׁה קַבִּין· וּבַלַּח דִּינָר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר סַלֵּי תְאֵנִים· וְסַלֵּי עֲנָבִים· וְקֻפּוֹת שֶׁל יָרָק· כָּל זְמָן שֶׁהוּא מוֹכְרָן אַכְסֵרָה פָּטוּר:

פרק ג

מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמָאי· וְאֶת הָאַכְסַנְיָה דְּמָאי· רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָיָה מַאֲכִיל אֶת פּוֹעֲלָיו דְּמָאי· גַּבָּאֵי צְדָקָה בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים נוֹתְנִין אֶת הַמְּעוּשָׂר לְשֶׁאֵינוֹ מְעַשֵּׂר· וְאֶת שֶׁאֵינוֹ מְעוּשָׂר לַמְּעַשֵּׂר· נִמְצְאוּ כָּל הָאָדָם אוֹכְלִין מְתוּקָן· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים גּוֹבִין סְתָם וּמְחַלְּקִין סְתָם· וְהָרוֹצֶה לְתַקֵּן יְתַקֵּן:

ב הָרוֹצֶה לַחֲזוֹם עֲלֵי יָרָק לְהָקֵל מִמַּשָּׂאוֹ· לֹא יַשְׁלִיךְ עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר· הַלּוֹקֵחַ יָרָק מִן הַשּׁוּק וְנִמְלַךְ לְהַחֲזִיר· לֹא יַחֲזִיר עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר· שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָר אֶלָּא מִנְיָן· הָיָה עוֹמֵד וְלוֹקֵחַ וְרָאָה טוֹעַן אַחֵר יָפֶה מִמֶּנּוּ· מוּתָּר לְהַחֲזִיר מִפְּנֵי שֶׁלֹּא מָשַׁךְ:

ג הַמּוֹצֵא פֵּירוֹת בַּדֶּרֶךְ וּנְטָלָן לְאוֹכְלָן וְנִמְלַךְ לְהַצְנִיעַ· לֹא יַצְנִיעַ עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר· וְאִם מִתְּחִלָּה נְטָלָן בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יֵאָבְדוּ פָּטוּר· כָּל דָּבָר שֶׁאֵין אָדָם רַשָּׁאי לְמָכְרוֹ דְּמָאי· לֹא יִשְׁלַח לַחֲבֵירוֹ דְּמָאי· רִבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בַּוַּדָּאי וּבְלְבַד שֶׁיּוֹדִיעֶנּוּ:

ד הַמּוֹלִיךְ חִטִּים לְטוֹחֵן כּוּתִי אוֹ לְטוֹחֵן עַם הָאָרֶץ בְּחֶזְקָתָן לַמַּעַשְׂרוֹת וְלַשְּׁבִיעִית· לְטוֹחֵן נָכְרִי דְּמָאי· הַמַּפְקִיד פֵּירוֹתָיו אֵצֶל הַכּוּתִי אוֹ אֵצֶל עַם הָאָרֶץ· בְּחֶזְקָתָן לַמַּעַשְׂרוֹת וְלַשְּׁבִיעִית· אֵצֶל הַנָּכְרִי כְּפֵירוֹתָיו· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר דְּמָאי:

ה הַנּוֹתֵן לַפּוּנְדָּקִית· מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁהוּא נוֹתֵן לָהּ· וְאֶת שֶׁהוּא נוֹטֵל מִמֶּנָּה· מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדָה לַחֲלוֹף· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי אֵין אָנוּ אַחֲרָאִין לָרַמָּאִים· אֵינוֹ מְעַשֵּׂר· אֶלָּא מַה שֶׁהוּא נוֹטֵל מִמֶּנָּה בִּלְבַד:

ו הַנּוֹתֵן לַחֲמוֹתוֹ מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁהוּא נוֹתֵן לָהּ· וְאֶת שֶׁהוּא נוֹטֵל מִמֶּנָּה· מִפְּנֵי שֶׁהִיא חֲשׁוּדָה לַחֲלוֹף אֶת הַמִּתְקַלְקֵל· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה רוֹצָה הִיא בִּתְקָנַת בִּתָּהּ וּבוֹשָׁה מֵחֲתָנָהּ· מוֹדֶה רִבִּי יְהוּדָה בְּנוֹתֵן לַחֲמוֹתוֹ שְׁבִיעִית· שֶׁאֵינָהּ חֲשׁוּדָה לְהַחֲלִיף· לְהַאֲכִיל אֶת בִּתָּהּ שְׁבִיעִית:

פרק ד

הַלּוֹקֵחַ פֵּירוֹת מִמִּי שֶׁאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל הַמַּעַשְׂרוֹת· וְשָׁכַח לְעַשְׂרָן וְשׁוֹאֲלוֹ בְּשַׁבָּת· יֹאכַל עַל פִּיו· חֶשְׁכָּה מוֹצָאֵי שַׁבָּת· לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר· לֹא מְצָאוֹ· אָמַר לוֹ אַחֵר שֶׁאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל הַמַּעַשְׂרוֹת· מְעוּשָׂרִין הֵן· אוֹכֵל עַל פִּיו· חֶשְׁכָּה מוֹצָאֵי שַׁבָּת· לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר· תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמָאי שֶׁחֲזָרָה לִמְקוֹמָהּ· רִבִּי שִׁמְעוֹן שְׁזוּרִי אוֹמֵר אַף בַּחוֹל שׁוֹאֲלוּ וְאוֹכְלוֹ עַל פִּיו:

ב הַמַּדִּיר אֶת חֲבֵירוֹ שֶׁיֹּאכַל אֶצְלוֹ· וְהוּא אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ עַל הַמַּעַשְׂרוֹת· אוֹכֵל עִמּוֹ בְּשַׁבָּת הָרִאשׁוֹנָה· אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מַאֲמִינוֹ עַל הַמַּעַשְׂרוֹת· וּבִלְבַד שֶׁיֹּאמַר לוֹ מְעוּשָׂרִין הֵן· וּבְשַׁבָּת שְׁנִיָּה אַף עַל פִּי שֶׁנָּדַד מִמֶּנּוּ הֲנִיָּה· לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר:

ג רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֵין אָדָם צָרִיךְ לִקְרוֹת שֵׁם לְמַעְשַׂר עָנִי שֶׁל דְּמָאי· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים קוֹרֵא שֵׁם וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ:

ד מִי שֶׁקָּרָא שֵׁם לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמָאי· וּלְמַעֲשֵׂר עָנִי שֶׁל וַדָּאי לֹא יִטְּלֵם בְּשַׁבָּת· וְאִם הָיָה כֹהֵן אוֹ עָנִי לְמוּדִים לֶאֱכוֹל אֶצְלוֹ יָבוֹאוּ וְיֹאכְלוּ· וּבִלְבַד שֶׁיּוֹדִיעֵם:

ה הָאוֹמֵר לְמִי שֶׁאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל הַמַּעַשְׂרוֹת· קַח לִי מִמִּי שֶׁהוּא נֶאֱמָן וּמִמִּי שֶׁהוּא מְעַשֵּׂר· אֵינוֹ נֶאֱמָן· מֵאִישׁ פְּלוֹנִי

הֲרֵי זֶה נֶאֱמָן· הָלַךְ לִקַּח מִמֶּנּוּ· וְאָמַר לוֹ לֹא מְצָאתִיו· לָקַחְתִּי לְךָ מֵאַחֵר שֶׁהוּא נֶאֱמָן· אֵינוֹ נֶאֱמָן:

ו הַנִּכְנָס לָעִיר וְאֵינוֹ מַכִּיר אָדָם שָׁם· אָמַר· מִי כָּאן נֶאֱמָן· מִי כָּאן מְעַשֵּׂר· אָמַר לוֹ אֶחָד אָנִי· אֵינוֹ נֶאֱמָן· (אָמַר לוֹ) אִישׁ פְּלוֹנִי נֶאֱמָן· הֲרֵי זֶה נֶאֱמָן· הָלַךְ לִקַּח מִמֶּנּוּ אָמַר לוֹ מִי כָּאן מוֹכֵר יָשָׁן· וְאָמַר לוֹ מִי שֶׁשִּׁלַּחְתָּ אֶצְלִי· אַף עַל פִּי שֶׁהֵן כְּגוֹמְלִין זֶה אֶת זֶה· הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין:

ז הַחַמָּרִים שִׁנִּכְנְסוּ לָעִיר· אָמַר אֶחָד· שֶׁלִּי חָדָשׁ וְשֶׁל חֲבֵרַי יָשָׁן· שֶׁלִּי אֵינוֹ מְתוּקָן· וְשֶׁל חֲבֵרַי מְתוּקָן· אֵינָן נֶאֱמָנִין· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר נֶאֱמָנִין:

פרק ה

הַלּוֹקֵחַ מִן הַנַּחְתּוֹם כֵּיצַד הוּא מְעַשֵּׂר· נוֹטֵל כְּדֵי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְחַלָּה וְאוֹמֵר· אֶחָד מִמֵּאָה מִמָּה שֶׁיֵּשׁ כָּאן· הֲרֵי (בְּצַד) זֶה מַעְשֵׂר· וּשְׁאַר מַעְשֵׂר סָמוּךְ לוֹ· זֶה שֶׁעָשִׂיתִי מַעֲשֵׂר· עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו· וְהַשְּׁאָר חַלָּה· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִדְרוֹמוֹ· וּמְחֻלָּל עַל הַמָּעוֹת:

ב הָרוֹצֶה לְהַפְרִישׁ תְּרוּמָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר כְּאַחַת· נוֹטֵל אֶחָד מִשְּׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ וְשָׁלִישׁ· וְאוֹמֵר אֶחָד מִמֵּאָה מִמָּה שֶׁיֵּשׁ כָּאן· הֲרֵי זֶה בְּצַד זֶה חוֹלִין· וְהַשְּׁאָר תְּרוּמָה עַל הַכֹּל· וּמֵאָה חוֹלִין שֶׁיֵּשׁ כָּאן· הֲרֵי זֶה בְּצַד זֶה מַעְשֵׂר· וּשְׁאַר

מַעֲשֵׂר סָמוּךְ לוֹ· זֶה שֶׁעָשִׂיתִי מַעֲשֵׂר עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִדְרוֹמוֹ· וּמְחֻלָּל עַל הַמָּעוֹת:

ג הַלּוֹקֵחַ מִן הַנַּחְתּוֹם· מְעַשֵּׂר מִן הַחַמָּה עַל הַצּוֹנֶנֶת· וּמִן הַצּוֹנֶנֶת עַל הַחַמָּה· אֲפִילוּ מִטְּפוּסִין הַרְבֵּה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר· שֶׁאֲנִי אוֹמֵר חִטִּים שֶׁל אֶמֶשׁ הָיוּ מִשֶּׁל אֶחָד· וְשֶׁל הַיּוֹם הָיוּ מִשֶּׁל אַחֵר· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסֵר בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר וּמַתִּיר בַּחַלָּה:

ד הַלּוֹקֵחַ מִן הַפַּלְטָר· מְעַשֵּׂר מִכָּל טְפוּס וּטְפוּס דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מֵאַחַת עַל הַכֹּל· מוֹדֶה רִבִּי יְהוּדָה בְּלוֹקֵחַ מִן הַמַּנְפּוּל· שֶׁהוּא מְעַשֵּׂר מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד:

ה הַלּוֹקֵחַ מִן הֶעָנִי· וְכֵן הֶעָנִי שֶׁנִּתְּנוּ לוֹ פְּרוּסוֹת פַּת· אוֹ פִלְחֵי דְבֵילָה· מְעַשֵּׂר מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד· וּבַתְּמָרִים וּבַגְּרוֹגְרוֹת בּוֹלֵל וְנוֹטֵל· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אֵימָתַי בִּזְמַן שֶׁמַּתָּנָה מְרֻבָּה· אֲבָל בִּזְמַן שֶׁמַּתָּנָה מוּעֶטֶת· מְעַשֵּׂר מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד:

ו הַלּוֹקֵחַ מִן הַסִּיטוֹן וְחָזַר וְלָקַח מִמֶּנּוּ שְׁנִיָּה לֹא יְעַשֵּׂר מִזֶּה עַל זֶה· אֲפִילוּ מֵאוֹתוֹ הַסּוּג· אֲפִילוּ מֵאוֹתוֹ הַמִּין· נֶאֱמָן הַסִּיטוֹן לוֹמַר מִשֶּׁל אֶחָד הֵם:

ז הַלּוֹקֵחַ מִבַּעַל הַבַּיִת וְחָזַר וְלָקַח מִמֶּנּוּ שְׁנִיָּה· מְעַשֵּׂר מִזֶּה עַל זֶה· אֲפִילוּ מִשְּׁתֵּי קֻפּוֹת· אֲפִילוּ מִשְּׁתֵּי עֲיָרוֹת· בַּעַל הַבַּיִת שֶׁהָיָה מוֹכֵר יָרָק בַּשּׁוּק· בִּזְמַן שֶׁמְּבִיאִין לוֹ מִגַּנּוֹתָיו·

מְעַשֵּׂר מֵאֶחָד עַל הַכֹּל· וּמִגַּנּוֹת אֲחֵרוֹת· מְעַשֵּׂר מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד:

ח הַלּוֹקֵחַ טֶבֶל מִשְּׁנֵי מְקוֹמוֹת· מְעַשֵּׂר מִזֶּה עַל זֶה· אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אֵין אָדָם רַשָּׁאי לִמְכּוֹר טֶבֶל אֶלָּא לְצוֹרֶךְ:

ט מְעַשְּׂרִין מִשֶּׁל יִשְׂרָאֵל עַל שֶׁל גּוֹיִם· מִשֶּׁל גּוֹיִם עַל שֶׁל יִשְׂרָאֵל· מִשֶּׁל יִשְׂרָאֵל עַל שֶׁל כּוּתִים· מִשֶּׁל כּוּתִים עַל שֶׁל כּוּתִים· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר מִשֶּׁל כּוּתִים עַל שֶׁל כּוּתִים:

י עָצִיץ נָקוּב הֲרֵי זֶה כָּאָרֶץ· תָּרַם מֵהָאָרֶץ עַל עָצִיץ נָקוּב· מֵעָצִיץ נָקוּב עַל הָאָרֶץ· תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה· מִשֶּׁאֵינוּ נָקוּב עַל הַנָּקוּב· תְּרוּמָה וְיַחֲזוֹר וְיִתְרוֹם· מִן הַנָּקוּב עַל שֶׁאֵינוֹ נָקוּב· תְּרוּמָה וְלֹא תֵאָכֵל· עַד שֶׁיּוֹצִיא עָלֶיהָ תְּרוּמוֹת וּמַעֲשְׂרוֹת:

יא תָּרַם מִן הַדְּמָאי עַל הַדְּמָאי· מִדְּמָאי עַל הַוַּדָּאי· תְּרוּמָה וְיַחֲזוֹר וְיִתְרוֹם· מִן הַוַּדָּאי עַל הַדְּמָאי· תְּרוּמָה וְלֹא תֵאָכֵל· עַד שֶׁיּוֹצִיא עָלֶיהָ תְּרוּמוֹת וּמַעֲשְׂרוֹת:

פרק ו

הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל· מִן הַנָּכְרִי· מִן הַכּוּתִי· יְחַלֵּק לִפְנֵיהֶם· הַחוֹכֵר שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל· תּוֹרֵם וְנוֹתֵן לוֹ· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אֵימָתַי בִּזְמַן שֶׁנּוֹתֵן לוֹ מֵאוֹתוֹ הַשָּׂדֶה וּמֵאוֹתוֹ הַמִּין· אֲבָל אִם נָתַן לוֹ מִשָּׂדֶה אַחֶרֶת אוֹ מִמִּין אַחֵר· מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ:

ב הַחוֹכֵר שָׂדֶה מִן הַנָּכְרִי· מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף הַמְקַבֵּל שְׂדֵה אֲבוֹתָיו מִן הַגּוֹי· מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ:

ג כֹּהֵן וְלֵוִי שֶׁקִּבְּלוּ שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל· כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּחוֹלִין כַּךְ חוֹלְקִין בַּתְּרוּמָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַף הַמַּעַשְׂרוֹת שֶׁלָּהֶן· שֶׁעַל מְנַת כֵּן בָּאוּ:

ד יִשְׂרָאֵל שֶׁקִּבֵּל מִכֹּהֵן וּמִלֵּוִי· הַמַּעַשְׂרוֹת לַבְּעָלִים· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר הַקַּרְתָּנִי שֶׁקִּבֵּל שָׂדֶה מִירוּשַׁלְמִי· מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל יְרוּשַׁלְמִי· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יָכוֹל הוּא הַקַּרְתָּנִי· לַעֲלוֹת וּלְאוֹכְלוֹ בִּירוּשָׁלַיִם:

ה הַמְקַבֵּל זֵתִים לַשֶּׁמֶן· כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּחוֹלִין כַּךְ חוֹלְקִין בַּתְּרוּמָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר יִשְׂרָאֵל שֶׁקִּבֵּל מִכֹּהֵן וּמִלֵּוִי זֵתִים לַשֶּׁמֶן לְמַחֲצִית שָׂכָר· הַמַּעַשְׂרוֹת לַבְּעָלִים:

ו בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים לֹא יִמְכּוֹר אָדָם זֵיתָיו אֶלָּא לְחָבֵר· בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים אַף לַמְּעַשֵּׂר· וּצְנוּעֵי בֵית הִלֵּל הָיוּ נוֹהֲגִין כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי:

ז שְׁנַיִם שֶׁבֶּצְרוּ אֶת כַּרְמֵיהֶם לְתוֹךְ גַּת אַחַת· אֶחָד מְעַשֵּׂר· וְאֶחָד שֶׁאֵינוֹ מְעַשֵּׂר· הַמְּעַשֵּׂר מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁלּוֹ· וְחֶלְקוֹ בְּכָל מָקוֹם שֶׁהוּא:

ח שְׁנַיִם שֶׁקִּבְּלוּ שָׂדֶה בָּאֲרִיסוּת· אוֹ שֶׁיָּרְשׁוּ אוּ שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ· יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ· טוֹל אַתָּה חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וַאֲנִי חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· אַתָּה יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וַאֲנִי יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· אֲבַל לֹא יֹאמַר לוֹ טוֹל אַתָּה חִטִּים· וַאֲנִי שְׁעוֹרִים· טוֹל אַתָּה יַיִן· וַאֲנִי (אֶטּוֹל) שֶׁמֶן:

ט חָבֵר וְעַם הָאָרֶץ שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם עַם הָאָרֶץ· יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ· טוֹל אַתָּה חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וַאֲנִי חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· אַתָּה יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וַאֲנִי יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· אֲבַל לֹא יֹאמַר לוֹ טוֹל אַתָּה חִטִּים וַאֲנִי שְׁעוֹרִים· טוֹל אַתָּה הַלַּח וַאֲנִי (אֶטּוֹל אֶת) הַיָּבֵשׁ:

י גֵּר וְגוֹי שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם גּוֹי· יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ· טוֹל אַתָּה עֲבוֹדָה זָרָה· וַאֲנִי מָעוֹת· אַתָּה יַיִן· וַאֲנִי פֵּירוֹת· וְאִם מִשֶּׁבָּאוּ לִרְשׁוּת הַגֵּר אָסוּר:

יא הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת בְּסוּרְיָא וְאָמַר· מִשֶּׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הֵן חַיָּיב לְעַשֵּׂר· מְעֻשָּׂרִין הֵן נֶאֱמָן· שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר· מִשֶּׁלִּי הֵן חַיָּיב לְעַשֵּׂר· מְעֻשָּׂרִין הֵן נֶאֱמָן· שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר· וְאִם יָדוּעַ שֶׁיֵּשׁ לוֹ שָׂדֶה אַחֵר בְּסוּרְיָא· חַיָּיב לְעַשֵּׂר:

יב עַם הָאָרֶץ שֶׁאָמַר לְחָבֵר· קַח לִי אֲגוּדַת יָרָק· קַח לִי גְּלוּסְקָן אֶחָד· לוֹקֵחַ סְתָם וּפָטוּר· וְאִם אָמַר שֶׁלִּי זֶה· וְזֶה שֶׁל חֲבֵירִי וְנִתְעָרְבוּ· חַיָּיב לְעַשֵּׂר· וַאֲפִילוּ הֵן מֵאָה:

פרק ז

הַמַּזְמִין אֶת חֲבֵירוֹ שֶׁיֹּאכַל אֶצְלוֹ· וְהוּא אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ עַל הַמַּעַשְׂרוֹת· אוֹמֵר מֵעֶרֶב הַשַּׁבָּת· מַה שֶּׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ מָחָר· הֲרֵי הוּא מַעֲשֵׂר· וּשְׁאַר מַעֲשֵׂר סָמוּךְ לוֹ· זֶה שֶׁעָשִׂיתִי מַעֲשֵׂר· עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִדְרוֹמוֹ· וּמְחוּלָּל עַל הַמָּעוֹת:

ב מֻזְגוּ לוֹ אֶת הַכּוֹס· אוֹמֵר מַה שֶּׁאֲנִי עָתִיד לְשַׁיֵּיר בְּשׁוּלֵי הַכּוֹס· הֲרֵי הוּא מַעֲשֵׂר· וּשְׁאַר מַעֲשֵׂר· סָמוּךְ לוֹ· זֶה שֶׁעָשִׂיתִי מַעֲשֵׂר· עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּפִיו· וּמְחוּלָּל עַל הַמָּעוֹת:

ג פּוֹעֵל שֶׁאֵינוֹ מַאֲמִין לְבַעַל הַבַּיִת· נוֹטֵל גְּרוֹגֶרֶת אַחַת וְאוֹמֵר· זוֹ וְתֵשַׁע הַבָּאוֹת אַחֲרֶיהָ· עֲשׂוּיוֹת מַעֲשֵׂר עַל תִּשְׁעִים שֶׁאֲנִי אוֹכֵל· זוֹ עֲשׂוּיָה תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עֲלֵיהֶן· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בָּאַחֲרוֹנָה· וּמְחוּלָּל עַל הַמָּעוֹת· וְחוֹשֵׁךְ גְּרוֹגֶרֶת אַחַת· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לֹא יַחְשׁוֹךְ· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְמָעֵט מְלַאכְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר לֹא יַחְשׁוֹךְ· מִפְּנֵי שֶׁהוּא תְּנָאי בֵּית דִּין:

ד הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים אוֹמֵר· שְׁנֵי לוֹגִין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ· הֲרֵי הֵן תְּרוּמָה וַעֲשָׂרָה מַעֲשֵׂר (רִאשׁוֹן)· וְתִשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· מֵיחֵל וְשׁוֹתֶה:

ה הָיוּ לוֹ תְּאֵנִים שֶׁל טֶבֶל בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ· וְהוּא בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ אוֹ בַשָּׂדֶה· אוֹמֵר שְׁתֵּי תְאֵנִים שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ· הֲרֵי הֵן תְּרוּמָה· וְעֶשֶׂר מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן· וְתֵשַׁע מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· הָיוּ דְּמָאי אוֹמֵר· מַה שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ לְמָחָר· הֲרֵי הוּא מַעֲשֵׂר· וּשְׁאַר מַעֲשֵׂר סָמוּךְ לוֹ· זֶה שֶׁעָשִׂיתִי מַעֲשֵׂר· עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִּדְרוֹמוֹ· וּמְחוּלָּל עַל הַמָּעוֹת:

ו הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי כַלְכָּלוֹת שֶׁל טֶבֶל· וְאָמַר מַעַשְׂרוֹת זוֹ בְּזוֹ· הָרִאשׁוֹנָה מְעֻשֶּׂרֶת· שֶׁל זוֹ בְּזוֹ וְשֶׁל זוֹ בְּזוֹ· הָרִאשׁוֹנָה מְעֻשֶּׂרֶת· מַעַשְׂרוֹתֵיהֶן מְעֻשָּׂרוֹת· כַּלְכָּלָה בַחֲבֵרְתָּהּ· קָרָא שֵׁם:

ז מֵאָה טֶבֶל מֵאָה חוֹלִין· נוֹטֵל מֵאָה וְאֶחָד· מֵאָה טֶבֶל מֵאָה מַעֲשֵׂר· נוֹטֵל מֵאָה וְאֶחָד· מֵאָה חוֹלִין מְתוּקָנִין מֵאָה מַעֲשֵׂר· נוֹטֵל מֵאָה וָעֶשֶׂר· מֵאָה טֶבֶל תִּשְׁעִים מַעֲשֵׂר· תִּשְׁעִים טֶבֶל וּשְׁמוֹנִים מַעֲשֵׂר· לֹא הִפְסִיד כְּלוּם· זֶה הַכְּלָל· כָּל זְמַן שֶׁהַטֶּבֶל מְרֻבֶּה· לֹא הִפְסִיד כְּלוּם:

ח מִי שֶׁהָיוּ לוֹ עֶשֶׂר שׁוּרוֹת· שֶׁל עֶשֶׂר עֶשֶׂר כַּדֵּי יַיִן· וְאָמַר שׁוּרָה הַחִיצוֹנָה אַחַת מַעֲשֵׂר· וְאֵין יָדוּעַ אֵי זוֹ הִיא· נוֹטֵל שְׁתֵּי חֲבִיּוֹת לוֹכָסָן· חֲצִי שׁוּרָה הַחִיצוֹנָה אַחַת מַעֲשֵׂר· וְאֵין

יָדוּעַ אֵי זוּ הִיא· נוֹטֵל אַרְבַּע חֲבִיּוֹת מֵאַרְבַּע זָוִיּוֹת· שׁוּרָה אַחַת מַעֲשֵׂר וְאֵין יָדוּעַ אֵי זוֹ הִיא· נוֹטֵל שׁוּרָה אַחַת לוֹכָסָן· חֲצִי שׁוּרָה אַחַת מַעֲשֵׂר וְאֵין יָדוּעַ אֵי זוֹ הִיא· נוֹטֵל שְׁתֵּי שׁוּרוֹת לוֹכָסָן· חָבִית אַחַת מַעֲשֵׂר· וְאֵין יָדוּעַ אֵי זוֹ הִיא· נוֹטֵל מִכָּל חָבִית וְחָבִית: סליק

מסכת כלאים

פרק א

הַחִטִּים וְהַזּוּנִין אֵינָן כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה׃ הַשְּׂעוֹרִים וְהַשִּׁבּוֹלֶת שׁוּעָל׃ הַכֻּסְּמִים וְהַשִּׁיפוֹן׃ הַפּוֹל וְהַסַּפִּיר׃ הַפֶּרְקְדָן וְהַטּוֹפַח׃ וּפוֹל הַלָּבָן וְהַשְּׁעוֹעִית׃ אֵינָם כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה׃

ב הַקִּשּׁוּת וְהַמַּלְפָּפוֹן׃ אֵינָם כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה׃ רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כִּלְאַיִם׃ חֲזֶרֶת וַחֲזֶרֶת גַּלִּים׃ עוֹלְשִׁין וְעוֹלְשֵׁי שָׂדֶה׃ כְּרִישִׁין וּכְרִישֵׁי שָׂדֶה׃ כּוּסְבָּר וְכוּסְבַּר שָׂדֶה׃ חַרְדָּל וְחַרְדַּל מִצְרִי׃ וְדָלַעַת הַמִּצְרִי וְחֶרְמוּצָה׃ וּפוֹל מִצְרִי וְהַחֲרוּב׃ אֵינָם כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה׃

ג הַלֶּפֶת וְהַנָּפוּץ וְהַכְּרוּב וְהַתְּרוּבְתּוֹר׃ הַתְּרָדִים וְהַלְּעוֹנִים׃ אֵינָם כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה׃ הוֹסִיף רִבִּי עֲקִיבָא הַשּׁוּם וְהַשּׁוּמָנִית׃ הַבָּצֵל וְהַבְּצַלְצוּל׃ וְהַתּוֹרְמוֹס וְהַפַּלְסְלוּס׃ אֵינָן כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה׃

ד וּבְאֵילָן הָאֲגָסִים וְהַקְּרוּסְתְּמָלִין׃ וְהַפְּרִישִׁים וְהָעוֹזְרָדִים׃ אֵינָן כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה׃ הַתַּפּוּחַ וְהַחַזְרָד׃ הַפַּרְסְקִים וְהַשְּׁקֵדִין׃ הַשִּׁיזָפִין וְהָרִימִין׃ אַף עַל פִּי שֶׁדּוֹמִין זֶה לָזֶה כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה׃

ה הַצְּנוֹן וְהַנָּפוּץ· הַחַרְדָּל וְהַלַּפְסָן· וְדָלַעַת יְוָנִית עִם הַמִּצְרִית· וְהָרִמּוּצָה· אַף עַל פִּי שֶׁדּוֹמִין זֶה לָזֶה· כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה:

ו הַזְּאֵב וְהַכֶּלֶב· כֶּלֶב הַכּוֹפְרִי וְהַשּׁוּעָל· הָעִזִּים וְהַצְּבָאִים· הַיְּעֵלִים וְהָרְחֵלִים· הַסּוּס וְהַפֶּרֶד· הַפֶּרֶד וְהַחֲמוֹר· הַחֲמוֹר וְהָעֲרוֹד· אַף עַל פִּי שֶׁדּוֹמִין זֶה לָזֶה· כִּלְאַיִם זֶה בְּזֶה:

ז אֵין מְבִיאִין אִילָן בְּאִילָן· יָרָק בְּיָרָק· וְלֹא אִילָן בְּיָרָק· וְלֹא יָרָק בְּאִילָן· רִבִּי יְהוּדָה מַתִּיר יָרָק בְּאִילָן:

ח אֵין נוֹטְעִין יְרָקוֹת בְּתוֹךְ סְדָן שֶׁל שִׁקְמָה· אֵין מַרְכִּיבִין פִּיגַם עַל גַּבֵּי קִדָּה לְבָנָה· מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָרָק בְּאִילָן· אֵין נוֹטְעִין יִחוּר שֶׁל תְּאֵנָה לְתוֹךְ הַחֲצוּב שֶׁיְּהֵא מַקִּירוֹ· אֵין תּוֹחֲבִין זְמוֹרָה שֶׁל גֶּפֶן לְתוֹךְ הָאֲבַטִּיחַ· שֶׁתְּהֵא זוֹרֶקֶת מֵימֶיהָ לְתוֹכוֹ· מִפְּנֵי שֶׁהוּא אִילָן בְּיָרָק· אֵין נוֹתְנִין זֶרַע דָּלַעַת לְתוֹךְ הַחֲלִמִית שֶׁתְּהֵא מְשַׁמְּרַתּוֹ· מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָרָק בְּיָרָק:

ט הַטּוֹמֵן לֶפֶת וּצְנוֹנוֹת תַּחַת הַגֶּפֶן· אִם הָיוּ מִקְצַת הֶעָלִין מְגוּלִין· אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ לֹא מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· וְלֹא מִשּׁוּם שְׁבִיעִית· וְלֹא מִשּׁוּם מַעַשְׂרוֹת· וְנִטָּלִין בְּשַׁבָּת· הַזּוֹרֵעַ חִטָּה וּשְׂעוֹרָה כְּאַחַת· הֲרֵי זֶה כִּלְאַיִם· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵינוֹ כִּלְאַיִם עַד שֶׁיְּהוּ שְׁתֵּי חִטִּים וּשְׂעוֹרָה· אוֹ חִטָּה וּשְׁתֵּי שְׂעוֹרִים· אוֹ חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְכוּסֶמֶת:

פרק ב

כָּל סֵאָה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוֹבַע מִמִּין אַחֵר· יִמָּעֵט· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יָבוֹר· בֵּין מִמִּין אֶחָד· בֵּין מִשְּׁנֵי מִינִין· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר לֹא אָמְרוּ אֶלָּא מִמִּין אֶחָד· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כָּל שֶׁהוּא כִּלְאַיִם בַּסֵּאָה· מִצְטָרֵף לְרוֹבַע:

ב בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים תְּבוּאָה בִתְבוּאָה· וְקָטְנִית בְּקָטְנִית· תְּבוּאָה בְקָטְנִית· וְקָטְנִית בִּתְבוּאָה· בֶּאֱמֶת אָמְרוּ· זֵרְעוֹנֵי גִנָּה שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין· מִצְטָרְפִין אֶחָד מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע בַּנּוֹפֵל לְבֵית סֵאָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ לְהַחֲמִיר כַּךְ אָמְרוּ לְהָקֵל· הַפִּשְׁתָּן בַּתְּבוּאָה· מִצְטָרֶפֶת אֶחָד מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע· בַּנּוֹפֵל לְבֵית סֵאָה:

ג הָיְתָה שָׂדֵהוּ זְרוּעָה חִטִּים וְנִמְלָךְ לִזְרוֹעָה שְׂעוֹרִין· יַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתַּתְלִיעַ· וְיוֹפַךְ וְאַחַר כַּךְ יִזְרַע· אִם צָמְחָה· לֹא יֹאמַר אֶזְרַע וְאַחַר כַּךְ אוֹפַךְ· אֶלָּא הוֹפֵךְ וְאַחַר כַּךְ זוֹרֵעַ· כַּמָּה יְהֵא חוֹרֵשׁ· כְּתַלְמֵי הָרְבִיעָה· אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר כְּדֵי שֶׁלֹּא יְשַׁיֵּיר רוֹבַע לְבֵית סֵאָה:

ד זְרוּעָה וְנִמְלַךְ לְנוֹטְעָהּ· לֹא יֹאמַר אֶטַּע וְאַחַר כַּךְ אוֹפַךְ· אֶלָּא הוֹפֵךְ וְאַחַר כַּךְ נוֹטֵעַ· נְטוּעָה וְנִמְלַךְ לְזוֹרְעָהּ· לֹא יֹאמַר אֶזְרַע וְאַחַר כַּךְ אֲשָׁרֵשׁ· אֶלָּא מְשָׁרֵשׁ וְאַחַר כַּךְ זוֹרֵעַ· אִם רָצָה גּוֹמֵם עַד פָּחוּת מִטֶּפַח וְזוֹרֵעַ· וְאַחַר כַּךְ מְשָׁרֵשׁ:

ה הָיְתָה שָׂדֵהוּ זְרוּעָה קַנְבּוֹס אוֹ לוּף· לֹא יְהֵא זוֹרֵעַ וּבָא עַל גַּבֵּיהֶם· שֶׁאֵינָן עוֹשִׂין אֶלָּא לְשָׁלֹשׁ שָׁנִים· תְּבוּאָה שֶׁעָלוּ בָהּ סְפִיחֵי אֶסְטֵיס· וְכֵן מְקוֹם הַגֶּרָנוֹת שֶׁעָלוּ בָהֶן מִינִין הַרְבֵּה· וְכֵן תִּלְתָּן שֶׁהֶעֱלָה מִינֵי עֲשָׂבִים· אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לְנַכֵּשׁ· אִם נָכַשׁ אוֹ כִסַּח· אוֹמְרִים לוֹ עֲקוֹר אֶת הַכֹּל· חוּץ מִמִּין אֶחָד:

ו הָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת שָׂדֵהוּ מֶשֶׁר מֶשֶׁר מִכָּל מִין· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים שְׁלֹשָׁה תְלָמִים שֶׁל פָּתִיחַ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מִלֹּא הָעוֹל הַשָּׁרוֹנִי· וּקְרוֹבִין דִּבְרֵי אֵלּוּ לִהְיוֹת כְּדִבְרֵי אֵלּוּ:

ז הָיָה רֹאשׁ תּוֹר חִטִּים· נִכְנָס בְּתוֹךְ שֶׁל שְׂעוֹרִים מוּתָּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִרְאֶה כְּסוֹף שָׂדֵהוּ· שֶׁלּוֹ חִטִּים וְשֶׁל חֲבֵירוֹ מִין אַחֵר· מוּתָּר לִסְמוֹךְ לוֹ מֵאוֹתוֹ הַמִּין· שֶׁלּוֹ חִטִּים וְשֶׁל חֲבֵירוֹ חִטִּים· מוּתָּר לִסְמוֹךְ לוֹ תֶּלֶם שֶׁל פִּשְׁתָּן· וְלֹא תֶּלֶם שֶׁל מִין אַחֵר· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֶחָד זֶרַע פִּשְׁתָּן וְאֶחָד כָּל הַמִּינִין· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר· אַף בְּאֶמְצַע שָׂדֵהוּ· מוּתָּר לִבְדּוֹק בְּתֶלֶם שֶׁל פִּשְׁתָּן:

ח אֵין סוֹמְכִין לִשְׁדֵה תְבוּאָה חַרְדָּל וְחָרִיעַ· אֲבָל סוֹמְכִים לִשְׁדֵה יְרָקוֹת חַרְדָּל וְחָרִיעַ· וְסוֹמֵךְ לַבּוּר וְלַנִּיר וְלַגַּפָּה וְלַדֶּרֶךְ· וְלַגָּדֵר שֶׁהוּא גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים· וְלַחֲרִיץ שֶׁהוּא עָמוֹק עֲשָׂרָה וְרַחַב אַרְבָּעָה· וְלָאִילָן שֶׁהוּא מֵסֵךְ עַל הָאָרֶץ· וְלַסֶּלַע שֶׁהוּא גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרַחַב אַרְבָּעָה:

ט הָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת שָׂדֶהוּ· קְרַחַת קְרַחַת מִכָּל מִין· עוֹשֶׂה עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה קְרְחוֹת לְבֵית סֵאָה· מִקְּרַחַת לְבֵית רוֹבַע· וְזוֹרֵעַ בְּתוֹכָהּ כָּל מִין שֶׁיִּרְצֶה· הָיְתָה קְרַחַת אַחַת אוֹ שְׁתַּיִם· זוֹרְעָם חַרְדָּל· שָׁלֹשׁ לֹא יִזְרְעֵם חַרְדָּל· מִפְּנֵי שֶׁהִיא נִרְאֵית כִּשְׂדֵה חַרְדָּל· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים תֵּשַׁע קְרְחוֹת מוּתָּרוֹת· עֶשֶׂר אֲסוּרוֹת· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר אֲפִילוּ כָל שָׂדֵהוּ בֵּית כּוֹר· לֹא יַעֲשֶׂה בְתוֹכָהּ· חוּץ מִקְּרַחַת אֶחָת:

י כָּל שֶׁהוּא בְתוֹךְ בֵּית רוֹבַע· עוֹלֶה בְמִדַּת בֵּית רוֹבַע· אֲכִילַת הַגֶּפֶן וְהַקֶּבֶר וְהַסֶּלַע· עוֹלִין בְּמִדַּת בֵּית רוֹבַע· תְּבוּאָה בִתְבוּאָה בֵּית רוֹבַע· יָרָק בְּיָרָק שִׁשָּׁה טְפָחִים· תְּבוּאָה בְיָרָק· יָרָק בִּתְבוּאָה· בֵּית רוֹבַע· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יָרָק בִּתְבוּאָה שִׁשָּׁה טְפָחִים:

יא תְּבוּאָה נוֹטָה עַל גַּבֵּי תְבוּאָה· יָרָק עַל גַּבֵּי יָרָק· תְּבוּאָה עַל גַּבֵּי יָרָק· יָרָק עַל גַּבֵּי תְבוּאָה· הַכֹּל מוּתָּר· חוּץ מִדָּלַעַת יְוָנִית· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אַף הַקִּשּׁוּת וּפוֹל הַמִּצְרִי· וְרוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵיהֶם מִדְּבָרָי:

פרק ג

עֲרוּגָה שֶׁהִיא שִׁשָּׁה טְפָחִים עַל שִׁשָּׁה טְפָחִים· זוֹרְעִים בְּתוֹכָהּ חֲמִשָּׁה זֵרְעוֹנִים· אַרְבָּעָה בְּאַרְבָּעָה רוּחוֹת הָעֲרוּגָה· וְאֶחָד בָּאֶמְצַע· הָיָה לָהּ גְּבוּל גָּבוֹהַּ טֶפַח· זוֹרְעִין בְּתוֹכָהּ שְׁלֹשָׁה עָשָׂר· שְׁלֹשָׁה עַל כָּל גְּבוּל וּגְבוּל· וְאֶחָד בָּאֶמְצַע· לֹא יִטַּע רֹאשׁ הַלֶּפֶת בְּתוֹךְ הַגְּבוּל· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְמַלְּאֵהוּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שִׁשָּׁה בָּאֶמְצַע:

ב כָּל מִין זְרָעִים אֵין זוֹרְעִין בַּעֲרוּגָה· וְכָל מִין יְרָקוֹת זוֹרְעִין בַּעֲרוּגָה· חַרְדָּל וַאֲפוּנִים הַשּׁוּפִין מִין זְרָעִים· אֲפוּנִים הַגַּמְלָנִים מִין יָרָק· גְּבוּל שֶׁהָיָה גָּבוֹהַּ טֶפַח וְנִתְמָעֵט· כָּשֵׁר· שֶׁהָיָה כָשֵׁר מִתְּחִלָּתוֹ· הַתֶּלֶם וְאַמַּת הַמַּיִם שֶׁהֵם עֲמוּקִים טֶפַח· זוֹרְעִים לְתוֹכָן שְׁלֹשָׁה זֵרְעוֹנִין· אֶחָד מִכָּאן וְאֶחָד מִכָּאן· וְאֶחָד בָּאֶמְצַע:

ג הָיָה רֹאשׁ תּוֹר יָרָק נִכְנָס לְתוֹךְ שְׂדֵה יָרָק אַחֵר מוּתָּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִרְאֶה כְּסוֹף שָׂדֵהוּ· הֵיתָה שָׂדֵהוּ זְרוּעָה יָרָק· וְהוּא מְבַקֵּשׁ לִטַּע בְּתוֹכָהּ· שׁוּרָה שֶׁל יָרָק אַחֵר· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר עַד שֶׁיְּהֵא הַתֶּלֶם מְפֻלָּשׁ· מֵרֹאשׁ הַשָּׂדֶה וְעַד רֹאשׁוֹ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֹרֶךְ שִׁשָּׁה טְפָחִים וְרוֹחַב מִלּוּאוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר רוֹחַב כִּמְלֹא רוֹחַב הַפַּרְסָה:

ד הַנּוֹטֵעַ שְׁתֵּי שׁוּרוֹת שֶׁל קִשּׁוּאִין· שְׁתֵּי שׁוּרוֹת שֶׁל דְּלוּעִים· שְׁתֵּי שׁוּרוֹת שֶׁל פּוֹל הַמִּצְרִי· מוּתָּר· שׁוּרָה שֶׁל קִשּׁוּאִין· שׁוּרָה שֶׁל דְּלוּעִים· שׁוּרָה שֶׁל פּוֹל הַמִּצְרִי אָסוּר·

שׁוּרָה שֶׁל קִשּׁוּאִין· שׁוּרָה שֶׁל דְּלוֹעִים· שׁוּרָה שֶׁל פּוֹל הַמִּצְרִי· וְשׁוּרָה שֶׁל קִשּׁוּאִים· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין:

ה נוֹטֵעַ אָדָם קִישׁוּת וְדָלַעַת לְתוֹךְ גּוּמָּא אַחַת· וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא זוֹ נוֹטֶה לְצַד זֶה· וְזוֹ נוֹטֶה לְצַד זֶה· (וְנוֹטֶה שֵׁעָר שֶׁל זוֹ לְכָאן· וְשֵׁעָר שֶׁל זוֹ לְכָאן· שֶׁכָּל מַה שֶּׁאָסְרוּ חֲכָמִים לֹא גָּזְרוּ אֶלָּא מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן):

ו הָיְתָה שָׂדֵהוּ זְרוּעָה בְצָלִים· וּמְבַקֵּשׁ לִטַּע בְּתוֹכָהּ שׁוּרוֹת שֶׁל דְּלוֹעִים· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר עוֹקֵר שְׁתֵּי שׁוּרוֹת וְנוֹטֵעַ שׁוּרָה אַחַת· וּמַנִּיחַ קָמַת בְּצָלִים בִּמְקוֹם שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· וְעוֹקֵר שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· וְנוֹטֵעַ שׁוּרָה אַחַת· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר עוֹקֵר שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· וְנוֹטֵעַ שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· וּמַנִּיחַ קָמַת בְּצָלִים בִּמְקוֹם שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· וְעוֹקֵר שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· וְנוֹטֵעַ שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אִם אֵין בֵּין שׁוּרָה לַחֲבֵרְתָּהּ שְׁתַּיִם עֶשְׂרֵה אַמָּה· לֹא יְקַיֵּים אֶת הַזֶּרַע שֶׁל בִּנְתַּיִם:

ז דָּלַעַת בִּירָק כִּירָק· וּבַתְּבוּאָה נוֹתְנִין לָהּ בֵּית רוֹבַע· הָיְתָה שָׂדֵהוּ זְרוּעָה תְבוּאָה· וּבִקֵּשׁ לִטַּע לְתוֹכָהּ· שׁוּרָה שֶׁל דְּלוֹעִין· נוֹתְנִין לָהּ לַעֲבוֹדָתָהּ שִׁשָּׁה טְפָחִים· וְאִם הִגְדִּילָה יַעֲקוֹר מִלְּפָנֶיהָ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר נוֹתְנִין לָהּ עֲבוֹדָתָהּ אַרְבַּע אַמּוֹת· אָמְרוּ לוֹ הֲתַחְמִיר זוֹ מִן הַגֶּפֶן· אָמַר לָהֶן מָצִינוּ שֶׁזּוֹ חֲמוּרָה מִן הַגֶּפֶן· שֶׁלְּגֶפֶן יְחִידִית נוֹתְנִין לָהּ עֲבוֹדָתָהּ שִׁשָּׁה טְפָחִים· וְלַדָּלַעַת יְחִידִית נוֹתְנִין לָהּ בֵּית רוֹבַע· רִבִּי מֵאִיר

אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי יִשְׁמָעֵאל כָּל שְׁלֹשָׁה דְּלוֹעִין לְבֵית סֵאָה· לֹא יָבִיא זֶרַע לְתוֹךְ בֵּית סֵאָה· רִבִּי יוֹסֵי בֶּן הַחוֹטֵף אֶפְרָתִי אָמַר מִשּׁוּם רִבִּי יִשְׁמָעֵאל כָּל שְׁלֹשָׁה דְּלוֹעִין לְבֵית כּוֹר· לֹא יָבִיא זֶרַע לְתוֹךְ בֵּית כּוֹר:

פרק ד

קָרַחַת הַכֶּרֶם· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אַרְבַּע וְעֶשְׂרִים אַמּוֹת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה· מְחוֹל הַכֶּרֶם· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים שְׁתַּיִם עֶשְׂרֵה אַמָּה· וְאֵיזוֹ הִיא קָרַחַת הַכֶּרֶם· כֶּרֶם שֶׁחָרַב מֵאֶמְצָעוֹ· אִם אֵין שָׁם שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה· לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם· הָיוּ שָׁם שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה· נוֹתְנִין לָהּ עֲבוֹדָתָהּ· וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר:

ב אֵי זוֹ הִיא מְחוֹל הַכֶּרֶם· בֵּין כֶּרֶם לַגָּדֵר· אִם אֵין שָׁם שְׁתַּיִם עֶשְׂרֵה אַמָּה· לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם· הָיוּ שָׁם שְׁתַּיִם עֶשְׂרֵה אַמָּה· נוֹתְנִין לוֹ עֲבוֹדָתוּ וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר:

ג רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין זֶה אֶלָּא גֶּדֶר הַכֶּרֶם· וְאֵי זֶה הוּא מְחוֹל הַכֶּרֶם· בֵּין שְׁנֵי הַכְּרָמִים· וְאֵי זֶה הוּא גֶּדֶר שֶׁהוּא גָבוּהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים· וְחָרִיץ שֶׁהוּא עָמוֹק עֲשָׂרָה וְרַחַב אַרְבָּעָה:

ד מְחִיצַת הַקָּנִים· אִם אֵין בֵּין קָנֶה לַחֲבֵירוֹ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים כְּדֵי שֶׁיִּכָּנֵס הַגְּדִי· הֲרֵי זוֹ כִּמְחִיצָה· וְגֶדֶר שֶׁנִּפְרָץ עַד עֶשֶׂר

אַמּוֹת הֲרֵי הִיא כְּפֶתַח· יָתֵר מִכֵּן כְּנֶגֶד הַפִּרְצָה אָסוּר· נִפְרְצוּ בוֹ פְּרָצוֹת הַרְבֵּה· אִם הָעוֹמֵד מְרֻבֶּה עַל הַפָּרוּץ מוּתָּר· וְאִם הַפָּרוּץ מְרֻבֶּה עַל הָעוּמֵד כְּנֶגֶד הַפִּרְצָה אָסוּר:

ה הַנּוֹטֵעַ שׁוּרָה שֶׁל חָמֵשׁ גְּפָנִים· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים כֶּרֶם· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ כֶרֶם· עַד שֶׁיְּהוּ שָׁם שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· לְפִיכָךְ הַזּוֹרֵעַ אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁבַּכֶּרֶם· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים קִדֵּשׁ שׁוּרָה אַחַת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים קִדֵּשׁ שְׁתֵּי שׁוּרוֹת:

ו הַנּוֹטֵעַ שְׁתַּיִם כְּנֶגֶד שְׁתַּיִם· וְאַחַת יוֹצֵאת זָנָב· הֲרֵי זֶה כֶּרֶם· שְׁתַּיִם כְּנֶגֶד שְׁתַּיִם וְאַחַת בִּנְתַּיִם· אוֹ שְׁתַּיִם כְּנֶגֶד שְׁתַּיִם· וְאַחַת בָּאֶמְצַע אֵינוֹ כֶרֶם· עַד שֶׁיְּהוּ שְׁתַּיִם נֶגֶד שְׁתַּיִם· וְאַחַת יוֹצֵאת זָנָב:

ז הַנּוֹטֵעַ שׁוּרָה אַחַת בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ· וְשׁוּרָה אַחַת בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ· וְדֶרֶךְ הַיָּחִיד וְדֶרֶךְ הָרַבִּים בָּאֶמְצַע· וְגָדֵר שֶׁהוּא נָמוֹךְ מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטֶרְפוֹת· גָּבוֹהַּ מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים אֵינָן מִצְטֶרְפוֹת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם עֵרְסָן מִלְּמַעְלָה הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטֶרְפוֹת:

ח הַנּוֹטֵעַ שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· אִם אֵין בֵּינֵיהֶם שְׁמוֹנֶה אַמּוֹת לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם· הָיוּ שָׁלֹשׁ· אִם אֵין בֵּין שׁוּרָה לַחֲבֵרְתָּהּ שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה· לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר מִשּׁוּם חֲנַנְיָה בֶּן חֲכִינָאי אֲפִילוּ חָרְבָּה הָאֶמְצָעִית· וְאֵין בֵּין שׁוּרָה לַחֲבֵרְתָּהּ שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה· לֹא

יָבִיא זֶרַע לְשָׁם· שֶׁאִלּוּ מִתְּחִלָּה נִטָּעָן· הָיָה מוּתָּר בְּשְׁמוֹנֶה אַמּוֹת:

ט הַנּוֹטֵעַ אֶת כַּרְמוֹ עַל שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה (אַמָּה) שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה· מוּתָּר לְהָבִיא זֶרַע לְשָׁם· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה מַעֲשֶׂה בְּצַלְמוֹן· בְּאֶחָד שֶׁנָּטַע אֶת כַּרְמוֹ עַל שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה· שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה· וְהָיָה הוֹפֵךְ שֵׁעָר שְׁתֵּי שׁוּרוֹת לְצַד אֶחָד· וְזוֹרֵעַ אֶת הַנִּיר· וּבַשָּׁנָה הָאַחֶרֶת הָיָה הוֹפֵךְ אֶת הַשֵּׁעָר לְמָקוֹם אַחֵר וְזוֹרֵעַ אֶת הַבּוּר· וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים וְהִתִּירוּ· רִבִּי מֵאִיר וְרִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים אַף הַנּוֹטֵעַ אֶת כַּרְמוֹ עַל (שְׁמוֹנֶה) שְׁמוֹנֶה אַמּוֹת מוּתָּר:

פרק ה

כֶּרֶם שֶׁחָרַב· אִם יֵשׁ בּוֹ לְלַקֵּט עֶשֶׂר גְּפָנִים לְבֵית סֵאָה· וּנְטוּעוֹת כְּהִלְכָתָן· הֲרֵי זֶה נִקְרָא כֶּרֶם דָּל· כֶּרֶם (דָּל) שֶׁהוּא נָטוּעַ עַרְבֵּבְיָא· אִם יֵשׁ בּוֹ לְכַוֵּין שְׁתַּיִם כְּנֶגֶד שָׁלֹשׁ· הֲרֵי זֶה כֶּרֶם· וְאִם לָאוּ אֵינוֹ כֶּרֶם· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר הוֹאִיל וְהוּא נִרְאֶה כְתַבְנִית הַכְּרָמִים· הֲרֵי זֶה כֶּרֶם:

ב כֶּרֶם שֶׁהוּא נָטוּעַ עַל פָּחוּת פָּחוּת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֵינוֹ כֶּרֶם· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כֶּרֶם· וְרוֹאִין אֶת הָאֶמְצָעִיּוֹת· כְּאִלּוּ אֵינָן:

ג חָרִיץ שֶׁהוּא עוֹבֵר בַּכֶּרֶם· עָמוֹק עֲשָׂרָה וְרַחַב אַרְבָּעָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר אִם הָיָה מְפֻלָּשׁ מֵרֹאשׁ הַכֶּרֶם

וְעַד סוֹפוֹ· הֲרֵי זֶה נִרְאֶה כְּבֵין שְׁנֵי כְרָמִים וְזוֹרְעִים בְּתוֹכוֹ· וְאִם לָאוּ הֲרֵי הוּא כְּגַת· וְהַגַּת שֶׁבַּכֶּרֶם עֲמוּקָה עֲשָׂרָה וּרְחָבָה אַרְבָּעָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר זוֹרְעִים בְּתוֹכָהּ· וַחֲכָמִים אוֹסְרִים· שׁוֹמִירָה שֶׁבַּכֶּרֶם גְּבוּהָה עֲשָׂרָה וּרְחָבָה אַרְבָּעָה· זוֹרְעִין בְּתוֹכָהּ· וְאִם הָיָה שֵׁעָר כּוֹתֵשׁ אָסוּר:

ד גֶּפֶן שֶׁהִיא נְטוּעָה בַּגַּת אוֹ בַגֶּקַע· נוֹתְנִין לָהּ עֲבוֹדָתָהּ וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אִם אֵין שָׁם אַרְבַּע אַמּוֹת לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם· וְהַבַּיִת שֶׁבַּכֶּרֶם זוֹרְעִים בְּתוֹכוֹ:

ה הַנּוֹטֵעַ יָרָק בַּכֶּרֶם אוֹ מְקַיֵּים· הֲרֵי זֶה מְקַדֵּשׁ אַרְבָּעִים וְחָמֵשׁ גְּפָנִים· (אֵימָתַי) בִּזְמַן שֶׁהָיוּ נְטוּעוֹת עַל אַרְבַּע אַרְבַּע· אוֹ עַל חָמֵשׁ חָמֵשׁ· הָיוּ נְטוּעוֹת עַל שֵׁשׁ שֵׁשׁ· אוֹ עַל שֶׁבַע שֶׁבַע· הֲרֵי זֶה מְקַדֵּשׁ שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה לְכָל רוּחַ· עֲגוּלוֹת וְלֹא מְרֻבָּעוֹת:

ו הָרוֹאֶה יָרָק בַּכֶּרֶם וְאָמַר· כְּשֶׁאַגִּיעַ לוֹ אֲלַקְּטֶנּוּ מוּתָּר· כְּשֶׁאֶחֱזוֹר אֲלַקְּטֶנּוּ· אִם הוֹסִיף בְּמָאתַיִם אָסוּר:

ז הָיָה עוֹבֵר בַּכֶּרֶם וְנָפְלוּ מִמֶּנּוּ זְרָעִים· אוֹ שֶׁיָּצְאוּ עִם הַזְּבָלִים אוֹ עִם הַמַּיִם· הַזּוֹרֵעַ וְסִעֲרַתּוּ הָרוּחַ לַאֲחוֹרָיו מוּתָּר· סִעֲרַתּוּ הָרוּחַ לְפָנָיו· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אִם עֲשָׂבִים יוֹפִיף· וְאִם אָבִיב יְנַפֵּץ· וְאִם הֵבִיאָה דָּגָן תִּדָּלֵק:

ח הַמְּקַיֵּים קוֹצִים בְּכֶרֶם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר קִדֵּשׁ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא קִדֵּשׁ· אֶלָּא דָּבָר שֶׁכְּמוֹהוּ מְקַיֵּימִין· הָאִירוּס

וְהַקִּיסוּס· וְשׁוּשַׁנַּת הַמֶּלֶךְ· וְכָל (מִינֵי) זְרָעִים· אֵינָן כִּלְאַיִם בַּכֶּרֶם· הַקַּנְבּוֹס רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר אֵינוֹ כִלְאַיִם· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כִּלְאַיִם· וְהַקִּנְרָס כִּלְאַיִם בַּכֶּרֶם:

פרק ו

אֵיזֶהוּ עָרִיס· הַנּוֹטֵעַ שׁוּרָה שֶׁל חָמֵשׁ גְּפָנִים· בְּצַד הַגָּדֵר· שֶׁהוּא גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים· אוֹ בְּצַד חָרִיץ· שֶׁהוּא עָמוֹק עֲשָׂרָה טְפָחִים וְרוֹחַב אַרְבַּע· נוֹתְנִין לוֹ עֲבוֹדָתוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מוֹדְדִין אַרְבַּע אַמּוֹת מֵעִקַּר הַגְּפָנִים לַשָּׂדֶה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מִן הַגָּדֵר לַשָּׂדֶה· אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי· טוֹעִין כָּל הָאוֹמְרִים כֵּן· אֶלָּא אִם יֵשׁ שָׁם אַרְבַּע אַמּוֹת מֵעִקָּר גְּפָנִים וְלַגָּדֵר· נוֹתְנִין לוֹ אֶת עֲבוֹדָתוֹ· וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר· וְכַמָּה הִיא עֲבוֹדַת הַגֶּפֶן· שִׁשָּׁה טְפָחִים לְכָל רוּחַ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה:

ב עָרִיס שֶׁהוּא יוֹצֵא מִן הַמַּדְרֵגָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר אִם עוֹמֵד בָּאָרֶץ וּבוֹצֵר אֶת כֻּלּוֹ· הֲרֵי זֶה אוֹסֵר אַרְבַּע אַמּוֹת בַּשָּׂדֶה· וְאִם לָאו אֵינוֹ אוֹסֵר אֶלָּא כְּנֶגְדּוֹ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַף הַנּוֹטֵעַ אַחַת בָּאָרֶץ וְאַחַת בַּמַּדְרֵגָה· אִם גָּבוֹהַּ מִן הָאָרֶץ עֲשָׂרָה טְפָחִים אֵינָהּ מִצְטָרֶפֶת עִמָּהּ· וְאִם לָאו הֲרֵי זוֹ מִצְטָרֶפֶת עִמָּהּ:

ג הַמְּדַלֶּה אֶת הַגֶּפֶן עַל מִקְצַת אֲפִיפִירוֹת· לֹא יָבִיא זֶרַע אֶל תַּחַת הַמּוֹתָר· וְאִם הֵבִיא לֹא קִדֵּשׁ· וְאִם הָלַךְ הֶחָדָשׁ אָסוּר· וְכֵן הַמְּדַלֶּה עַל מִקְצַת אִילָן סְרָק:

ד הַמְּדַלֶּה אֶת הַגֶּפֶן עַל מִקְצַת אִילָן מַאֲכָל· מֻתָּר לְהָבִיא זֶרַע אֶל תַּחַת הַמּוֹתָר· אִם הָלַךְ הֶחָדֵשׁ יַחֲזִירֶנּוּ· מַעֲשֶׂה שֶׁהָלַךְ רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֵצֶל רִבִּי יִשְׁמָעֵאל לִכְפַר עָזִיז· וְהֶרְאוּהוּ גֶּפֶן מוּלֶדֶה עַל מִקְצַת תְּאֵנָה· אָמַר לוֹ מָה אֲנִי לְהָבִיא זֶרַע אֶל תַּחַת הַמּוֹתָר· אָמַר לוֹ מוּתָּר· וְהֶעֱלָהוּ מִשָּׁם לְבֵית הַמַּגַּנְיָה· וְהֶרְאָהוּ גֶּפֶן שֶׁהוּא מוּדְלֶה עַל מִקְצַת הַקּוֹרָה· וּסְדָן שֶׁל שִׁקְמָה· וּבוֹ קוֹרוֹת הַרְבֵּה· אָמַר לוֹ תַּחַת הַקּוֹרָה זוֹ אָסוּר· וְהַשְּׁאָר מוּתָּר:

ה אֵיזֶהוּ אִילָן סְרָק· כָּל שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה פֵּירוֹת· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר הַכֹּל אִילָן סְרָק· חוּץ מִן הַזַּיִת וְהַתְּאֵנָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל שֶׁאֵין כָּמוֹהוּ נוֹטְעִין שָׂדוֹת שְׁלֵמוֹת· הֲרֵי זֶה אִילָן סְרָק:

ו פִּסְקֵי עָרִיס שְׁמוֹנֶה אַמּוֹת וְעוֹד· וְכָל מִדּוֹת שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים בַּכֶּרֶם אֵין בָּהֶם וְעוֹד· חוּץ מִפִּסְקֵי עָרִיס· אֵלּוּ הֵן פִּסְקֵי עָרִיס· עָרִיס שֶׁחָרַב מֵאֶמְצָעוֹ· וְנִשְׁתַּיְּרוּ בוֹ חָמֵשׁ גְּפָנִים מִכָּאן וְחָמֵשׁ גְּפָנִים מִכָּאן· אִם יֵשׁ שָׁם שְׁמוֹנֶה אָמּוֹת לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם· שְׁמוֹנֶה אַמּוֹת וְעוֹד· נוֹתְנִין לוֹ כְּדֵי עֲבוֹדָתוֹ· וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר:

ז עָרִיס שֶׁהוּא יוֹצֵא מִן הַכּוֹתֶל מִתּוֹךְ הַקֶּרֶן וְכָלֶה· נוֹתְנִין לוֹ עֲבוֹדָתוֹ וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אִם אֵין שָׁם אַרְבַּע אַמּוֹת· לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם:

ח הַקָּנִים הַיּוֹצְאִים מִן הֶעָרִיס· וְחַס עֲלֵיהֶם לְפֶסְקָן· כְּנֶגְדָּן מוּתָּר· עֲשָׂאָן כְּדֵי שֶׁיְּהַלֵּךְ עֲלֵיהֶן הֶחָדָשׁ אָסוּר:

ט הַפֶּרַח הַיּוֹצֵא מִן הֶעָרִיס· רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִלּוּ מְטוּטֶלֶת תְּלוּיָה בּוֹ· כְּנֶגְדּוֹ אָסוּר· וְכֵן בַּדַּלִּית· הַמּוֹתֵחַ זְמוֹרָה מֵאִילָן לָאִילָן תַּחְתֶּיהָ אָסוּר· סִפְּקָהּ בְּחֶבֶל אוֹ בְגֶמִי· תַּחַת הַסִּפּוּק מוּתָּר· עֲשָׂאָהּ כְּדֵי שֶׁיְּהַלֵּךְ עָלָיו הֶחָדָשׁ אָסוּר:

פרק ז

הַמַּבְרִיךְ אֶת הַגֶּפֶן בָּאָרֶץ· אִם אֵין עָפָר עַל גַּבָּהּ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים· לֹא יָבִיא זֶרַע עָלֶיהָ· אֲפִילּוּ הִבְרִיכָהּ בְּדָלַעַת אוֹ בְסִילוֹן· הִבְרִיכָהּ בְּסֶלַע· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עָפָר עַל גַּבָּהּ אֶלָּא שָׁלֹשׁ אֶצְבָּעוֹת· מוּתָּר לְהָבִיא זֶרַע עָלֶיהָ· הָאַרְכֶּבָה שֶׁבַּגֶּפֶן· אֵין מוֹדְדִין לָהּ אֶלָּא מִן הָעִיקָּר הַשֵּׁנִי:

ב הַמַּבְרִיךְ שָׁלֹשׁ גְּפָנִים וְעִקָּרֵיהֶם נִרְאִים· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר צָדוֹק אוֹמֵר אִם יֵשׁ בֵּינֵיהֶם מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד שְׁמוֹנֶה· הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטָרְפוֹת· וְאִם לָאוּ אֵינָן מִצְטָרְפוֹת· גֶּפֶן שֶׁיֵּבֵשָׁה· אֲסוּרָה וְאֵינָהּ מְקַדֶּשֶׁת· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אַף צֶמֶר גֶּפֶן אָסוּר וְאֵינוֹ מְקַדֵּשׁ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר צָדוֹק אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ· אַף עַל גַּבֵּי הַגֶּפֶן· אָסוּר וְאֵינוֹ מְקַדֵּשׁ:

ג אֵלּוּ אוֹסְרִין וְלֹא מְקַדְּשִׁין· מוֹתַר חָרְבַּן הַכֶּרֶם· מוֹתַר מְחוֹל הַכֶּרֶם· מוֹתַר פִּסְקֵי עָרִיס· מוֹתַר אֲפִיפִירוֹת· אֲבַל

תַּחַת הַגֶּפֶן וַעֲבוֹדַת הַגֶּפֶן· וְאַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁבַּכֶּרֶם· הֲרֵי אֵלּוּ מְקַדְּשׁוֹת:

ד הַמְּסַכֵּךְ אֶת גַּפְנוֹ עַל גַּבֵּי תְבוּאָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ· הֲרֵי זֶה קִדֵּשׁ וְחַיָּב בְּאַחֲרָיוּתוֹ· רִבִּי יוֹסֵי וְרִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים אֵין אָדָם מְקַדֵּשׁ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ:

ה אָמַר רִבִּי יוֹסֵי מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁזָּרַע אֶת כַּרְמוֹ בַּשְּׁבִיעִית· וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רִבִּי עֲקִיבָא· וְאָמַר אֵין אָדָם מְקַדֵּשׁ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ:

ו הָאַנָּס שֶׁזָּרַע אֶת הַכֶּרֶם וְיָצָא מִלְּפָנָיו· קוֹצְרוֹ אֲפִילוּ בְּמוֹעֵד· עַד כַּמָּה הוּא נוֹתֵן לַפּוֹעֲלִים עַד שָׁלִישׁ· יָתֵר מִכָּאן קוֹצֵר כְּדַרְכּוֹ וְהוֹלֵךְ· אֲפִילוּ לְאַחַר הַמּוֹעֵד· מֵאֵימָתַי הוּא נִקְרָא אַנָּס מִשֶּׁיִּשְׁקַע:

ז הָרוּחַ שֶׁעִלְעֵלָה אֶת הַגְּפָנִים עַל גַּבֵּי תְבוּאָה יִגְדּוֹר מִיָּד· אִם אֵרְעוֹ אֹנֶס· מוּתָּר· תְּבוּאָה שֶׁהִיא נוֹטָה תַּחַת הַגֶּפֶן· וְכֵן בַּיָּרָק· מַחֲזִיר וְאֵינוֹ מְקַדֵּשׁ· מֵאֵימָתַי תְּבוּאָה מִתְקַדֶּשֶׁת· מִשֶּׁתַּשְׁרִישׁ· וַעֲנָבִים מִשֶּׁיֵּעָשׂוּ כְּפוּל הַלָּבָן· תְּבוּאָה שֶׁיֵּבְשָׁה כָּל צָרְכָהּ· וַעֲנָבִים שֶׁבִּשְׁלוּ כָּל צָרְכָן· אֵינָן מִתְקַדְּשׁוֹת:

ח עָצִיץ נָקוּב מְקַדֵּשׁ בַּכֶּרֶם· וְשֶׁאֵינוֹ נָקוּב אֵינוֹ מְקַדֵּשׁ· וְרִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר זֶה וְזֶה אוֹסְרִין וְלֹא מְקַדְּשִׁין· הַמַּעֲבִיר עָצִיץ נָקוּב בַּכֶּרֶם· אִם הוֹסִיף בְּמָאתַיִם אָסוּר:

פרק ח

כִּלְאֵי הַכֶּרֶם· אֲסוּרִין מִלִּזְרוֹעַ וּמִלְּקַיֵּים· וַאֲסוּרִין בַּהֲנָאָה·
כִּלְאֵי זְרָעִים· אֲסוּרִין מִלִּזְרוֹעַ וּמִלְּקַיֵּים· וּמוּתָּרִין
בַּאֲכִילָה· וְכָל שֶׁכֵּן בַּהֲנָאָה· כִּלְאֵי בְגָדִים· מוּתָּרִין בְּכָל
דָּבָר· וְאֵינָן אֲסוּרִין אֶלָּא מִלִּלְבּוֹשׁ· כִּלְאֵי בְהֵמָה מוּתָּרִים
לְגַדֵּל וְלִקַּיֵּים· וְאֵינָן אֲסוּרִים אֶלָּא מִלְּהַרְבִּיעַ· כִּלְאֵי בְהֵמָה
אֲסוּרִים זֶה בַּזֶּה:

ב בְּהֵמָה עִם בְּהֵמָה· וְחַיָּה עִם חַיָּה· בְּהֵמָה עִם חַיָּה·
וְחַיָּה עִם בְּהֵמָה· טְמֵאָה עִם טְמֵאָה· וּטְהוֹרָה עִם טְהוֹרָה·
טְמֵאָה עִם טְהוֹרָה· וּטְהוֹרָה עִם טְמֵאָה· אֲסוּרִין לַחֲרוֹשׁ
וְלִמְשׁוֹךְ וּלְהַנְהִיג:

ג הַמַּנְהִיג· סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים· וְהַיּוֹשֵׁב בַּקָּרוֹן· סוֹפֵג אֶת
הָאַרְבָּעִים· רִבִּי מֵאִיר פּוֹטֵר· וְהַשְּׁלִישִׁית שֶׁהִיא קְשׁוּרָה
לָרְצוּעוֹת אֲסוּרָה:

ד אֵין קוֹשְׁרִין אֶת הַסּוּס· לֹא לִצְדָדֵי הַקָּרוֹן· וְלֹא לְאַחַר
הַקָּרוֹן· וְלֹא אֶת הַלֶּבְדָּקָם לַגְּמַלִּים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל
הַנּוֹלָדִים מִן הַסּוּס אַף עַל פִּי שֶׁאֲבִיהֶן חֲמוֹר מֻתָּרִין זֶה
עִם זֶה· וְכֵן הַנּוֹלָדִים מִן הַחֲמוֹר אַף עַל פִּי שֶׁאֲבִיהֶם סוּס
מֻתָּרִין זֶה עִם זֶה· אֲבָל הַנּוֹלָדִים מִן הַסּוּס עִם הַנּוֹלָדִים
מִן הַחֲמוֹר· אֲסוּרִים זֶה עִם זֶה:

ח הַפְּרוּטִיּוֹת אֲסוּרוֹת· וְהָרַמָּךְ מֻתָּר· וְאַדְנֵי הַשָּׂדֶה חַיָּה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מְטַמְּאוֹת בְּאֹהֶל כָּאָדָם· הַקּוֹפֵד· וְחוּלְדַת הַסְּנָיִים חַיָּה· חוּלְדַת הַסְּנָיִים רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים מְטַמֵּא כַּזַּיִת בְּמַשָּׂא וְכַעֲדָשָׁה בְּמַגָּע:

ט שׁוֹר בַּר מִין בְּהֵמָה· וְרִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִין חַיָּה· כֶּלֶב מִין חַיָּה· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר מִין בְּהֵמָה· הַחֲזִיר מִין בְּהֵמָה· הֶעָרוֹד מִין חַיָּה· הַפִּיל וְהַקּוֹף מִין חַיָּה· וְאָדָם מֻתָּר עִם כֻּלָּם· לִמְשׁוֹךְ וְלַחֲרוֹשׁ (וּלְהַנְהִיג):

פרק ט

אֵין אָסוּר מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· אֶלָּא צֶמֶר וּפִשְׁתִּים· וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא בַּנְּגָעִים אֶלָּא צֶמֶר וּפִשְׁתִּים· אֵין הַכֹּהֲנִים לוֹבְשִׁין לְשַׁמֵּשׁ בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ· אֶלָּא צֶמֶר וּפִשְׁתִּים· צֶמֶר גְּמַלִּים וְצֶמֶר רְחֵלִים שֶׁטְּרָפָן זֶה בְּזֶה· אִם רוֹב מִן הַגְּמַלִּים מֻתָּר· וְאִם רוֹב מִן הָרְחֵלִים אָסוּר· מֻחְצָה לְמֻחְצָה אָסוּר· וְכֵן הַפִּשְׁתָּן וְהַקַּנְבּוֹס· שֶׁטְּרָפָן זֶה בָּזֶה:

ב הַשִּׂירַיִם וְהַכָּלָךְ אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· אֲבָל אֲסוּרִים מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן· הַכָּרִים וְהַכִּסָּתוֹת אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִהְיֶה בְּשָׂרוֹ נוֹגֵעַ בָּהֶם· אֵין עֲרָאי לְכִלְאַיִם· וְלֹא יִלְבַּשׁ כִּלְאַיִם· אֲפִילוּ עַל גַּבֵּי עֲשָׂרָה· אֲפִילוּ לִגְנוֹב אֶת הַמֶּכֶס:

ג מִטְּפְחוֹת הַיָּדַיִם· מִטְּפְחוֹת הַסְּפָרִים· מִטְּפְחוֹת הַסַּפָּג· אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר· וּמִטְּפְחוֹת הַסְּפָרִים· אֲסוּרוֹת מִשּׁוּם כִּלְאַיִם:

ד תַּכְרִיכֵי הַמֵּת וּמַרְדַּעַת שֶׁל חֲמוֹר· אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· לֹא יִתֵּן הַמַּרְדַּעַת עַל כְּתֵפוֹ· אֲפִילוּ לְהוֹצִיא עָלֶיהָ זֶבֶל:

ה מוֹכְרֵי כְסוּת· מוֹכְרִין כְּדַרְכָּן· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוְּנוּ· בַּחַמָּה· מִפְּנֵי הַחַמָּה· וּבַגְּשָׁמִים· מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים· וְהַצְּנוּעִים מַפְשִׁילִין בַּמַּקֵּל לַאֲחוֹרֵיהֶן:

ו תּוֹפְרֵי כְסוּת· תּוֹפְרִין כְּדַרְכָּן· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוְּנוּ· בַּחַמָּה· מִפְּנֵי הַחַמָּה· וּבַגְּשָׁמִים· מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים· וְהַצְּנוּעִים תּוֹפְרִין בָּאָרֶץ:

ז הַבְּרִיסִין וְהַבַּרְדְּסִין· וְהַדִּלְמָטִיקִיּוֹן· וּמַנְעָלוֹת הַפִּינוֹן· לֹא יִלְבַּשׁ בָּהֶן עַד שֶׁיִּבְדּוֹק· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הַבָּאִים מִחוּץ הַיָּם וּמִמְּדִינוֹת הַיָּם· אֵינָן צְרִיכִים בְּדִיקָה· מִפְּנֵי שֶׁחֲזָקָתָן בְּקַנְבּוֹס· וּמַנְעָל שֶׁל זֶרֶד אֵין בּוֹ מִשּׁוּם כִּלְאַיִם:

ח אֵין אָסוּר מִשּׁוּם כִּלְאַיִם אֶלָּא טָווּי וְאָרוּג· שֶׁנֶּאֱמַר לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז· דָּבָר שֶׁהוּא שׁוּעַ טָווּי וְנוֹז· רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר נָלוֹז· וּמֵלִיז הוּא אֶת אָבִיו שֶׁבַּשָּׁמַיִם עָלָיו:

ט לְבָדִים אֲסוּרִים מִפְּנֵי שֶׁהֵם שׁוּעִים· פִּיו שֶׁל צֶמֶר בְּשֶׁל פִּשְׁתָּן אָסוּר· מִפְּנֵי שֶׁהֵם חוֹזְרִין בָּאַרִיג· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר

מְשִׁיחוֹת שֶׁל אַרְגָּמָן אֲסוּרוֹת· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מוֹלֵל עַד שֶׁלֹּא קוֹשֵׁר· לֹא יִקְשׁוֹר סֶרֶט שֶׁל צֶמֶר בְּשֶׁל פִּשְׁתָּן· לַחֲגוֹר בּוֹ אֶת מָתְנָיו· אַף עַל פִּי שֶׁהֶרְצוּעָה בָּאֶמְצַע:

אוֹתוֹת הַגָּרָדִין וְאוֹתוֹת הַכּוֹבְסִין· אֲסוּרוֹת מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· הַתּוֹכֵף תְּכִיפָה אַחַת אֵינָהּ חִבּוּר· וְאֵין בָּהּ מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· וְהַשּׁוֹמְטָהּ בְּשַׁבָּת פָּטוּר· עָשָׂה שְׁנֵי רָאשֶׁיהָ לְצַד אֶחָד· חִבּוּר וְיֵשׁ בָּהּ מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· וְהַשּׁוֹמְטָהּ בְּשַׁבָּת חַיָּיב· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁיְּשַׁלֵּשׁ· הַשַּׁק וְהַקֻּפָּה מִצְטָרְפִין לְכִלְאַיִם: סליק

מסכת שביעית

פרק א

עַד אֵימָתַי חוֹרְשִׁין בִּשְׂדֵה הָאִילָן עֶרֶב שְׁבִיעִית· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים כָּל זְמַן שֶׁהוּא יָפֶה לַפֶּרִי· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים עַד הָעֲצֶרֶת· וּקְרוֹבִין דִּבְרֵי אֵלּוּ· לִהְיוֹת כְּדִבְרֵי אֵלּוּ:

ב אֵיזֶהוּ שְׂדֵה הָאִילָן· כָּל שְׁלֹשָׁה אִילָנוֹת לְבֵית סֵאָה· אִם רְאוּיִין לַעֲשׂוֹת כִּכַּר דְּבֵלָה· שֶׁל שִׁשִּׁים מָנֶה בָּאִיטַלְקִי· חוֹרְשִׁים כָּל בֵּית סֵאָה בִּשְׁבִילָן· פָּחוֹת מִכָּאן· אֵין חוֹרְשִׁין לָהֶם אֶלָּא מְלֹא הָאוֹרֶה· וְסַלּוֹ חוּצָה לוֹ:

ג אֶחָד אִילָן סְרָק· וְאֶחָד אִילָן מַאֲכָל· רוֹאִין אוֹתָן כְּאִלּוּ הֵם תְּאֵנִים· אִם רְאוּיִין לַעֲשׂוֹת כִּכַּר דְּבֵלָה· שֶׁל שִׁשִּׁים מָנֶה בָּאִיטַלְקִי· חוֹרְשִׁין כָּל בֵּית סֵאָה בִּשְׁבִילָן· פָּחוֹת מִכָּאן· אֵין חוֹרְשִׁין לָהֶן אֶלָּא לְצָרְכָן:

ד הָיָה אֶחָד עוֹשֶׂה כִּכַּר דְּבֵלָה וּשְׁנַיִם אֵין עוֹשִׂין· אוֹ שְׁנַיִם עוֹשִׂין וְאֶחָד אֵינוֹ עוֹשֶׂה· אֵין חוֹרְשִׁין לָהֶן אֶלָּא לְצָרְכָן· עַד שֶׁיִּהְיוּ מִשְׁלֹשָׁה וְעַד תִּשְׁעָה· הָיוּ עֲשָׂרָה· מֵעֲשָׂרָה וּלְמַעְלָה· בֵּין עוֹשִׂין בֵּין שֶׁאֵינָן עוֹשִׂין· חוֹרְשִׁין כָּל בֵּית סֵאָה בִּשְׁבִילָן· שֶׁנֶּאֱמַר בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבּוֹת· אֵין צָרִיךְ לוֹמַר חָרִישׁ וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית· אֶלָּא חָרִישׁ שֶׁל עֶרֶב שְׁבִיעִית שֶׁהוּא נִכְנָס בַּשְׁבִיעִית· וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית שֶׁהוּא יוֹצֵא לְמוֹצָאֵי

שְׁבִיעִית· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר מַה חָרִישׁ רְשׁוּת אַף קָצִיר רְשׁוּת· יָצָא קְצִיר הָעוֹמֶר:

ה שְׁלֹשָׁה אִילָנוֹת שֶׁל שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטָרְפִין· וְחוֹרְשִׁין כָּל בֵּית סֵאָה בִּשְׁבִילָן· וְכַמָּה יְהֵא בֵּינֵיהֶם· רַבָּן (שִׁמְעוֹן בֶּן) גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כְּדֵי שֶׁיְּהֵא הַבַּקָּר עוֹבֵר בְּכֵלָיו:

ו עֶשֶׂר נְטִיעוֹת מְפוּזָּרוֹת בְּתוֹךְ בֵּית סֵאָה· חוֹרְשִׁין כָּל בֵּית סֵאָה בִּשְׁבִילָן· עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה· הָיוּ עֲשׂוּיוֹת שׁוּרָה וּמוּקָפוֹת עֲטָרָה· אֵין חוֹרְשִׁין לָהֶם אֶלָּא לְצָרְכָן:

ז הַנְּטִיעוֹת וְהַדְּלוּעִים מִצְטָרְפִין לְתוֹךְ בֵּית סֵאָה· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כָּל עֲשָׂרָה דְּלוּעִים לְבֵית סֵאָה· חוֹרְשִׁין כָּל בֵּית סֵאָה עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה:

ח עַד אֵימָתַי נִקְרָאוּ נְטִיעוֹת· רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר עַד שֶׁיָּחוֹלוּ· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר בַּת שֶׁבַע שָׁנִים· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר נְטִיעָה כִּשְׁמָהּ· אִילָן שֶׁנִּגְמָם וְהוֹצִיא חֲלִיפִין· מִטֶּפַח וּלְמַטָּה כִּנְטִיעָה· מִטֶּפַח וּלְמַעְלָה כְּאִילָן· דִּבְרֵי רִבִּי שִׁמְעוֹן:

פרק ב

עַד אֵימָתַי חוֹרְשִׁין בִּשְׂדֵה לָבָן עֶרֶב שְׁבִיעִית· עַד שֶׁתִּכְלֶה הַלֵּיחָה· כָּל זְמַן שֶׁבְּנֵי אָדָם חוֹרְשִׁין לִטַּע בַּמִּקְשָׁאוֹת וּבַמִּדְלָעוֹת· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן נָתַתָּ תּוֹרַת כָּל אֶחָד וְאֶחָד בְּיָדוֹ· אֶלָּא בִּשְׂדֵה הַלָּבָן עַד הַפֶּסַח· וּבִשְׂדֵה הָאִילָן עַד עֲצֶרֶת:

ב מְזַבְּלִין וּמְעַדְּרִין בַּמִּקְשָׁאוֹת וּבַמִּדְלָעוֹת עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה· וְכֵן בְּבֵית הַשְּׁלָחִים· מְיַבְּלִין מְפָרְקִין מְאַבְּקִין מְעַשְּׁנִין עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַף נוֹטֵל הוּא אֶת הֶעָלֶה מִן הָאֶשְׁכּוֹל בַּשְּׁבִיעִית:

ג מְסַקְּלִין עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה· מְקַרְסְמִין מְזָרְדִין מְפַסְּלִין עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר כְּזִרוּדָהּ וּכְפִסּוּלָהּ שֶׁל חֲמִישִׁית כַּדּ שֶׁל שִׁשִּׁית· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל זְמַן שֶׁאֲנִי רַשָּׁאי בַּעֲבוֹדַת הָאִילָן רַשָּׁאי אֲנִי בְּפִסּוּלוֹ:

ד מְזַהֲמִין אֶת הַנִּטִּיעוֹת וְכוֹרְכִין אוֹתָן וְקוֹטְמִין אוֹתָן· וְעוֹשִׂין לָהֶם בָּתִּים· וּמַשְׁקִין אוֹתָן עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה· רִבִּי אֶלְעָזָר בַּר צָדוֹק אוֹמֵר אַף מַשְׁקֶה הוּא אֶת הַנּוֹף בַּשְּׁבִיעִית· אֲבָל לֹא אֶת הָעִקָּר:

ה סָכִין אֶת הַפַּגִּים וּמְנַקְּבִים אוֹתָם עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה· פַּגֵּי עֶרֶב שְׁבִיעִית שֶׁנִּכְנְסוּ לַשְּׁבִיעִית· וְשֶׁל שְׁבִיעִית שֶׁיָּצְאוּ לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית· לֹא סָכִין וְלֹא מְנַקְּבִין אוֹתָן· רִבִּי יְהוּדָה

אוֹמֵר מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לָסוּךְ אֵינָן סָכִין מִפְּנֵי שֶׁהִיא עֲבוֹדָה· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לָסוּךְ סָכִין· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר בָּאִילָן· מִפְּנֵי שֶׁהוּא רַשָּׁאי בַּעֲבוֹדַת הָאִילָן:

ו אֵין נוֹטְעִין· וְאֵין מַבְרִיכִין· וְאֵין מַרְכִּיבִין· עֶרֶב שְׁבִיעִית· פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה· וְאִם נָטַע אוֹ הִבְרִיךְ אוֹ הִרְכִּיב יַעֲקוֹר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל הַרְכָּבָה שֶׁאֵינָהּ קוֹלֶטֶת לִשְׁלֹשָׁה יָמִים· שׁוּב אֵינָהּ קוֹלֶטֶת· רִבִּי יוֹסֵי וְרִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים לִשְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת:

ז הָאוֹרֶז וְהַדּוֹחַן וְהַפְּרָגִין וְהַשּׁוּמְשְׁמִין שֶׁהִשְׁרִישׁוּ לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה· מִתְעַשְּׂרִין לְשֶׁעָבַר וּמֻתָּרִין בַּשְּׁבִיעִית· וְאִם לָאוּ אֲסוּרִין בַּשְּׁבִיעִית· וּמִתְעַשְּׂרִין לְשָׁנָה הַבָּאָה:

ח רִבִּי שִׁמְעוֹן שְׁזוּרִי אוֹמֵר פּוֹל הַמִּצְרִי שֶׁזְּרָעוֹ לְזֶרַע בַּתְּחִלָּה כַּיּוֹצֵא בָהֶן· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֲפוּנִין הַגַּמְלוֹנִין כַּיּוֹצֵא בָהֶן· רִבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר אֲפוּנִין הַגַּמְלוֹנִין מִשֶּׁתַּרְמְלוּ לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה:

ט הַבְּצָלִים הַסָּרִיסִים וּפוֹל הַמִּצְרִי· שֶׁמָּנַע מֵהֶם מַיִם שְׁלֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה· מִתְעַשְּׂרִין לְשֶׁעָבַר וּמֻתָּרִים בַּשְּׁבִיעִית· וְאִם לָאוּ אֲסוּרִין בַּשְּׁבִיעִית· וּמִתְעַשְּׂרִין לְשָׁנָה הַבָּאָה· וְשֶׁל בַּעַל שֶׁמָּנַע מֵהֶם מַיִם שְׁתֵּי עוֹנוֹת דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים שָׁלֹשׁ:

י הַדְּלוּעִין שֶׁקִּיְּימָן לְזֶרַע· אִם הִקְשׁוּ לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְנִפְסְלוּ מֵאֹכֶל אָדָם· מֻתָּר לְקַיְּימָן בַּשְּׁבִיעִית· וְאִם לָאוּ אָסוּר לְקַיְּימָן בַּשְּׁבִיעִית· הַתְּמָרוֹת שֶׁלָּהֶם אֲסוּרוֹת בַּשְּׁבִיעִית· וּמַרְבִּיצִין בֶּעָפָר לָבָן· דִּבְרֵי רִבִּי שִׁמְעוֹן· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹסֵר· מְמָרְסִין בָּאוֹרֶז בַּשְּׁבִיעִית· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֲבָל אֵין מְכַסְּחִין:

פרק ג

מֵאֵימָתַי מוֹצִיאִין זְבָלִים לָאַשְׁפָּתוֹת· מִשֶּׁיַּפְסִיקוּ עוֹבְרֵי עֲבֵירָה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשֶּׁיִּיבָשׁ הַמָּתוֹק· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִשֶּׁיִּקְשׁוֹר:

ב עַד כַּמָּה מְזַבְּלִין· עַד שְׁלֹשׁ שְׁלֹשׁ אַשְׁפָּתוֹת לְבֵית סֵאָה· שֶׁל עֶשֶׂר עֶשֶׂר מַשְׁפְּלוֹת· שֶׁל לֶתֶךְ לֶתֶךְ· מוֹסִיפִין עַל הַמַּשְׁפְּלוֹת· וְאֵין מוֹסִיפִין עַל הָאַשְׁפָּתוֹת· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַף עַל הָאַשְׁפָּתוֹת:

ג עוֹשֶׂה אָדָם אֶת שָׂדֵהוּ שְׁלֹשׁ שְׁלֹשׁ אַשְׁפָּתוֹת לְבֵית סֵאָה· יֶתֶר מִכֵּן מַחֲצִיב· דִּבְרֵי רִבִּי שִׁמְעוֹן· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין עַד שֶׁיַּעֲמִיק שְׁלֹשָׁה אוֹ עַד שֶׁיַּגְבִּיהַּ שְׁלֹשָׁה· עוֹשֶׂה אָדָם אֶת זְבָלוֹ אוֹצָר· רִבִּי מֵאִיר אוֹסֵר עַד שֶׁיַּעֲמִיק שְׁלֹשָׁה אוֹ עַד שֶׁיַּגְבִּיהַּ שְׁלֹשָׁה· הָיָה לוֹ דָּבָר מוּעָט מוֹסִיף עָלָיו וְהוֹלֵךְ· רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹסֵר עַד שֶׁיַּעֲמִיק שְׁלֹשָׁה· אוֹ עַד שֶׁיַּגְבִּיהַּ שְׁלֹשָׁה· אוֹ עַד שֶׁיִּתֵּן עַל הַסֶּלַע:

ד הַמְּדַיֵּיר שָׂדֵהוּ· עוֹשֶׂה סֹהַר לְבֵית סָאתַיִם· עוֹקֵר שָׁלֹשׁ רוּחוֹת וּמַנִּיחַ אֶת הָאֶמְצָעִית· נִמְצָא מְדַיֵּיר בֵּית אַרְבַּע סֵאִין· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר בֵּית שְׁמוֹנֶה סֵאִין· הָיְתָה כָל שָׂדֵהוּ בֵּית אַרְבַּע סֵאִין· מְשַׁיֵּיר מִמֶּנָּה מִקְצַת מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן· וּמוֹצִיא מִן הַסֹּהַר· וְנוֹתֵן לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ כְּדֶרֶךְ הַמְּזַבְּלִין:

ה לֹא יִפְתַּח אָדָם מַחֲצַב בַּתְּחִלָּה לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ· עַד שֶׁיִּהְיוּ בוֹ שָׁלֹשׁ מֶרְבִּיּוֹת· שֶׁהֵם שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ עַל רוּם שָׁלֹשׁ· שִׁיעוּרָן עֶשְׂרִים וְשִׁבְעָה אֲבָנִים:

ו גָּדֵר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ עֲשָׂרָה אֲבָנִים· שֶׁל מַשְׂאוּי שְׁנַיִם שְׁנַיִם· הֲרֵי אֵלּוּ יִבָּטֵלוּ· שִׁיעוּר גָּדֵר עֲשָׂרָה טְפָחִים· פָּחוּת מִכֵּן מַחֲצַב וְגוֹמְמוֹ· עַד פָּחוּת מֵהָאָרֶץ טֶפַח· בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים מִתּוֹךְ שֶׁלּוֹ· אֲבָל מִתּוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ· מַה שֶּׁהוּא רוֹצֶה יִטּוֹל· בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בִּזְמַן שֶׁלֹּא הִתְחִיל בּוֹ מֵעֶרֶב שְׁבִיעִית· אֲבָל אִם הִתְחִיל בּוֹ מֵעֶרֶב שְׁבִיעִית· מַה שֶּׁהוּא רוֹצֶה נוֹטֵל:

ז אֲבָנִים שֶׁזִּעְזְעָתָן הַמַּחֲרִישָׁה· אוֹ שֶׁהָיוּ מְכוּסוֹת וְנִתְגַּלּוּ· אִם יֵשׁ בָּהֶם שְׁתַּיִם שֶׁל מַשְׂאוּי שְׁנַיִם שְׁנַיִם· הֲרֵי אֵלּוּ יִבָּטֵלוּ· הַמְּסַקֵּל אֶת שָׂדֵהוּ· נוֹטֵל אֶת הָעֶלְיוֹנוֹת· וּמַנִּיחַ אֶת הַנּוֹגְעוֹת בָּאָרֶץ· וְכֵן גַּרְגַּר שֶׁל צְרוֹרוֹת אוֹ גַל שֶׁל אֲבָנִים· נוֹטֵל אֶת הָעֶלְיוֹנוֹת· וּמַנִּיחַ אֶת הַנּוֹגְעוֹת בָּאָרֶץ· אִם יֵשׁ תַּחְתֵּיהֶן סֶלַע אוֹ קַשׁ· הֲרֵי אֵלּוּ יִבָּטֵלוּ:

ח אֵין בּוֹנִין מַדְרֵגוֹת עַל פִּי הַגֵּאָיוֹת עֶרֶב שְׁבִיעִית מִשֶּׁפֶּסְקוּ הַגְּשָׁמִים· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְתַקְּנָן לַשְּׁבִיעִית· אֲבָל בּוֹנֶה הוּא בַּשְּׁבִיעִית מִשֶּׁפֶּסְקוּ גְשָׁמִים· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְתַקְּנָן לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית· וְלֹא יִסְמוֹךְ בֶּעָפָר· אֲבָל עוֹשֶׂה הוּא חַיִּיץ· כָּל אֶבֶן שֶׁהוּא יָכוֹל לִפְשׁוֹט אֶת יָדוֹ וְלִטְלָהּ· הֲרֵי זוֹ תִּנָּטֵל:

ט אַבְנֵי כָתֵף בָּאוֹת מִכָּל מָקוֹם· וְהַקַּבְלָן מֵבִיא מִכָּל מָקוֹם· וְאֵלּוּ הֵם אַבְנֵי כָתֵף· כָּל שֶׁאֵינָהּ יְכוּלָה לְהִנָּטֵל בְּאַחַת יָד· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַבְנֵי כָתֵף כִּשְׁמָן· כָּל שֶׁהֵן נִטָּלוֹת שְׁתַּיִם שָׁלֹשׁ עַל הַכָּתֵף:

י הַבּוֹנֶה גָּדֵר בֵּינוֹ וּבֵין רְשׁוּת הָרַבִּים· מֵתָּר לְהַעֲמִיק עַד הַסֶּלַע· מַה יַּעֲשֶׂה בֶּעָפָר· צוֹבְרוֹ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּמְתַקְּנוֹ· דִּבְרֵי רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כְּדֶרֶךְ שֶׁאֵין מְקַלְקְלִין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· כַּךְ לֹא יְתַקְּנוּ· מַה יַּעֲשֶׂה בֶּעָפָר· צוֹבְרוֹ בְתוֹךְ שָׂדֵהוּ כְּדֶרֶךְ הַמְּזַבְּלִים· וְכֵן הַחוֹפֵר בּוֹר וְשִׂיחַ וּמְעָרָה:

יום ג

פרק ד

בְּרֵאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים מְלַקֵּט אָדָם עֵצִים וַאֲבָנִים וַעֲשָׂבִים מִתּוֹךְ שֶׁלּוֹ· כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא מְלַקֵּט מִתּוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ· אֶת הַגֶּפֶס הַגֶּפֶס· מִשֶּׁרַבּוּ עוֹבְרֵי עֲבֵירָה· הִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵא זֶה מְלַקֵּט מִתּוֹךְ שֶׁל זֶה· וְזֶה מְלַקֵּט מִתּוֹךְ שֶׁל זֶה· שֶׁלֹּא בְטוֹבָה· וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁיְּקַצֵּץ לָהֶם מְזוֹנוֹת:

ב שָׂדֶה שֶׁנִּתְקוֹצָה תִּזָּרַע בְּמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית· שֶׁנִּטְיָיבָה אוֹ שֶׁנִּדְיָירָה· לֹא תִזָּרַע בְּמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית· שָׂדֶה שֶׁנִּטְיָיבָה· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים אֵין אוֹכְלִין פֵּירוֹתֶיהָ בַּשְּׁבִיעִית· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אוֹכְלִין· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים אֵין אוֹכְלִין פֵּירוֹת שְׁבִיעִית בְּטוֹבָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אוֹכְלִין בְּטוֹבָה וְשֶׁלֹּא בְטוֹבָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר חִלּוּף הַדְּבָרִים זוֹ· מִקּוּלֵי בֵית שַׁמָּאי וּמֵחוֹמְרֵי בֵית הִלֵּל:

ג חוֹכְרִין נִירִין מִן הַגּוֹיִם בַּשְּׁבִיעִית אֲבָל לֹא מִיִּשְׂרָאֵל· וּמַחֲזִיקִים יְדֵי גוֹיִם בַּשְּׁבִיעִית אֲבָל לֹא יְדֵי יִשְׂרָאֵל· וְשׁוֹאֲלִין בִּשְׁלוֹמָן מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם:

ד הַמַּדֵּל בַּזֵּיתִים בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים יִגּוֹם· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יְשָׁרֵשׁ· וּמוֹדִים בַּמַּחֲלִיק עַד שֶׁיִּגּוֹם· אֵי זֶה הוּא הַמַּדֵּל· אֶחָד אוֹ שְׁנַיִם· הַמַּחֲלִיק· שְׁלֹשָׁה זֶה בְצַד זֶה· בַּמֶּה

דְּבָרִים אֲמוּרִים מִתּוֹךְ שֶׁלּוֹ· אֲבָל מִתּוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ· אַף הַמַּחֲלִיק יְשָׁרֵשׁ:

ה הַמַּבְקִיעַ בַּזַּיִת· לֹא יְחַפֵּהוּ בֶּעָפָר· אֲבָל מְכַסֶּה הוּא בָּאֲבָנִים אוֹ בְקַשׁ· הַקּוֹצֵץ קוֹרוֹת שִׁקְמָה· לֹא יְחַפֵּהוּ בֶּעָפָר· אֲבָל מְכַסֶּה הוּא בָּאֲבָנִים אוֹ בְקַשׁ· אֵין קוֹצְצִין בְּתוּלַת שִׁקְמָה בַּשְּׁבִיעִית· מִפְּנֵי שֶׁהִיא עֲבוֹדָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כְּדַרְכָּהּ אָסוּר· אֶלָּא אוֹ מַגְבִּיהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים· אוֹ גוֹמֵם מֵעַל הָאָרֶץ:

ו הַמְזַנֵּב בַּגְּפָנִים וְהַקּוֹצֵץ קָנִים· רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר יַרְחִיק טֶפַח· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר קוֹצֵת כְּדַרְכּוֹ בַּקַּרְדּוֹם· אוֹ בַמַּגַּל וּבַמְּגֵירָה· וּבְכָל מַה שֶּׁיִּרְצֶה· אִילָן שֶׁנִּפְשַׁח קוֹשְׁרִין אוֹתוֹ בַּשְּׁבִיעִית· לֹא שֶׁיַּעֲלֶה אֶלָּא שֶׁלֹּא יוֹסִיף:

ז מֵאֵימָתַי אוֹכְלִין פֵּירוֹת הָאִילָן בַּשְּׁבִיעִית· הַפִּגִּים מִשֶּׁיַּזְרִיחוּ אוֹכֵל בָּהֶם פִּתּוֹ בַשָּׂדֶה· בִּחֲלוּ כּוֹנֵס לְתוֹךְ בֵּיתוֹ· וְכֵן כַּיּוֹצֵא בָהֶם בִּשְׁאַר שְׁנֵי שָׁבוּעַ· חַיָּיב בַּמַּעֲשְׂרוֹת:

ח הַבּוֹסֶר מִשֶּׁהֵבִיא מַיִם· אוֹכֵל בּוֹ פִּתּוֹ בַשָּׂדֶה· הִבְאִישׁ כּוֹנֵס לְתוֹךְ בֵּיתוֹ· וְכֵן כַּיּוֹצֵא בָהֶם בִּשְׁאַר שְׁנֵי שָׁבוּעַ· חַיָּיב בַּמַּעֲשְׂרוֹת:

ט זֵיתִים מִשֶּׁיַּכְנִיסוּ רְבִיעִית לְסֵאָה· פּוֹצֵעַ וְאוֹכֵל בַּשָּׂדֶה· הִכְנִיסוּ חֲצִי לוֹג· כּוֹתֵשׁ וְסַךְ בַּשָּׂדֶה· הִכְנִיסוּ שָׁלִישׁ· כּוֹתֵשׁ בַּשָּׂדֶה וְכוֹנֵס לְתוֹךְ בֵּיתוֹ· וְכֵן כַּיּוֹצֵא בָהֶם· בִּשְׁאַר שְׁנֵי

שָׁבוּעַ חַיָּבִים בַּמַּעַשְׂרוֹת· וּשְׁאַר כָּל פֵּירוֹת הָאִילָן· כְּעוֹנָתָן לַמַּעַשְׂרוֹת כַּדְּ עוֹנָתָן לַשְּׁבִיעִית:

ז מֵאֵימָתַי אֵין קוֹצְצִין הָאִילָן בַּשְּׁבִיעִית· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים כָּל הָאִילָן מִשֶּׁיּוֹצִיא· בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים הַחֲרוּבִין מִשֶּׁיִּשָּׁלְשְׁלוּ· וְהַגְּפָנִים מִשֶּׁיִּגְרְעוּ· וְהַזֵּיתִים מִשֶּׁיִּנָּצוּ· וּשְׁאַר כָּל אִילָן מִשֶּׁיּוֹצִיא· וְכָל אִילָן כֵּיוָן שֶׁבָּא לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת מוּתָּר לְקוֹצְצוֹ· כַּמָּה יְהֵא בַזַּיִת וְלֹא יְקוֹצֶנּוּ רוֹבַע· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַכֹּל לְפִי הַזַּיִת:

פרק ה

בְּנוֹת שׁוּחַ שְׁבִיעִית שֶׁלָּהֶן שְׁנִיָּה· שֶׁהֵן עוֹשׂוֹת לְשָׁלֹשׁ שָׁנִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַפַּרְסָאוֹת· שְׁבִיעִית שֶׁלָּהֶן מוֹצָאֵי שְׁבִיעִית· שֶׁהֵן עוֹשׂוֹת לִשְׁתֵּי שָׁנִים· אָמְרוּ לוֹ לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּנוֹת שׁוּחַ:

ב הַטּוֹמֵן אֶת הַלּוּף בַּשְּׁבִיעִית· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר לֹא יִפְחוֹת מִסָּאתַיִם· עַד גּוֹבַהּ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים· וְטֶפַח עָפָר עַל גַּבָּיו· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא יִפְחוֹת מֵאַרְבָּעָה קַבִּים עַד גּוֹבַהּ טֶפַח· וְטֶפַח עָפָר עַל גַּבָּיו· וְטוֹמְנוֹ בִּמְקוֹם דְּרִיסַת אָדָם:

ג לוּף שֶׁעָבְרָה עָלָיו שְׁבִיעִית רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אִם לָקְטוּ הָעֲנִיִּים אֶת עָלָיו לָקְטוּ· וְאִם לָאוּ יַעֲשֶׂה חֶשְׁבּוֹן עִם הָעֲנִיִּים· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר אִם לָקְטוּ הָעֲנִיִּים אֶת עָלָיו לָקְטוּ· וְאִם לָאוּ אֵין לָעֲנִיִּים עָלָיו חֶשְׁבּוֹן:

ד לוֹף שֶׁל עֶרֶב שְׁבִיעִית שֶׁנִּכְנַס לַשְּׁבִיעִית· וְכֵן בְּצָלִים הַקִּיצוֹנִים· וְכֵן פּוּאָה שֶׁל עִידִית· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים עוֹקְרִין אוֹתָן בְּמַאֲרוּפוֹת שֶׁל עֵץ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בְּקַרְדּוּמוֹת שֶׁל מַתֶּכֶת· וּמוֹדִים בְּפוּאָה שֶׁל צְלָעוֹת· שֶׁעוֹקְרִין אוֹתָהּ בְּקַרְדּוּמוֹת שֶׁל מַתֶּכֶת:

ה מֵאֵימָתַי מוּתָּר אָדָם לִקַּח לוֹף בְּמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִיַּד· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מִשֶּׁיִּרְבֶּה הֶחָדָשׁ:

ו אֵלּוּ כֵלִים שֶׁאֵין הָאוּמָּן רַשָּׁאי לְמָכְרָם בַּשְּׁבִיעִית· מַחֲרִישָׁה וְכָל כֵּלֶיהָ· הָעוֹל וְהַמִּזְרֶה וְהַדָּקָר· אֲבָל מוֹכֵר הוּא מַגַּל יָד וּמַגַּל קָצִיר· וַעֲגָלָה וְכָל כֵּלֶיהָ· זֶה הַכְּלָל· כָּל שֶׁמְּלַאכְתּוֹ מְיוּחֶדֶת לַעֲבֵירָה אָסוּר· לְאִסּוּר וּלְהֵתֵר מוּתָּר:

ז הַיּוֹצֵר מוֹכֵר חֲמִשָּׁה כַּדֵּי שֶׁמֶן· וַחֲמִשָּׁה עָשָׂר כַּדֵּי יַיִן· שֶׁכֵּן דַּרְכּוֹ לְהָבִיא מִן הַהֶפְקֵר· וְאִם הֵבִיא יוֹתֵר מִכָּאן· מוּתָּר· וּמוֹכֵר לַגּוֹי בָּאָרֶץ· וּלְיִשְׂרָאֵל בְּחוּצָה לָאָרֶץ:

ח בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים לֹא יִמְכּוֹר לוֹ פָּרָה חוֹרֶשֶׁת בַּשְּׁבִיעִית· וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין· מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָכוֹל לְשַׁחֲטָהּ· מוֹכֵר לוֹ פֵּירוֹת (אֲפִילוּ) בְּשַׁעַת הַזֶּרַע· וּמַשְׁאִיל לוֹ סֵאָתוֹ· אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ לוֹ גּוֹרֶן· וּפוֹרֵט לוֹ מָעוֹת אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ לוֹ פּוֹעֲלִים· וְכֻלָּן בְּפֵירוּשׁ אֲסוּרִין:

ט מַשְׁאֶלֶת אִשָּׁה לַחֲבֵרְתָּהּ הַחֲשׁוּדָה עַל הַשְּׁבִיעִית· נָפָה· וּכְבָרָה· וְרֵחַיִם· וְתַנּוּר· אֲבָל לֹא תָבוֹר וְלֹא תִטְחַן עִמָּהּ·

אֵשֶׁת חָבֵר מַשְׁאֶלֶת לְאֵשֶׁת עַם הָאָרֶץ· נָפָה· וּכְבָרָה· וּבוֹרֶרֶת וְטוֹחֶנֶת וּמְרַקֶּדֶת עִמָּהּ· אֲבָל מִשֶּׁתַּטִּיל אֶת הַמַּיִם לֹא תִגַּע אֶצְלָהּ· שֶׁאֵין מַחֲזִיקִין יְדֵי עוֹבְרֵי עֲבֵירָה· וְכֻלָּן לֹא אָמְרוּ אֶלָּא מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם· וּמַחֲזִיקִין יְדֵי גוֹיִם בַּשְּׁבִיעִית· אֲבָל לֹא יְדֵי יִשְׂרָאֵל· וְשׁוֹאֲלִין בִּשְׁלוֹמָן מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם:

פרק ו

שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לַשְּׁבִיעִית· כָּל שֶׁהֶחֱזִיקוּ עוֹלֵי בָבֶל מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְעַד כְּזִיב· לֹא נֶאֱכָל וְלֹא נֶעֱבָד· וְכָל שֶׁהֶחֱזִיקוּ עוֹלֵי מִצְרַיִם מִכְּזִיב וְעַד הַנָּהָר וְעַד אֲמָנָה· נֶאֱכָל אֲבָל לֹא נֶעֱבָד· מִן הַנָּהָר וּמֵאֲמָנָה וְלִפְנִים· נֶאֱכָל וְנֶעֱבָד:

ב עוֹשִׂין בַּתְּלוּשׁ בְּסוּרְיָא· אֲבָל לֹא בַמְּחֻבָּר· דָּשִׁין וְזוֹרִין וְדוֹרְכִין וּמְעַמְּרִין· אֲבָל לֹא קוֹצְרִין וְלֹא בוֹצְרִין וְלֹא מוֹסְקִין· כְּלָל אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא כָּל שֶׁכַּיּוֹצֵא בוֹ מוּתָּר בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· עוֹשִׂין אוֹתוֹ בְּסוּרְיָא:

ג בְּצָלִים שֶׁיָּרְדוּ עֲלֵיהֶם גְּשָׁמִים וְצָמְחוּ· אִם הָיוּ הֶעָלִין שֶׁלָּהֶן שְׁחוֹרִין· אֲסוּרִין· הוֹרִיקוּ· הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין· רִבִּי חֲנִינָא בֶן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר אִם (אֵינָם) יְכוֹלִין לְהִתָּלֵשׁ בֶּעָלִין שֶׁלָּהֶן אֲסוּרִין· וּכְנֶגֶד כֵּן· מוֹצָאֵי שְׁבִיעִית מוּתָּרִין:

ד מֵאֵימָתַי מוּתָּר אָדָם לִקַּח יָרָק בְּמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית· מִשֶּׁיֵּעָשֶׂה כַּיּוֹצֵא בוֹ· עָשָׂה הַבַּכִּיר הֶתֵּר הֶאָפִיל· רִבִּי הִתִּיר לִקַּח יָרָק בְּמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית מִיָּד:

ה אֵין מוֹצִיאִין שֶׁמֶן שִׂרֵפָה וּפֵירוֹת שְׁבִיעִית מֵהָאָרֶץ לְחוּצָה לָאָרֶץ· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן שָׁמַעְתִּי בְּפֵירוּשׁ שֶׁמּוֹצִיאִין לְסוּרִיָּא· וְאֵין מוֹצִיאִין לְחוּצָה לָאָרֶץ:

ו אֵין מְבִיאִין תְּרוּמָה מֵחוּצָה לָאָרֶץ לָאָרֶץ· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן שָׁמַעְתִּי בְּפֵירוּשׁ שֶׁמְּבִיאִין מִסּוּרִיָּא· וְאֵין מְבִיאִין מֵחוּצָה לָאָרֶץ:

פרק ז

כְּלָל גָּדוֹל אָמְרוּ בַּשְּׁבִיעִית· כָּל שֶׁהוּא מַאֲכַל אָדָם וּמַאֲכַל בְּהֵמָה· וּמִמִּין הַצּוֹבְעִים· וְאֵינוּ מִתְקַיֵּים בָּאָרֶץ· יֵשׁ לוֹ שְׁבִיעִית· וּלְדָמָיו שְׁבִיעִית· יֵשׁ לוֹ בִּיעוּר· וּלְדָמָיו בִּיעוּר· וְאֵיזֶה· זֶה עָלֵה הַלּוּף הַשּׁוֹטֶה· וְעָלֶה הַדִּנְדָּנָה· הָעוֹלְשִׁין· וְהַכִּרְישִׁין· וְהָרְגִילָה· וְנֵץ הֶחָלָב· וּמַאֲכַל בְּהֵמָה· הַחוֹחִים וְהַדַּרְדַּרִים· וּמִמִּין הַצּוֹבְעִים· סְפִיחֵי אִסְטֵיס וְקוּצָה· יֵשׁ לָהֶם שְׁבִיעִית· וּלְדָמֵיהֶן שְׁבִיעִית· יֵשׁ לָהֶם בִּיעוּר· וּלְדָמֵיהֶן בִּיעוּר:

ב וְעוֹד כְּלָל אַחֵר אָמְרוּ· כָּל שֶׁאֵינוֹ מַאֲכַל אָדָם· וּמַאֲכַל בְּהֵמָה· וּמִמִּין הַצּוֹבְעִין· וּמִתְקַיֵּים בָּאָרֶץ· יֵשׁ לוֹ שְׁבִיעִית· וּלְדָמָיו שְׁבִיעִית· אֵין לוֹ בִּיעוּר וְאֵין לְדָמָיו בִּיעוּר· וְאֵיזֶה· זֶה

עִקַּר הַלּוּף הַשּׁוֹטֶה· וְעִקַּר הַדִּנְדָּנָה· וְהַעֲקַרְבְּנִין· וְהַחַלְבְּצִין· וְהַבּוּכְרַיָּא· וּמִמִּין הַצּוֹבְעִין· הַפּוּאָה וְהָרַכְפָּא· יֵשׁ לָהֶם שְׁבִיעִית וּלְדָמֵיהֶן שְׁבִיעִית· אֵין לָהֶם בִּיעוּר וְלֹא לְדָמֵיהֶן בִּיעוּר· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר דְּמֵיהֶן מִתְבַּעֲרִין עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה· אָמְרוּ לוֹ לָהֶן אֵין בִּיעוּר· קַל וָחוֹמֶר לְדָמֵיהֶן:

ג קְלִיפֵי רִמּוֹן וְהַגֵּץ שֶׁלּוֹ· קְלִיפֵי אֱגוֹזִים וְהַגַּרְעִינִין· יֵשׁ לָהֶם שְׁבִיעִית וּלְדָמֵיהֶן שְׁבִיעִית· הַצַּבַּע צוֹבֵעַ לְעַצְמוֹ· וְלֹא יִצְבַּע בִּשְׂכָר· שֶׁאֵין עוֹשִׂין סְחוֹרָה בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית· וְלֹא בִּבְכוֹרוֹת· וְלֹא בִּתְרוּמוֹת· וְלֹא בִּנְבֵלוֹת· וְלֹא בִּטְרֵפוֹת· וְלֹא בַּשְּׂקָצִים· וְלֹא בָּרְמָשִׂים· וְלֹא יִהְיֶה לוֹקֵחַ יְרָקוֹת שָׂדֶה וּמוֹכֵר בַּשּׁוּק· אֲבָל הוּא לוֹקֵחַ וּבְנוֹ מוֹכֵר עַל יָדוֹ· לָקַח לְעַצְמוֹ וְהוֹתִיר· מוּתָּר לְמָכְרָן:

ד לָקַח בְּכוֹר לְמִשְׁתֶּה בְּנוֹ אוֹ לָרֶגֶל· וְלֹא צָרִיךְ לוֹ· מוּתָּר לְמָכְרוֹ· צָדֵי חַיָּה עוֹפוֹת וְדָגִים· שֶׁנִּזְדַּמְּנוּ לָהֶם מִינֵי טְמֵאִין· מוּתָּר לְמָכְרָן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף מִי שֶׁנִּתְמַנָּה לוֹ לְפִי דַרְכּוֹ· לוֹקֵחַ וּמוֹכֵר· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא תְהֵא אוּמָנוּתוֹ בְּכַךְ· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין:

ה לוּלְבֵי זְרָדִים וְהַחֲרוּבִין· יֵשׁ לָהֶם שְׁבִיעִית וּלְדָמֵיהֶן שְׁבִיעִית· יֵשׁ לָהֶם בִּיעוּר וּלְדָמֵיהֶן בִּיעוּר· לוּלְבֵי הָאֵלָה וְהַבָּטְנָה וְהָאֲטָדִין· יֵשׁ לָהֶם שְׁבִיעִית· וּלְדָמֵיהֶן שְׁבִיעִית· אֵין לָהֶם בִּיעוּר וְלֹא לְדָמֵיהֶן בִּיעוּר· אֲבָל לֶעָלִין יֵשׁ בִּיעוּר· מִפְּנֵי שֶׁנּוֹשְׁרִין מֵאֲבִיהֶן:

ו הַוָּרֶד וְהַכֹּפֶר וְהַקִּטָּף וְהַלּוֹטָם· יֵשׁ לָהֶם שְׁבִיעִית· וּלְדָמֵיהֶן שְׁבִיעִית· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֵין לַקִּטָּף שְׁבִיעִית· מִפְּנֵי שֶׁאֵינוֹ פֶּרִי:

ז וָרֶד חָדָשׁ שֶׁכִּבְּשׁוֹ בְשֶׁמֶן יָשָׁן· יְלַקֵּט אֶת הַוָּרֶד· וְיָשָׁן בֶּחָדָשׁ חַיָּיב בַּבִּיעוּר· חֲרוֹבִים חֲדָשִׁים שֶׁכִּבְּשָׁן בְּיַיִן יָשָׁן· וִישָׁנִים בֶּחָדָשׁ· חַיָּיבִין בַּבִּיעוּר· זֶה הַכְּלָל· כָּל שֶׁהוּא בְנוֹתֵן טַעַם חַיָּיב לְבָעֵר· מִין בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ· וּמִין בְּמִינוֹ כָּל שֶׁהוּא· שְׁבִיעִית אוֹסֶרֶת כָּל שֶׁהוּא בְמִינָהּ· וְשֶׁלֹּא בְמִינָהּ בְּנוֹתֵן טַעַם:

פרק ח

כְּלָל גָּדוֹל אָמְרוּ בַשְּׁבִיעִית· כָּל הַמִּיוּחָד לְמָאֲכָל אָדָם אֵין עוֹשִׂין מִמֶּנּוּ מְלוּגְמָא לָאָדָם· וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר לַבְּהֵמָה· וְכָל שֶׁאֵינוֹ מִיוּחָד לְמַאֲכַל אָדָם עוֹשִׂין מִמֶּנּוּ מְלוּגְמָא לָאָדָם אֲבָל לֹא לַבְּהֵמָה· וְכָל שֶׁאֵינוֹ מִיוּחָד לֹא לְמַאֲכַל אָדָם וְלֹא לְמַאֲכַל בְּהֵמָה· חָשַׁב עָלָיו לְמַאֲכַל אָדָם וּלְמַאֲכַל בְּהֵמָה· נוֹתְנִין עָלָיו חוֹמְרֵי אָדָם וְחוֹמְרֵי בְהֵמָה· חָשַׁב עָלָיו לָעֵצִים הֲרֵי הוּא כְעֵצִים· כְּגוֹן הַסִּיאָה וְהָאֵזוֹב וְהַקּוֹרָנִית:

ב שְׁבִיעִית נִתְּנָה לַאֲכִילָה וְלִשְׁתִּיָּה וּלְסִיכָה· לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל· (וְלִשְׁתּוֹת דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לִשְׁתּוֹת·) וְלָסוּךְ דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לָסוּךְ· לֹא יָסוּךְ יַיִן וְחוֹמֶץ· אֲבָל סָךְ הוּא

אֶת הַשֶּׁמֶן· וְכֵן בִּתְרוּמָה וּבְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי· קַל מֵהֶם שְׁבִיעִית שֶׁנִּתְּנָה לְהַדְלָקַת הַנֵּר:

ג אֵין מוֹכְרִין פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לֹא בְמִידָּה· וְלֹא בְמִשְׁקָל· וְלֹא בְמִנְיָן· וְלֹא תְאֵנִים בְּמִנְיָן· וְלֹא יָרָק בְּמִשְׁקָל· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אַף לֹא אֲגֻדּוֹת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱגוֹד אוֹתוֹ בַבַּיִת· אוֹגְדִין אוֹתוֹ בַשּׁוּק כְּגוֹן הַכְּרִישִׁין וְנֵץ הֶחָלָב:

ד הָאוֹמֵר לַפּוֹעֵל הֵא לָךְ אִיסַר זֶה וְלַקֵּט לִי יָרָק הַיּוֹם שְׁכָרוֹ מוּתָּר· לַקֵּט לִי בוֹ יָרָק הַיּוֹם שְׁכָרוֹ אָסוּר· לָקַח מִן הַנַּחְתּוֹם כִּכָּר בְּפוּנְדְּיוֹן כְּשֶׁאֶלְקוֹט יְרָקוֹת שָׂדֶה אָבִיא לָךְ מוּתָּר· לָקַח מִמֶּנּוּ סְתָם לֹא יְשַׁלֵּם לוֹ מִדְּמֵי שְׁבִיעִית· שֶׁאֵין פּוֹרְעִין חוֹב מִדְּמֵי שְׁבִיעִית:

ה אֵין נוֹתְנִין לֹא לַבַּיָּר וְלֹא לַבַּלָּן וְלֹא לַסַּפָּר וְלֹא לַסַּפָּן· אֲבָל נוֹתֵן הוּא לַבַּיָּר לִשְׁתּוֹת· וּלְכֻלָּן הוּא נוֹתֵן מַתְּנַת חִנָּם:

ו תְּאֵנִים שֶׁל שְׁבִיעִית אֵין קוֹצִין אוֹתָן בַּמּוּקְצֶה· אֲבָל קוֹצֶה הוּא בְּחַרְבָּה· אֵין דּוֹרְכִין עֲנָבִים בַּגָּת· אֲבָל דּוֹרֵךְ הוּא בָּעֲרִיבָה· וְאֵין עוֹשִׂין זֵיתִים בַּבָּד וּבַקּוֹטֶב· אֲבָל כּוֹתֵשׁ הוּא וּמַכְנִיס לְבוֹדִידָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַף טוֹחֵן הוּא בְּבֵית הַבָּד וּמַכְנִיס לְבוֹדִידָה:

ז אֵין מְבַשְּׁלִין יָרָק שֶׁל שְׁבִיעִית בְּשֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁלֹּא יְבִיאֶנּוּ לִידֵי פִּסּוּל· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר· וְאַחֲרוֹן אַחֲרוֹן נִתְפַּשׁ בַּשְּׁבִיעִית· וְהַפְּרִי עַצְמוֹ אָסוּר:

ח אֵין לוֹקְחִים עֲבָדִים וְקַרְקָעוֹת וּבְהֵמָה טְמֵאָה מִדְּמֵי שְׁבִיעִית· וְאִם לָקַח יֹאכַל כְּנֶגְדָּן· אֵין מְבִיאִין קִינֵי זָבִים· וְקִינֵי זָבוֹת· וְקִינֵי יוֹלְדוֹת· מִדְּמֵי שְׁבִיעִית· וְאִם הֵבִיא יֹאכַל כְּנֶגְדָּן· אֵין סָכִין כֵּלִים בְּשֶׁמֶן שֶׁל שְׁבִיעִית· וְאִם סָךְ יֹאכַל כְּנֶגְדּוֹ:

ט עוֹר שֶׁסָּכוֹ בְּשֶׁמֶן שֶׁל שְׁבִיעִית· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִדָּלֵק וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יֹאכַל כְּנֶגְדּוֹ· אָמְרוּ לִפְנֵי רִבִּי עֲקִיבָא· אוֹמֵר הָיָה רִבִּי אֱלִיעֶזֶר עוֹר שֶׁסָּכוֹ בְּשֶׁמֶן שֶׁל שְׁבִיעִית יִדָּלֵק· אָמַר לָהֶם שְׁתוֹקוּ לֹא אוֹמַר לָכֶם מַה שֶׁרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר בּוֹ:

י וְעוֹד אָמְרוּ לְפָנָיו· אוֹמֵר הָיָה רִבִּי אֱלִיעֶזֶר הָאוֹכֵל פַּת כּוּתִים כְּאוֹכֵל בְּשַׂר חֲזִיר· אָמַר לָהֶם שְׁתוֹקוּ לֹא אוֹמַר לָכֶם מַה שֶׁרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר בּוֹ:

יא מֶרְחַץ שֶׁהֻסְּקָה בְּתֶבֶן אוֹ בְקַשׁ שֶׁל שְׁבִיעִית מוּתָּר לִרְחוֹץ בָּהּ· וְאִם מִתְחַשֵּׁב הוּא הֲרֵי זֶה לֹא יִרְחַץ:

פרק ט

הַפִּיגַם וְהַיַּרְבּוּזִין הַשּׁוֹטִים וְהַחֲלַגְלוּגוֹת· כּוּסְבָּר שֶׁבְּהָרִים· וְהַכַּרְפָּס שֶׁבַּנְּהָרוֹת· וְהַגַּרְגָּר שֶׁל אֵפֶר· פְּטוּרִין מִן הַמַּעַשְׂרוֹת· וְנִלְקָחִין מִכָּל אָדָם בַּשְּׁבִיעִית שֶׁאֵין כַּיּוֹצֵא בָהֶם נִשְׁמָר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר סְפִיחֵי חַרְדָּל מוּתָּרִין שֶׁלֹּא נֶחְשְׁדוּ עֲלֵיהֶן עוֹבְרֵי עֲבֵירָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל הַסְּפִיחִין מוּתָּרִין· חוּץ מִסְּפִיחֵי כְרוּב שֶׁאֵין כַּיּוֹצֵא בָהֶם בִּירָקוֹת שָׂדֶה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כָּל הַסְּפִיחִין אֲסוּרִין:

ב שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לַבִּיעוּר· יְהוּדָה· וְעֵבֶר הַיַּרְדֵּן· וְהַגָּלִיל· וְשָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לְכָל אַחַת וְאֶחָת· גָּלִיל הָעֶלְיוֹן· וְגָלִיל הַתַּחְתּוֹן· וְהָעֵמֶק· מִכְּפַר חֲנַנְיָה וּלְמַעְלָן כָּל שֶׁאֵינוֹ מְגַדֵּל שִׁקְמִין גָּלִיל הָעֶלְיוֹן· וּמִכְּפַר חֲנַנְיָה וּלְמַטָּן כָּל שֶׁהוּא מְגַדֵּל שִׁקְמִין גָּלִיל הַתַּחְתּוֹן· וּתְחוּם טְבַרְיָה הָעֵמֶק· וּבִיהוּדָה הָהָר הַשְּׁפֵלָה וְהָעֵמֶק וְשִׁפְלַת לוּד כְּשִׁפְלַת הַדָּרוֹם וְהָהָר שֶׁלָּהּ כְּהַר הַמֶּלֶךְ· מִבֵּית חוֹרוֹן וְעַד הַיָּם מְדִינָה אֶחָת:

ג וְלָמָּה אָמְרוּ שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת שֶׁיִּהְיוּ אוֹכְלִין בְּכָל אַחַת וְאַחַת עַד שֶׁיִּכְלֶה הָאַחֲרוֹן שֶׁבָּהּ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר לֹא אָמְרוּ שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת אֶלָּא בִּיהוּדָה· וּשְׁאַר כָּל הָאֲרָצוֹת כְּהַר הַמֶּלֶךְ· וְכָל הָאֲרָצוֹת כְּאַחַת לַזֵּיתִים וְלַתְּמָרִים:

ד אוֹכְלִין עַל הַמֶּפְקָר אֲבָל לֹא עַל הַשָּׁמוּר· רִבִּי יוֹסֵי מַתִּיר אַף עַל הַשָּׁמוּר· אוֹכְלִין עַל הַטַּפִּיחִין וְעַל הַדּוֹפְרָא אֲבָל

לֹא עַל הַסְּתַוְנִיּוֹת· רִבִּי יְהוּדָה מַתִּיר כָּל זְמָן שֶׁבִּכְּרוּ עַד שֶׁלֹּא יִכְלֶה הַקַּיִץ:

ה הַכּוֹבֵשׁ שְׁלֹשָׁה כְבָשִׁים בְּחָבִית אַחַת· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אוֹכְלִין עַל הָרִאשׁוֹן· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר אַף עַל הָאַחֲרוֹן· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כָּל שֶׁכָּלָה מִינוֹ מִן הַשָּׂדֶה יְבָעֵר מִינוֹ מִן הֶחָבִית (וַהֲלָכָה כִּדְבָרָיו)· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל יָרָק אֶחָד לְבִיעוּר· אוֹכְלִין בֶּרְגִילָה עַד שֶׁיִּכְלוּ סָגְרִיּוֹת מִבִּקְעַת בֵּית נְטוֹפָה:

ו הַמְּלַקֵּט עֲשָׂבִים לַחִים עַד שֶׁיִּיבָשׁ הַמָּתוֹק· וְהַמְּגַבֵּב בַּיָּבֵשׁ עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה· עֲלֵי קָנִים· וַעֲלֵי גְפָנִים· עַד שֶׁיִּשּׁוֹרוּ מֵאֲבִיהֶן· וְהַמְּגַבֵּב בַּיָּבֵשׁ עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר בְּכֻלָּן עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה:

ז כַּיּוֹצֵא בּוֹ הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ עַד הַגְּשָׁמִים· עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה· הַמֶּדֶר הַנָּאָה מֵחֲבֵירוֹ עַד הַגְּשָׁמִים· עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה· עַד אֵימָתַי עֲנִיִּים נִכְנָסִין לַפַּרְדֵּסוֹת עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה· מֵאֵימָתַי נֶהֱנִין וְשׁוֹרְפִין בַּתֶּבֶן וּבַקַּשׁ שֶׁל שְׁבִיעִית· מִשֶּׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה:

ח מִי שֶׁהָיוּ לוֹ פֵּירוֹת שְׁבִיעִית· וְהִגִּיעַ שַׁעַת הַבִּיעוּר· מְחַלֵּק מְזוֹן שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת לְכָל אֶחָד וְאֶחָד· וַעֲנִיִּים אוֹכְלִין אַחַר הַבִּיעוּר· אֲבָל לֹא עֲשִׁירִים דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֶחָד עֲנִיִּים וְאֶחָד עֲשִׁירִים אוֹכְלִין אַחַר הַבִּיעוּר:

ט מִי שֶׁהָיוּ לוֹ פֵּירוֹת שְׁבִיעִית שֶׁנִּפְלוּ לוֹ בִּירוּשָׁה אוֹ שֶׁנִּתְּנוּ לוֹ בְּמַתָּנָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִנָּתְנוּ לְאוֹכְלֵיהֶן· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין הַחוֹטֵא נִשְׂכָּר אֶלָּא יִמָּכְרוּ לְאוֹכְלֵיהֶן· וּדְמֵיהֶם יִתְחַלְּקוּ לְכָל אָדָם· הָאוֹכֵל מֵעִיסַת שְׁבִיעִית עַד שֶׁלֹּא הוּרְמָה חַלָּתָהּ· חַיָּיב מִיתָה:

פרק י

שְׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת אֶת הַמַּלְוֶה בִּשְׁטָר וְשֶׁלֹּא בִשְׁטָר· הַקָּפַת הֶחָנוּת אֵינָהּ מְשַׁמֶּטֶת· וְאִם עֲשָׂאָהּ מַלְוֶה הֲרֵי זוֹ מְשַׁמֶּטֶת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הָרִאשׁוֹן הָרִאשׁוֹן מְשַׁמֵּט· שְׂכַר שָׂכִיר אֵינוֹ מְשַׁמֵּט· וְאִם עֲשָׂאוֹ מַלְוֶה הֲרֵי זֶה מְשַׁמֵּט· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל מְלָאכָה שֶׁפּוֹסֶקֶת בַּשְּׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת· וְשֶׁאֵינָהּ פּוֹסֶקֶת בַּשְּׁבִיעִית אֵינָהּ מְשַׁמֶּטֶת:

ב הַשּׁוֹחֵט אֶת הַפָּרָה וְחִלְּקָהּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה אִם הָיָה הַחֹדֶשׁ מְעֻבָּר מְשַׁמֵּט· וְאִם לָאוּ אֵינוֹ מְשַׁמֵּט· הָאוֹנֵס וְהַמְּפַתֶּה וְהַמּוֹצִיא שֵׁם רָע וְכָל מַעֲשֵׂה בֵית דִּין אֵינָן מְשַׁמְּטִין· הַמַּלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן וְהַמּוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִּין אֵינָן מְשַׁמְּטִין:

ג פְּרוֹזְבּוֹל אֵינוֹ מְשַׁמֵּט· זֶה אֶחָד מִן הַדְּבָרִים שֶׁהִתְקִין הִלֵּל הַזָּקֵן· כְּשֶׁרָאָה שֶׁנִּמְנְעוּ הָעָם מִלְּהַלְווֹת זֶה אֶת זֶה· וְעוֹבְרִין עַל מַה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה הִשָּׁמֵר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ בְּלִיַּעַל וְגוֹמֵר· הִתְקִין הִלֵּל פְּרוֹזְבּוֹל:

ד זֶהוּ גּוּפוֹ שֶׁל פְּרוֹזְבּוֹל מוֹסֵר אֲנִי לָכֶם אִישׁ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי הַדַּיָּנִין שֶׁבִּמְקוֹם פְּלוֹנִי· שֶׁכָּל חוֹב שֶׁיֵּשׁ לִי שֶׁאֲגַבֶּנּוּ כָּל זְמָן שֶׁאֶרְצֶה· וְהַדַּיָּנִים חוֹתְמִין לְמַטָּה אוֹ הָעֵדִים:

ה פְּרוֹזְבּוֹל הַמֻּקְדָּם כָּשֵׁר וְהַמְּאוּחָר פָּסוּל· שִׁטְרֵי חוֹב הַמֻּקְדָּמִים פְּסוּלִין וְהַמְּאוּחָרִין כְּשֵׁרִים· אֶחָד לוֶה מֵחֲמִשָּׁה כּוֹתֵב פְּרוֹזְבּוֹל לְכָל אֶחָד וְאֶחָד· חֲמִשָּׁה לוֹוִין מֵאֶחָד אֵינוֹ כּוֹתֵב אֶלָּא פְּרוֹזְבּוֹל אֶחָד לְכֻלָּם:

ו אֵין כּוֹתְבִין פְּרוֹזְבּוֹל אֶלָּא עַל הַקַּרְקַע· אִם אֵין לוֹ· מְזַכֶּה הוּא בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ כָּל שֶׁהוּא· הָיְתָה לוֹ שָׂדֵהוּ מְמֻשְׁכֶּנֶת בָּעִיר כּוֹתְבִים עָלֶיהָ פְּרוֹזְבּוֹל· רִבִּי חוּצְפִּית אוֹמֵר כּוֹתְבִין לָאִישׁ עַל נִכְסֵי אִשְׁתּוֹ· וְלַיְתוֹמִים עַל נִכְסֵי אַפּוֹטְרוֹפִּין:

ז כָּוֶרֶת דְּבוֹרִים רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הֲרֵי הִיא כְקַרְקַע· וְכוֹתְבִין עָלֶיהָ פְּרוֹזְבּוֹל· וְאֵינָהּ מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה בִּמְקוֹמָהּ· וְהָרוֹדֶה מִמֶּנָּה בְּשַׁבָּת חַיָּב· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינָהּ כְקַרְקַע וְאֵין כּוֹתְבִין עָלֶיהָ פְּרוֹזְבּוֹל וּמְקַבֶּלֶת טוּמְאָה בִּמְקוֹמָהּ· וְהָרוֹדֶה מִמֶּנָּה בְּשַׁבָּת פָּטוּר:

ח הַמַּחֲזִיר חוֹב בַּשְּׁבִיעִית יֹאמַר לוֹ מְשַׁמֵּט אָנִי· אָמַר לוֹ אַף עַל פִּי כֵן יְקַבֵּל מִמֶּנּוּ שֶׁנֶּאֱמַר וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה· כֵּיוֹצֵא בוֹ רוֹצֵחַ שֶׁגָּלָה לְעִיר מִקְלָט וְרָצוּ אַנְשֵׁי הָעִיר לְכַבְּדוֹ· יֹאמַר לָהֶם רוֹצֵחַ אָנִי· אָמְרוּ לוֹ אַף עַל פִּי כֵן יְקַבֵּל מֵהֶם שֶׁנֶּאֱמַר וְזֶה דְּבַר הָרוֹצֵחַ:

ט הַמַּחֲזִיר חוֹב בַּשְּׁבִיעִית רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ· הַלּוֹוֶה מִן הַגֵּר שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ בָנָיו עִמּוֹ לֹא יַחֲזִיר לְבָנָיו· וְאִם הֶחֱזִיר רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ· כָּל הַמְּטַלְטְלִים נִקְנִין בִּמְשִׁיכָה וְכָל הַמְּקַיֵּים אֶת דְּבָרוֹ רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ: סליק

מסכת תרומה

פרק א

חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרוֹמוּ· וְאִם תָּרְמוּ אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה· הַחֵרֵשׁ וְהַשּׁוֹטֶה וְהַקָּטָן וְהַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ· נָכְרִי שֶׁתָּרַם אֶת שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֲפִילוּ בִּרְשׁוּת אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה:

ב חֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ לֹא יִתְרוֹם וְאִם תָּרַם תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה· חֵרֵשׁ שֶׁדִּבְּרוּ בוֹ חֲכָמִים בְּכָל מָקוֹם· שֶׁאֵינוֹ לֹא שׁוֹמֵעַ וְלֹא מְדַבֵּר:

ג קָטָן שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה·רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אִם עַד שֶׁלֹּא בָא לְעוֹנַת נְדָרִים אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה וּמִשֶּׁבָּא לְעוֹנַת נְדָרִים תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה:

ד אֵין תּוֹרְמִין זֵיתִים עַל הַשֶּׁמֶן וְלֹא עֲנָבִים עַל הַיַּיִן וְאִם תָּרְמוּ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תְּרוּמַת עַצְמָן בָּהֶם· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה:

ה אֵין תּוֹרְמִין מִן הַלֶּקֶט וּמִן הַשִּׁכְחָה וּמִן הַפֵּאָה וּמִן הַהֶפְקֵר· וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר רִאשׁוֹן (שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ) וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ (שֶׁנִּפְדּוּ) וְלֹא מִן הַחַיָּב עַל הַפָּטוּר וְלֹא מִן הַפָּטוּר עַל הַחַיָּב· וְלֹא מִן הַתָּלוּשׁ עַל הַמְּחֻבָּר וְלֹא מִן הַמְּחֻבָּר עַל הַתָּלוּשׁ וְלֹא מִן הֶחָדָשׁ עַל הַיָּשָׁן וְלֹא מִן הַיָּשָׁן עַל הֶחָדָשׁ·וְלֹא מִפֵּירוֹת הָאָרֶץ עַל פֵּירוֹת חוּצָה

לָאָרֶץ וְלֹא מִפֵּירוֹת חוּצָה לָאָרֶץ עַל פֵּירוֹת הָאָרֶץ· וְאִם תָּרְמוּ אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה:

ו חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרוֹמוּ וְאִם תָּרְמוּ תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה· הָאִלֵּם וְהַשִּׁכּוֹר וְהֶעָרוֹם וְהַסּוֹמֵא וּבַעַל קֶרִי לֹא יִתְרוֹמוּ וְאִם תָּרְמוּ תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה:

ז אֵין תּוֹרְמִין לֹא בְּמִדָּה וְלֹא בְּמִשְׁקָל וְלֹא בְּמִנְיָן· אֲבָל תּוֹרֵם הוּא אֶת הַמִּדָּוּד וְאֶת הַשָּׁקוּל וְאֶת הַמָּנוּי· אֵין תּוֹרְמִין בְּסַל וּבְקֻפָּה שֶׁהֵם שֶׁל מִדָּה· אֲבָל תּוֹרֵם הוּא בָהֶן חֶצְיָן וְשָׁלִישָׁן· לֹא יִתְרוֹם בַּסֵּאָה חֶצְיָהּ· שֶׁחֶצְיָהּ מִדָּה:

ח אֵין תּוֹרְמִין שֶׁמֶן עַל זֵיתִים הַנִּכְתָּשִׁין וְלֹא יַיִן עַל עֲנָבִים הַנִּדְרָכוֹת· וְאִם תָּרַם תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה וְיַחֲזוֹר וְיִתְרוֹם· הָרִאשׁוֹנָה מְדַמַּעַת בִּפְנֵי עַצְמָהּ וְחַיָּבִין עָלֶיהָ חוֹמֶשׁ אֲבָל לֹא שְׁנִיָּה:

ט וְתוֹרְמִין שֶׁמֶן עַל זֵיתִים הַנִּכְבָּשִׁין· וְיַיִן עַל עֲנָבִים לַעֲשׂוֹתָן צִמּוּקִין· הֲרֵי שֶׁתָּרַם שֶׁמֶן עַל זֵיתִים לַאֲכִילָה וְזֵיתִים עַל זֵיתִים לַאֲכִילָה וְיַיִן עַל עֲנָבִים לַאֲכִילָה וַעֲנָבִים עַל עֲנָבִים לַאֲכִילָה· וְנִמְלַךְ לְדוֹרְכָן· אֵינוֹ צָרִיךְ לִתְרוֹם:

י אֵין תּוֹרְמִין מִדָּבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ· עַל דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ· וְלֹא מִדָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ· עַל דָּבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ· וְלֹא מִדָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ

עַל דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ· וְאִם תָּרְמוּ תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה:

פרק ב

אֵין תּוֹרְמִין מִטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא· וְאִם תָּרְמוּ תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה· בְּאֱמֶת אָמְרוּ הָעִגּוּל שֶׁל דְּבֵילָה שֶׁנִּטְמָא מִקְצָתוֹ· תּוֹרֵם מִן הַטָּהוֹר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ עַל הַטָּמֵא שֶׁיֵּשׁ בּוֹ· וְכֵן אֲגֻדָּה שֶׁל יָרָק וְכֵן עֲרֵמָה· הָיוּ שְׁנֵי עֲגוּלִין שְׁתֵּי אֲגֻדּוֹת· שְׁתֵּי עֲרֵמוֹת· אַחַת טְמֵאָה וְאַחַת טְהוֹרָה· לֹא יִתְרוֹם מִזֶּה עַל זֶה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר תּוֹרְמִין מִן הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא:

ב אֵין תּוֹרְמִין מִן הַטָּמֵא עַל הַטָּהוֹר· וְאִם תָּרַם שׁוֹגֵג תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה· וּמֵזִיד לֹא עָשָׂה כְלוּם· וְכֵן בֶּן לֵוִי שֶׁהָיָה לוֹ מַעֲשֵׂר טֶבֶל הָיָה מַפְרִישׁ עָלָיו וְהוֹלֵךְ· שׁוֹגֵג מַה שֶׁעָשָׂה עָשׂוּי· מֵזִיד לֹא עָשָׂה כְלוּם· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עִם הָיָה יוֹדֵעַ בּוֹ בַּתְּחִלָּה· אַף עַל פִּי שֶׁהוּא שׁוֹגֵג לֹא עָשָׂה כְלוּם:

ג הַמַּטְבִּיל כֵּלִים בְּשַׁבָּת שׁוֹגֵג יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם· מֵזִיד לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם· הַמְּעַשֵּׂר וְהַמְּבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת· שׁוֹגֵג יֹאכַל· מֵזִיד לֹא יֹאכַל· הַנּוֹטֵעַ בְּשַׁבָּת· שׁוֹגֵג יְקַיֵּים· מֵזִיד יַעֲקוֹר וּבַשְּׁבִיעִית בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד יַעֲקוֹר:

ד אין תּוֹרְמִין מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ· וְאִם תָּרַם אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה· כָּל מִין חִטִּים אֶחָד· כָּל מִין תְּאֵנִים וּגְרוֹגְרוֹת וּדְבֵילָה אֶחָד· וְתוֹרֵם מִזֶּה עַל זֶה· כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ כֹּהֵן

תּוֹרֵם מִן הַיָּפֶה· וְכָל מָקוֹם שֶׁאֵין כֹּהֵן תּוֹרֵם מִן הַמִּתְקַיֵּים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לְעוֹלָם הוּא תּוֹרֵם מִן הַיָּפֶה:

ה תּוֹרְמִין בָּצֵל קָטָן שָׁלֵם וְלֹא חֲצִי בָצֵל גָּדוֹל· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא כִּי אֶלָּא חֲצִי בָצֵל גָּדוֹל· וְכֵן הָיָה רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר תּוֹרְמִין בְּצָלִים מִבְּנֵי הַמְּדִינָה עַל הַכּוֹפְרִים· אֲבָל לֹא מִן הַכּוֹפְרִים עַל בְּנֵי הַמְּדִינָה· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכַל פּוֹלִיטִיקִין:

ו וְתוֹרְמִין זֵיתֵי שֶׁמֶן עַל זֵיתֵי כֶבֶשׁ· וְלֹא זֵיתֵי כֶבֶשׁ עַל זֵיתֵי שֶׁמֶן· וְיַיִן שֶׁאֵינוֹ מְבֻשָּׁל עַל הַמְּבֻשָּׁל· וְלֹא מִן הַמְּבֻשָּׁל עַל שֶׁאֵינוֹ מְבֻשָּׁל· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁהוּא כִּלְאַיִם בַּחֲבֵירוֹ לֹא יִתְרוֹם מִזֶּה עַל זֶה· אֲפִילוּ מִן הַיָּפֶה עַל הָרָע· וְכָל שֶׁאֵינוּ כִּלְאַיִם בַּחֲבֵירוֹ תּוֹרֵם מִן הַיָּפֶה עַל הָרָע· אֲבָל לֹא מִן הָרָע עַל הַיָּפֶה· וְאִם תָּרַם מִן הָרָע עַל הַיָּפֶה תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה· חוּץ מִן הַזּוֹנִין עַל הַחִטִּים שֶׁאֵינָן אֹכֶל· וְהַקִּישׁוּת· וְהַמְּלַפְּפוֹן· מִין אֶחָד· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁנֵי מִינִין:

פרק ג

הַתּוֹרֵם קִישׁוּת· וְנִמְצֵאת מָרָה· אֲבַטִּיחַ וְנִמְצֵאת סְרוּחָה· תְּרוּמָה וְיַחֲזוֹר וְיִתְרוֹם· הַתּוֹרֵם חָבִית שֶׁל יַיִן וְנִמְצֵאת שֶׁל חוֹמֶץ· אִם יָדוּעַ שֶׁהָיְתָה שֶׁל חוֹמֶץ עַד שֶׁלֹּא תִּרָמָהּ אֵינָהּ תְּרוּמָה· אִם מִשֶּׁתְּרָמָהּ הֶחֱמִיצָה הֲרֵי זוֹ תְּרוּמָה· אִם סָפֵק תְּרוּמָה וְיַחֲזוֹר וְיִתְרוֹם· הָרִאשׁוֹנָה אֵינָהּ מְדַמַּעַת בִּפְנֵי עַצְמָהּ· וְאֵין חַיָּבִין עֲלֵיהָ חוֹמֶשׁ· וְכֵן הַשְּׁנִיָּה:

ב נָפְלָה אַחַת מֵהֶן לְתוֹךְ הַחוֹלִין אֵינָהּ מְדַמַּעְתַּן· נָפְלָה שְׁנִיָּה לְמָקוֹם אַחֵר אֵינָהּ מְדַמַּעְתַּן· נָפְלוּ שְׁתֵּיהֶן לְמָקוֹם אֶחָד· מְדַמַּעוֹת כַּקְּטַנָּה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן:

ג הַשֶּׁתָּפִין שֶׁתָּרְמוּ זֶה אַחַר זֶה· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר תְּרוּמַת שְׁנֵיהֶם תְּרוּמָה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים תְּרוּמַת הָרִאשׁוֹן תְּרוּמָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אִם תָּרַם הָרִאשׁוֹן כַּשִּׁיעוּר אֵין תְּרוּמַת הַשֵּׁנִי תְּרוּמָה· וְאִם לֹא תָּרַם הָרִאשׁוֹן כַּשִּׁיעוּר· תְּרוּמַת הַשֵּׁנִי תְּרוֹמָה:

ד בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּשֶׁלֹּא דִּבֵּר· אֲבָל הִרְשָׁה אֶת בֶּן בֵּיתוֹ· אוֹ אֶת עַבְדּוֹ· אוֹ אֶת שִׁפְחָתוֹ לִתְרוֹם· תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה· בִּטֵּל· עִם עַד שֶׁלֹּא תָּרַם בִּטֵּל· אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה· וְאִם מִשֶּׁתָּרַם בִּטֵּל תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה· הַפּוֹעֲלִים אֵין לָהֶם רְשׁוּת לִתְרוֹם חוּץ מִן הַדְּרוּכוֹת שֶׁהֵן מְטַמְּאִין אֶת הַגַּת מִיָּד:

ה הָאוֹמֵר תְּרוּמַת הַכֶּרִי זֶה בְּתוֹכוֹ· וּמַעַשְׂרוֹתָיו בְּתוֹכוֹ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר זֶה בְּתוֹכוֹ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר קָרָא שֵׁם· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עַד שֶׁיֹּאמַר בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִדְרוֹמוֹ· רִבִּי אֶלְעָזָר חִסְמָא אוֹמֵר הָאוֹמֵר תְּרוּמַת הַכֶּרִי מִמֶּנּוּ עָלָיו קָרָא שֵׁם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר הָאוֹמֵר עִשּׂוּר מַעֲשֵׂר זֶה עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו קָרָא שֵׁם:

ו הַמַּקְדִּים תְּרוּמָה לַבִּכּוּרִים מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לַתְּרוּמָה· מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לָרִאשׁוֹן· אַף עַל פִּי שֶׁהוּא עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה· מַה שֶׁעָשָׂה עָשׂוּי· שֶׁנֶּאֱמַר מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְאַחֵר:

ז וּמְנַיִן שֶׁיַּקְדִּימוּ הַבִּכּוּרִים לַתְּרוּמָה· זֶה קָרוּי תְּרוּמָה וְרֵאשִׁית· וְזֶה קָרוּי תְּרוּמָה וְרֵאשִׁית· אֶלָּא יַקְדִּימוּ הַבִּכּוּרִים שֶׁהֵן בִּכּוּרִים לַכֹּל· וּתְרוּמָה לָרִאשׁוֹן שֶׁהִיא רֵאשִׁית· מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לַשֵּׁנִי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רֵאשִׁית:

ח הַמִּתְכַּוֵּין לוֹמַר תְּרוּמָה וְאָמַר מַעֲשֵׂר· מַעֲשֵׂר וְאָמַר תְּרוּמָה· עוֹלָה וְאָמַר שְׁלָמִים· שְׁלָמִים וְאָמַר עוֹלָה· שֶׁאֵינִי נִכְנָס לְבַיִת זֶה וְאָמַר לַזֶּה· שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לַזֶּה וְאָמַר לַזֶּה· לֹא אָמַר כְּלוּם עַד שֶׁיְּהוּ פִּיו וְלִבּוֹ שָׁוִין:

ט הַנָּכְרִי וְהַכּוּתִי· תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה· וּמַעַשְׂרוֹתֵיהֶן מַעֲשֵׂר וְחֶקְדֶּשָׁן הֶקְדֵּשׁ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין לַנָּכְרִי כֶּרֶם רְבָעִי· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יֵשׁ לוֹ· תְּרוּמַת הַנָּכְרִי מְדַמַּעַת וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ חֹמֶשׁ· וְרִבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר:

פרק ד

הַמַּפְרִישׁ מִקְצַת תְּרוּמָה וּמַעַשְׂרוֹת מוֹצִיא מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה עָלָיו· אֲבָל לֹא לְמָקוֹם אַחֵר· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אַף מוֹצִיא הוּא לְמָקוֹם אַחֵר תְּרוּמָה וּמַעַשְׂרוֹת:

ב מִי שֶׁהָיוּ פֵּירוֹתָיו בַּמְּגוּרָה וְנָתַן סֵאָה לְבֶן לֵוִי וְסֵאָה לֶעָנִי· מַפְרִישׁ עַד שְׁמוֹנֶה סֵאִין וְאוֹכְלָן דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ מַפְרִישׁ אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן:

ג שִׁיעוּר תְּרוּמָה עַיִן יָפָה אֶחָד מֵאַרְבָּעִים· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מִשְּׁלֹשִׁים· וְהַבִּנּוֹנִית מֵחֲמִשִּׁים· וְהָרָעָה מִשִּׁשִּׁים· תָּרַם וְעָלָה בְיָדוֹ אֶחָד מִשִּׁשִּׁים תְּרוּמָה וְאֵינוֹ צָרִיךְ לִתְרוֹם· חָזַר וְהוֹסִיף חַיָּיב בְּמַעַשְׂרוֹת· עָלָה בְיָדוֹ מִשִּׁשִּׁים וְאֶחָד תְּרוּמָה וְיַחֲזוֹר וְיִתְרוֹם· כְּמוֹ שֶׁהוּא לָמוּד בְּמִדָּה וּבַמִּשְׁקָל וּבַמִּנְיָן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָף:

ד הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ צֵא וּתְרוֹם· תּוֹרֵם כְּדַעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· אִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ דַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת תּוֹרֵם כַּבִּינוֹנִית· אַחַת מֵחֲמִשִּׁים· פִּחֵת עֲשָׂרָה אוֹ הוֹסִיף עֲשָׂרָה תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה· אִם נִתְכַּוֵּן לְהוֹסִיף אֲפִילוּ אַחַת אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה:

ה הַמַּרְבֶּה בִּתְרוּמָה רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֶחָד מֵעֲשָׂרָה כִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר· יָתֵר מִכָּאן יַעֲשֶׂנָּה תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר

לְמָקוֹם אַחֵר· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר מֻחְצָה חוֹלִין וּמֻחְצָה תְּרוּמָה· רִבִּי טַרְפוֹן וְרִבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים עַד שֶׁיִּשַּׁיֵּיר שָׁם חוֹלִין:

ו בִּשְׁלֹשָׁה פְּרָקִים מְשַׁעֲרִים אֶת הַכַּלְכָּלָה בַּבִּכּוּרוֹת· וּבַסִּיפוֹת· וּבְאֶמְצַע הַקַּיִץ· הַמּוֹנֶה מְשֻׁבָּח וְהַמּוֹדֵד מְשֻׁבָּח מִמֶּנּוּ· וְהַשּׁוֹקֵל מְשֻׁבָּח מִשְּׁלֹשְׁתָּן:

ז רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר תְּרוּמָה עוֹלָה בְּאֶחָד וּמֵאָה· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר בְּמֵאָה וְעוֹד· וְעוֹד זֶה אֵין לוֹ שִׁיעוּר· רִבִּי יוֹסֵי בֶּן מְשׁוּלָם אוֹמֵר וְעוֹד קַב לְמֵאָה סֵאָה· שְׁתוּת לַמְּדֻמָּע:

ח רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר תְּאֵנִים שְׁחוֹרוֹת מַעֲלוֹת אֶת הַלְּבָנוֹת· וְהַלְּבָנוֹת מַעֲלוֹת אֶת הַשְּׁחוֹרוֹת· עִגּוּלֵי דְבֵילָה הַגְּדוֹלִים מַעֲלִים אֶת הַקְּטַנִּים וְהַקְּטַנִּים מַעֲלִים אֶת הַגְּדוֹלִים· הָעִגּוּלִים מַעֲלִים אֶת הַמַּלְבֵּנִים וְהַמַּלְבֵּנִים מַעֲלִים אֶת הָעִגּוּלִים· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר· וְרִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר בִּידוּעַ מַה נֶּפְלָה אֵין מַעֲלוֹת זוֹ אֶת זוֹ· וְכְשֶׁאֵינוֹ יָדוּעַ מַה נֶּפְלָה מַעֲלוֹת זוֹ אֶת זוֹ:

ט כֵּיצַד חֲמִשִּׁים תְּאֵנִים שְׁחוֹרוֹת וַחֲמִשִּׁים לְבָנוֹת· נֶפְלָה שְׁחוֹרָה· שְׁחוֹרוֹת אֲסוּרוֹת וְהַלְּבָנוֹת מֻתָּרוֹת· נֶפְלָה לְבָנָה· לְבָנוֹת אֲסוּרוֹת· וּשְׁחוֹרוֹת מֻתָּרוֹת· כְּשֶׁאֵינוֹ יָדוּעַ מַה נֶּפְלָה מַעֲלוֹת זוֹ אֶת זוֹ· וּבְזוֹ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מַחֲמִיר וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מֵקֵל:

י׳ וּבְזוֹ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מֵקֵל וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מַחֲמִיר׳ בְּדוֹרֵס לִיטְרָא קְצִיעוֹת עַל פִּי הַכַּד וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵי זוֹ הִיא׳ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר רוֹאִין אוֹתָן כְּאִלּוּ הֵם פְּרוּדוֹת וְהַתַּחְתּוֹנוֹת מַעֲלוֹת אֶת הָעֶלְיוֹנוֹת׳ רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לֹא תַעֲלֶה׳ עַד שֶׁיִּהְיוּ שָׁם מֵאָה כַדִּים:

י״א סֵאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה עַל פִּי מְגוּרָה וּקְפָאָהּ׳ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אִם יֵשׁ בַּקִּפּוּי (מֵאָה סֵאָה) תַּעֲלֶה בְּאֶחָד וּמֵאָה׳ רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לֹא תַעֲלֶה׳ סֵאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה עַל פִּי מְגוּרָה יַקְפִּיאֶנָּה׳ וְאִם כֵּן לָמָּה אָמְרוּ תְּרוּמָה עוֹלָה בְּאַחַת וּמֵאָה בְּשֶׁאֵינוֹ יָדוּעַ אִם בְּלוּלוֹת הֵן אוֹ לְאַיִן נָפְלָה:

י״ב שְׁתֵּי קוּפּוֹת וּשְׁתֵּי מְגוּרוֹת שֶׁנָּפְלָה סֵאָה תְרוּמָה לְתוֹךְ אַחַת מֵהֶם׳ וְאֵין יָדוּעַ לְאֵיזוֹ מֵהֶן נָפְלָה׳ מַעֲלוֹת זוֹ אֶת זוֹ׳ רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֲפִילּוּ הֵם בִּשְׁתֵּי עֲיָרוֹת מַעֲלוֹת זוֹ אֶת זוֹ:

י״ג אָמַר רִבִּי יוֹסֵי מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רִבִּי עֲקִיבָא בַּחֲמִשִּׁים אֲגֻדּוֹת שֶׁל יָרָק שֶׁנָּפְלָה אַחַת מֵהֶן לְתוֹכָן חֶצְיָהּ תְּרוּמָה׳ וְאָמַרְתִּי לְפָנָיו תַּעֲלֶה׳ לֹא שֶׁהַתְּרוּמָה עוֹלָה בַּחֲמִשִּׁים וְאֶחָד׳ אֶלָּא שֶׁהָיוּ שָׁם מֵאָה וּשְׁנֵי חֲצָאִים:

פרק ה

סֵאָה תְּרוּמָה טְמֵאָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה חוֹלִין· אוֹ לְמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן· אוֹ לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי אוֹ לְהֶקְדֵּשׁ בֵּין טְמֵאִין בֵּין טְהוֹרִים יִרְקָבוּ· וְאִם טְהוֹרָה הָיְתָה אוֹתָהּ הַסֵּאָה יִמָּכְרוּ לַכֹּהֲנִים בִּדְמֵי תְּרוּמָה· חוּץ מִדְּמֵי אוֹתָהּ סֵאָה· וְאִם לְמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן נָפְלָה יִקְרָא שֵׁם לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר· וְאִם לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי אוֹ לְהֶקְדֵּשׁ נָפְלָה הֲרֵי אֵלּוּ יִפָּדוּ· וְאִם טְמֵאִים הָיוּ אוֹתָן הַחוֹלִין יֵאָכְלוּ נִקּוּדִים אוֹ קָלִיּוֹת אוֹ יִלּוֹשׁוּ בְּמֵי פֵּירוֹת אוֹ יִתְחַלְּקוּ לְעִסּוֹת· כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא בְּמָקוֹם אֶחָד כַּבֵּיצָה:

ב סֵאָה תְּרוּמָה טְמֵאָה שֶׁנָּפְלָה לְתוֹךְ מֵאָה חוֹלִין טְהוֹרִין· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר תֵּירוּם וְתִשָּׂרֵף שֶׁאֲנִי אוֹמֵר סֵאָה שֶׁנָּפְלָה הִיא סֵאָה שֶׁעָלְתָה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים תַּעֲלֶה וְתֵאָכֵל נִקּוּדִים אוֹ קָלִיּוֹת אוֹ תִלּוֹשׁ בְּמֵי פֵּירוֹת· אוֹ תִּתְחַלֵּק לְעִסּוֹת כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא בְּמָקוֹם אֶחָד כַּבֵּיצָה:

ג סֵאָה תְּרוּמָה טְהוֹרָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה חוֹלִין טְמֵאִין תַּעֲלֶה וְתֵאָכֵל נִקּוּדִים אוֹ קָלִיּוֹת· אוֹ תִלּוֹשׁ בְּמֵי פֵּירוֹת אוֹ תִּתְחַלֵּק לְעִסּוֹת כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא בְּמָקוֹם אֶחָד כַּבֵּיצָה:

ד סֵאָה תְּרוּמָה טְמֵאָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה סֵאָה תְּרוּמָה טְהוֹרָה· בֵּית שַׁמַּאי אוֹסְרִים וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין· אָמְרוּ בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי הוֹאִיל וּטְהוֹרָה אֲסוּרָה לַזָּרִים וּטְמֵאָה אֲסוּרָה לַכֹּהֲנִים· מַה טְּהוֹרָה עוֹלָה אַף טְמֵאָה תַּעֲלֶה·

אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי לֹא· אִם הֶעֱלוּ הַחוֹלִין הַקַּלִּים הַמֻּתָּרִין לַזָּרִים אֶת הַטְּהוֹרָה· תַּעֲלֶה תְּרוּמָה הַחֲמוּרָה הָאֲסוּרָה לַזָּרִים אֶת הַטְּמֵאָה· לְאַחַר שֶׁהוֹדוּ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר תֵּרוּם וְתִשָּׂרֵף· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֲבֵדָה בְּמִיעוּטָהּ:

ה סֵאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה הִגְּבִיהָהּ וְנָפְלָה לְמָקוֹם אַחֵר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מְדַמַּעַת כִּתְרוּמָה וַדָּאי· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינָהּ מְדַמַּעַת אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן:

ו סֵאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוּת מִמֵּאָה וְנִדְמָעוּ· וְנָפַל מִן הַמְּדוּמָע לְמָקוֹם אַחֵר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מְדַמַּעַת כִּתְרוּמָה וַדָּאי· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין הַמְּדוּמָע מְדַמֵּעַ אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן· וְאֵין הַמְּחֻמָּץ מְחַמֵּץ אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן· וְאֵין הַמַּיִם שְׁאוּבִים פּוֹסְלִים אֶת הַמִּקְוֶה אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן:

ז סֵאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה הִגְּבִיהָהּ וְנָפְלָה אַחֶרֶת· הִגְּבִיהָהּ וְנָפְלָה אַחֶרֶת הֲרֵי זוֹ מֻתֶּרֶת עַד שֶׁתִּרְבֶּה תְּרוּמָה עַל הַחוֹלִין:

ח סֵאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה וְלֹא הִסְפִּיק לְהַגְּבִיהָהּ· עַד שֶׁנָּפְלָה אַחֶרֶת הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר:

ט סֵאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה וְטָחֲנָן וּפִחָתוּ· כְּשֵׁם שֶׁפִּחֲתוּ הַחוֹלִין כַּךְ פִּחֲתָה הַתְּרוּמָה וּמֻתָּר· סֵאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוּת מִמֵּאָה וְטָחֲנָן וְהוֹתִירוּ כְּשֵׁם שֶׁהוֹתִירוּ הַחוֹלִין כַּךְ הוֹתִירָה הַתְּרוּמָה וְאָסוּר· אִם יָדוּעַ שֶׁהַחִטִּים

שֶׁל חוֹלִין יָפוֹת מִשֶּׁל תְּרוּמָה מֵתָּר· סֵאָה תְּרוּמָה שֶׁנִּפְּלָה לְפָחוּת מִמֵּאָה וְאַחַר כֵּן נָפְלוּ שָׁם חוֹלִין· אִם שׁוֹגֵג מֻתָּר· וְאִם מֵזִיד אָסוּר:

פרק ו

הָאוֹכֵל תְּרוּמָה שׁוֹגֵג מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ· אֶחָד הָאוֹכֵל· וְאֶחָד הַשּׁוֹתֶה וְאֶחָד הַסָּךְ· אֶחָד תְּרוּמָה טְהוֹרָה וְאֶחָד תְּרוּמָה טְמֵאָה מְשַׁלֵּם חָמְשָׁהּ וְחֹמֶשׁ חָמְשָׁהּ· אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תְּרוּמָה אֶלָּא חוֹלִין מְתֻקָּנִים· וְהֵם נַעֲשִׂין תְּרוּמָה וְהַתַּשְׁלוּמִין תְּרוּמָה· אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחוֹל אֵינוֹ מוֹחֵל:

ב בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁאָכְלָה תְּרוּמָה וְאַחַר כַּךְ נִשֵּׂאת לַכֹּהֵן· אִם תְּרוּמָה שֶׁלֹּא זָכָה בָהּ כֹּהֵן אָכְלָה· מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן וְחֹמֶשׁ לְעַצְמָהּ· וְאִם תְּרוּמָה שֶׁזָּכָה בָהּ כֹּהֵן אָכְלָה מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן לַבְּעָלִים וְחֹמֶשׁ לְעַצְמָהּ· מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ הָאוֹכֵל תְּרוּמָה מְשַׁלֵּם קֶרֶן לַבְּעָלִים· וְחֹמֶשׁ לְכָל מִי שֶׁיִּרְצֶה:

ג הַמַּאֲכִיל אֶת פּוֹעֲלָיו וְאֶת אוֹרְחָיו תְּרוּמָה· הוּא מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְהֵם מְשַׁלְּמִין אֶת הַחֹמֶשׁ· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים הֵם מְשַׁלְּמִין קֶרֶן וָחֹמֶשׁ· וְהוּא מְשַׁלֵּם לָהֶם דְּמֵי סְעוּדָתָן:

ד הַגּוֹנֵב תְּרוּמָה וְלֹא אֲכָלָהּ· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל דְּמֵי תְּרוּמָה· אֲכָלָהּ מְשַׁלֵּם שְׁנֵי קְרָנִים וָחֹמֶשׁ· קֶרֶן וְחֹמֶשׁ מִן

הַחוֹלִין· וְקֶרֶן דְּמֵי תְּרוּמָה· גָּנַב תְּרוּמַת הֶקְדֵּשׁ וַאֲכָלָהּ מְשַׁלֵּם שְׁנֵי חוֹמְשִׁין וָקֶרֶן· שֶׁאֵין בַּהֶקְדֵּשׁ תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל:

ה אֵין מְשַׁלְּמִין מִן הַלֶּקֶט וּמִן הַשִּׁכְחָה וּמִן הַפֵּאָה וּמִן הַהֶפְקֵר וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר רִאשׁוֹן (שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ) וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ (שֶׁנִּפְדּוּ)· שֶׁאֵין הֶקְדֵּשׁ פּוֹדֶה אֶת הֶקְדֵּשׁ דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים מַתִּירִין בְּאֵלּוּ:

ו רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מְשַׁלְּמִין מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ וּבִלְבַד שֶׁיְּשַׁלֵּם מִן הַיָּפֶה עַל הָרַע· וְרִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין מְשַׁלְּמִין אֶלָּא מִמִּין עַל מִינוֹ לְפִיכַךְ אִם אָכַל קִשּׁוּאִין שֶׁל עֶרֶב שְׁבִיעִית· יַמְתִּין לְקִשּׁוּאִין שֶׁל מוֹצָאֵי שְׁבִיעִית וִישַׁלֵּם מֵהֶם· מִמָּקוֹם שֶׁרִבִּי אֱלִיעֶזֶר מֵקֵל מִשָּׁם רִבִּי עֲקִיבָא מַחְמִיר· שֶׁנֶּאֱמַר וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ כָּל שֶׁהוּא רָאוּי לִהְיוֹת קֹדֶשׁ דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· וְרִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ קֹדֶשׁ שֶׁאָכַל:

פרק ז

הָאוֹכֵל תְּרוּמָה מֵזִיד· מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ· הַתַּשְׁלוּמִין חוֹלִין· אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחוֹל מוֹחֵל:

ב בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל וְאַחַר כַּךְ אָכְלָה תְּרוּמָה· מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינָהּ מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַחֹמֶשׁ· וּמִיתָתָהּ בִּשְׂרֵיפָה· נִשֵּׂאת לְאֶחָד מִכָּל הַפְּסוּלִין מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן וָחֹמֶשׁ· וּמִיתָתָהּ בְּחֶנֶק דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים זוֹ וְזוֹ מְשַׁלְּמוֹת אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינָן מְשַׁלְּמוֹת אֶת הַחֹמֶשׁ וּמִיתָתָן בִּשְׂרֵיפָה:

ג הַמַּאֲכִיל אֶת בָּנָיו קְטַנִּים וְאֶת עֲבָדָיו בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים· הָאוֹכֵל תְּרוּמָה חוּצָה לָאָרֶץ· וְהָאוֹכֵל פָּחוּת מִכַּזַּיִת תְּרוּמָה· מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ· וְהַתַּשְׁלוּמִין חוֹלִין· אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחוֹל מוֹחֵל:

ד זֶה הַכְּלָל כָּל הַמְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ הַתַּשְׁלוּמִין תְּרוּמָה· אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחוֹל אֵינוֹ מוֹחֵל· וְכָל הַמְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ· הַתַּשְׁלוּמִין חוֹלִין· אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחוֹל מוֹחֵל:

ה שְׁתֵּי קוּפּוֹת· אַחַת שֶׁל תְּרוּמָה וְאַחַת שֶׁל חוֹלִין· שֶׁנָּפְלָה סֵאָה תְּרוּמָה· לְתוֹךְ אַחַת מֵהֶם וְאֵין יָדוּעַ לְאֵיזוֹ מֵהֶן נָפְלָה· הֲרֵי אֲנִי אוֹמֵר לְתוֹךְ שֶׁל תְּרוּמָה נָפְלָה· אֲבָל אִם אֵין יָדוּעַ

אֵי זוֹ הִיא שֶׁל תְּרוּמָה וְאֵי זוֹ הִיא שֶׁל חוֹלִין· אָכַל אַחַת מֵהֶן פָּטוּר· וְהַשְּׁנִיָּה נוֹהֵג בָּהּ כִּתְרוּמָה וְחַיֶּבֶת בַּחַלָּה דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר· אָכַל אַחֵר אֶת הַשְּׁנִיָּה פָּטוּר· אָכַל אֶחָד אֶת שְׁתֵּיהֶן מְשַׁלֵּם כַּקְּטַנָּה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן:

י נֶפְלָה אַחַת מֵהֶן לְתוֹךְ הַחוֹלִין אֵינָהּ מִדַּמְעָתָן· וְהַשְּׁנִיָּה נוֹהֵג בָּהּ כִּתְרוּמָה וְחַיֶּבֶת בַּחַלָּה דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וְרִבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר· נֶפְלָה שְׁנִיָּה לְמָקוֹם אַחֵר אֵינָהּ מִדַּמְעָתָן· נֶפְלוּ שְׁתֵּיהֶן לְמָקוֹם אֶחָד מִדַּמְעוֹת כַּקְּטַנָּה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן:

יא זָרַע אֶת אַחַת מֵהֶן פָּטוּר וְהַשְּׁנִיָּה נוֹהֵג בָּהּ כַּתְּרוּמָה· וְחַיֶּבֶת בַּחַלָּה דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וְרִבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר· זָרַע אַחֵר אֶת הַשְּׁנִיָּה פָּטוּר· זָרַע אֶחָד אֶת שְׁתֵּיהֶן בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה מוּתָּר· וּבְדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה אָסוּר:

פרק ח

הָאִשָּׁה שֶׁהָיְתָה אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה· בָּאוּ וְאָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעְלִיךְ אוֹ גְרָשֵׁךְ· וְכֵן הָעֶבֶד שֶׁהָיָה אוֹכֵל בַּתְּרוּמָה· וּבָאוּ וְאָמְרוּ לוֹ מֵת רַבְּךָ· אוֹ מְכָרָךְ לְיִשְׂרָאֵל אוֹ נְתָנָךְ בְּמַתָּנָה· אוֹ עֲשָׂאָךְ בֶּן חוֹרִין· וְכֵן כֹּהֵן שֶׁהָיָה אוֹכֵל בַּתְּרוּמָה· וְנוֹדַע שֶׁהוּא בֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּב קֶרֶן וָחֹמֶשׁ· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר· הָיָה עוֹמֵד וּמַקְרִיב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ· וְנוֹדַע שֶׁהוּא בֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר כָּל הַקָּרְבָּנוֹת שֶׁהִקְרִיב עַל גַּבֵּי

הַמִּזְבֵּחַ פְּסוּלִים· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מַכְשִׁיר· נוֹדַע שֶׁהוּא בַעַל מוּם עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה:

ב וְכֻלָּם שֶׁהָיְתָה תְרוּמָה בְּתוֹךְ פִּיהֶם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִבְלָעוּ· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר יִפְלוֹטוּ· אָמְרוּ לוֹ נִטְמֵאתָ וְנִטְמֵאת תְּרוּמָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִבְלַע· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר יִפְלוֹט· טָמֵא הָיִיתָ וּטְמֵאָה הָיְתָה תְרוּמָה· אוֹ נוֹדַע שֶׁהוּא טֶבֶל· וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְרוּמָתוֹ· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ· אוֹ שֶׁטָּעַם טַעַם פִּשְׁפֵּשׁ לְתוֹךְ פִּיו· הֲרֵי זֶה יִפְלוֹט:

ג הָיָה אוֹכֵל בָּאֶשְׁכּוֹל· וְנִכְנַס מִן הַגִּנָּה לֶחָצֵר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִגְמוֹר· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לֹא יִגְמוֹר· חֲשֵׁיכָה לֵילֵי שַׁבָּת· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִגְמוֹר· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לֹא יִגְמוֹר:

ד יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנִּתְגַּלָּה יִשָּׁפֵךְ· וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁל חוֹלִין· שְׁלֹשָׁה מַשְׁקִין אֲסוּרִין מִשּׁוּם גִּלּוּי· הַמַּיִם וְהַיַּיִן וְהֶחָלָב· וּשְׁאַר כָּל הַמַּשְׁקִין מוּתָּרִין· כַּמָּה יִשְׁהוּ וְיִהְיוּ אֲסוּרִין· כְּדֵי שֶׁיֵּצֵא הָרַחַשׁ מִמָּקוֹם קָרוֹב· וְיִשְׁתֶּה:

ה שִׁיעוּר הַמַּיִם הַמְּגוּלִין· כְּדֵי שֶׁתֵּאָבֵד בָּהֶם הַמָּרָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בַּכֵּלִים כָּל שֶׁהֵן· וּבַקַּרְקָעוֹת אַרְבָּעִים סֵאָה:

ו נִקּוּרֵי תְאֵנִים וַעֲנָבִים וְקִשּׁוּאִין וְהַדְּלוֹעִים וְהָאֲבַטִּיחִים וְהַמְּלְפְּפוֹנוֹת· אֲפִילוּ הֵם כִּכָּר· אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן· אֶחָד

תָּלוּשׁ וְאֶחָד מְחֻבָּר· כָּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ לֵיחָה אָסוּר· וּנְשִׁיכַת הַנָּחָשׁ אֲסוּרָה· מִפְּנֵי סַכָּנַת נְפָשׁוֹת:

ז הַמְשַׁמֶּרֶת שֶׁל יַיִן· אֲסוּרָה מִשּׁוּם גִּלּוּי· רִבִּי נְחֶמְיָה מַתִּיר:

ח חָבִית שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנּוֹלַד בָּהּ סָפֵק טוּמְאָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אִם הָיְתָה מוּנַחַת בְּמָקוֹם תּוֹרְפָה· יַנִּיחֶנָּה בְּמָקוֹם הַמֻּצְנָע· וְאִם הָיְתָה מְגֻלָּה יְכַסֶּנָּה· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר אִם הָיְתָה מוּנַחַת בְּמָקוֹם מֻצְנָע יַנִּיחֶנָּה בְּמָקוֹם תּוֹרְפָה· וְאִם הָיְתָה מְכֻסָּה יְגַלֶּנָּה· וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַל יְחַדֵּשׁ בָּהּ דָּבָר:

ט חָבִית שֶׁנִּשְׁבְּרָה בְּגַת הָעֶלְיוֹנָה וְהַתַּחְתּוֹנָה טְמֵאָה· מוֹדֶה רִבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם יָכוֹל לְהַצִּיל מִמֶּנָּה רְבִיעִית בְּטָהֳרָה יַצִּיל· וְאִם לָאוּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר תֵּרֵד וְתִטָּמֵא· וְאַל יְטַמְּאֶנָּה בְּיָדָיו:

י וְכֵן חָבִית שֶׁל שֶׁמֶן שֶׁנִּשְׁפְּכָה· מוֹדֶה רִבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם יָכוֹל לְהַצִּיל מִמֶּנָּה רְבִיעִית בְּטָהֳרָה יַצִּיל· וְאִם לָאוּ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר תֵּרֵד וְתִבָּלַע· וְאַל יִבְלָעֶנָּה בְּיָדָיו:

יא (וְעַל זוֹ) וְעַל זוֹ אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ לֹא זוֹ הִיא תְּרוּמָה שֶׁאֲנִי מוּזְהָר עָלֶיהָ מִלְּטַמְּאָהּ· אֶלָּא מִלְּאָכְלָהּ· וּבַל תְּטַמְּאָהּ· כֵּיצַד· הָיָה עוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם· וְכִכָּרוֹת שֶׁל תְּרוּמָה בְּיָדוֹ· אָמַר לוֹ נָכְרִי· תֵּן לִי אַחַת מֵהֶם וַאֲטַמְּאָהּ·

וְאִם לָאוּ הֲרֵי אֲנִי מְטַמֵּא אֶת כֻּלָּהּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יְטַמֵּא אֶת כֻּלָּהּ· וְאַל יִתֵּן לוֹ אַחַת מֵהֶן וְיטַמֵּא· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר יַנִּיחַ לְפָנָיו אַחַת מֵהֶן· עַל הַסֶּלַע:

יב וְכֵן נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ לָהֶם גּוֹיִם· תְּנוּ אַחַת מִכֶּם וּנְטַמְּאָהּ· וְאִם לָאוּ הֲרֵי אָנוּ מְטַמְּאִים אֶת כֻּלְּכֶם· יְטַמְּאוּ אֶת כֻּלָּן· וְאַל יִמְסְרוּ לָהֶם· נֶפֶשׁ אַחַת מִיִּשְׂרָאֵל:

פרק ט

הַזּוֹרֵעַ תְּרוּמָה· שׁוֹגֵג יוֹפַךְ· וּמֵזִיד יְקַיֵּים· אִם הֵבִיאָה שָׁלִישׁ· בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד יְקַיֵּים· וּבַפִּשְׁתָּן מֵזִיד יוֹפַךְ:

ב וְחַיֶּבֶת בַּלֶּקֶט וּבַשִּׁכְחָה וּבַפֵּאָה· וַעֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל וַעֲנִיֵּי כֹהֲנִים מְלַקְּטִים· וַעֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל מוֹכְרִין אֶת שֶׁלָּהֶם לַכֹּהֲנִים בִּדְמֵי תְרוּמָה· וְהַדָּמִים שֶׁלָּהֶם· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר לֹא יִלְקְטוּ אֶלָּא עֲנִיֵּי כֹהֲנִים· שֶׁמָּא יִשְׁכְּחוּ וְיִתְּנוּ לְתוֹךְ פִּיהֶם· אָמַר לוֹ רִבִּי עֲקִיבָא אִם כֵּן לֹא יִלְקְטוּ אֶלָּא טְהוֹרִים:

ג וְחַיֶּבֶת בְּמַעַשְׂרוֹת וּבְמַעְשַׂר עָנִי· וַעֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל· וַעֲנִיֵּי כֹהֲנִים נוֹטְלִים· וַעֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל מוֹכְרִין אֶת שֶׁלָּהֶם לַכֹּהֲנִים· בִּדְמֵי תְרוּמָה· וְהַדָּמִים שֶׁלָּהֶם· הַחוֹבֵט מְשֻׁבַּח· וְהַדָּשׁ כֵּיצַד יַעֲשֶׂה· תּוֹלֶה כְּפִיפוֹת בְּצַוְּארֵי בְהֵמָה· וְנוֹתֵן לְתוֹכָן מֵאוֹתוֹ הַמִּין· נִמְצָא לֹא זוֹמֵם אֶת הַבְּהֵמָה· וְלֹא מַאֲכִיל אֶת הַתְּרוּמָה:

ד גִּדּוּלֵי תְרוּמָה תְּרוּמָה· וְגִדּוּלֵי גִדּוּלִין חוֹלִין· אֲבָל הַטֶּבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן· וּסְפִיחֵי שְׁבִיעִית· וּתְרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ· וְהַמְּדֻמָּע וְהַבִּכּוּרִין· גִּדּוּלֵיהֶן חוֹלִין· גִּדּוּלֵי הֶקְדֵּשׁ· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי חוֹלִין· וּפוֹדֶה אוֹתָם בִּזְמַן זַרְעָם:

ה מֵאָה לְגִינָה שֶׁל תְּרוּמָה· וְאֶחָד שֶׁל חוֹלִין· כֻּלָּן מוּתָּרִים בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה· אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה· אֲפִילוּ מֵאָה שֶׁל חוֹלִין· וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה· כֻּלָּן אֲסוּרִין:

ו הַטֶּבֶל גִּדּוּלָיו מוּתָּרִין· בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה· אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה· גִּדּוּלֵי גִדּוּלִין אֲסוּרִין· אֵיזֶהוּ דָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה· כְּגוֹן הַלּוּף וְהַשּׁוּם וְהַבְּצָלִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַשּׁוּם כַּשְּׁעוֹרִים:

ז הַמְּנַכֵּשׁ עִם הַנָּכְרִי בַּחֲסִיּוֹת· אַף עַל פִּי שֶׁפֵּירוֹתָיו טֶבֶל· אוֹכֵל מֵהֶם עֲרָאי· שְׁתֵּילֵי תְרוּמָה שֶׁנִּטְמָאוּ· שְׁתָלָן טָהֲרוּ מִלְּטַמֵּא· וַאֲסוּרִין מִלֶּאֱכוֹל· עַד שֶׁיִּגּוֹם אֶת הָאֹכֶל· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁיִּגּוֹם וְיִשְׁנֶה:

פרק י

בָּצֵל שֶׁנִּתָּנוֹ בְּתוֹךְ עֲדָשִׁים· אִם שָׁלֵם מוּתָּר· וְאִם חֲתָכוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם· וּשְׁאַר כָּל הַתַּבְשִׁיל· בֵּין שָׁלֵם בֵּין מְחוּתָּךְ בְּנוֹטֵן טַעַם· רִבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בַּצַּחֲנָה· שֶׁאֵינָהּ אֶלָּא לִטּוֹל אֶת הַזּוֹהֲמָא:

ב תַּפּוּחַ שֶׁרְסָקוֹ וּנְתָנוֹ לְתוֹךְ עִסָּה וְחֻמְצָה· הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה· שְׁעוֹרִים שֶׁנֶּפְלוּ לְתוֹךְ הַבּוֹר שֶׁל מַיִם· אַף עַל פִּי שֶׁהִבְאִישׁוּ מֵימָיו· (מֵימָיו) מוּתָּרִים:

ג הָרוֹדֶה פַּת חַמָּה· וּנְתָנָהּ עַל פִּי חָבִית שֶׁל יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה· רִבִּי מֵאִיר אוֹסֵר· וְרִבִּי יְהוּדָה מַתִּיר· רִבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בְּשֶׁל חִטִּין· וְאוֹסֵר בְּשֶׁל שְׁעוֹרִים· מִפְּנֵי שֶׁהַשְּׁעוֹרִים שׁוֹאֲבוֹת:

ד תַּנּוּר שֶׁהִסִּיקוֹ בְּכָמוֹן שֶׁל תְּרוּמָה· וְאָפָה בוֹ אֶת הַפַּת· הַפַּת מוּתֶּרֶת· שֶׁאֵינוֹ טַעַם כָּמוֹן אֶלָּא רֵיחַ כָּמוֹן:

ה תִּלְתָּן שֶׁנֶּפְלָה לְתוֹךְ הַבּוֹר שֶׁל יַיִן· בַּתְּרוּמָה וּבְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי· אִם יֵשׁ בַּזֶּרַע כְּדֵי לִתֵּן טַעַם· אֲבָל לֹא בָעֵץ· בַּשְּׁבִיעִית וּבְכִלְאֵי הַכֶּרֶם וְהֶקְדֵּשׁ· אִם יֵשׁ בַּזֶּרַע וּבָעֵץ· כְּדֵי לִתֵּן טַעַם:

ו מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִלְתָּן שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם יְדָלֵקוּ· הָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִלְתָּן שֶׁל טֶבֶל· כּוֹתֵשׁ וּמְחַשֵּׁב כַּמָּה זֶרַע יֵשׁ בָּהֶם· וּמַפְרִישׁ אֶת הַזֶּרַע· וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ אֶת הָעֵץ· אִם הִפְרִישׁ לֹא יֹאמַר אֶכְתּוֹשׁ· וְאֶטּוֹל אֶת הָעֵץ· וְאֶתֵּן אֶת הַזֶּרַע· אֶלָּא נוֹתֵן הָעֵץ עִם הַזֶּרַע:

ז זֵיתֵי חוֹלִין שֶׁכִּבְּשָׁן עִם זֵיתֵי תְרוּמָה· פְּצוּעֵי חוֹלִין עִם פְּצוּעֵי תְרוּמָה· פְּצוּעֵי חוֹלִין עִם שְׁלֵימֵי תְרוּמָה· אוֹ בְמֵי תְרוּמָה· אָסוּר· אֲבָל שְׁלֵימֵי חוֹלִין עִם פְּצוּעֵי תְרוּמָה מוּתָּר:

ח דָּג טָמֵא שֶׁכִּבְּשׁוֹ עִם דָּג טָהוֹר· כָּל גָּרָב שֶׁהוּא מַחֲזִיק סָאתַיִם· אִם יֵשׁ בּוֹ מִשְׁקַל עֶשֶׂר זוּז בִּיהוּדָה· שֶׁהֵם חָמֵשׁ סְלָעִים בַּגָּלִיל· דָּג טָמֵא צִירוֹ אָסוּר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר רְבִיעִית בְּסָאתַיִם· וְרִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֶחָד מִשִּׁשָּׁה עָשָׂר בּוֹ:

ט חֲגָבִים טְמֵאִים שֶׁנִּכְבְּשׁוּ עִם חֲגָבִים טְהוֹרִים· לֹא פָּסְלוּ אֶת צִירָם· הֵעִיד רִבִּי צָדוֹק עַל צִיר חֲגָבִים טְמֵאִים· שֶׁהוּא טָהוֹר:

י כָּל הַנִּכְבָּשִׁים זֶה עִם זֶה מוּתָּרִים· אֶלָּא עִם הֶחָסִית· חָסִית חוֹלִין עִם חָסִית שֶׁל תְּרוּמָה· יָרָק שֶׁל חוֹלִין עִם חָסִית שֶׁל תְּרוּמָה אָסוּר· אֲבָל חָסִית שֶׁל חוֹלִין עִם יָרָק שֶׁל תְּרוּמָה מוּתָּר:

יא רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל הַנִּשְׁלָקִים עִם הַתְּרָדִים אֲסוּרִים· מִפְּנֵי שֶׁהֵם נוֹתְנִין אֶת הַטַּעַם· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כְּרוּב שֶׁל שַׁקִּיָּא עִם כְּרוּב שֶׁל בַּעַל אָסוּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא בּוֹלֵעַ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כָּל הַמִּתְבַּשְׁלִין זֶה עִם זֶה מוּתָּרִים· אֶלָּא עִם הַבָּשָׂר· רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר הַכָּבֵד אוֹסֶרֶת וְאֵינָהּ נֶאֱסֶרֶת· מִפְּנֵי שֶׁהִיא פּוֹלֶטֶת וְאֵינָהּ בּוֹלַעַת:

יב בֵּיצָה שֶׁנִּתַּבְּלָה בִּתְבָלִין (אֲסוּרִים)· אֲפִילוּ חֶלְמוֹן שֶׁלָּהּ אָסוּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא בוֹלֵעַ· מֵי שְׁלָקוֹת· וּמֵי כְבָשִׁים שֶׁל תְּרוּמָה· אֲסוּרִים לַזָּרִים:

פרק יא

אֵין נוֹתְנִין דְּבֵילָה וּגְרוֹגֶרֶת לְתוֹךְ הַמּוּרְיָיס· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְאַבְּדָן· אֲבָל נוֹתְנִין אֶת הַיַּיִן לַמּוּרְיָיס· וְאֵין מְפַטְּמִין אֶת הַשֶּׁמֶן· אֲבָל עוֹשִׂין אֶת הַיַּיִן יָינוֹמְלִין· אֵין מְבַשְּׁלִים יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַמְעִיטוֹ· רִבִּי יְהוּדָה מַתִּיר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַשְׁבִּיחוֹ:

ב דְּבַשׁ תְּמָרִים וְיַיִן תַּפּוּחִים וְחֹמֶץ סְתַוְנִיּוֹת· וּשְׁאַר כָּל מֵי פֵּירוֹת שֶׁל תְּרוּמָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב קֶרֶן וָחֹמֶשׁ· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר· וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַמֵּא מִשּׁוּם מַשְׁקֶה· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ לֹא מָנוּ חֲכָמִים שִׁבְעָה מַשְׁקִין כְּמוֹנֵי פַטָּמִים· אֶלָּא אָמְרוּ שִׁבְעָה מַשְׁקִין טְמֵאִים· וּשְׁאַר כָּל הַמַּשְׁקִין טְהוֹרִים:

ג אֵין עוֹשִׂין תְּמָרִים דְּבָשׁ· וְלֹא תַפּוּחִים יַיִן· וְלֹא סְתַוְנִיּוֹת חֹמֶץ· וּשְׁאַר כָּל הַפֵּירוֹת· אֵין מְשַׁנִּין אוֹתָם מִבְּרִיָּתָן בַּתְּרוּמָה וּבְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי· אֶלָּא זֵיתִים וַעֲנָבִים בִּלְבַד· אֵין סוֹפְגִין אַרְבָּעִים מִשּׁוּם עָרְלָה· אֶלָּא עַל הַיּוֹצֵא מִן הַזֵּיתִים וּמִן הָעֲנָבִים· וְאֵין מְבִיאִין בִּכּוּרִים מַשְׁקִין· אֶלָּא הַיּוֹצֵא מִן הַזֵּיתִים וּמִן הָעֲנָבִים· וְאֵינוֹ מְטַמֵּא מִשּׁוּם מַשְׁקֶה· אֶלָּא

הַיּוֹצֵא מִן הַזֵּיתִים וּמִן הָעֲנָבִים· וְאֵין מַקְרִיבִין עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ· אֶלָּא הַיּוֹצֵא מִן הַזֵּיתִים וּמִן הָעֲנָבִים:

ד עוֹקְצֵי תְאֵנִים וּגְרוֹגְרוֹת הַכְּלִיסִים וְהַחֲרוֹבִין שֶׁל תְּרוּמָה· אֲסוּרִים לַזָּרִים:

ה גַּרְעִינֵי תְרוּמָה בִּזְמַן שֶׁהוּא מַכְנִיסָן אֲסוּרוֹת· וְאִם הִשְׁלִיכָן מוּתָּרוֹת· וְכֵן עַצְמוֹת הַקֻּדָּשִׁים· בִּזְמַן שֶׁהוּא מַכְנִיסָן אֲסוּרִין· וְאִם הִשְׁלִיכָן מוּתָּרִין· הַמּוּרְסָן מוּתָּר· סוֹבִין שֶׁל חֻדָּשׁוֹת אֲסוּרוֹת· וְשֶׁל יְשָׁנוֹת מוּתָּרוֹת· וְנוֹהֵג בַּתְּרוּמָה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא נוֹהֵג בַּחוֹלִין· הַמְּסַלֵּת קַב אוֹ קַבַּיִם לְסֵאָה· לֹא יְאַבֵּד אֶת הַשְּׁאָר· אֶלָּא יַנִּיחֶנּוּ בְּמָקוֹם הַמֻּצְנָע:

ו מְגוּרָה שֶׁפִּנָּה מִמֶּנָּה חִטֵּי תְרוּמָה· אֵין מְחַיְּבִים אוֹתוֹ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְלַקֵּט אַחַת אַחַת· אֶלָּא מְכַבֵּד כְּדַרְכּוֹ וְנוֹתֵן לְתוֹכָהּ חוֹלִין:

ז וְכֵן חָבִית שֶׁל שֶׁמֶן שֶׁנִּשְׁפְּכָה אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְטַפֵּחַ· אֶלָּא נוֹהֵג בָּהּ כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא נוֹהֵג בַּחוֹלִין:

ח הַמְּעָרָה מִכַּד לְכַד וְנוֹטֵף שָׁלֹשׁ טִפִּים נוֹתֵן לְתוֹכָהּ חוֹלִין· הִרְכִּינָהּ וּמִצָּהּ הֲרֵי זוֹ תְרוּמָה· וְכַמָּה תְהֵא בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמָאי וְיוֹלִיכֶנָּה לַכֹּהֵן· אֶחָד מִשְּׁמוֹנָה לַשְּׁמִינִית:

ט כַּרְשִׁינֵי תְרוּמָה מַאֲכִילִין אוֹתָם לַבְּהֵמָה וְלַחַיָּה וְלַתַּרְנְגוֹלִים· יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׂכַר פָּרָה מִכֹּהֵן מַאֲכִילָהּ כַּרְשִׁינֵי תְרוּמָה· וְכֹהֵן שֶׁשָּׂכַר פָּרָה מִיִּשְׂרָאֵל אַף עַל פִּי שֶׁמְּזוֹנוֹתֶיהָ

עָלָיו לֹא יַאֲכִילֶנָּה כַּרְשִׁינֵי תְרוּמָה· יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁם פָּרָה מִכֹּהֵן לֹא יַאֲכִילֶנָּה כַּרְשִׁינֵי תְרוּמָה· וְכֹהֵן שֶׁשָּׁם פָּרָה מִיִּשְׂרָאֵל מַאֲכִילָהּ כַּרְשִׁינֵי תְרוּמָה:

י מַדְלִיקִין שֶׁמֶן שְׂרֵיפָה בְּבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבְבָתֵּי מֶדְרָשׁוֹת וּבְמִבֹּאוֹת הָאֲפֵלִין וְעַל גַּבֵּי הַחוֹלִין בִּרְשׁוּת כֹּהֵן· בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לַכֹּהֵן וְהִיא לְמוּדָה (לָבֹא) אֵצֶל אָבִיהָ· אָבִיהָ מַדְלִיק בִּרְשׁוּתָהּ· מַדְלִיקִין בְּבֵית הַמִּשְׁתֶּה אֲבָל לֹא בְּבֵית הָאֵבֶל דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· וְרִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בְּבֵית הָאֵבֶל אֲבָל לֹא בְּבֵית הַמִּשְׁתֶּה· רִבִּי מֵאִיר אוֹסֵר כָּאן וְכָאן· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר כָּאן וְכָאן: סליק

מסכת מעשרות

יום ד

פרק א

כְּלָל אָמְרוּ בַּמַּעַשְׂרוֹת· כָּל שֶׁהוּא אֹכֶל· וְנִשְׁמָר· וְגִדּוּלָיו מִן הָאָרֶץ· חַיָּיב בַּמַּעַשְׂרוֹת· וְעוֹד כְּלָל אַחֵר אָמְרוּ· כָּל שֶׁתְּחִלָּתוֹ אֹכֶל וְסוֹפוֹ אֹכֶל אַף עַל פִּי שֶׁהוּא שׁוֹמְרוֹ לְהוֹסִיף אֹכֶל· חַיָּיב קָטָן וְגָדוֹל· וְכָל שֶׁאֵין תְּחִלָּתוֹ אֹכֶל אֲבָל סוֹפוֹ אֹכֶל אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיֵּעָשֶׂה אֹכֶל:

ב מֵאֵימָתַי הַפֵּירוֹת חַיָּיבִין בַּמַּעַשְׂרוֹת· הַתְּאֵנִים מִשֶּׁיַּבְחִילוּ· הָעֲנָבִים וְהָאֲבֶשִׁים מִשֶּׁהִבְאִישׁוּ· הָאוֹג וְהַתּוּתִים מִשֶּׁיַּאְדִּימוּ· וְכָל הָאֲדוּמִים מִשֶּׁיַּאְדִּימוּ· הָרִמּוֹנִים מִשֶּׁיִּמַּסּוּ· הַתְּמָרִים מִשֶּׁיַּטִּילוּ שְׂאוֹר· הָאַפַּרְסְקִים מִשֶּׁיַּטִּילוּ גִידִים· הָאֶגוֹזִים מִשֶּׁיַּעֲשׂוּ מְגוּרָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הָאֶגוֹזִים וְהַשְּׁקֵדִים מִשֶּׁיַּעֲשׂוּ קְלִיפָּה:

ג הַחֲרוֹבִין מִשֶּׁיִּנָּקְדוּ וְכָל הַשְּׁחוֹרִין מִשֶּׁיִּנָּקְדוּ· הָאַגָּסִים וְהַקְּרֶסְטוֹמְלִין וְהַפָּרִישִׁין וְהָעוֹזְרָדִים מִשֶּׁיִּקְרְחוּ· וְכָל הַלְּבֵנִים מִשֶּׁיִּקְרְחוּ· הַתִּלְתָּן מִשֶּׁתִּצְמַח· הַתְּבוּאָה וְהַזֵּתִים מִשֶּׁיַּכְנִיסוּ שָׁלִישׁ:

ד וּבַיָּרָק הַקִּשּׁוּאִים וְהַדְּלוּעִים וְהָאֲבַטִּיחִים וְהַמֶּלְפְּפוֹנוֹת· הַתַּפּוּחִים וְהָאֶתְרוֹגִין חַיָּיבִים גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים· רִבִּי שִׁמְעוֹן

פּוֹטֵר אֶת הָאֶתְרוֹגִין בְּקָטְנָן· הַחַיָּיב בַּשְּׁקֵדִים הַמָּרִים פָּטוּר בַּמְּתוּקִים· הַחַיָּיב בַּמְּתוּקִים פָּטוּר בַּמָּרִים:

ה אֵיזֶהוּ גָּרְנָן לַמַּעַשְׂרוֹת· הַקִּשּׁוּאִים וְהַדְּלוֹעִים מִשֶּׁיִּפָּקְסוּ· וְאִם אֵינוֹ מְפַקֵּס מִשֶּׁיַּעֲמִיד עֲרֵימָה· אֲבַטִּיחַ מִשֶּׁיִּשָּׁלֵק וְאִם אֵינוֹ מְשַׁלֵּק עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה מֶקְצָה· יָרָק הַנֶּאֱגָד מִשֶּׁיַּאֲגֹד· אִם אֵינוֹ אוֹגֵד עַד שֶׁיְּמַלֵּא אֶת הַכֶּלִי· וְאִם אֵינוֹ מְמַלֵּא אֶת הַכֶּלִי· עַד שֶׁיְּלַקֵּט כָּל צָרְכּוֹ· כַּלְכָּלָה עַד שֶׁיְּחַפֶּה· וְאִם אֵינוֹ מְחַפֶּה עַד שֶׁיְּמַלֵּא אֶת הַכֶּלִי· וְאִם אֵינוֹ מְמַלֵּא אֶת הַכֶּלִי· עַד שֶׁיִּלְקוֹט כָּל צָרְכּוֹ· בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּמוֹלִיךְ לַשּׁוּק· אֲבָל בְּמוֹלִיךְ לְבֵיתוֹ· אוֹכֵל מֵהֶם עֲרָאי עַד שֶׁהוּא מַגִּיעַ לְבֵיתוֹ:

ו הַפֶּרֶד וְהַצְּמוּקִין וְהַחֲרוּבִין מִשֶּׁיַּעֲמִיד עֲרֵימָה· הַבְּצָלִים מִשֶּׁיְּפַקֵּל· וְאִם אֵינוֹ מְפַקֵּל· מִשֶּׁיַּעֲמִיד עֲרֵימָה· הַתְּבוּאָה מִשֶּׁיִּמְרַח· וְאִם אֵינוֹ מְמָרֵחַ עַד שֶׁיַּעֲמִיד עֲרֵימָה· הַקָּטְנִיּוֹת מִשֶּׁיִּכְבּוֹר וְאִם אֵינוֹ כוֹבֵר עַד שֶׁיִּמְרַח· אַף עַל פִּי שֶׁמָּרַח נוֹטֵל מִן הַקִּוּטָּעִים וּמִן הַצְּדָדִים· וּמִמָּה שֶׁבְּתוֹךְ הַתֶּבֶן וְאוֹכֵל:

ז הַיַּיִן מִשֶּׁיִּקְפֶּה אַף עַל פִּי שֶׁקָּפָה קוֹלֵט מִן הַגַּת הָעֶלְיוֹנָה· וּמִן הַצִּנּוֹר וְשׁוֹתֶה· הַשֶּׁמֶן מִשֶּׁיֵּרֵד לָעוֹקָה· אַף עַל פִּי שֶׁיָּרַד נוֹטֵל מִן הָעֵקֶל וּמִבֵּין הַמָּמָל וּמִבֵּין הַפְּצִין· וְנוֹתֵן לַחָמִטָּה וְלַתַּמְחוּי· אֲבָל לֹא יִתֵּן לַקְּדֵרָה וְלַלֶּפֶס כְּשֶׁהֵן רוֹתְחִין· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לַכֹּל הוּא נוֹתֵן חוּץ מִדָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חֹמֶץ וָצִיר:

ח הָעִגּוּל מִשֶּׁיַּחֲלִיקֶנּוּ· מַחֲלִיקִים בַּתְּאֵנִים וּבַעֲנָבִים שֶׁל טֶבֶל· רִבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר· הַמַּחֲלִיק בָּעֲנָבִים לֹא הֶכְשֵׁר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הֶכְשֵׁר· הַגְּרוֹגְרוֹת מִשֶּׁיָּדוּשׁ· וּמְגוּרָה מִשֶּׁיַּעְגֵּל· הָיָה דָשׁ בֶּחָבִית וּמְעַגֵּל בַּמְּגוּרָה· נִשְׁבְּרָה הֶחָבִית וְנִפְּתְּחָה הַמְּגוּרָה לֹא יֹאכַל מֵהֶם עֲרָאי· רִבִּי יוֹסֵי מַתִּיר:

פרק ב

הָיָה עוֹבֵר בַּשּׁוּק וְאָמַר טְלוּ לָכֶם תְּאֵנִים אוֹכְלִין וּפְטוּרִין· לְפִיכַךְ אִם הִכְנִיסוּ לְבָתֵּיהֶם מְתַקְּנִים וַדָּאי· טְלוּ וְהַכְנִיסוּ לְבָתֵּיכֶם לֹא יֹאכְלוּ מֵהֶם עֲרָאי· לְפִיכַך אִם הִכְנִיסוּ לְבָתֵּיהֶם אֵינָן מְתַקְּנִין אֶלָּא דְּמָאי:

ב הָיוּ יוֹשְׁבִין בַּשַּׁעַר אוֹ בֶחָנוּת· וְאָמַר טְלוּ לָכֶם תְּאֵנִים אוֹכְלִין וּפְטוּרִין· וּבַעַל הַשַּׁעַר וּבַעַל הֶחָנוּת חַיָּבִין· רִבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר עַד שֶׁיַּחֲזִיר אֶת פָּנָיו· אוֹ עַד שֶׁיִּשַּׁנֶּה מְקוֹם יִשִּׁיבָתוֹ:

ג הַמַּעֲלֶה פֵּירוֹת מִן הַגָּלִיל לִיהוּדָה אוֹ עוֹלֶה לִירוּשָׁלַיִם· אוֹכֵל מֵהֶם עַד שֶׁהוּא מַגִּיעַ לַמָּקוֹם שֶׁהוּא הוֹלֵךְ· וְכֵן בַּחֲזָרָה· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר עַד שֶׁהוּא מַגִּיעַ לִמְקוֹם הַשְּׁבִיתָה· וְהָרוֹכְלִין הַמְּחַזְּרִין בַּעֲיָרוֹת אוֹכְלִים עַד שֶׁמַּגִּיעִים לִמְקוֹם הַלִּינָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַבַּיִת הָרִאשׁוֹן הוּא בֵיתוֹ:

ד פֵּירוֹת שֶׁתְּרָמָן עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר מִלֶּאֱכוֹל מֵהֶם עַרָאי וַחֲכָמִים מַתִּירִין חוּץ מִכַּלְכֶּלֶת תְּאֵנִים· כַּלְכֶּלֶת תְּאֵנִים שֶׁתְּרָמָהּ רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִין:

ה הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ הֵילָךְ אִיסָּר זֶה· וְתֵן לִי בוֹ חָמֵשׁ תְּאֵנִים· לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיַּעֲשֵׂר דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אוֹכֵל אַחַת אַחַת וּפָטוּר· וְאִם צָרֵף חַיָּיב· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה מַעֲשֶׂה בְּגִנַּת וָרָדִים שֶׁהָיְתָה בִּירוּשָׁלַיִם· וְהָיוּ תְּאֵנִים נִמְכָּרוֹת מִשָּׁלֹשׁ וּמֵאַרְבַּע בְּאִיסָּר וְלֹא הוּפְרַשׁ מִמֶּנָּה תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר מֵעוֹלָם:

ו הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ הֵילָךְ אִיסַּר זֶה בְּעֶשֶׂר תְּאֵנִים שֶׁאָבוּר לִי· בּוֹרֵר וְאוֹכֵל· בָּאֶשְׁכּוֹל שֶׁאָבוּר לִי מְגַרְגֵּר וְאוֹכֵל· בָּרִמּוֹן שֶׁאָבוּר לִי פּוֹרֵט וְאוֹכֵל· בָּאַבַּטִּיחַ שֶׁאָבוּר לִי סוֹפֵת וְאוֹכֵל· אֲבָל אִם אָמַר לוֹ בְּעֶשְׂרִים תְּאֵנִים אֵלּוּ· בִּשְׁנֵי אַשְׁכְּלוֹת אֵלּוּ· בִּשְׁנֵי רִמּוֹנִים אֵלּוּ· בִּשְׁנֵי אֲבַטִּיחִים אֵלּוּ· אוֹכֵל כְּדַרְכּוֹ וּפָטוּר· מִפְּנֵי שֶׁקָּנָה בַּמְּחֻבָּר לַקַּרְקַע:

ז הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לְקָצוֹת עִמּוֹ בַּתְּאֵנִים· אָמַר לוֹ עַל מְנַת שֶׁאוֹכַל תְּאֵנִים אוֹכֵל וּפָטוּר· עַל מְנַת שֶׁאוֹכַל אֲנִי (וּבְנֵי בֵיתִי) אוֹ שֶׁיֹּאכַל בְּנִי בִשְׂכָרִי הוּא אוֹכֵל וּפָטוּר וּבְנוֹ אוֹכֵל וְחַיָּיב· עַל מְנַת שֶׁאוֹכַל בְּשַׁעַת הַקְּצִיעָה וּלְאַחַר הַקְּצִיעָה· בְּשַׁעַת הַקְּצִיעָה אוֹכֵל וּפָטוּר· וּלְאַחַר הַקְּצִיעָה

אוֹכֵל וְחַיָּיב· שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַתּוֹרָה (חַיָּיב)· זֶה הַכְּלָל הָאוֹכֵל מִן הַתּוֹרָה פָּטוּר· וְשֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַתּוֹרָה חַיָּיב:

ח הָיָה עוֹשֶׂה בַּלַּבָּסִים לֹא יֹאכַל בִּבְנוֹת שֶׁבַע· בִּבְנוֹת שֶׁבַע לֹא יֹאכַל בַּלַּבָּסִים· אֲבָל מוֹנֵעַ הוּא אֶת עַצְמוֹ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לִמְקוֹם הַיָּפוֹת וְאוֹכֵל· הַמַּחֲלִיף עִם חֲבֵירוֹ זֶה לֶאֱכוֹל וְזֶה לֶאֱכוֹל· זֶה לְקָצוֹת וְזֶה לְקָצוֹת· זֶה לֶאֱכוֹל וְזֶה לְקָצוֹת חַיָּיב· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַמַּחֲלִיף לֶאֱכוֹל חַיָּיב· וּלְקָצוֹת פָּטוּר:

פרק ג

הַמַּעֲבִיר תְּאֵנִים בַּחֲצֵירוֹ לְקָצוֹת· בָּנָיו וּבְנֵי בֵיתוֹ אוֹכְלִין וּפְטוּרִין· הַפּוֹעֲלִים שֶׁעִמּוֹ· בִּזְמַן שֶׁאֵין לָהֶם עָלָיו מְזוֹנוֹת אוֹכְלִין וּפְטוּרִין· אֲבָל אִם יֵשׁ לָהֶם עָלָיו מְזוֹנוֹת· הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכֵלוּ:

ב הַמּוֹצִיא פּוֹעֲלָיו לַשָּׂדֶה· בִּזְמַן שֶׁאֵין לָהֶם עָלָיו מְזוֹנוֹת אוֹכְלִין וּפְטוּרִין· וְאִם יֵשׁ לָהֶם עָלָיו מְזוֹנוֹת אוֹכְלִים אַחַת אַחַת מִן הַתְּאֵנָה· אֲבָל לֹא מִן הַסַּל וְלֹא מִן הַקֻּפָּה וְלֹא מִן הַמֻּקְצָה:

ג הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת בַּזֵּיתִים· אָמַר לוֹ עַל מְנַת לֶאֱכוֹל זֵיתִים· אוֹכֵל אֶחָד אֶחָד פָּטוּר· וְאִם צָרַף חַיָּיב· לְנַכֵּשׁ בַּבְּצָלִים· אָמַר לוֹ עַל מְנַת לֶאֱכוֹל יָרָק· מְקַרְטֵם עָלֶה עָלֶה וְאוֹכֵל· וְאִם צָרַף חַיָּיב:

ד מָצָא קְצִיצוֹת בַּדֶּרֶךְ· אֲפִילוּ בְצַד שְׂדֶה קְצִיצוֹת· וְכֵן תְּאֵנָה שֶׁהִיא נוֹטָה עַל הַדֶּרֶךְ וּמָצָא תַחְתֶּיהָ תְּאֵנִים· מוּתָּרוֹת מִשּׁוּם גָּזֵל· וּפְטוּרוֹת מִן הַמַּעַשְׂרוֹת· וּבַזֵּיתִים וּבַחֲרוֹבִים חַיָּבִים· מָצָא גְרוֹגְרוֹת אִם דָּרְסוּ רוֹב בְּנֵי אָדָם חַיָּב· וְאִם לָאוּ פָּטוּר· מָצָא פִּלְחֵי דְבֵילָה חַיָּב· שֶׁיָּדוּעַ שֶׁהֵם מִדָּבָר גָּמוּר· וְהַחֲרוֹבִם עַד שֶׁלֹּא כְנָסָן לְרֹאשׁ הָגָג· מוֹרִיד מֵהֶם לַבְּהֵמָה פָּטוּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחֲזִיר אֶת הַמּוֹתָר:

ה אֵיזוֹ הִיא חָצֵר שֶׁהִיא חַיֶּבֶת בְּמַעַשְׂרוֹת· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר חָצֵר הַצּוֹרִית שֶׁהַכֵּלִים נִשְׁמָרִים בְּתוֹכָהּ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כָּל שֶׁאֶחָד פּוֹתֵחַ וְאֶחָד נוֹעֵל פְּטוּרָה· רִבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר כָּל שֶׁאֵין אָדָם בּוֹשׁ מִלֶּאֱכוֹל בְּתוֹכָהּ חַיֶּבֶת· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל שֶׁנִּכְנָס לָהּ וְאֵין אוֹמֵר לוֹ מָה אַתָּה מְבַקֵּשׁ פְּטוּרָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁתֵּי חֲצֵרוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ הַפְּנִימִית חַיֶּבֶת וְהַחִיצוֹנָה פְּטוּרָה:

ו הַגַּגּוֹת פְּטוּרִין אַף עַל פִּי שֶׁהֵם שֶׁל חָצֵר הַחַיֶּבֶת· בֵּית שַׁעַר אַכְסַדְרָה וּמַרְפֶּסֶת הֲרֵי אֵלּוּ כֶּחָצֵר אִם חַיֶּבֶת חַיָּבִין· וְאִם פְּטוּרָה פְּטוּרִים:

ז הַצְּרִיפִים וְהַבָּרְגָנִין וְהָאַלְקִיטִיּוֹת פְּטוּרִין· סֵכַת גִּנּוֹסָר אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ רֵחַיִם וְתַרְנְגוֹלִים פְּטוּרָה· סֵכַת הַיּוֹצְרִים הַפְּנִימִית חַיֶּבֶת· וְהַחִיצוֹנָה פְּטוּרָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל

שֶׁאֵינָהּ דִּירַת הַחַמָּה וְדִירַת הַגְּשָׁמִים פְּטוּרָה· סֵכַּת הַחַג בֶּחָג רִבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּב· וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין:

ח תְּאֵנָה שֶׁהִיא עוֹמֶדֶת בֶּחָצֵר· אוֹכֵל אַחַת אַחַת וּפָטוּר· וְאִם צָרַף חַיָּיב· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַחַת בִּימִינוֹ· וְאַחַת בִּשְׂמֹאלוֹ· וְאַחַת בְּפִיו· עָלָה לְרֹאשָׁהּ מְמַלֵּא חֵיקוֹ וְאוֹכֵל:

ט גֶּפֶן שֶׁהִיא נְטוּעָה בֶּחָצֵר נוֹטֵל אֶת כָּל הָאֶשְׁכּוֹל וְכֵן בָּרִמּוֹן וְכֵן בָּאֲבַטִּיחַ דִּבְרֵי רִבִּי טַרְפוֹן· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר מְגַרְגֵּר בָּאֶשְׁכּוֹל וּפוֹרֵט בָּרִמּוֹן וְסוֹפֵת בָּאֲבַטִּיחַ· כַּסְבָּר שֶׁהִיא זְרוּעָה בֶּחָצֵר· מְקַרְטֵם עָלֶה עָלֶה וְאוֹכֵל· וְאִם צָרַף חַיָּיב· הַסֵּאָה וְהָאֵזוֹב וְהַקּוֹרַנִּית שֶׁבֶּחָצֵר אִם הָיוּ נִשְׁמָרִים חַיָּיבִין:

י תְּאֵנָה שֶׁהִיא עוֹמֶדֶת בֶּחָצֵר וְנוֹטָה לַגִּנָּה· אוֹכֵל כְּדַרְכּוֹ פָּטוּר· עוֹמֶדֶת בַּגִּנָּה וְנוֹטָה לֶחָצֵר אוֹכֵל אַחַת אַחַת פָּטוּר· וְאִם צָרַף חַיָּיב· עוֹמֶדֶת בָּאָרֶץ וְנוֹטָה לְחוּצָה לָאָרֶץ· בְּחוּצָה לָאָרֶץ וְנוֹטָה לָאָרֶץ· הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הָעִקָּר· וּבְבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הָעִקָּר· וּבְעָרֵי מִקְלָט הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַנּוֹף· וּבִירוּשָׁלַיִם הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַנּוֹף:

פרק ד

הַכּוֹבֵשׁ הַשּׁוֹלֵק הַמּוֹלֵחַ בַּשָּׂדֶה חַיָּיב· הַמְּכַמֵּן בָּאֲדָמָה פָּטוּר· הַמְּטַבֵּל בַּשָּׂדֶה פָּטוּר· הַפּוֹצֵעַ זֵיתִים שֶׁיֵּצֵא מֵהֶם הַשָּׁרָף פָּטוּר· הַסּוֹחֵט זֵיתִים עַל בְּשָׂרוֹ פָּטוּר· וְאִם סָחַט וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ חַיָּיב· הַמְּקַפֵּא לַתַּבְשִׁיל פָּטוּר· לַקְּדֵרָה חַיָּיב מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּבוֹר קָטָן:

ב תְּנוּקוֹת שֶׁטָּמְנוּ תְּאֵנִים לְשַׁבָּת וְשֶׁכְּחוּ לְעַשְּׂרָן· לֹא יֹאכְלוּ לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת עַד שֶׁיֵּעָשְׂרוּ· כַּלְכֶּלֶת הַשַּׁבָּת בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין· וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּבִין· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף הַלּוֹקֵט אֶת הַכַּלְכָּלָה לִשְׁלוֹחַ לַחֲבֵירוֹ לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר:

ג הַנּוֹטֵל זֵיתִים מִן הַמַּעֲטָן טוֹבֵל אֶחָד אֶחָד בַּמֶּלַח וְאוֹכֵל· אִם מָלַח וְנָתַן לְפָנָיו חַיָּיב· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מִן הַמַּעֲטָן הַטָּהוֹר חַיָּיב· וּמִן הַטָּמֵא פָּטוּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחֲזִיר אֶת הַמּוֹתָר:

ד שׁוֹתִין עַל הַגָּת בֵּין עַל הַחַמִּין בֵּין עַל הַצּוֹנֵן פָּטוּר דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרִבִּי צָדוֹק מְחַיֵּיב· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עַל הַחַמִּין חַיָּיב· וְעַל הַצּוֹנֵן פָּטוּר:

ה הַמְּקַלֵּף שְׁעוֹרִים מְקַלֵּף אַחַת אַחַת וְאוֹכֵל· וְאִם קִלֵּף וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ חַיָּיב· הַמּוֹלֵל מְלִילוֹת שֶׁל חִטִּים מְנַפֵּחַ מִיָּד לְיָד וְאוֹכֵל· וְאִם נָפַח וְנָתַן לְתוֹךְ חֵיקוֹ חַיָּיב· כַּסְבָּר שֶׁזְּרָעָהּ לְזֶרַע· יְרָקָהּ פָּטוּר· זְרָעָהּ לְיָרָק מִתְעַשֶּׂרֶת זֶרַע וְיָרָק· רִבִּי

אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הַשֶּׁבֶת מִתְעַשֶּׂרֶת זֶרַע וְיָרָק וְזִירִין·וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ מִתְעַשֵּׂר זֶרַע וְיָרָק·אֶלָּא הַשְּׁחָלִים וְהַגַּרְגִּיר בִּלְבָד:

ו רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר תִּימָרוֹת שֶׁל תִּלְתָּן וְשֶׁל חַרְדָּל וְשֶׁל פּוֹל הַלָּבָן חַיָּיבוֹת בְּמַעֲשֵׂר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הַצָּלָף מִתְעַשֵּׂר תִּימָרוֹת וְאֶבְיוֹנוֹת וְקַפְּרָס·רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין מִתְעַשֵּׂר אֶלָּא אֶבְיוֹנוֹת מִפְּנֵי שֶׁהֵן פֵּרִי:

פרק ה

הָעוֹקֵר שְׁתָלִים מִתּוֹךְ שֶׁלּוֹ וְנוֹטֵעַ לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ פָּטוּר·לָקַח בַּמְּחֻבָּר לַקַּרְקַע פָּטוּר· לָקַט לִשְׁלוֹחַ לַחֲבֵירוֹ פָּטוּר· רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר אִם יֵשׁ כַּיּוֹצֵא בָהֶם נִמְכָּרִים בַּשּׁוּק הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין:

ב הָעוֹקֵר לֶפֶת וּצְנוֹנוֹת מִתּוֹךְ שֶׁלּוֹ וְנוֹטֵעַ לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ לְזֶרַע חַיָּיב·מִפְּנֵי שֶׁהוּא גָּרְנָן·בְּצָלִים מִשֶּׁהִשְׁרִישׁוּ בָּעֲלִיָּיה טָהֲרוּ מִלְּטַמֵּא· נֶפְלָה עֲלֵיהֶם מַפּוֹלֶת וְהֵם מְגוּלִים· הֲרֵי אֵלּוּ כִּנְטוּעִים בַּשָּׂדֶה:

ג לֹא יִמְכּוֹר אָדָם אֶת פֵּירוֹתָיו מִשֶּׁבָּאוּ לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת לְמִי שֶׁאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל הַמַּעַשְׂרוֹת·וְלֹא בַשְּׁבִיעִית לְמִי שֶׁהוּא חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית·וְאִם בִּכְּרוּ נוֹטֵל הַבִּכּוּרוֹת וּמוֹכֵר אֶת הַשְּׁאָר:

ד לֹא יִמְכּוֹר אָדָם אֶת תִּבְנוֹ וְאֶת גַּפְּתּוֹ וְאֶת זַגָּיו לְמִי שֶׁאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל הַמַּעַשְׂרוֹת לְהוֹצִיא מֵהֶן מַשְׁקִין. וְאִם הוֹצִיא חַיָּיב בַּמַּעַשְׂרוֹת וּפָטוּר מִן הַתְּרוּמָה. שֶׁהַתּוֹרֵם. בְּלִבּוֹ עַל הַקְּטוּעִים. עַל הַצְּדָדִים. וְעַל מַה שֶּׁבְּתוֹךְ הַתֶּבֶן:

ה הַלּוֹקֵחַ שָׂדֶה יָרָק בְּסוּרְיָא אִם עַד שֶׁלֹּא בָא לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת חַיָּיב. וּמִשֶּׁבָּא לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת פָּטוּר. וְלוֹקֵט כְּדַרְכּוֹ וְהוֹלֵךְ. רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף יִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים וְיִלְקוֹט. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בִּזְמָן שֶׁקָּנָה קַרְקָע. אֲבָל בִּזְמָן שֶׁלֹּא קָנָה קַרְקָע אִם עַד שֶׁלֹּא בָא לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת פָּטוּר. רִבִּי אוֹמֵר אַף לְפִי חֶשְׁבּוֹן:

ו הַמִּתַּמֵּד וְנָתַן מַיִם בַּמִּדָּה. וּמָצָא כְּדֵי מִדָּתוֹ. פָּטוּר. רִבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב. מָצָא יוֹתֵר עַל כְּדֵי מִדָּתוֹ מוֹצִיא עָלָיו מִמָּקוֹם אַחֵר לְפִי חֶשְׁבּוֹן:

ז חוֹרֵי הַגְּמָלִים שֶׁלָּנוּ בְּצַד הָעֲרֵימָה הַחַיָּיבֶת. הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִים. שֶׁיָּדוּעַ שֶׁמִּדָּבָר הַגָּמוּר הָיוּ גוֹרְרִין כָּל הַלַּיְלָה:

ח שׁוּם בַּעַל בֶּכִי. וּבָצֵל שֶׁל רַכְּפָא. וּגְרִיסִין הַקִּילְקִין. וְהָעֲדָשִׁים הַמִּצְרִיּוֹת. רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אַף הַקַּרְקַס. רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף הַקְּטָנִים פְּטוּרִים מִן הַמַּעַשְׂרוֹת וְנִלְקָחִין מִכָּל אָדָם בַּשְּׁבִיעִית. זֶרַע לוּף הָעֶלְיוֹן. זֶרַע כְּרִישִׁים. זֶרַע בְּצָלִים. זֶרַע לֶפֶת וּצְנוֹנוֹת. וּשְׁאַר זֶרְעוֹנֵי גִנָּה שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִים. פְּטוּרִים מִן הַמַּעַשְׂרוֹת וְנִלְקָחִין מִכָּל

אָדָם בַּשְׁבִיעִית· שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֲבִיהֶן תְּרוּמָה הֲרֵי אֵלּוּ יֵאָכֵלוּ: סליק

מסכת מעשר שני

פרק א

מַעֲשֵׂר שֵׁנִי אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ· וְאֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתוֹ· וְאֵין מַחֲלִיפִין אוֹתוֹ וְלֹא שׁוֹקְלִין כְּנֶגְדּוֹ וְלֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ בִּירוּשָׁלַיִם הֵילָךְ יַיִן וְתֵן לִי שֶׁמֶן· וְכֵן שְׁאַר כָּל הַפֵּירוֹת· אֲבָל נוֹתְנִין זֶה לָזֶה מַתְּנַת חִנָּם:

ב מַעֲשַׂר בְּהֵמָה אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי· וְלֹא בַעַל מוּם חַי וְשָׁחוּט· וְאֵין מְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה· הַבְּכוֹר מוֹכְרִים אוֹתוֹ תָּמִים חַי· וּבַעַל מוּם חַי וְשָׁחוּט· וּמְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה· אֵין מְחַלְּלִין מַעֲשַׂר שֵׁנִי עַל אָסִימוֹן וְלֹא עַל הַמַּטְבֵּעַ שֶׁאֵינוֹ יוֹצֵא· וְלֹא עַל הַמָּעוֹת שֶׁאֵינָן בִּרְשׁוּתוֹ:

ג הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה לְזִבְחֵי שְׁלָמִים אוֹ חַיָּה לִבְשַׂר תַּאֲוָה· יָצָא הָעוֹר לַחוֹלִין אַף עַל פִּי שֶׁהָעוֹר מְרֻבֶּה עַל הַבָּשָׂר· כַּדֵּי יַיִן סְתוּמוֹת מָקוֹם שֶׁדַּרְכָּן לִמְכֹּר סְתוּמוֹת יָצָא קַנְקָן לַחוֹלִין· הָאֲגוֹזִים וְהַשְּׁקֵדִים יֵצְאוּ קְלִיפֵיהֶם לַחוֹלִין· הַתֶּמֶד עַד שֶׁלֹּא הֶחֱמִיץ אֵינוֹ נִלְקַח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר· וּמִשֶּׁהֶחֱמִיץ נִלְקַח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר:

ד הַלּוֹקֵחַ חַיָּה לִזְבְחֵי שְׁלָמִים· בְּהֵמָה לִבְשַׂר תַּאֲוָה· לֹא יָצָא הָעוֹר לַחוֹלִין· כַּדֵּי יַיִן פְּתוּחוֹת אוֹ סְתוּמוֹת· מָקוֹם שֶׁדַּרְכָּן לִמְכֹּר פְּתוּחוֹת· לֹא יָצָא קַנְקָן לַחוֹלִין· סַלֵּי זֵיתִים וְסַלֵּי עֲנָבִים עִם הַכֶּלִי· לֹא יֵצְאוּ דְּמֵי הַכֶּלִי לַחוֹלִין:

ה הַלּוֹקֵחַ מַיִם וּמֶלַח וּפֵירוֹת הַמְּחֻבָּרִים לַקַּרְקַע אוֹ פֵּירוֹת שֶׁאֵינָן יְכוֹלִין לְהַגִּיעַ לִירוּשָׁלַיִם· לֹא קָנָה מַעֲשֵׂר· הַלּוֹקֵחַ פֵּירוֹת שׁוֹגֵג יַחְזִרוּ דָמִים לִמְקוֹמָן· מֵזִיד יַעֲלוּ וְיֵאָכְלוּ בַמָּקוֹם· וְאִם אֵין מִקְדָּשׁ יִרְקָבוּ:

ו הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה שׁוֹגֵג יַחְזִרוּ דָמֶיהָ לִמְקוֹמָן· מֵזִיד תַּעֲלֶה וְתֵאָכֵל בַּמָּקוֹם· וְאִם אֵין מִקְדָּשׁ תִּקָּבֵר עַל יְדֵי עוֹרָהּ:

ז אֵין לוֹקְחִין עֲבָדִים שְׁפָחוֹת וְקַרְקָעוֹת· וּבְהֵמָה טְמֵאָה מִדְּמֵי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· וְאִם לָקַח יֹאכַל כְּנֶגְדָּן· אֵין מְבִיאִין קִנֵּי זָבִים· וְקִנֵּי זָבוֹת· וְקִנֵּי יוֹלְדוֹת· חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת מִדְּמֵי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· וְאִם הֵבִיא יֹאכַל כְּנֶגְדָּם· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁהוּא חוּץ לַאֲכִילָה וְלִשְׁתִּיָּה וּלְסִיכָה מִדְּמֵי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· יֹאכַל כְּנֶגְדּוֹ:

פרק ב

מַעֲשֵׂר שֵׁנִי נִתָּן לַאֲכִילָה וְלִשְׁתִּיָּה וּלְסִיכָה· לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל· (וְלִשְׁתּוֹת דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לִשְׁתּוֹת·) וְלָסוּךְ דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לָסוּךְ· לֹא יָסוּךְ יַיִן וְחֹמֶץ· אֲבָל סַךְ הוּא אֶת הַשֶּׁמֶן· אֵין מְפַטְּמִין שֶׁמֶן שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· וְאֵין לוֹקְחִין בִּדְמֵי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁמֶן מְפֻטָּם· אֲבָל מְפַטֵּם הוּא אֶת הַיַּיִן· נָפַל לְתוֹכוֹ דְּבַשׁ וּתְבָלִין וְהִשְׁבִּיחוּ· הַשֶּׁבַח לְפִי חֶשְׁבּוֹן· דָּגִים שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ עִם הַקַּפְלוּטוֹת שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהִשְׁבִּיחוּ· הַשֶּׁבַח לְפִי חֶשְׁבּוֹן· עִסָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁאֲפָאָהּ וְהִשְׁבִּיחָה הַשֶּׁבַח לַשֵּׁנִי· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁשִּׁבְחוֹ

נִכָּר· הַשֶּׁבַח לְפִי חֶשְׁבּוֹן וְכָל שֶׁאֵין שִׁבְחוֹ נִכָּר הַשֶּׁבַח לַשֵּׁנִי:

ב רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֵין סָכִין שֶׁמֶן שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם וַחֲכָמִים מַתִּירִין· אָמְרוּ לוֹ לְרִבִּי שִׁמְעוֹן אִם הֵקֵל בַּתְּרוּמָה חֲמוּרָה· לֹא נָקֵל בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי הַקַּל· אָמַר לָהֶם מַה לֹּא אִם הֵקֵל בַּתְּרוּמָה הַחֲמוּרָה מָקוֹם שֶׁהֵקֵל בַּכַּרְשִׁינִים וּבַתִּלְתָּן· נָקֵל בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי הַקַּל מָקוֹם שֶׁלֹּא הֵקֵל בַּכַּרְשִׁינִים וּבַתִּלְתָּן:

ג תִּלְתָּן שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי תֵּאָכֵל צִמְחוֹנִים· וְשֶׁל תְּרוּמָה· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים כָּל מַעֲשֶׂיהָ בְּטָהֳרָה חוּץ מֵחֲפִיפָתָהּ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כָּל מַעֲשֶׂיהָ בְּטוּמְאָה חוּץ מִשְּׁרִיָּתָהּ:

ד כַּרְשִׁינֵי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי יֵאָכְלוּ צִמְחוֹנִים· וְנִכְנָסִין לִירוּשָׁלַיִם וְיוֹצְאִין· נִטְמָאוּ· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר יִתְחַלְּקוּ לְעִסּוֹת וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יִפָּדוּ· וְשֶׁל תְּרוּמָה בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים שׁוֹרִין וְשָׁפִין בְּטָהֳרָה וּמַאֲכִילִין בְּטוּמְאָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים שׁוֹרִין בְּטָהֳרָה וְשָׁפִין וּמַאֲכִילִין בְּטוּמְאָה· שַׁמָּאי אוֹמֵר יֵאָכְלוּ צָרִיד· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כָּל מַעֲשֵׂיהֶן בְּטוּמְאָה:

ה מָעוֹת חוֹלִין· וּמָעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּתְפַּזְּרוּ· מַה שֶּׁלָּקַט לָקַט לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי עַד שֶׁיַּשְׁלִים· וְהַשְּׁאָר חוֹלִין· אִם בָּלַל וְחָפַן לְפִי חֶשְׁבּוֹן· זֶה הַכְּלָל הַמִּתְלַקְּטִים לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי· וְהַנִּבְלָלִין לְפִי חֶשְׁבּוֹן:

ו סֶלַע שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְשֶׁל חוֹלִין שֶׁנִּתְעָרְבוּ· מֵבִיא בְּסֶלַע מָעוֹת וְאוֹמֵר סֶלַע שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּכָל מָקוֹם שֶׁהִיא· מְחֻלֶּלֶת עַל הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ· וּבוֹרֵר אֶת הַיָּפָה שֶׁבָּהֶן וּמְחַלְּלָן עָלֶיהָ· מִפְּנֵי שֶׁאֲמָרוּ מְחַלְּלִין כֶּסֶף עַל נְחֹשֶׁת מִדְּוֹחַק· וְלֹא שֶׁיִּתְקַיֵּים כֵּן אֶלָּא חוֹזֵר וּמְחַלְּלָם עַל הַכֶּסֶף:

ז בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים לֹא יַעֲשֶׂה אָדָם אֶת סְלָעָיו דִּינָרֵי זָהָב· וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין· אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא אֲנִי עָשִׂיתִי לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּלְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֶת כַּסְפָּן דִּינָרֵי זָהָב:

ח הַפּוֹרֵט סֶלַע מִמָּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים בְּכָל הַסֶּלַע מָעוֹת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בְּשֶׁקֶל כֶּסֶף וּבְשֶׁקֶל מָעוֹת· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אֵין מְחַלְּלִין כֶּסֶף וּפֵירוֹת עַל הַכֶּסֶף וַחֲכָמִים מַתִּירִין:

ט הַפּוֹרֵט סֶלַע שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים בְּכָל הַסֶּלַע מָעוֹת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בְּשֶׁקֶל כֶּסֶף וּבְשֶׁקֶל מָעוֹת· הַדָּנִים לִפְנֵי חֲכָמִים אוֹמְרִים· בִּשְׁלֹשָׁה דִינָרִים כֶּסֶף וּבְדִינָר מָעוֹת· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר בִּשְׁלֹשָׁה דִינָרִים כֶּסֶף (וּבְרִבִּיעִית כֶּסֶף·) וּבְרִבִּיעִית מָעוֹת· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר אַרְבָּעָה אַסְפְּרֵי כֶסֶף· שַׁמָּאי אוֹמֵר יַנִּיחֶנָּה בֶּחָנוּת וְיֹאכַל כְּנֶגְדָּהּ:

י מִי שֶׁהָיוּ מִקְצַת בָּנָיו טְמֵאִין· וּמִקְצָתָן טְהוֹרִין· מַנִּיחַ אֶת הַסֶּלַע וְאוֹמֵר· מַה שֶׁהַטְּהוֹרִים שׁוֹתִים· סֶלַע זוֹ מְחֻלֶּלֶת עָלָיו· נִמְצְאוּ טְהוֹרִים וּטְמֵאִין שׁוֹתִין מִכַּד אֶחָד:

פרק ג

לא יאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ· הַעַל אֶת הַפֵּירוֹת הָאֵלּוּ לִירוּשָׁלַיִם לְחַלֵּק· אֶלָּא אוֹמֵר לוֹ הַעֲלֵם שֶׁנֹּאכְלֵם וְנִשְׁתֵּם בִּירוּשָׁלַיִם· אֲבָל נוֹתְנִים זֶה לָזֶה מַתְּנַת חִנָּם:

ב אֵין לוֹקְחִין תְּרוּמָה בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְמַעֵט בַּאֲכִילָתוֹ· וְרִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר· אָמַר לָהֶם רִבִּי שִׁמְעוֹן מָה אִם הֵקֵל בִּזְבְחֵי שְׁלָמִים· שֶׁהוּא מְבִיאָן לִידֵי פִּגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא· לֹא נָקֵל בִּתְרוּמָה אֲמְרוּ לוֹ מָה אִם הֵקֵל בִּזְבְחֵי שְׁלָמִים שֶׁהֵן מוּתָּרִין לְזָרִים· נָקֵל בִּתְרוּמָה שֶׁהִיא אֲסוּרָה לְזָרִים:

ג מִי שֶׁהָיוּ לוֹ מָעוֹת בִּירוּשָׁלַיִם וְצָרִיךְ לוֹ· וְלַחֲבֵירוֹ פֵּירוֹת· אוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ הֲרֵי הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ מְחֻלָּלִים עַל פֵּירוֹתֶיךָ· נִמְצָא זֶה אוֹכֵל פֵּירוֹתָיו בְּטָהֳרָה· וְהַלָּה עוֹשֶׂה צָרְכוֹ בְּמָעוֹתָיו· וְלֹא יֹאמַר כֵּן לְעַם הָאָרֶץ אֶלָּא בַדְּמָאי:

ד פֵּירוֹת בִּירוּשָׁלַיִם וּמָעוֹת בַּמְּדִינָה· אוֹמֵר הֲרֵי הַמָּעוֹת הָהֵם מְחֻלָּלִין עַל פֵּירוֹת הָאֵלּוּ· מָעוֹת בִּירוּשָׁלַיִם וּפֵירוֹת בַּמְּדִינָה· אוֹמֵר הֲרֵי הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ מְחֻלָּלִין עַל פֵּירוֹת הָהֵם· וּבִלְבַד שֶׁיַּעֲלוּ הַפֵּירוֹת וְיֵאָכְלוּ בִּירוּשָׁלַיִם:

ה מָעוֹת נִכְנָסוֹת לִירוּשָׁלַיִם וְיוֹצְאוֹת· וּפֵירוֹת נִכְנָסִין וְאֵינָן יוֹצְאִים· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַף הַפֵּירוֹת נִכְנָסִין וְיוֹצְאִין:

ו פֵּירוֹת שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתָּן· וְעָבְרוּ בְתוֹךְ יְרוּשָׁלַיִם· יַחֲזוֹר מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלָּהֶם וְיֵאָכֵל בִּירוּשָׁלַיִם· וְשֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן· סַלֵּי עֲנָבִים לַגַּת· וְסַלֵּי תְאֵנִים לַמּוּקְצָה· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יַחֲזוֹר מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלָּהֶם וְיֵאָכֵל בִּירוּשָׁלַיִם· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יִפָּדֶה וְיֵאָכֵל בְּכָל מָקוֹם· רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי יוֹסֵי לֹא נֶחֱלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל· עַל פֵּירוֹת שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן שֶׁיִּפָּדֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלָּהֶם וְיֵאָכֵל בְּכָל מָקוֹם· וְעַל מַה נֶּחֱלְקוּ עַל פֵּירוֹת שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתָּן· שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יַחֲזוֹר מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלָּהֶם וְיֵאָכֵל בִּירוּשָׁלַיִם· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יִפָּדֶה וְיֵאָכֵל בְּכָל מָקוֹם· וְהַדְּמָאי נִכְנָס וְיוֹצֵא וְנִפְדֶּה:

ז אֵילָן שֶׁהוּא עוֹמֵד בִּפְנִים וְנוֹטֶה לַחוּץ· אוֹ עוֹמֵד בַּחוּץ וְנוֹטֶה לִפְנִים· מִכְּנֶגֶד הַחוֹמָה וְלִפְנִים כְּלִפְנִים· מִכְּנֶגֶד הַחוֹמָה וְלַחוּץ כְּלַחוּץ· בָּתֵּי הַבַּדִּים שֶׁפִּתְחֵיהֶן לִפְנִים וַחֲלָלָן לַחוּץ· אוֹ שֶׁפִּתְחֵיהֶן לַחוּץ וַחֲלָלָן לִפְנִים· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים הַכֹּל כְּלִפְנִים· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מִכְּנֶגֶד הַחוֹמָה וְלִפְנִים כְּלִפְנִים· מִכְּנֶגֶד הַחוֹמָה וְלַחוּץ כְּלַחוּץ:

ח הַלִּשְׁכוֹת בְּנוּיוֹת בַּקֹּדֶשׁ וּפְתוּחוֹת לַחוֹל· תּוֹכָן חוֹל וְגַגּוֹתֵיהֶן קֹדֶשׁ· בְּנוּיוֹת בַּחוֹל וּפְתוּחוֹת לַקֹּדֶשׁ· תּוֹכָן קֹדֶשׁ וְגַגּוֹתֵיהֶן חוֹל· בְּנוּיוֹת בַּקֹּדֶשׁ וּבַחוֹל· וּפְתוּחוֹת לַקֹּדֶשׁ וְלַחוֹל· תּוֹכָן וְגַגּוֹתֵיהֶן מִכְּנֶגֶד הַקֹּדֶשׁ וְלַקֹּדֶשׁ קֹדֶשׁ· מִכְּנֶגֶד הַחוֹל וְלַחוֹל חוֹל:

ט מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּכְנַס לִירוּשָׁלַיִם וְנִטְמָא · בֵּין שֶׁנִּטְמָא בְּאַב הַטּוּמְאָה · בֵּין שֶׁנִּטְמָא בְּוָלֶד הַטּוּמְאָה · בֵּין בִּפְנִים בֵּין בַּחוּץ · בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים הַכֹּל יִפָּדֶה וְיֵאָכֵל בִּפְנִים · חוּץ מִשֶּׁנִּטְמָא בְּאַב הַטּוּמְאָה בַּחוּץ · וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים הַכֹּל יִפָּדֶה וְיֵאָכֵל בַּחוּץ · חוּץ מִשֶּׁנִּטְמָא בְּוָלֶד הַטּוּמְאָה בִּפְנִים:

י הַלָּקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא · יִפָּדֶה · רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר יִקָּבֵר · אָמְרוּ לוֹ לְרִבִּי יְהוּדָה · מָה אִם מַעֲשֵׂר שֵׁנִי עַצְמוֹ שֶׁנִּטְמָא · הֲרֵי הוּא נִפְדֶּה · הַלָּקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא · אֵינוֹ דִין שֶׁיִּפָּדֶה · אָמַר לָהֶם לֹא · אִם אֲמַרְתֶּם בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי עַצְמוֹ · שֶׁכֵּן הוּא נִפְדֶּה בַּטָּהוֹר בְּרִחוּק מָקוֹם · תֹּאמְרוּ בַּלָּקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֶׁאֵינוֹ נִפְדֶּה בַּטָּהוֹר בְּרִחוּק מָקוֹם:

יא צְבִי שֶׁלְּקָחוֹ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר וּמֵת · יִקָּבֵר עַל יְדֵי עוֹרוֹ · רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר יִפָּדֶה · לְקָחוֹ חַי וּשְׁחָטוֹ · וְנִטְמָא · יִפָּדֶה · רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יִקָּבֵר · לְקָחוֹ שָׁחוּט וְנִטְמָא הֲרֵי הוּא כְּפֵירוֹת:

יב הַמַּשְׁאִיל קַנְקָנִים לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי · אַף עַל פִּי שֶׁגָּפַן לֹא קָנָה מַעֲשֵׂר · זָלַף לְתוֹכָן סְתָם · עַד שֶׁלֹּא גָפַן לֹא קָנָה מַעֲשֵׂר · מִשֶּׁגָּפַן קָנָה מַעֲשֵׂר · עַד שֶׁלֹּא גָפַן עוֹלוֹת בְּאֶחָד וּמֵאָה · וּמִשֶּׁגָּפַן מְקַדְּשׁוֹת בְּכָל שֶׁהֵן · עַד שֶׁלֹּא גָפַן תּוֹרֵם מֵאַחַת עַל הַכֹּל · וּמִשֶּׁגָּפַן תּוֹרֵם מִכָּל אַחַת וְאֶחָת:

יג בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מְפַתֵּח וּמְעָרֶה לַגַּת · וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מְפַתֵּח וְאֵינוֹ צָרִיךְ לַעֲרוֹת · בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים

בְּמָקוֹם שֶׁדַּרְכָּן לִמְכּוֹר סְתוּמוֹת· אֲבָל בְּמָקוֹם שֶׁדַּרְכָּן לִמְכּוֹר פְּתוּחוֹת· לֹא יָצָא קַנְקָן לַחוֹלִין· אֲבָל אִם רָצָה לְהַחֲמִיר עַל עַצְמוֹ לִמְכּוֹר בְּמִדָּה יָצָא קַנְקָן לַחוֹלִין· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַף הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ· חָבִית זוֹ אֲנִי מוֹכֵר לְךָ· חוּץ מִקַּנְקָנִים· יָצָא קַנְקָן לַחוֹלִין:

פרק ד

הַמּוֹלִיךְ פֵּירוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי מִמְּקוֹם הַיֹּקֶר לִמְקוֹם הַזּוֹל· אוֹ מִמְּקוֹם הַזּוֹל לִמְקוֹם הַיֹּקֶר· פּוֹדֶהוּ כְּשַׁעַר מְקוֹמוֹ· הַמֵּבִיא פֵּירוֹת מִן הַגֹּרֶן לָעִיר· וְכַדֵּי יַיִן מִן הַגַּת לָעִיר· הַשֶּׁבַח לַשֵּׁנִי· וִיצִיאוֹת מִבֵּיתוֹ:

ב פּוֹדִין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי כְּשַׁעַר הַזּוֹל· כְּמוֹת שֶׁהַחַנְוָנִי לוֹקֵחַ· לֹא כְּמוֹת שֶׁהוּא מוֹכֵר· כְּמוֹת שֶׁהַשֶּׁלְחָנִי פּוֹרֵט וְלֹא כְּמוֹת שֶׁהוּא מְצָרֵף· וְאֵין פּוֹדִין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי אַכְסָרָה· אֶת שֶׁדָּמָיו יְדוּעִים· יִפָּדֶה עַל פִּי עֵד אֶחָד· וְאֶת שֶׁאֵין דָּמָיו יְדוּעִים· יִפָּדֶה עַל פִּי שְׁלֹשָׁה· כְּגוֹן הַיַּיִן שֶׁקָּרַם· וּפֵירוֹת שֶׁהִרְקִיבוּ· וּמְעוֹת שֶׁהֶחֱלִיאוּ:

ג בַּעַל הַבַּיִת אוֹמֵר בְּסֶלַע וְאַחֵר אוֹמֵר בְּסֶלַע· בַּעַל הַבַּיִת קוֹדֶם· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מוֹסִיף חֹמֶשׁ· בַּעַל הַבַּיִת אוֹמֵר בְּסֶלַע· וְאַחֵר אוֹמֵר בְּסֶלַע וְאִיסָר· אֶת שֶׁל סֶלַע וְאִיסָר קוֹדֶם· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מוֹסִיף עַל הַקֶּרֶן· הַפּוֹדֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלּוֹ· מוֹסִיף עָלָיו חֲמִישִׁית· בֵּין שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ· וּבֵין שֶׁנִּתַּן לוֹ בְּמַתָּנָה:

ד מַעֲרִימִין עַל מַעַשֵּׂר שֵׁנִי· כֵּיצַד אוֹמֵר אָדָם לִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים· לְעַבְדּוֹ וּלְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים· הֵילָךְ מָעוֹת אֵלּוּ וּפְדֵה לְךָ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי זֶה· אֲבָל לֹא יֹאמַר כֵּן לִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ הַקְּטַנִּים לְעַבְדּוֹ וּלְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים· מִפְּנֵי שֶׁיָּדָן כְּיָדוֹ:

ה הָיָה עוֹמֵד בַּגּוֹרֶן· וְאֵין בְּיָדוֹ מָעוֹת· אוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ הֲרֵי הַפֵּרוֹת הָאֵלּוּ נְתוּנִים לְךָ בְּמַתָּנָה· חוֹזֵר וְאוֹמֵר הֲרֵי אֵלּוּ מְחֻלָּלִין עַל מָעוֹת שֶׁבַּבַּיִת:

ו מָשַׁךְ מִמֶּנּוּ מַעֲשֵׂר בְּסֶלַע· וְלֹא הִסְפִּיק לִפְדּוֹתוֹ עַד שֶׁעָמַד בִּשְׁתַּיִם· נוֹתֵן לוֹ סֶלַע וּמִשְׁתַּכֵּר בְּסֶלַע· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלּוֹ· מָשַׁךְ מִמֶּנּוּ מַעֲשֵׂר בִּשְׁתַּיִם· וְלֹא הִסְפִּיק לִפְדּוֹתוֹ עַד שֶׁעָמַד בְּסֶלַע· נוֹתֵן לוֹ סֶלַע מֵחוֹלִין· וְסֶלַע שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלּוֹ· אִם הָיָה עַם הָאָרֶץ· נוֹתֵן לוֹ מִדְּמָאי:

ז הַפּוֹדֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְלֹא קָרָא שֵׁם· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר דַּיּוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר צָרִיךְ לְפָרֵשׁ· הָיָה מְדַבֵּר עִם הָאִשָּׁה עַל עִסְקֵי גִטָּהּ וְקִדּוּשֶׁיהָ· וְנָתַן לָהּ גִּטָּהּ וְקִדּוּשֶׁיהָ· וְלֹא פֵּירַשׁ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר דַּיּוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר צָרִיךְ לְפָרֵשׁ:

ח הַמַּנִּיחַ אִיסָּר וְאָכַל עָלָיו חֶצְיוֹ· וְהָלַךְ לְמָקוֹם אַחֵר· וַהֲרֵי הוּא יוֹצֵא בְּפוּנְדְּיוֹן· אוֹכֵל עָלָיו עוֹד אִיסָּר· הַמַּנִּיחַ פּוּנְדְּיוֹן וְאָכַל עָלָיו חֶצְיוֹ· וְהָלַךְ לְמָקוֹם אַחֵר· וַהֲרֵי הוּא יוֹצֵא בְּאִיסָּר· אוֹכֵל עָלָיו עוֹד פֶּלֶג· הַמַּנִּיחַ אִיסָּר שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· אוֹכֵל עָלָיו אַחַד עָשָׂר בְּאִיסָּר· וְאֶחָד מִמֵּאָה בְּאִיסָּר· בֵּית

שַׁמָּאי אוֹמְרִים הַכֹּל עֲשָׂרָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בַּוַּדָּאי· אַחַד עָשָׂר· וּבַדְּמָאי עֲשָׂרָה:

ט כָּל הַמָּעוֹת הַנִּמְצָאִים· הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלִין· אֲפִילוּ דִינָר זָהָב עִם הַכֶּסֶף· וְעִם הַמָּעוֹת· מָצָא בְתוֹכָן חֶרֶס וְכָתוּב עָלָיו מַעֲשֵׂר· הֲרֵי זֶה מַעֲשֵׂר:

י הַמּוֹצֵא כֶלִי· וְכָתוּב עָלָיו קָרְבָּן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם הָיָה שֶׁל חֶרֶס· הוּא חוֹלִין וּמַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ קָרְבָּן· וְאִם הָיָה שֶׁל מַתֶּכֶת· הוּא קָרְבָּן· וּמַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ חוֹלִין· אָמְרוּ לוֹ אֵין דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לִהְיוֹת כּוֹנְסִין חוֹלִין לַקָּרְבָּן:

יא הַמּוֹצֵא כֶלִי· וְכָתוּב עָלָיו ק׳ קָרְבָּן· מ׳ מַעֲשֵׂר· ד׳ דְּמָאי· ט׳ טֶבֶל· ת׳ תְּרוּמָה· שֶׁבְּשַׁעַת סַכָּנָה הָיוּ כוֹתְבִין ת׳ תַּחַת תְּרוּמָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כֻּלָּם שְׁמוֹת בְּנֵי אָדָם הֵם· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי אֲפִילוּ מָצָא חָבִית וְהִיא מְלֵיאָה פֵּירוֹת· וְכָתוּב עָלֶיהָ תְּרוּמָה הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלִין· שֶׁאֲנִי אוֹמֵר אֶשְׁתִּקַּד הָיְתָה מְלֵאָה פֵּירוֹת תְּרוּמָה וּפִנָּהּ:

יב הָאוֹמֵר לִבְנוֹ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּזָוִית זוֹ· וּמָצָא בְזָוִית אַחֶרֶת· הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלִין· הָיָה שָׁם מָנֶה וּמָצָא מָאתַיִם· הַשְּׁאָר חוֹלִין· מָאתַיִם וּמָצָא מָנֶה· הַכֹּל מַעֲשֵׂר:

פרק ה

כֶּרֶם רְבָעִי· מְצַיְּנִין אוֹתוֹ בְּקוֹזְזוֹת אֲדָמָה· וְשֶׁל עָרְלָה בַּחַרְסִית· וְשֶׁל קְבָרוֹת בַּסִּיד וּמַמְחֶה וְשׁוֹפֵךְ· אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בַּשְּׁבִיעִית· וְהַצְּנוּעִים מַנִּיחִין אֶת הַמָּעוֹת· וְאוֹמְרִים כָּל הַנִּלְקָט מִזֶּה יְהֵא מְחֻלָּל עַל הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ:

ב כֶּרֶם רְבָעִי· הָיָה עוֹלֶה לִירוּשָׁלַיִם מַהֲלַךְ יוֹם אֶחָד לְכָל צַד· וְאֵיזוּ הִיא תְחוּמָהּ· אֵילַת מִן הַדָּרוֹם· וְעַקְרָבָת מִן הַצָּפוֹן· לוּד מִן הַמַּעֲרָב· וְהַיַּרְדֵּן מִן הַמִּזְרָח· וּמִשֶּׁרַבּוּ הַפֵּירוֹת הִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵא נִפְדֶּה סָמוּךְ לַחוֹמָה· וּתְנָאִי הָיָה הַדָּבָר שֶׁאִימָּתַי שֶׁיִּרְצוּ יַחֲזוֹר הַדָּבָר לִכְמוֹת שֶׁהָיָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הָיָה הַתְּנָאִי הַזֶּה· וּתְנָאִי הָיָה אֵימָתַי שֶׁיִּבָּנֶה בֵית הַמִּקְדָּשׁ· יַחֲזוֹר הַדָּבָר לִכְמוֹת שֶׁהָיָה:

ג כֶּרֶם רְבָעִי בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין לוֹ חֹמֶשׁ וְאֵין לוֹ בִּיעוּר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יֵשׁ לוֹ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יֵשׁ לוֹ פֶּרֶט· וְיֵשׁ לוֹ עוֹלְלוֹת· וְהָעֲנִיִּים פּוֹדִין לְעַצְמָן· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כֻּלּוֹ לַגַּת:

ד כֵּיצַד פּוֹדִין נָטַע רְבָעִי· מַנִּיחַ אֶת הַסַּל עַל פִּי שְׁלֹשָׁה· וְאוֹמֵר כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִפְדּוֹת לוֹ בְּסֶלַע· עַל מְנַת לְהוֹצִיא יְצִיאוֹת מִבֵּיתוֹ· וּמַנִּיחַ אֶת הַמָּעוֹת· וְאוֹמֵר כָּל הַנִּלְקָט מִזֶּה· מְחֻלָּל עַל הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ· בְּכַךְ וְכַךְ סַלִּים בְּסֶלַע:

ה בַּשְּׁבִיעִית פּוֹדֵהוּ בְשִׁוּוּיוֹ· וְאִם הָיָה הַכֹּל מוּפְקָר· אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכַר לְקִיטָה· הַפּוֹדֶה נֶטַע רְבָעִי שֶׁלּוֹ· מוֹסִיף עָלָיו חֲמִישִׁיתוֹ· בֵּין שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ· וּבֵין שֶׁנִּתַּן לוֹ בְּמַתָּנָה:

ו עֶרֶב יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח· שֶׁל רְבִיעִית וְשֶׁל שְׁבִיעִית הָיָה בִיעוּר· כֵּיצַד (הָיָה בִיעוּר)· נוֹתְנִים תְּרוּמָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר לַבְּעָלִים· וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לִבְעָלָיו· וּמַעֲשֵׂר עָנִי לִבְעָלָיו· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהַבִּכּוּרִים· מִתְבַּעֲרִים בְּכָל מָקוֹם· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הַבִּכּוּרִים נִתָּנִין לַכֹּהֲנִים בַּתְּרוּמָה· הַתַּבְשִׁיל בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים צָרִיךְ לְבָעֵר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים הֲרֵי הוּא כִּמְבוּעָר:

ז מִי שֶׁהָיוּ לוֹ פֵּירוֹת בַּזְּמַן הַזֶּה· וְהִגִּיעָה שַׁעַת הַבִּיעוּר· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים צָרִיךְ לְחַלְּלָן עַל הַכֶּסֶף· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֶחָד שֶׁהֵן כֶּסֶף וְאֶחָד שֶׁהֵן פֵּירוֹת:

ח אָמַר רִבִּי יְהוּדָה בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ שׁוֹלְחִין אֵצֶל בַּעֲלֵי בָתִּים שֶׁבַּמְּדִינוֹת· מַהֲרוּ וְהַתְקִינוּ אֶת פֵּירוֹתֵיכֶם· עַד שֶׁלֹּא הִגִּיעַ שַׁעַת הַבִּיעוּר· עַד שֶׁבָּא רִבִּי עֲקִיבָא וְלִמֵּד· שֶׁכָּל הַפֵּירוֹת שֶׁלֹּא בָאוּ לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת· פְּטוּרִים מִן הַבִּיעוּר:

ט מִי שֶׁהָיוּ פֵּירוֹתָיו רְחוֹקִים מִמֶּנּוּ· צָרִיךְ לִקְרוֹת לָהֶם שֵׁם· מַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וְהַזְּקֵנִים· שֶׁהָיוּ בָאִין בַּסְּפִינָה· אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל עִשּׂוּר שֶׁאֲנִי עָתִיד לָמוּד· נָתוּן לִיהוֹשֻׁעַ· וּמְקוֹמוֹ מֻשְׂכָּר לוֹ· עִשּׂוּר אַחֵר שֶׁאֲנִי עָתִיד לָמוּד· נָתוּן לַעֲקִיבָא בֶן יוֹסֵף שֶׁיִּזְכֶּה בוֹ לַעֲנִיִּים· וּמְקוֹמוֹ מֻשְׂכָּר לוֹ·

אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ עִשּׂוּר שֶׁאֲנִי עָתִיד לָמוּד· נָתוּן לְאֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וּמְקוֹמוֹ מֻשְׂכָּר לוֹ· וְנִתְקַבְּלוּ זֶה מִזֶּה שָׂכָר:

י בַּמִּנְחָה בְּיוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן הָיוּ מִתְוַדִּין· כֵּיצַד הָיָה הַוִּדּוּי· בִּעַרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן הַבַּיִת· זֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· וְנֶטַע רְבָעִי· נְתַתִּיו לַלֵּוִי· זֶה מַעֲשֵׂר לֵוִי· וְגַם נְתַתִּיו· זוֹ תְרוּמָה· וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר· לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה· זֶה מַעֲשֵׂר עָנִי· הַלֶּקֶט וְהַשִּׁכְחָה וְהַפֵּאָה· אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן מְעַכְּבִין אֶת הַוִּדּוּי· מִן הַבַּיִת זוֹ חַלָּה:

יא כְּכָל מִצְוָתְךָ אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי· הָא אִם הִקְדִּים מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לָרִאשׁוֹן· אֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְוַדּוֹת· לֹא עָבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ· לֹא הִפְרַשְׁתִּי מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ· וְלֹא מִן הַתָּלוּשׁ עַל הַמְּחֻבָּר· וְלֹא מִן הַמְּחֻבָּר עַל הַתָּלוּשׁ· וְלֹא מִן הֶחָדָשׁ עַל הַיָּשָׁן· וְלֹא מִן הַיָּשָׁן עַל הֶחָדָשׁ· וְלֹא שָׁכַחְתִּי· וְלֹא שָׁכַחְתִּי מִלְּבָרְכְךָ· וּמִלְּהַזְכִּיר שִׁמְךָ עָלָיו:

יב לֹא אָכַלְתִּי בְאֹנִי מִמֶּנּוּ· הָא אִם אֲכָלוֹ בָּאֲנִינוּת אֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְוַדּוֹת· וְלֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא· הָא אִם הִפְרִישׁוֹ בְּטוּמְאָה אֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְוַדּוֹת· וְלֹא נָתַתִּי מִמֶּנּוּ לַמֵּת· לֹא לָקַחְתִּי מִמֶּנּוּ אָרוֹן וְתַכְרִיכִים לַמֵּת· וְלֹא נְתַתִּיו לְאוֹנְנִים אֲחֵרִים· שָׁמַעְתִּי בְּקוֹל יְיָ אֱלֹהָי· הֵבֵאתִיו לְבֵית הַבְּחִירָה· עָשִׂיתִי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי· שָׂמַחְתִּי וְשִׂמַּחְתִּי בוֹ:

יג הַשְׁקִיפָה מִמְּעוֹן קָדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם· עָשִׂינוּ מַה שֶּׁגָּזַרְתָּ עָלֵינוּ· אַף אַתָּה עֲשֵׂה מַה שֶּׁהִבְטַחְתָּנוּ· הַשְׁקִיפָה מִמְּעוֹן

קָדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם· וּבָרֵךְ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל בְּבָנִים וּבְבָנוֹת· וְאֶת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּה לָנוּ בְּטַל וּבְמָטָר וּבְוַלְדוֹת בְּהֵמָה· כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ· כְּדֵי שֶׁתִּתֵּן טַעַם בַּפֵּירוֹת:

יד מִכָּאן אָמְרוּ יִשְׂרָאֵל וּמַמְזֵרִים מִתְוַדִּים· אֲבָל לֹא גֵרִים· וְלֹא עֲבָדִים מְשׁוּחְרָרִים שֶׁאֵין לָהֶם חֵלֶק בָּאָרֶץ· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אַף לֹא כֹהֲנִים וּלְוִיִּם שֶׁלֹּא נָטְלוּ חֵלֶק בָּאָרֶץ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יֵשׁ לָהֶם עָרֵי מִגְרָשׁ:

טו יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל הֶעֱבִיר הוֹדָיַת הַמַּעֲשֵׂר· אַף הוּא בִּטֵּל אֶת הַמְּעוֹרְרִים וְאֶת הַנּוֹקְפִים· וְעַד יָמָיו הָיָה פָּטִישׁ מַכֶּה בִּירוּשָׁלַיִם וּבְיָמָיו אֵין אָדָם צָרִיךְ לִשְׁאוֹל עַל הַדְּמָאי: סליק

מסכת חלה

פרק א

חֲמִשָּׁה דְבָרִים חַיָּבִין בַּחַלָּה· הַחִטִּים וְהַשְּׂעוֹרִים· וְהַכֻּסְּמִים· וְשִׁבּוֹלֶת שׁוּעָל· וְשִׁיפּוֹן· הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִין בַּחַלָּה· וּמִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה וַאֲסוּרִין בֶּחָדָשׁ מִלִּפְנֵי הַפֶּסַח וּמִלִּקְצוֹר מִלִּפְנֵי הָעוֹמֶר· וְאִם הִשְׁרִישׁוּ קוֹדֶם לָעֹמֶר הָעֹמֶר מַתִּירָן· וְאִם לָאוּ· אֲסוּרִין עַד שֶׁיָּבֹא הָעֹמֶר הַבָּא:

ב הָאוֹכֵל מֵהֶם כַּזַּיִת מַצָּה בַּפֶּסַח· יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ· כַּזַּיִת חָמֵץ· חַיָּיב בְּהִכָּרֵת· נִתְעָרַב אֶחָד מֵהֶם בְּכָל הַמִּינִים· הֲרֵי זֶה עוֹבֵר בַּפֶּסַח· הַנּוֹדֵר מִן הַפַּת וּמִן הַתְּבוּאָה· אָסוּר בָּהֶם (אֲבָל הַנּוֹדֵר מִן הַדָּגָן אָסוּר בְּכָל הַמִּינִין חוּץ מִפֵּירוֹת הָאִילָן) דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים הַנּוֹדֵר מִן הַדָּגָן אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מֵהֶן· וְחַיָּבִין בַּחַלָּה וּבַמַּעַשְׂרוֹת:

ג אֵלּוּ חַיָּבִין בַּחַלָּה וּפְטוּרִים מִן הַמַּעַשְׂרוֹת· הַלֶּקֶט וְהַשִּׁכְחָה· וְהַפֵּאָה וְהַהֶפְקֵר וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְרוּמָתוֹ וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי· וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ· וּמוֹתַר הָעֹמֶר· וּתְבוּאָה שֶׁלֹּא הֵבִיאָה שְׁלִישׁ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר תְּבוּאָה שֶׁלֹּא הֵבִיאָה שְׁלִישׁ· פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה:

ד אֵלּוּ חַיָּבִין בַּמַּעַשְׂרוֹת וּפְטוּרִין מִן הַחַלָּה· הָאוֹרֶז וְהַדּוֹחַן· וְהַפְּרָגִים וְהַשּׁוּמְשְׁמִין· וְהַקָּטְנִיּוֹת· וּפָחוֹת מֵחֲמִשָּׁת

רְבִיעִים בַּתְּבוּאָה· הַסּוּפְגָּנִין· וְהַדֶּבְשָׁנִין וְהָאַסְקָרִיטִין· וְחַלַּת הַמַּשְׁרֵת וְהַמִּדְמָע פְּטוּרִין מִן הַחַלָּה:

ה עִסָּה שֶׁתְּחִלָּתָהּ סוּפְגָּנִין וְסוֹפָהּ סוּפְגָּנִין· פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה· תְּחִלָּתָהּ עִסָּה וְסוֹפָהּ סוּפְגָּנִין· תְּחִלָּתָהּ סוּפְגָּנִין· וְסוֹפָהּ עִסָּה· חַיֶּבֶת בַּחַלָּה· וְכֵן הַקִּנֶּבְקָאוֹת חַיָּבוֹת:

ו הַמְּעִסָּה בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין· וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּבִין· הַחֲלִיטָה בֵּית שַׁמַּאי מְחַיְּבִין· וּבֵית הִלֵּל פּוֹטְרִים· חַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר עֲשָׂאָן לְעַצְמוֹ פָּטוּר· לִמְכּוֹר בַּשּׁוּק חַיָּב:

ז נַחְתּוֹם שֶׁעָשָׂה שְׁאוֹר לְחַלֵּק· חַיָּב בַּחַלָּה· נָשִׁים שֶׁנָּתְנוּ לַנַּחְתּוֹם לַעֲשׂוֹת לָהֶם שְׁאוֹר· אִם אֵין בְּשֶׁל אַחַת מֵהֶן כְּשִׁעוּר· פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה:

ח עִסַּת הַכְּלָבִים· בִּזְמָן שֶׁהָרוֹעִים אוֹכְלִין מִמֶּנָּה חַיֶּבֶת בַּחַלָּה· וּמְעָרְבִין בָּהּ· וּמִשְׁתַּתְּפִין בָּהּ· וּמְבָרְכִין עָלֶיהָ· וּמְזַמְּנִין עָלֶיהָ· וְנַעֲשֵׂית בְּיוֹם טוֹב וְיוֹצֵא בָהּ אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח· אִם אֵין הָרוֹעִין אוֹכְלִין מִמֶּנָּה· אֵינָהּ חַיֶּבֶת בַּחַלָּה· וְאֵין מְעָרְבִין עָלֶיהָ· וְאֵין מְזַמְּנִין עָלֶיהָ וְאֵינָהּ נַעֲשֵׂית בְּיוֹם טוֹב וְאֵין אָדָם יוֹצֵא בָהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח· בֵּין כַּךְ וּבֵין כַּךְ מְטַמְּאָה טוּמְאַת אוֹכְלִין:

ט הַחַלָּה וְהַתְּרוּמָה חַיָּבִין עָלֶיהָ מִיתָה וָחֹמֶשׁ· וַאֲסוּרִים לַזָּרִים· וְהֵם נִכְסֵי כֹהֵן· וְעוֹלִין בְּאֶחָד וּמֵאָה· וּטְעוּנִין רְחִיצַת יָדַיִם· וְהַעֶרֶב שֶׁמֶשׁ· וְאֵין נוֹטְלִין מִן הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא·

אֶלָּא מִן הַמֶּקֶף· וּמִן הַדָּבָר הַגָּמוּר· הָאוֹמֵר כָּל גָּרְנַי תְּרוּמָה· וְכָל עִסּוֹתַי חַלֶּה· לֹא אָמַר כְּלוּם· עַד שֶׁיְּשַׁיֵּר מִקְצָת:

פרק ב

פֵּירוֹת חוּצָה לָאָרֶץ שֶׁנִּכְנְסוּ לָאָרֶץ· חַיָּבִים בַּחַלָּה· יָצְאוּ מִכָּאן לְשָׁם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּב· וְרִבִּי עֲקִיבָא פּוֹטֵר:

ב עֵפַר חוּצָה לָאָרֶץ שֶׁבָּא בַּסְּפִינָה לָאָרֶץ· חַיָּבֶת בְּמַעַשְׂרוֹת וּבַשְּׁבִיעִית· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אֵימָתַי בִּזְמַן שֶׁהַסְּפִינָה גוֹשֶׁשֶׁת· עִסָּה שֶׁנִּלּוֹשָׁה בְּמֵי פֵּירוֹת חַיָּבֶת בַּחַלָּה וְנֶאֱכֶלֶת בְּיָדַיִם מְסוּאָבוֹת:

ג הָאִשָּׁה יוֹשֶׁבֶת וְקוֹצָה חַלָּתָהּ עֲרוּמָה· מִפְּנֵי שֶׁהִיא יְכוֹלָה לַכַּסּוֹת אֶת עַצְמָהּ אֲבָל לֹא הָאִישׁ· מִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲשׂוֹת עִסָּתוֹ בְּטָהֳרָה יַעֲשֶׂנָּה קַבִּין· וְאַל יַעֲשֶׂנָּה בְּטֻמְאָה· וְרִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר יַעֲשֶׂנָּה בְּטֻמְאָה· וְאַל יַעֲשֶׂנָּהּ קַבִּים· שֶׁכְּשֵׁם שֶׁהוּא קוֹרֵא לַטְּהוֹרָה· כַּךְ הוּא קוֹרֵא לַטְּמֵאָה· לְזוֹ קוֹרֵא חַלָּה בְּשֵׁם· וּלְזוֹ קוֹרֵא חַלָּה בְּשֵׁם· אֲבָל קַבַּיִם אֵין לָהֶם חֵלֶק בְּשֵׁם:

ד הָעוֹשֶׂה עִסָּתוֹ קַבִּים· וְנֶגְעוּ זֶה בַזֶּה· פְּטוּרִים מִן הַחַלָּה עַד שֶׁיְּשׁוּכוּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַף הָרוֹדֶה וְנוֹתֵן לַסַּל· הַסַּל מְצָרְפָן לְחַלָּה:

ה הַמַּפְרִישׁ חַלָּתוֹ קֶמַח אֵינוֹ חַלָּה· וְגֵזֶל בְּיַד כֹּהֵן· הָעִסָּה עַצְמָהּ חַיֶּבֶת בַּחַלָּה· וְהַקֶּמַח אִם יֵשׁ בּוֹ כַּשִּׁיעוּר· חַיֶּבֶת בַּחַלָּה· וַאֲסוּרָה לַזָּרִים· דִּבְרֵי רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ· אָמְרוּ לוֹ מַעֲשֶׂה וְקִפְּשָׁהּ זָקֵן זָר· אָמַר לָהֶם אַף הוּא קִלְקֵל לְעַצְמוֹ וְתִקֵּן לַאֲחֵרִים:

ו חֲמִשָּׁה רְבִיעִים קֶמַח (וְעוֹד) חַיָּבִים בַּחַלָּה· הֵם וּשְׁאוֹרָן וְסֵבָן וּמֶרְסָנָן חֲמִשָּׁה רְבִיעִים חַיָּבִים· נִטָּל מֶרְסָנָן מִתּוֹכָן· וְחָזַר לְתוֹכָן· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין:

ז שִׁיעוּר הַחַלָּה· אֶחָד מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה· הָעוֹשֶׂה עִסָּה לְעַצְמוֹ· וְהָעוֹשֶׂה לְמִשְׁתֵּה בְנוֹ· אֶחָד מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה· נַחְתּוֹם שֶׁהוּא עוֹשֶׂה לִמְכּוֹר בַּשּׁוּק· וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁהִיא עוֹשָׂה לִמְכּוֹר בַּשּׁוּק· אֶחָד מֵאַרְבָּעִים וּשְׁמֹנֶה· נִטְמֵאת עִסָּתָהּ שׁוֹגֶגֶת אוֹ אֲנוּסָה· אֶחָד מֵאַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה· נִטְמֵאת מְזִידָה· אֶחָד מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה· כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר:

ח רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר נִטֶּלֶת מִן הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא· כֵּיצַד· עִסָּה טְהוֹרָה וְעִסָּה טְמֵאָה· נוֹטֵל כְּדֵי חַלָּה מֵעִסָּה שֶׁלֹּא הוּרְמָה חַלָּתָהּ· וְנוֹתֵן פָּחוֹת מִכַּבֵּיצָה בָּאֶמְצַע כְּדֵי שֶׁיִּטּוֹל מִן הַמֶּקָּף· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין:

פרק ג

אוֹכְלִין עֲרָאי מִן הָעִסָּה עַד שֶׁתִּתְגַּלְגֵּל בַּחִטִּים·וְתִטַּמְּטֵם בַּשְּׁעוֹרִים· גִּלְגְּלָהּ בַּחִטִּים· וְטִמְטְמָהּ בַּשְּׁעוֹרִים· הָאוֹכֵל מִמֶּנָּה חַיָּיב מִיתָה· כֵּיוָן שֶׁהִיא נוֹתֶנֶת אֶת הַמַּיִם· מַגְבֶּהֶת חַלָּתָהּ· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא שָׁם חֲמִשָּׁה רְבִיעִים קֶמַח:

ב נִדְמְעָה עִסָּתָהּ· עַד שֶׁלֹּא גִלְגְּלָהּ· פְּטוּרָה שֶׁהַמְּדֻמָּע פָּטוּר·וּמִשֶּׁגִּלְגְּלָהּ חַיֶּבֶת·נוֹלַד לָהּ סָפֵק טוּמְאָה·עַד שֶׁלֹּא גִלְגְּלָהּ· תֵּעָשֶׂה בְּטוּמְאָה· וּמִשֶּׁגִּלְגְּלָהּ תֵּעָשֶׂה בְּטָהֳרָה:

ג הִקְדִּישָׁה עִסָּתָהּ עַד שֶׁלֹּא גִלְגְּלָהּ וּפְדָאָתָהּ· חַיֶּבֶת· מִשֶּׁגִּלְגְּלָהּ וּפְדָאָתָהּ· חַיֶּבֶת· הִקְדִּישָׁתָהּ עַד שֶׁלֹּא גִלְגְּלָהּ וְגִלְגְּלָהּ הַגִּזְבָּר וְאַחַר כַּךְ פְּדָאָתָהּ· פְּטוּרָה· שֶׁבְּשַׁעַת חוֹבָתָהּ הָיְתָה פְּטוּרָה:

ד כֵּיוֹצֵא בוֹ· הַמַּקְדִּישׁ פֵּירוֹתָיו עַד שֶׁלֹּא בָּאוּ לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת וּפְדָאָן חַיָּבִין· וּמִשֶּׁבָּאוּ לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת חַיָּבִין· הִקְדִּישָׁן עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרוּ וּגְמָרָן הַגִּזְבָּר· וְאַחַר כַּךְ פְּדָאָן· פְּטוּרִין· שֶׁבְּשַׁעַת חוֹבָתָן הָיוּ פְּטוּרִין:

ה נָכְרִי שֶׁנָּתַן לְיִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת לוֹ עִסָּה· פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה· נְתָנָהּ לוֹ בְּמַתָּנָה· עַד שֶׁלֹּא גִלְגֵּל חַיָּיב וּמִשֶּׁגִּלְגֵּל פָּטוּר· הָעוֹשֶׂה עִסָּה עִם הַנָּכְרִי· אִם אֵין בְּשֶׁל יִשְׂרָאֵל כְּשִׁיעוּר חַלָּה· פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה:

ו גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּר וְהָיְתָה לוֹ עִסָּה· נַעֲשֵׂית עַד שֶׁלֹּא נִתְגַּיֵּר פָּטוּר· וּמִשֶּׁנִּתְגַּיֵּר חַיָּיב· וְאִם סָפֵק חַיָּיב· וְאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ חֹמֶשׁ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַקְּרִימָה בַתַּנּוּר:

ז הָעוֹשֶׂה עִסָּה מִן הַחִטִּים וּמִן הָאוֹרֶז· אִם יֵשׁ בָּהּ טַעַם דָּגָן חַיֶּבֶת בַּחַלָּה· וְיוֹצֵא בָהּ אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח· וְאִם אֵין בָּהּ טַעַם דָּגָן· אֵינָהּ חַיֶּבֶת בַּחַלָּה· וְאֵין אָדָם יוֹצֵא בָהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח:

ח הַנּוֹטֵל שְׂאוֹר מֵעִסָּה שֶׁלֹּא הוּרְמָה חַלָּתָהּ וְנוֹתֵן לְתוֹךְ עִסָּה שֶׁהוּרְמָה חַלָּתָהּ· אִם יֵשׁ לוֹ פַּרְנָסָה מִמָּקוֹם אַחֵר· מוֹצִיא לְפִי חֶשְׁבּוֹן· וְאִם לָאו· מוֹצִיא חַלָּה אַחַת עַל הַכֹּל:

ט כַּיּוֹצֵא בוֹ· זֵיתֵי מַסִּיק שֶׁנִּתְעָרְבוּ עִם זֵיתֵי נִקּוּף· עִנְּבֵי בָצִיר עִם עִנְּבֵי עוֹלְלוֹת· אִם יֵשׁ לוֹ פַּרְנָסָה מִמָּקוֹם אַחֵר· מוֹצִיא לְפִי חֶשְׁבּוֹן· וְאִם לָאו מוֹצִיא תְּרוּמָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר לַכֹּל· וְהַשְּׁאָר מַעֲשֵׂר וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי לְפִי חֶשְׁבּוֹן:

י הַנּוֹטֵל שְׂאוֹר מֵעִסַּת חִטִּים· וְנוֹתֵן לְתוֹךְ עִסַּת אוֹרֶז· אִם יֵשׁ בָּהּ טַעַם דָּגָן חַיֶּבֶת בַּחַלָּה· וְאִם לָאו פְּטוּרָה· אִם כֵּן לָמָּה אָמְרוּ הַטֶּבֶל אוֹסֵר כָּל שֶׁהוּא· מִין בְּמִינוֹ· וְשֶׁלֹּא בְמִינוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם:

פרק ד

שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁעָשׂוּ שְׁנֵי קַבִּים· וְנָגְעוּ זֶה בַזֶּה· אֲפִילוּ הֵם מִמִּין אֶחָד פְּטוּרִים· וּבִזְמָן שֶׁהֵם שֶׁל אִשָּׁה אַחַת· מִין בְּמִינוֹ חַיָּיב· וְשֶׁלֹּא בְמִינוֹ פָּטוּר:

ב אֵי זֶה הוּא מִין בְּמִינוֹ· הַחִטִּים אֵינָן מִצְטָרְפוֹת עִם הַכֹּל· אֶלָּא עִם הַכֻּסְּמִים· הַשְּׂעוֹרִים מִצְטָרְפוֹת עִם הַכֹּל· חוּץ מִן הַחִטִּים· רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר שְׁאַר הַמִּינִים מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה:

ג שְׁנֵי קַבִּין וְקַב אוֹרֶז אוֹ קַב תְּרוּמָה בָּאֶמְצַע· אֵינָן מִצְטָרְפִין· דָּבָר שֶׁנִּטְּלָה חַלָּתוֹ בָּאֶמְצַע· מִצְטָרְפִין שֶׁכְּבָר נִתְחַיֵּיב בַּחַלָּה:

ד קַב חָדָשׁ· וְקַב יָשָׁן· שֶׁנֶּשְׁכוּ זֶה בַזֶּה· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר יִטּוֹל מִן הָאֶמְצַע· וַחֲכָמִים אוֹסְרִים· הַנּוֹטֵל חַלָּה מִן הַקַּב· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר חַלָּה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינָהּ חַלָּה:

ה שְׁנֵי קַבִּין שֶׁנִּטְּלָה חַלָּתוֹ שֶׁל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ· וְשֶׁל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ· חָזַר וַעֲשָׂאָן עִסָּה אַחַת· רִבִּי עֲקִיבָא פּוֹטֵר· וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין· נִמְצָא חָמְרוֹ קוּלוֹ:

ו נוֹטֵל אָדָם כְּדֵי חַלָּה מֵעִסָּה שֶׁלֹּא הוּרְמָה חַלָּתָהּ לַעֲשׂוֹתָהּ בְּטָהֳרָה· לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עָלֶיהָ וְהוֹלֵךְ· חַלַּת דְּמָאי עַד שֶׁתִּסְרַח· שֶׁחַלַּת דְּמָאי נִטֶּלֶת מִן הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא· וְשֶׁלֹּא מִן הַמֻּקָּף:

ז יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ אֲרִיסִין לַגּוֹיִם בְּסוּרְיָא· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב פֵּירוֹתֵיהֶם בַּמַּעַשְׂרוֹת וּבַשְּׁבִיעִית· וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל פּוֹטֵר· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר שְׁתֵּי חַלּוֹת בְּסוּרְיָא· וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר חַלָּה אַחַת· אֲחָזוּ קוּלוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל· וְקוּלוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר· חָזְרוּ לִנְהוֹג כְּדִבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל בִּשְׁתֵּי דְרָכִים:

ח רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לַחַלָּה· מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַד כְּזִיב חַלָּה אַחַת· מִכְּזִיב עַד הַנָּהָר וְעַד אֲמָנָה שְׁתֵּי חַלּוֹת· אַחַת לָאוּר וְאַחַת לַכֹּהֵן· שֶׁל אוּר יֵשׁ לָהּ שִׁיעוּר· וְשֶׁל כֹּהֵן אֵין לָהּ שִׁיעוּר· מִן הַנָּהָר וּמִן אֲמָנָה וְלִפְנִים שְׁתֵּי חַלּוֹת· אַחַת לָאוּר וְאַחַת לַכֹּהֵן· שֶׁל אוּר אֵין לָהּ שִׁיעוּר· וְשֶׁל כֹּהֵן יֵשׁ לָהּ שִׁיעוּר· וּטְבוּל יוֹם אוֹכְלָהּ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֵינוֹ צָרִיךְ טְבִילָה· וַאֲסוּרָה לַזָּבִים וְלַזָּבוֹת לַנִּדּוֹת וְלַיּוֹלְדוֹת· וְנֶאֱכֶלֶת עִם הַזָּר עַל הַשֻּׁלְחָן וְנִתֶּנֶת לְכָל כֹּהֵן:

ט וְאֵלּוּ נִתָּנִין לְכָל כֹּהֵן· הַחֲרָמִים וְהַבְּכוֹרוֹת· וּפִדְיוֹן הַבֵּן· וּפִדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר· הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה· וְרֵאשִׁית הַגֵּז· וְשֶׁמֶן שְׂרֵפָה· וְקָדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ· וְהַבִּכּוּרִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר בַּבִּכּוּרִים· כַּרְשִׁינֵי תְרוּמָה· רִבִּי עֲקִיבָא מַתִּיר· וַחֲכָמִים אוֹסְרִים:

י נִתָּאי אִישׁ תְּקוֹעַ הֵבִיא חַלּוֹת מִבְּתֵר· וְלֹא קִבְּלוּ מִמֶּנּוּ· אַנְשֵׁי אַלֶכְסַנְדְּרִיָּא הֵבִיאוּ חַלּוֹתֵיהֶן מֵאַלֶכְסַנְדְּרִיָּא· וְלֹא קִבְּלוּ מֵהֶם· אַנְשֵׁי הַר צְבוֹעִים הֵבִיאוּ בִּכּוּרֵיהֶם קוֹדֶם

עֲצֶרֶת וְלֹא קִבְּלוּ מֵהֶם· מִפְּנֵי הַכָּתוּב שֶׁבַּתּוֹרָה וְחַג הַקָּצִיר בִּכּוּרֵי מַעֲשֶׂיךָ אֲשֶׁר תִּזְרַע בַּשָּׂדֶה:

יא בֶּן אַנְטִינוֹס הֶעֱלָה בְּכוֹרוֹת מִבָּבֶל וְלֹא קִבְּלוּ מִמֶּנּוּ· יוֹסֵף הַכֹּהֵן הֵבִיא בִּכּוּרֵי יַיִן וְשֶׁמֶן· וְלֹא קִבְּלוּ מִמֶּנּוּ· אַף הוּא הֶעֱלָה אֶת בָּנָיו וּבְנֵי בֵיתוֹ· לַעֲשׂוֹת פֶּסַח קָטָן בִּירוּשָׁלַיִם וְהֶחֱזִירוּהוּ שֶׁלֹּא יִקָּבַע הַדָּבָר חוֹבָה· אֲרִיסְטוֹן הֵבִיא בִּכּוּרָיו מֵאַפַּמְיָא וְקִבְּלוּ מִמֶּנּוּ· מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ הַקּוֹנֶה בְּסוּרְיָא· כְּקוֹנֶה בַּפַּרְוַר שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם: סליק

מסכת ערלה

פרק א

הַנּוֹטֵעַ לַסִּיָּג· וְלַקּוֹרוֹת· פָּטוּר מֵהָעָרְלָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֲפִילּוּ אָמַר הַפְּנִימִי לְמַאֲכָל· וְהַחִיצוֹן לַסִּיָּג· הַפְּנִימִי חַיָּיב· וְהַחִיצוֹן פָּטוּר:

ב עֵת שֶׁבָּאוּ אֲבוֹתֵינוּ לָאָרֶץ· מְצָאוּ נָטוּעַ פָּטוּר· נְטָעוּ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא כִבְּשׁוּ חַיָּיב· הַנּוֹטֵעַ לָרַבִּים חַיָּיב· רִבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר· הַנּוֹטֵעַ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· וְהַנָּכְרִי שֶׁנָּטַע· וְהַגַּזְלָן שֶׁנָּטַע· וְהַנּוֹטֵעַ בַּסְּפִינָה· וְהָעוֹלֶה מֵאֵלָיו· חַיָּיב בָּעָרְלָה:

ג אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר וְהַסֶּלַע עִמּוֹ· שִׁטְּפוֹ נָהָר וְהַסֶּלַע עִמּוֹ· אִם יָכוֹל לִחְיוֹת פָּטוּר· וְאִם לָאוּ חַיָּיב· נֶעֱקַר הַסֶּלַע מִצִּדּוֹ· אוֹ שֶׁזִּעְזְעַתּוּ הַמַּחֲרִישָׁה· אוֹ שֶׁזִּעְזְעוֹ וְעֲשָׂאוֹ בֶּעָפָר אִם יָכוֹל לִחְיוֹת פָּטוּר· וְאִם לָאוּ חַיָּיב:

ד אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר· וְנִשְׁתַּיֵּיר בּוֹ שֹׁרֶשׁ פָּטוּר· וְכַמָּה יְהֵא הַשֹּׁרֶשׁ· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ בַּרְתּוּתָא כְּמַחַט שֶׁל מִתּוּחַ:

ה אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר וּבוֹ בְּרֵיכָה· וְהוּא חַיָּה מִמֶּנָּהּ· חֶזְרָה הַזְּקֵנָה לִהְיוֹת כַּבְּרֵיכָה· הִבְרִיכָהּ שָׁנָה אַחַר שָׁנָה וְנִפְסָקָה· מוֹנֶה מִשָּׁעָה שֶׁנִּפְסָקָה· סִפּוּק הַגְּפָנִים· וְסִפּוּק עַל גַּבֵּי סִפּוּק· אַף עַל פִּי שֶׁהִבְרִיכָן בָּאָרֶץ מוּתָּר· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר מָקוֹם

שֶׁכֹּחָהּ יָפֶה מוּתָּר וּמָקוֹם שֶׁכֹּחָהּ רָע אָסוּר· (וְכֵן) בְּרִיכָה שֶׁנִּפְסְקָה וְהִיא מְלֵאָה פֵּירוֹת· אִם הוֹסִיף בְּמָאתַיִם אָסוּר:

ו נְטִיעָה שֶׁל עָרְלָה· וְשֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁנִּתְעָרְבוּ בַּנְּטִיעוֹת· הֲרֵי זֶה לֹא יִלְקוֹט· וְאִם לָקַט יַעֲלֶה בְּאֶחָד וּמָאתַיִם· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לִלְקוֹט· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף יִתְכַּוֵּין לִלְקוֹט וְיַעֲלוּ בְּאֶחָד וּמָאתַיִם·

ז הֶעָלִים וְהַלּוּלָבִים· וּמֵי גְפָנִים· וּסְמָדָר מוּתָּרִים בְּעָרְלָה· וּבָרְבָעִי· וּבַנָּזִיר· וַאֲסוּרִים בַּאֲשֵׁרָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הַסְּמָדָר אָסוּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא פֶּרִי· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הַמַּעֲמִיד בִּשְׂרַף הָעָרְלָה אָסוּר· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ שָׁמַעְתִּי בְּפֵירוּשׁ· שֶׁהַמַּעֲמִיד בִּשְׂרַף הֶעָלִים· בִּשְׂרַף הָעִקָּרִים מוּתָּר· בִּשְׂרַף הַפָּגִים אָסוּר· מִפְּנֵי שֶׁהֵם פֶּרִי:

ח עַנְקוּקָלוֹת וְהַחַרְצַנִּים וְהַזַּגִּים· וְהַתֶּמֶד שֶׁלָּהֶם· קְלִיפֵי רִמּוֹן וְהַנֵּץ שֶׁלּוֹ· קְלִיפֵי אֱגוֹזִים וְהַגַּרְעִינִים· אֲסוּרִים בָּעָרְלָה· וּבַאֲשֵׁרָה· וּבַנָּזִיר· וּמוּתָּרִין בָּרְבָעִי וְהַנּוֹבְלוֹת כֻּלָּם אֲסוּרוֹת:

ט רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר נוֹטְעִין יִחוּר שֶׁל עָרְלָה· וְאֵין נוֹטְעִין אֱגוֹז שֶׁל עָרְלָה מִפְּנֵי שֶׁהוּא פֶּרִי· וְאֵין מַרְכִּיבִין בְּכַפְנִיּוֹת שֶׁל עָרְלָה:

פרק ב

הַתְּרוּמָה · (וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל וַדַּאי·) וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמָאי· הַחַלָּה וְהַבִּכּוּרִים· עוֹלִים בְּאֶחָד וּמֵאָה· וּמִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה· וְצָרִיךְ לְהָרִים· הָעָרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם· עוֹלִים בְּאֶחָד וּמָאתַיִם· וּמִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה· וְאֵין צָרִיךְ לְהָרִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֵינָן מִצְטָרְפִין· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מִצְטָרְפִין בְּנוֹתֵן טַעַם· אֲבַל לֹא לֶאֱסוֹר:

ב הַתְּרוּמָה מַעֲלָה אֶת הָעָרְלָה· וְהָעָרְלָה אֶת הַתְּרוּמָה· כֵּיצַד· סֵאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה· וְאַחַר כַּךְ נָפְלוּ שְׁלֹשָׁה קַבִּין עָרְלָה· אוֹ שְׁלֹשָׁה קַבִּין כִּלְאֵי הַכֶּרֶם· זוֹ הִיא שֶׁהַתְּרוּמָה מַעֲלָה אֶת הָעָרְלָה· וְהָעָרְלָה אֶת הַתְּרוּמָה:

ג הָעָרְלָה מַעֲלָה אֶת הַכִּלְאַיִם· וְהַכִּלְאַיִם אֶת הָעָרְלָה· וְהָעָרְלָה אֶת הָעָרְלָה· כֵּיצַד· סֵאָה עָרְלָה שֶׁנָּפְלָה לְמָאתַיִם· וְאַחַר כַּךְ נָפְלָה סֵאָה וְעוֹד עָרְלָה· אוֹ סֵאָה וְעוֹד שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם· זוֹ הִיא שֶׁהָעָרְלָה מַעֲלָה אֶת הַכִּלְאַיִם· וְהַכִּלְאַיִם אֶת הָעָרְלָה· וְהָעָרְלָה אֶת הָעָרְלָה:

ד כָּל הַמְּחַמֵּץ· וְהַמְּתַבֵּל· וְהַמְּדַמֵּעַ· בַּתְּרוּמָה וּבָעָרְלָה· וּבְכִלְאֵי הַכֶּרֶם אָסוּר· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אַף מְטַמֵּא· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לְעוֹלָם אֵינוֹ מְטַמֵּא עַד שֶׁיְּהֵא בוֹ כַּבֵּיצָה:

ה דוֹסְתָּאי אִישׁ כְּפַר יִתְמָה· הָיָה מִתַּלְמִידֵי בֵית שַׁמָּאי· וְאָמַר שָׁמַעְתִּי מִשַּׁמָּאי הַזָּקֵן שֶׁאָמַר· לְעוֹלָם אֵינוֹ מְטַמֵּא עַד שֶׁיְּהֵא בוֹ כַּבֵּיצָה:

ו וּלְמָה אָמְרוּ כָּל הַמְּחַמֵּץ וְהַמִּתַּבֵּל· וְהַמְּדַמֵּעַ לְהַחֲמִיר· מִין בְּמִינוֹ· לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר· מִין בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ· כֵּיצַד שְׁאוֹר שֶׁל חִטִּים שֶׁנָּפַל לְתוֹךְ עִיסַּת חִטִּים· וְיֵשׁ בּוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ· בֵּין שֶׁיֵּשׁ בּוֹ לַעֲלוֹת בְּאֶחָד וּמֵאָה· וּבֵין שֶׁאֵינוֹ בוֹ לַעֲלוֹת בְּאֶחָד וּמֵאָה אָסוּר· אֵין בּוֹ לַעֲלוֹת בְּאֶחָד וּמֵאָה· בֵּין שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ· בֵּין שֶׁאֵין בּוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ אָסוּר:

ז לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר מִין בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ· כֵּיצַד· כְּגוֹן גְּרִיסִין שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ עִם עֲדָשִׁים· וְיֵשׁ בָּהֶם בְּנוֹתֵן טַעַם· בֵּין שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם לַעֲלוֹת בְּאֶחָד וּמֵאָה· וּבֵין שֶׁאֵין בָּהֶם לַעֲלוֹת בְּאֶחָד וּמֵאָה אָסוּר· אֵין בָּהֶם בְּנוֹתֵן טַעַם· בֵּין שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם לַעֲלוֹת בְּאֶחָד וּמֵאָה· וּבֵין שֶׁאֵין בָּהֶם לַעֲלוֹת בְּאֶחָד וּמֵאָה מוּתָּר:

ח שְׁאוֹר שֶׁל חוֹלִין שֶׁנָּפַל לְתוֹךְ עִסָּה· וְיֵשׁ בּוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ· וְאַחַר כַּךְ נָפַל שְׁאוֹר שֶׁל תְּרוּמָה· אוֹ שְׁאוֹר שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם וְיֵשׁ בּוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ אָסוּר:

ט שְׁאוֹר שֶׁל חוֹלִין· שֶׁנָּפְלָה לְתוֹךְ עִסָּה וְחִמְּצָה· וְאַחַר כַּךְ נָפַל שְׁאוֹר שֶׁל תְּרוּמָה· אוֹ שְׁאוֹר שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם· וְיֵשׁ בּוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ אָסוּר· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר:

י תְּבָלִין שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה שֵׁמוֹת· מִמִּין אֶחָד· אוֹ מִשְּׁלֹשָׁה· אָסוּר וּמִצְטָרְפִין· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה שֵׁמוֹת מִמִּין אֶחָד· אוֹ שְׁנֵי מִינִין מִשֵּׁם אֶחָד· אֵינָן מִצְטָרְפִין:

יא שְׁאוֹר שֶׁל חוֹלִין וְשֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלוּ לְתוֹךְ עִסָּה· לֹא בַזֶּה כְּדֵי לְחַמֵּץ· וְלֹא בַזֶּה כְּדֵי לְחַמֵּץ· נִצְטָרְפוּ וְחִמְּצוּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַחַר הָאַחֲרוֹן אֲנִי בָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בֵּין שֶׁנָּפַל (שְׁאוֹר) בַּתְּחִלָּה· בֵּין בַּסּוֹף לְעוֹלָם אֵינוֹ אוֹסֵר עַד שֶׁיְּהֵא בוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ:

יב יוֹעֶזֶר אִישׁ הַבִּירָה· הָיָה מִתַּלְמִידֵי בֵית שַׁמָּאי וְאָמַר· שָׁאַלְתִּי אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן עוֹמֵד בְּשַׁעַר הַמִּזְרָח וְאָמַר· לְעוֹלָם אֵינוֹ אוֹסֵר עַד שֶׁיְּהֵא בוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ:

יג כֵּלִים שֶׁסָּכָן בְּשֶׁמֶן טָמֵא· וְחָזַר וְסָכָן בְּשֶׁמֶן טָהוֹר· אוֹ שֶׁסָּכָן בְּשֶׁמֶן טָהוֹר· וְחָזַר וְסָכָן בְּשֶׁמֶן טָמֵא· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַחַר הָרִאשׁוֹן אֲנִי בָא וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אַחַר הָאַחֲרוֹן:

יד שְׁאוֹר שֶׁל תְּרוּמָה וְשֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם· שֶׁנָּפְלוּ לְתוֹךְ עִסָּה· לֹא בַזֶּה כְּדֵי לְחַמֵּץ· וְלֹא בַזֶּה כְּדֵי לְחַמֵּץ· וְנִצְטָרְפוּ וְחִמְּצוּ· אָסוּר לַזָּרִים· וּמוּתָּר לַכֹּהֲנִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר לַזָּרִים וְלַכֹּהֲנִים:

טו תְּבָלִין שֶׁל תְּרוּמָה· וְשֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁנָּפְלוּ בַקִּדֵּרָה· לֹא בָאֵלּוּ כְּדֵי לְתַבֵּל· וְלֹא בָאֵלּוּ כְּדֵי לְתַבֵּל· וְנִצְטָרְפוּ וְתִבְּלוּ·

אָסוּר לַזָּרִים· וּמוּתָּר לַכֹּהֲנִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר לַזָּרִים וְלַכֹּהֲנִים:

יז חֲתִיכָה שֶׁל קָדְשֵׁי קֳדָשִׁים· שֶׁל פִּגּוּל· וְשֶׁל נוֹתָר· (וְשֶׁל טָמֵא·) שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ עִם הַחֲתִיכוֹת· אָסוּר לַזָּרִים· וּמוּתָּר לַכֹּהֲנִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר לַזָּרִים וְלַכֹּהֲנִים:

יח בְּשַׂר קָדְשֵׁי קֳדָשִׁים· וּבְשַׂר קֳדָשִׁים קַלִּים שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ עִם בְּשַׂר הַתַּאֲוָה· אָסוּר לַטְּמֵאִים· וּמוּתָּר לַטְּהוֹרִים:

פרק ג

בֶּגֶד שֶׁצָּבְעוּ בִּקְלִיפֵי עָרְלָה· יִדְּלֵק· נִתְעָרֵב בַּאֲחֵרִים· כֻּלָּם יִדָּלֵקוּ· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יַעֲלֶה בְּאֶחָד וּמֵאתַיִם:

ב הַצּוֹבֵעַ מְלֹא הַסִּיט בִּקְלִיפֵי עָרְלָה וַאֲרָגוֹ בַבֶּגֶד· וְאֵין יָדוּעַ אֵיזֶה הוּא· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר יִדָּלֵק הַבֶּגֶד· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יַעֲלֶה בְּאֶחָד וּמֵאתַיִם:

ג הָאוֹרֵג מְלֹא הַסִּיט מִצֶּמֶר הַבְּכוֹר בַּבֶּגֶד· יִדָּלֵק הַבֶּגֶד· וּמִשְּׁעַר הַנָּזִיר· וּמִפֶּטֶר חֲמוֹר· בַּשַּׂק· יִדָּלֵק הַשַּׂק· וּבַמֻּקְדָּשִׁין מְקַדְּשִׁין כָּל שֶׁהֵן:

ד תַּבְשִׁיל שֶׁבִּשְּׁלוּ בִּקְלִיפֵי עָרְלָה· יִדְּלֵק· נִתְעָרֵב בַּאֲחֵרִים· יַעֲלֶה בְּאֶחָד וּמֵאתַיִם:

ה תַּנּוּר שֶׁהִסִּיקוּהוּ בִּקְלִיפֵי עָרְלָה· וְאָפָה בּוֹ אֶת הַפַּת· תִּדָּלֵק הַפַּת· נִתְעָרְבָה בַאֲחֵרוֹת· תַּעֲלֶה בְּאֶחָד וּמָאתַיִם:

ו מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִלְתָּן· שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם יִדָּלֵקוּ· נִתְעָרְבוּ בַאֲחֵרִים· (וַאֲחֵרִים בַּאֲחֵרִים) כֻּלָּם יִדָּלֵקוּ· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יַעֲלוּ בְּאֶחָד וּמָאתַיִם:

ז שֶׁהָיָה רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לִמְנוֹת מְקַדֵּשׁ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ מְקַדֵּשׁ אֶלָּא שִׁשָּׁה דְבָרִים בִּלְבָד· וְרִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר שִׁבְעָה· וְאֵלּוּ הֵם· אֶגּוֹזֵי פֶּרֶךְ· וְרִמּוֹנֵי בְדָן· וַחֲבִיּוֹת סְתוּמוֹת· וְחוֹלְפוֹת תְּרָדִין· וְקַלְסֵי כְרוּב· וְדָלַעַת יְוָנִית· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אַף כִּכְּרוֹת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· הָרָאוּי לָעָרְלָה· עָרְלָה· לְכִלְאֵי הַכֶּרֶם· כִּלְאֵי הַכֶּרֶם:

ח (כֵּיצַד) נִתְפַּצְּעוּ הָאֶגּוֹזִים· נִתְפָּרְדוּ הָרִמּוֹנִים· נִתְפַּתְּחוּ הֶחָבִיּוֹת· נִתְחַתְּכוּ הַדְּלוֹעִים· נִתְפָּרְסוּ הַכִּכָּרוֹת· יַעֲלוּ בְּאֶחָד וָמאתַיִם:

ט סָפֵק עָרְלָה· בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אָסוּר· וּבְסוּרְיָא מוּתָּר· וּבְחוּצָה לָאָרֶץ יוֹרֵד וְלוֹקֵחַ· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִרְאֶנּוּ לוֹקֵט· כֶּרֶם נָטוּעַ יָרָק· וְיָרָק נִמְכַּר חוּצָה לוֹ· בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אָסוּר· וּבְסוּרְיָא מוּתָּר· וּבְחוּצָה לָאָרֶץ יוֹרֵד וְלוֹקֵט· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִלְקוֹט בַּיָּד· הֶחָדֵשׁ אָסוּר מִן הַתּוֹרָה בְּכָל מָקוֹם· וְהָעָרְלָה הֲלָכָה· וְהַכִּלְאַיִם מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים: סליק

מסכת בכורים

פרק א

יֵשׁ מְבִיאִין בִּכּוּרִים וְקוֹרִין· מְבִיאִין וְלֹא קוֹרִין· וְיֵשׁ שֶׁאֵינָן מְבִיאִין· אֵלּוּ שֶׁאֵינָן מְבִיאִין· הַנּוֹטֵעַ לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ· וְהִבְרִיךְ לְתוֹךְ שֶׁל יָחִיד· אוֹ לְתוֹךְ שֶׁל רַבִּים· וְכֵן הַמַּבְרִיךְ מִתּוֹךְ שֶׁל יָחִיד· אוֹ מִתּוֹךְ שֶׁל רַבִּים לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ· הַנּוֹטֵעַ לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ· וְהִבְרִיךְ לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ· וְדֶרֶךְ הַיָּחִיד· וְדֶרֶךְ הָרַבִּים בָּאֶמְצַע· הֲרֵי זֶה אֵינוֹ מֵבִיא· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כַּזֶּה מֵבִיא:

ב מֵאֵיזֶה טַעַם אֵינוֹ מֵבִיא· מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ· עַד שֶׁיִּהְיוּ כָל הַגִּדּוּלִין מֵאַדְמָתְךָ· הָאֲרִיסִין וְהַחֲכוּרוֹת· וְהַסִּקְרִיקוֹן וְהַגַּזְלָן· אֵין מְבִיאִין מֵאוֹתוֹ הַטַּעַם· מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ:

ג אֵין מְבִיאִין בִּכּוּרִים חוּץ מִשִּׁבְעַת הַמִּינִים· לֹא מִתְּמָרִים שֶׁבָּהָרִים· וְלֹא מִפֵּירוֹת שֶׁבָּעֲמָקִים· וְלֹא מִזֵּיתֵי שֶׁמֶן שֶׁאֵינָן מִן הַמּוּבְחָר· אֵין מְבִיאִין בִּכּוּרִים קוֹדֶם לָעֲצֶרֶת· אַנְשֵׁי הַר צְבוֹעִים· הֵבִיאוּ בִכּוּרֵיהֶם קוֹדֶם לָעֲצֶרֶת· וְלֹא קִבְּלוּ מֵהֶם· מִפְּנֵי הַכָּתוּב שֶׁבַּתּוֹרָה וְחָג הַקָּצִיר בִּכּוּרֵי מַעֲשֶׂיךָ אֲשֶׁר תִּזְרַע בַּשָּׂדֶה:

ד אֵלּוּ מְבִיאִין וְלֹא קוֹרִין· הַגֵּר מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא· שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לוֹמַר אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ לָתֵת לָנוּ· וְאִם הָיְתָה אִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל· מֵבִיא וְקוֹרֵא· וּכְשֶׁהוּא מִתְפַּלֵּל בֵּינוֹ לְבֵין

עַצְמוֹ· אוֹמֵר אֱלֹהֵי אֲבוֹת יִשְׂרָאֵל· וּכְשֶׁהוּא בְּבֵית הַכְּנֶסֶת· אוֹמֵר אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם· וְאִם הָיְתָה אִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל אוֹמֵר אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ:

ה רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר· אִשָּׁה בַּת גֵּרִים לֹא תִנָּשֵׂא לַכְּהוּנָּה עַד שֶׁתְּהֵא אִמָּהּ מִיִּשְׂרָאֵל· אֶחָד גֵּרִים· וְאֶחָד עֲבָדִים מְשׁוּחְרָרִים· וַאֲפִילוּ עַד עֲשָׂרָה דוֹרוֹת· עַד שֶׁתְּהֵא אִמָּן מִיִּשְׂרָאֵל· הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס וְהַשָּׁלִיחַ· וְהָעֶבֶד וְהָאִשָּׁה· וְטוֹמְטוֹם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס· מְבִיאִין וְלֹא קוֹרִין· שֶׁאֵינָן יְכוֹלִין לוֹמַר· אֲשֶׁר נָתַתָּה לִי הַשֵּׁם:

ו הַקּוֹנֶה שְׁתֵּי אִילָנוֹת בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ· מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר מֵבִיא וְקוֹרֵא· יָבֵשׁ הַמַּעְיָן· נִקְצַץ הָאִילָן· מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מֵבִיא וְקוֹרֵא· מֶעֱצֶרֶת וְעַד הֶחָג מֵבִיא וְקוֹרֵא· מִן הֶחָג וְעַד חֲנֻכָּה· מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא· רִבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר מֵבִיא וְקוֹרֵא:

ז הִפְרִישׁ בִּכּוּרָיו· וּמָכַר שָׂדֵהוּ· מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא· וְהַשֵּׁנִי· מֵאוֹתוֹ הַמִּין אֵינוֹ מֵבִיא· מִמִּין אַחֵר מֵבִיא וְקוֹרֵא· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף מֵאוֹתוֹ הַמִּין מֵבִיא וְקוֹרֵא:

ח הִפְרִישׁ בִּכּוּרָיו· נִבְזְזוּ· נִמּוֹקוּ· נִגְנְבוּ· נֶאֱבְדוּ· אוֹ שֶׁנִּטְמְאוּ· מֵבִיא אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶם וְאֵינוֹ קוֹרֵא· וְהַשְּׁנִיִּים אֵינָן חַיָּבִין עֲלֵיהֶם חֹמֶשׁ· נִטְמְאוּ בָּעֲזָרָה נוֹפֵץ וְאֵינוֹ קוֹרֵא:

ט וּמְנַיִן שֶׁהוּא חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן עַד שֶׁיְּבִיאֵם לְהַר הַבַּיִת· שֶׁנֶּאֱמַר רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית יְיָ אֱלֹהֶיךָ· מְלַמֵּד שֶׁחַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן עַד שֶׁיְּבִיאֵם לְהַר הַבַּיִת· הֲרֵי שֶׁהֵבִיא מִמִּין אֶחָד וְקָרָא· וְחָזַר וְהֵבִיא מִמִּין אַחֵר אֵינוֹ קוֹרֵא:

י וְאֵלּוּ מְבִיאִין וְקוֹרִין· מִן הָעֲצָרֶת וְעַד הֶחָג· מִשִּׁבְעַת הַמִּינִים· מִפֵּירוֹת שֶׁבֶּהָרִים· מִתְּמָרוֹת שֶׁבָּעֲמָקִים· וּמִזֵּיתֵי שֶׁמֶן· מֵעֶבֶר הַיַּרְדֵּן· רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר אֵין מְבִיאִין בִּכּוּרִים מֵעֶבֶר הַיַּרְדֵּן שֶׁאֵינָהּ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ:

יא הַקּוֹנֶה שְׁלֹשָׁה אִילָנוֹת בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ מֵבִיא וְקוֹרֵא· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אֲפִילוּ שְׁנַיִם· קָנָה אִילָן וְקַרְקָעוֹ מֵבִיא וְקוֹרֵא· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף בַּעֲלֵי אֲרִיסוֹת וַחֲכִירוֹת מְבִיאִין וְקוֹרִין:

יום ה

פרק ב

הַתְּרוּמָה וְהַבִּכּוּרִים· חַיָּבִים עֲלֵיהֶם מִיתָה וָחֹמֶשׁ· וַאֲסוּרִים לַזָּרִים· וְהֵם נִכְסֵי כֹהֵן וְעוֹלִין בְּאֶחָד וּמֵאָה· וּטְעוּנִים רְחִיצַת יָדַיִם· וְהַעֶרֶב הַשֶּׁמֶשׁ· הֲרֵי אֵלּוּ בַתְּרוּמָה· וּבַבִּכּוּרִים· מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמַּעֲשֵׂר:

ב יֵשׁ בַּמַּעֲשֵׂר וּבַבִּכּוּרִים· מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּתְּרוּמָה· שֶׁהַמַּעֲשֵׂר וְהַבִּכּוּרִים· טְעוּנִים הֲבָאַת מָקוֹם· וּטְעוּנִים וִדּוּי· וַאֲסוּרִין לָאוֹנֵן· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר· וְחַיָּבִין בַּבִּיעוּר· וְרִבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר· וַאֲסוּרִין כָּל שֶׁהֵן מִלֶּאֱכוֹל בִּירוּשָׁלַיִם· וְגִדּוּלֵיהֶן אֲסוּרִים מִלֶּאֱכוֹל בִּירוּשָׁלַיִם· אַף לַזָּרִים וְלַבְּהֵמָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר· הֲרֵי אֵלּוּ בַמַּעֲשֵׂר וּבַבִּכּוּרִים· מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּתְּרוּמָה:

ג יֵשׁ בַּתְּרוּמָה וּבַמַּעֲשֵׂר· מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּבִּכּוּרִים· שֶׁהַתְּרוּמָה וְהַמַּעֲשֵׂר אוֹסְרִין אֶת הַגּוֹרֶן· וְיֵשׁ לָהֶם שִׁיעוּר· וְנוֹהֲגִים בְּכָל הַפֵּירוֹת· בִּפְנֵי הַבַּיִת· וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת· וּבָאֲרִיסִין וּבַחֲכוּרוֹת וּבַסִּקְרְקוֹן וּבַגַּזְלָן· הֲרֵי אֵלּוּ בַתְּרוּמָה וּבַמַּעֲשֵׂר· מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּבִּכּוּרִים:

ד וְיֵשׁ בַּבִּכּוּרִים מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּתְּרוּמָה וּבַמַּעֲשֵׂר· שֶׁהַבִּכּוּרִים נִקְנִין בִּמְחֻבָּר לַקַּרְקַע· וְעוֹשֶׂה אָדָם כָּל שָׂדֵהוּ

בִּכּוּרִים· וְחַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָם· וּטְעוּנִים קָרְבָּן· וְשִׁיר· וּתְנוּפָה· וְלִינָה:

ה תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר שָׁוֶה לַבִּכּוּרִים בִּשְׁתֵּי דְרָכִים· וְלַתְּרוּמָה בִּשְׁתֵּי דְרָכִים· נִטֶּלֶת מִן הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא· וְשֶׁלֹּא מִן הַמֻּקָּף כַּבִּכּוּרִים· וְאוֹסֶרֶת אֶת הַגּוֹרָן· וְיֵשׁ לָהּ שִׁיעוּר כַּתְּרוּמָה:

ו אֶתְרוֹג שָׁוֶה לָאִילָן בִּשְׁלֹשָׁה דְרָכִים· וְלַיָּרָק בְּדֶרֶךְ אֶחָד· שָׁוֶה לָאִילָן בָּעָרְלָה· וּבָרְבִיעִי וּבַשְּׁבִיעִית· וְלַיָּרָק בְּדֶרֶךְ אֶחָד שֶׁבִּשַׁעַת לְקִיטָתוֹ עִשּׂוּרוֹ דִּבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר שָׁוֶה לָאִילָן בְּכָל דָּבָר:

ז דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם שָׁוֶה לְדַם בְּהֵמָה· לְהַכְשִׁיר אֶת הַזְּרָעִים· וְדַם הַשֶּׁרֶץ אֵין חַיָּבִין עָלָיו:

ח כּוֹי יֵשׁ בּוֹ דְרָכִים שָׁוֶה לַחַיָּה· וְיֵשׁ בּוֹ דְרָכִים שָׁוֶה לַבְּהֵמָה· וְיֵשׁ בּוֹ דְרָכִים שָׁוֶה לַבְּהֵמָה וְלַחַיָּה· וְיֵשׁ בּוֹ דְרָכִים שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה· לֹא לַבְּהֵמָה· וְלֹא לַחַיָּה:

ט כֵּיצַד שָׁוֶה לַחַיָּה· דָּמוֹ טָעוּן כִּסּוּי כְּדַם חַיָּה· וְאֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב· וְאִם שְׁחָטוֹ אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ· וְחֶלְבּוֹ מְטַמֵּא בְּטוּמְאַת נְבֵלָה כַּחַיָּה· וְטוּמְאָתוֹ בְּסָפֵק· וְאֵין פּוֹדִין בּוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר:

י כֵּיצַד שָׁוֶה לַבְּהֵמָה· חֶלְבּוֹ אָסוּר כְּחֵלֶב בְּהֵמָה· וְאֵין חַיָּבִין עָלָיו כָּרֵת· וְאֵינוֹ נִלְקָח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר לֶאֱכוֹל בִּירוּשָׁלַיִם·

וְחַיָּב בִּזְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְקֵבָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹטֵר שֶׁהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה:

יא כֵּיצַד אֵינוֹ שָׁוֶה לֹא לַחַיָּה וְלֹא לַבְּהֵמָה· אָסוּר מִשּׁוּם כִּלְאַיִם· עִם הַחַיָּה וְעִם הַבְּהֵמָה· הַכּוֹתֵב חַיָּתוֹ וּבְהֶמְתּוֹ לִבְנוֹ· לֹא כָתַב לוֹ אֶת הַכּוּי· אִם אָמַר הֲרֵינִי נָזִיר· שֶׁזֶּה חַיָּה אוֹ בְהֵמָה· הֲרֵי הוּא נָזִיר· וּשְׁאַר כָּל דְּרָכָיו שָׁוִים לַחַיָּה וְלַבְּהֵמָה· וְטָעוּן שְׁחִיטָה כַּזֶּה וְכַזֶּה· וּמְטַמֵּא מִשּׁוּם נְבֵלָה· וּמִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַחַי· כַּזֶּה וְכַזֶּה:

פרק ג

כֵּיצַד מַפְרִישִׁין הַבִּכּוּרִים· יוֹרֵד אָדָם בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְרוֹאֶה תְּאֵנָה שֶׁבִּכְּרָה· אֶשְׁכּוֹל שֶׁבִּכֵּר· רִמּוֹן שֶׁבִּכֵּר· קוֹשְׁרוֹ בְּגֶמִי· וְאוֹמֵר הֲרֵי אֵלּוּ בִכּוּרִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַף עַל פִּי כֵן חוֹזֵר וְקוֹרֵא אוֹתָם בִּכּוּרִים· מֵאַחַר שֶׁיִּתָּלְשׁוּ מִן הַקַּרְקַע:

ב כֵּיצַד מַעֲלִין אֶת הַבִּכּוּרִים· כָּל הָעֲיָרוֹת שֶׁבַּמַּעֲמָד· מִתְכַּנְּסוֹת לְעִיר שֶׁל מַעֲמָד· וְלָנִין בִּרְחוֹבָהּ שֶׁל עִיר· וְלֹא הָיוּ נִכְנָסִין לַבָּתִּים· וּלְמַשְׁכִּים הָיָה הַמְּמוּנֶה אוֹמֵר· קוּמוּ וְנַעֲלֶה צִיּוֹן אֶל (בֵּית) יְיָ אֱלֹהֵינוּ:

ג הַקְּרוֹבִים מְבִיאִין הַתְּאֵנִים וְהָעֲנָבִים· וְהָרְחוֹקִים מְבִיאִין גְּרוּגְרוֹת וְצִמּוּקִים· וְהַשּׁוֹר הוֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם· וּקְרָנָיו מְצֻפּוֹת זָהָב· וַעֲטֶרֶת שֶׁל זַיִת בְּרֹאשׁוֹ· הֶחָלִיל מַכֶּה לִפְנֵיהֶם עַד

שֶׁמַּגִּיעִים קָרוֹב לִירוּשָׁלַיִם· הִגִּיעוּ קָרוֹב לִירוּשָׁלַיִם· שָׁלְחוּ לִפְנֵיהֶם וְעִטְּרוּ אֶת בִּכּוּרֵיהֶם· הַפַּחוֹת הַסְּגָנִים וְהַגִּזְבָּרִים· יוֹצְאִים לִקְרָאתָם· לְפִי כְּבוֹד הַנִּכְנָסִים הָיוּ יוֹצְאִים· וְכָל בַּעֲלֵי אוּמָנִיּוֹת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם עוֹמְדִים לִפְנֵיהֶם· וְשׁוֹאֲלִין בִּשְׁלוֹמָם· אַחֵינוּ· אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם פְּלוֹנִי בָּאתֶם לְשָׁלוֹם:

ד הֶחָלִיל מַכֶּה לִפְנֵיהֶם עַד שֶׁמַּגִּיעִין לְהַר הַבַּיִת· הִגִּיעוּ לְהַר הַבַּיִת· אֲפִילוּ אַגְרִיפַס הַמֶּלֶךְ· נוֹטֵל הַסַּל עַל כְּתֵפוֹ· וְנִכְנָס עַד שֶׁמַּגִּיעַ לָעֲזָרָה· הִגִּיעַ לָעֲזָרָה וְדִבְּרוּ הַלְוִיִּם בְּשִׁיר· אֲרוֹמִמְךָ יְיָ כִּי דִלִּיתָנִי וְלֹא שִׂמַּחְתָּ אֹיְבַי לִי:

ה הַגּוֹזְלוֹת שֶׁעַל גַּבֵּי הַסַּלִּים הָיוּ עוֹלוֹת· וּמַה שֶּׁבְּיָדָם נוֹתְנִים לַכֹּהֲנִים:

ו עוֹדֵהוּ הַסַּל עַל כְּתֵפוֹ קוֹרֵא מֵהִגַּדְתִּי הַיּוֹם לַיְיָ אֱלֹהֶיךָ עַד שֶׁגּוֹמֵר כָּל הַפְּרָשָׁה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד אֲרַמִּי עוֹבֵד אָבִי· הִגִּיעַ לָאֲרַמִּי אוֹבֵד אָבִי· מוֹרִיד הַסַּל מֵעַל כְּתֵפוֹ· וְאוֹחֲזוֹ בְּשִׂפְתוֹתָיו· וְכֹהֵן מַנִּיחַ יָדוֹ תַּחְתָּיו וּמְנִיפוֹ· וְקוֹרֵא מֵאֲרַמִּי אוֹבֵד אָבִי· עַד שֶׁהוּא גּוֹמֵר כָּל הַפְּרָשָׁה· וּמַנִּיחוֹ בְּצַד הַמִּזְבֵּחַ וְהִשְׁתַּחֲוָה וְיָצָא:

ז בָּרִאשׁוֹנָה כָּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ לִקְרוֹת קוֹרֵא· וְכָל מִי שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִקְרוֹת· מַקְרִין אוֹתוֹ· נִמְנְעוּ מִלְּהָבִיא· הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ מַקְרִין אֶת מִי שֶׁיּוֹדֵעַ· וְאֶת מִי שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ:

ח הָעֲשִׁירִים מְבִיאִין בִּכּוּרֵיהֶם בְּקַלְתּוֹת שֶׁל כֶּסֶף וְזָהָב· וְהָעֲנִיִּים מְבִיאִין אוֹתָם בְּסַלֵּי נְצָרִים שֶׁל עֲרָבָה קְלוּפָה· וְהַסַּלִּים וְהַבִּכּוּרִים נִתָּנִים לַכֹּהֲנִים:

ט רִבִּי שִׁמְעוֹן (בֶּן נָנָס) אוֹמֵר מְעַטְּרִין אֶת הַבִּכּוּרִים· חוּץ מִשִּׁבְעַת הַמִּינִים· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין מְעַטְּרִין אֶת הַבִּכּוּרִים אֶלָּא מִשִּׁבְעַת הַמִּינִים:

י רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה מִדּוֹת בַּבִּכּוּרִים· הַבִּכּוּרִים· וְתוֹסֶפֶת הַבִּכּוּרִים· וְעִטּוּר הַבִּכּוּרִים· תּוֹסֶפֶת הַבִּכּוּרִים מִין בְּמִינוֹ· וְעִטּוּר הַבִּכּוּרִים מִין בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ· תּוֹסֶפֶת הַבִּכּוּרִים נֶאֱכֶלֶת בְּטָהֳרָה· וּפְטוּרָה מִן הַדְּמָאי· וְעִטּוּר הַבִּכּוּרִים חַיָּיב בַּדְּמָאי:

יא אֵימָתַי אָמְרוּ תּוֹסֶפֶת הַבִּכּוּרִים כַּבִּכּוּרִים· בִּזְמָן שֶׁהִיא מִן הָאָרֶץ· וְאִם אֵינָהּ בָּאָה מִן הָאָרֶץ· אֵינָהּ כַּבִּכּוּרִים:

יב לְמָה אָמְרוּ הַבִּכּוּרִים כְּנִכְסֵי כֹהֵן שֶׁהוּא קוֹנֶה מֵהֶם עֲבָדִים וְקַרְקָעוֹת· וּבְהֵמָה טְמֵאָה· וּבַעַל חוֹב נוֹטְלָן בְּחוֹבוֹ· וְאִשָּׁה בְּכְתוּבָתָהּ כְּסֵפֶר תּוֹרָה· וְרִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין נוֹתְנִין אוֹתָם אֶלָּא לְחָבֵר בְּטוֹבָה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים נוֹתְנִין אוֹתָם לְאַנְשֵׁי מִשְׁמָר· וְהֵם מְחַלְּקִין בֵּינֵיהֶם· כְּקָדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ:

ברייתא

אַנְדְּרוֹגִינוֹס יֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים שָׁוֶה לָאֲנָשִׁים· וְיֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים שָׁוֶה לַנָּשִׁים· וְיֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים שָׁוֶה לָאֲנָשִׁים וְלַנָּשִׁים· וְיֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים אֵינוֹ שָׁוֶה· לֹא לָאֲנָשִׁים וְלֹא לַנָּשִׁים:

ב כֵּיצַד שָׁוֶה לָאֲנָשִׁים· מְטַמֵּא בְּלוֹבֶן כַּאֲנָשִׁים· וְנוֹשֵׂא אֲבָל לֹא נִשָּׂא כַּאֲנָשִׁים· וְאֵינוֹ מִתְיַחֵד עִם הַנָּשִׁים כַּאֲנָשִׁים· וְאֵינוֹ נִזּוֹן עִם הַבָּנוֹת כַּאֲנָשִׁים· וּמִתְעַטֵּף וּמִסְתַּפֵּר כַּאֲנָשִׁים· וְעוֹבֵר עַל בַּל תַּקִּיף· וְעַל בַּל תַּשְׁחִית· וְעַל בַּל תִּטַּמֵּא לַמֵּתִים כַּאֲנָשִׁים· וְחַיָּב בְּכָל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה כַּאֲנָשִׁים:

ג כֵּיצַד שָׁוֶה לַנָּשִׁים· מְטַמֵּא בְּאוֹדֶם כַּנָּשִׁים· וְאֵינוֹ מִתְיַחֵד עִם הָאֲנָשִׁים כַּנָּשִׁים· וְאֵינוֹ זוֹקֵק לַיִּבּוּם כַּנָּשִׁים· וְאֵינוֹ חוֹלֵק עִם הַבָּנִים כַּנָּשִׁים· וְאֵינוֹ חוֹלֵק בְּקָדְשֵׁי קֳדָשִׁים כַּנָּשִׁים· וְאֵינוֹ מַאֲכִיל בַּתְּרוּמָה כַּנָּשִׁים· וּפָסוּל לְכָל עֵדוּת שֶׁבַּתּוֹרָה כַּנָּשִׁים· וְאִם נִבְעַל בַּעֲבֵירָה כַּנָּשִׁים· וְנִפְסָל מִן הַכְּהֻנָּה כַּנָּשִׁים:

ד כֵּיצַד שָׁוֶה לָאֲנָשִׁים וְלַנָּשִׁים· חַיָּבִים עַל מַכָּתוֹ· וְעַל קִלְלָתוֹ וְעַל נִזְקוֹ כַּאֲנָשִׁים וְכַנָּשִׁים· וְהַהוֹרְגוֹ שׁוֹגֵג גּוֹלֶה וּמֵזִיד נֶהֱרָג כַּאֲנָשִׁים וְכַנָּשִׁים· וְאִמּוֹ יוֹשֶׁבֶת עָלָיו דַּם טָמֵא וְדַם טָהוֹר כַּאֲנָשִׁים וְכַנָּשִׁים· וּמְבִיאָה עָלָיו קָרְבָּן כַּאֲנָשִׁים וְכַנָּשִׁים· וְחוֹלֵק בְּקָדְשֵׁי הַגְּבוּל כַּאֲנָשִׁים וְכַנָּשִׁים· וְנוֹחֵל

בְּכָל הַנְּחָלוֹת כַּאֲנָשִׁים וְכַנָּשִׁים· וְהָאוֹמֵר הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁזֶּה אִישׁ וְאִשָּׁה הֲרֵי זֶה נָזִיר:

ה כֵּיצַד אֵינוֹ שָׁוֶה לֹא לָאֲנָשִׁים וְלֹא לַנָּשִׁים· אֵין חַיָּבִין עַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו לֹא כַאֲנָשִׁים וְלֹא כַנָּשִׁים· וְלֹא שׁוֹרְפִין עָלָיו אֶת הַתְּרוּמָה לֹא כַאֲנָשִׁים וְלֹא כַנָּשִׁים· וְאֵינוֹ נֶעֱרָךְ לֹא כַאֲנָשִׁים וְלֹא כַנָּשִׁים· וְאֵינוֹ נִמְכָּר לְעֶבֶד עִבְרִי לֹא כַאֲנָשִׁים וְלֹא כַנָּשִׁים· וְהָאוֹמֵר הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁזֶּה לֹא אִישׁ וְלֹא אִשָּׁה הֲרֵי זֶה נָזִיר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַנְדְּרוֹגִינוֹס בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ הוּא וְלֹא יָכְלוּ חֲכָמִים לְהַכְרִיעַ עָלָיו· אִם הוּא אִישׁ אוֹ אִשָּׁה· אֲבָל טוּמְטוֹם אֵינוֹ כֵן פְּעָמִים שֶׁהוּא אִישׁ· פְּעָמִים שֶׁהוּא אִשָּׁה: סליק

אחר השלמת כל מסכתא ומסכתא יאמר זה שלש פעמים

ויועיל לשכחה בעזרת השם יתברך·

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת (פלוני) וְהַדְרָךְ עֲלָן· דַּעְתָּן עֲלָךְ מַסֶּכֶת (פלוני) וְדַעְתָּךְ עֲלָן· לָא נִתְנַשֵּׁי מִינָךְ מַסֶּכֶת (פלוני) וְלָא תִתְנַשֵּׁי מִינָן לָא בְעַלְמָא הַדֵּין וְלָא בְעַלְמָא דְאָתֵי:

ואחר כך יאמר

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתְּהֵא תוֹרָתְךָ אוּמָנוּתֵנוּ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּתְהֵא עִמָּנוּ לְעוֹלָם הַבָּא· חֲנַנְיָה בַּר פַּפָּא· רָמִי בַּר פַּפָּא· נַחְמָן בַּר פַּפָּא· אָחַאי בַּר פַּפָּא· אַבָּא מָרִי בַּר פַּפָּא· רַפְרָם בַּר פַּפָּא· רָכִישׁ בַּר פַּפָּא· סֵרְחַב בַּר פַּפָּא· אָדָא בַּר פַּפָּא· דָּרוֹ בַּר פַּפָּא:

הַעֲרֵב נָא יְיָ אֱלֹהֵינוּ אֶת דִּבְרֵי תוֹרָתְךָ בְּפִינוּ וּבְפִיפִיּוֹת עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל וְנִהְיֶה אֲנַחְנוּ כֻּלָּנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יְרֵאֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ:

מֵאֹיְבַי תְּחַכְּמֵנִי מִצְוֹתֶךָ כִּי לְעוֹלָם הִיא לִי:

יְהִי לִבִּי תָמִים בְּחֻקֶּיךָ לְמַעַן לֹא אֵבוֹשׁ:

לְעוֹלָם לֹא אֶשְׁכַּח פִּקּוּדֶיךָ כִּי בָם חִיִּיתָנִי:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ:

חתימת חלק ראשון מהמשנה

לְהוֹדוֹת לְהַלֵּל לְשַׁבֵּחַ לְפָאֵר לְרוֹמֵם לְהַדֵּר וּלְנַצֵּחַ עַל כָּל דִּבְרֵי שִׁירוֹת וְתִשְׁבָּחוֹת דָּוִד בֶּן יִשַׁי עַבְדְּךָ מְשִׁיחֶךָ: בַּעֲצָתְךָ תַנְחֵנִי וְאַחַר כָּבוֹד תִּקָּחֵנִי: וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן וְלֹא יַשְׁחִית וְהִרְבָּה לְהָשִׁיב אַפּוֹ וְלֹא יָעִיר כָּל חֲמָתוֹ: אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר תְּיַסְּרֶנּוּ יָהּ וּמִתּוֹרָתְךָ תְּלַמְּדֶנּוּ: וַאֲנִי בְּחַסְדְּךָ בָטַחְתִּי יָגֵל לִבִּי בִּישׁוּעָתֶךָ אָשִׁירָה לַיְיָ כִּי גָמַל עָלָי: שׂוֹשׂ אָשִׂישׂ בַּיְיָ תָּגֵל נַפְשִׁי בֵּאלֹהַי כִּי הִלְבִּישַׁנִי בִּגְדֵי יֶשַׁע מְעִיל צְדָקָה יְעָטָנִי כֶּחָתָן יְכַהֵן פְּאֵר וְכַכַּלָּה תַּעֲדֶה כֵלֶיהָ: וְיִבְטְחוּ בְךָ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ כִּי לֹא עָזַבְתָּ דֹרְשֶׁיךָ יְהוָה: שִׂמְחוּ בַיְיָ וְגִילוּ צַדִּיקִים וְהַרְנִינוּ כָּל יִשְׁרֵי לֵב: נֵר לְרַגְלִי דְּבָרֶךָ וְאוֹר לִנְתִיבָתִי: אוֹדְךָ כִּי עֲנִיתָנִי וַתְּהִי לִי לִישׁוּעָה:

ואומר השיר שהיו הלוים אומרים על הדוכן בכל יום

ביציאתו מבית המדרש אומר

מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהַי שֶׁשַּׂמְתָּ חֶלְקִי מִיּוֹשְׁבֵי בֵית הַמִּדְרָשׁ וְלֹא שַׂמְתָּ חֶלְקִי מִיּוֹשְׁבֵי קְרָנוֹת שֶׁאֲנִי מַשְׁכִּים וְהֵם מַשְׁכִּימִים אֲנִי מַשְׁכִּים לְדִבְרֵי תוֹרָה וְהֵם מַשְׁכִּימִים לִדְבָרִים בְּטֵלִים אֲנִי עָמֵל וְהֵם עֲמֵלִים אֲנִי עָמֵל וּמְקַבֵּל שָׂכָר וְהֵם עֲמֵלִים וְאֵינָם מְקַבְּלִים שָׂכָר אֲנִי רָץ וְהֵם רָצִים אֲנִי רָץ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא וְהֵם רָצִים לִבְאֵר שַׁחַת ·שֶׁנֶּאֱמַר וְאַתָּה אֱלֹהִים תּוֹרִדֵם לִבְאֵר שַׁחַת אַנְשֵׁי דָמִים וּמִרְמָה לֹא יֶחֱצוּ יְמֵיהֶם וַאֲנִי אֶבְטַח בָּךְ:

תם ונשלם ספר ראשון
שבחי תודה לאל עליון